نشرة طرح الصّندوق الأساسي

صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة

(الصّندوق الأساسي)

صندوقٌ أساسيٌ يضم صناديق فرعية ذات مسؤوليةٍ منفصلةٍ تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (01/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار.

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي **(الصّندوق الفرعي لرأس المال المحمي)**

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية **(الصّندوق الفرعي لرأس المال المحمي المتو افق مع الشريعة الإسلامية)**

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي
(الصّندوق الفرعي الحذر العالمي)

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية
(الصّندوق الفرعي الحذر العالمي المتو افق مع الشريعة الإسلامية)

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي
(الصّندوق الفرعي المتوازن العالمي)

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية
(الصّندوق الفرعي المتوازن العالمي المتو افق مع الشريعة الإسلامية)

(معًا، الصّناديق الفرعية)

التاريخ 21 يناير 2025

تخضع نشرة الطرح هذه لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وجميع القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة.

تم تعريف بعض المصطلحات المستخدمة في نشرة الطرح هذه في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*).

إشعار هام

يُقرأ بعنايةٍ من قبل جميع المستثمرين المحتملين

الغرض الأساسي من نشرة الطرح هذه هو تزويد المستثمرين المحتملين بالمعلومات الأساسية التي يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشأن الاستثمار في الصّناديق الفرعية المطروحة. وقبل الاكتتاب، يجب على كل مستثمرٍ محتملٍ فحص ومراجعة جميع المعلومات الواردة في نشرة الطرح هذه بعنايةٍ حتى يتمكن من تحديد مدى ملاءمة الاستثمار في أيّ صندوقٍ فرعيٍ له. ويتعين كذلك على كلّ مستثمرٍ محتملٍ التشاور مع مستشاره المالي ومحاسبه ومستشاره القانوني ومستشاره الضريبي ومستشاره الشرعي فيما يتعلق بالاستثمار في الصّناديق الفرعية المطروحة للاكتتاب. ويجب على قارئ نشرة الطرح هذه أيضًا أن يضع في اعتباره أنّ بعض العبارات التي تشير إلى أنّ بعض المعلومات ذات طابعِ تطلعيٍ يُراد بها توضيح أنّه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات ولا ينبغي الاعتماد عليها، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد على أيّ بياناتٍ تطلعيةٍ نظرًا لأن هذه البيانات عرضة للتغيير حيث إنّه من المستحيل التنبؤ بالأحداث المستقبلية على وجه اليقين، مما يؤدّي إلى اختلافٍ بين النتائج الفعلية والمتوقعة.

وقد ينطوي الاستثمار في الوحدات المطروحة في الصّناديق الفرعية على درجةٍ من المخاطر. ومن بين الصّناديق الفرعية، يعتبر صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية استثمارات ذات مخاطر منخفضة، بينما يعتبر صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية

استثمارات ذات مخاطر متوسطة ويعتبر صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية استثمارات ذات مخاطر عالية. ولا يتعين على المستثمرين المحتملين استثمار أموال في أيّ صندوق فرعي أكثر مما يمكنهم تحمل خسارته. ويتعين على المستثمرين المحتملين قراءة محتويات نشرة الطرح هذه بالكامل قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في أي صندوق فرعي ويُنصحون بالرجوع إلى القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) والقسم 23 (*حالات تضارب المصالح المحتملة*).

تحتوي نشرة الطرح هذه على معلوماتٍ مقدمةٍ وفقاً لقواعد الإصدار والإفصاح المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة"). ويتحمل مدير الصّندوق، المدرج اسمه في محتويات نشرة الطرح هذه، المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الطرح هذه. ويؤكد مدير الصّندوق، على حد علمه واعتقاده، وبعد بذل كل العناية الواجبة للشخص المختص الذي يقدم خدماتٍ مماثلةٍ أو متطابقةٍ إلى الحد الممكن بشكل معقول، أنّه ليس على درايةٍ بأي معلوماتٍ أو حقائق أو معلوماتٍ جوهريةٍ أخرى من شأنها، إذا لم يتم تضمينها في نشرة الطرح هذه، أن تجعل أي بيانٍ واردٍ فيها مضللاً أو قد يؤثر على القرار الاستثماري للمستثمرين المحتملين أو مخالفًا لأحكام قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة، وأنّ قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة تُطَبَّق وتسود في جميع الأحوال على محتويات نشرة الطرح هذه.

ولا تخضع المعلومات الواردة في نشرة الطرح هذه لأيّ معلوماتٍ إضافيةٍ ولا يمكن تعديلها دون موافقة الهيئة وإخطار المستثمرين وفقاً لموافقة الهيئة.

لقد تم عرض الصّناديق الفرعية المطروحة بموجب نشرة الطرح هذه على الهيئة لغرض تسويق الوحدات بواسطة مدير الصّندوق إلى بعض المستثمرين المؤهلين داخل الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لبنود نشرة الطرح هذه. وعليه، في حالة طرح أيّ صندوقٍ فرعيٍ في أي دولةٍ

أخرى، سيكون مدير الصّندوق مسؤولاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المعنية في تلك الدول قبل طرح هذا الصّندوق الفرعي.

ويوافق القائم بإدارة الصّندوق على الالتزام بالقوانين المعمول بها كما يخضع أيّ شخصٍ يتم تعيينه خلفًا للقائم بإدارة الصّندوق أو بدلًا عنه أو ليحل محله، بما في ذلك أي شخصٍ يفوضه هذا القائم بالإدارة بمهام معينة، لشرط الامتثال للقوانين المعمول بها.

تم اعتماد نشرة الطرح هذه بواسطة الهيئة في 21 يناير 2025 تحت الرقم 1898/2025. ولن تعتبر موافقة الهيئة على نشرة الطرح هذه بمثابة موافقةٍ على الاستثمار في أي وحداتٍ أو توصيةٍ بالاكتتاب فيها. وتعني هذه الموافقة فقط أنّ نشرة الطرح هذه تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات وفقاً لقواعد الإصدار والإفصاح الخاصة بالهيئة. ولن تكون الهيئة مسؤولةً عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الطرح هذه أو اكتمالها أو كفايتها كما لن تكون مسؤولةً بأي شكلٍ من الأشكال عن أي أضرار أو خسارةٍ يتعرض لها أيّ شخصٍ بسبب الاعتماد على نشرة الطرح هذه أو أيّ جزءٍ منها.

تم إعداد نشرة الطرح هذه وفقًا للقوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة وأي نصٍ في نشرة الطرح هذه يخالف هذه القوانين المعمول بها سيكون لاغيًا وباطلًا. وسيتحمل مدير الصّندوق كافة التبعات المترتبة على هذه المخالفة ما لم يصدر قرارٌ خاصٌ من الهيئة.

صدرت نشرة الطرح هذه بتاريخ 21 يناير 2025.

المقدمة والأحكام العامة

نشرة الطرح هذه:

- هي دعوةٌ للاكتتاب في وحدات صندوقٍ واحدٍ أو أكثر من الصّناديق الفرعية؛
- تحتوي على جميع المعلومات ذات الصلة للمستثمرين المحتملين فيما يتعلق بالصّناديق الفرعية، والتي تم التحقق منها ومراجعتها من قبل مدير الصّندوق الذي يتحمل المسؤولية عن هذه المعلومات؛

- سيجري تحديثها بشكلٍ دوريٍ من قبل مدير الصّندوق لكي تعكس أي تعديلاتٍ قد تطرأ وكلما وقعت أحداثٌ جوهريةٌ تقتضي تعديلاتٍ على نشرة الطرح هذه بعد التشاور مع الهيئة وأخذ موافقتها على هذه التعديلات، بالإضافة إلى إخطار المستثمرين إذا رأت الهيئة ذلك ضروريًا.
- يحق لأيّ مستثمرٍ محتملٍ أن يطلب نسخةً مُحدَّثةً من نشرة الطرح هذه من مدير الصّندوق الذي تم ذكر عنوانه في نشرة الطرح هذه؛ و
- تخضع لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وجميع القوانين المعمول بها الأخرى في الإمارات العربية المتحدة.

تحتوي نشرة الطرح هذه على معلوماتٍ مهمةٍ حول الصّندوق الأساسي وصناديقه الفرعية الستة: صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي ، وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي، وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي، صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويتعين قراءة نشرة الطرح هذه بعنايةٍ قبل الاستثمار. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين التشاور مع مستشارهم المالي ومحاسبهم ومستشارهم القانوني ومستشارهم الضريبي ومستشارهم الشرعي المستقل.

تم تعريف بعض المصطلحات المستخدمة في نشرة الطرح هذه في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*).

الترخيص والتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع

تـم تـرخيص صـندوق لونيـت الأساسـي لمكافـأة نهايـة الخدمـة (**الصّـندوق الأساسـي**) وصـناديقه الفرعيـة وهـي صـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة لـرأس المـال المحمـي ، وصـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة لـرأس المـال المحمـي المتوافـق مـع الشـريعة الإسـلامية ، وصـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة الحـذر العـالمي، وصـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة الحـذر العـالمي المتوافـق مـع الشـريعة الإسـلامية، وصـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة المتـوازن العـالمي صـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة المتـوازن العـالمي المتوافـق مـع الشـريعة الإسـلامية (يشـار إلـى كـل صـندوقٍ بـ "**الصّـندوق الفرعـي**" وإلـى جميـع الصّـناديق مجتمعـةً بـ "**الصّـناديق الفرعيـة**") مـن قبـل الهيئـة وتسـجيلها لـديها. وتـم تسـجيل الصّـندوق الأساسـي وجـرى تـرخيص وتسـجيل الصّـناديق الفرعيـة وفقًـا لقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق الاسـتثمار وقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـأة نهايـة الخدمـة. ولا يُعـدُّ تـرخيص الصّـناديق الفرعيـة بمثابـة إقـرارٍ أو ضـمانٍ للصـناديق الفرعيـة مـن قبـل الهيئـة كمـا لا تعتبـر الهيئـة مسـؤولةً عـن محتويـات نشـرة الطـرح هـذه. ولا يشـكل تـرخيص الهيئـة للصـناديق الفرعيـة ضـمانًا لأداء الصّناديق الفرعية ولن تكون الهيئة مسؤولةً عن أداء أيٍ من الصّناديق الفرعية أو تقصيره.

المخاطر المرتبطة بالاستثمار

لـدى كـلّ صـندوقٍ فرعـيٍ بيـان مخـاطر معـين، علـى الـرغم مـن أن الاسـتثمار فـي أيّ صـندوقٍ فرعـيٍ ينطـوي علـى مخـاطر. ومـن بـين الصّـناديق الفرعيـة، يعتبـر صـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة لـرأس المـال المحمـي وصـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة لـرأس المـال المحمـي المتوافـق مـع الشـريعة الإسـلامية مـن الاسـتثمارات ذات المخـاطر المنخفضـة، بينمـا يعتبـر صـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة الحـذر العـالمي وصـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة الحـذر العـالمي المتوافـق مـع الشـريعة الإسـلامية مـن الاسـتثمارات ذات المخـاطر المتوسـطة ويعتبـر صـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة المتـوازن العـالمي صـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة

الخدمة المتوازن العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية من الاستثمارات ذات المخاطر العالية. ومع ذلك، لا يمكن تقديم أيّ ضمانٍ أنّ أيّ صندوقٍ فرعيٍ سيحقق هدفه الاستثماري. ولا يتم ضمان قيمة أي وحدةٍ في الصّندوق الفرعي وأي عوائد على الاستثمار في الوحدات وقد تنخفض أو تزيد هذه القيمة و/أو العوائد (إن وجدت). وينطوي الاستثمار في الصّندوق الفرعي على مخاطر استثمارية، بما في ذلك الخسارة المحتملة لجزءٍ من المبلغ المستثمر أو كله. ويعتمد أي عائدٍ رأسماليٍ ومكاسب يتم الحصول عليها فيما يتعلق بأيّ استثمارٍ في أحد الصّناديق الفرعية على الزيادة في قيمة رأس المال والدخل المتأتي من الاستثمارات التي يحتفظ بها هذا الصّندوق الفرعي، مع طرح الرسوم والتكاليف والمصاريف والضرائب والالتزامات التي يتكبدها الصّندوق الفرعي. ولذلك، من المتوقع أن تتقلب العوائد من الاستثمار في الصّندوق الفرعي بناءً على التغييرات في تقييم الاستثمارات والدخل الناتج عنها، إن وجد. وتوجد عوامل أخرى، مثل التقلبات في أسعار صرف العملات بين العملة التي يتم بها تقويم وحدات الصّندوق الفرعي وعملة الاستثمارات، قد تتسبب أيضًا في حدوث تغييرات في قيمة الاستثمار في الوحدات. يتعين على المستثمرين المحتملين الرجوع إلى عوامل مخاطر الاستثمار المحددة المنصوص عليها في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*).

تصنيف وحدات الصّندوق الفرعي

سيقوم مدير الصّندوق بإنشاء (1) فئةٍ تراكميةٍ متاحةٍ في كلٍ من الصّناديق الفرعية (ويجوز له، من وقت لآخر ومع مراعاة الموافقة المسبقة من الهيئة، إتاحة فئات إضافية في واحدٍ أو أكثر من الصّناديق الفرعية).

وبالنسبة لكل صندوقٍ فرعيٍ، ستكون الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية مؤهلةً للاستثمار في وحدات الفئة (أ) لذلك الصّندوق الفرعي، وفي كل حالة وفقًا لبنود نشرة الطرح هذه.

لـن يـتم إدراج أو قبـول أيٍ مـن الوحـدات فـي أي واحـدٍ مـن الصّـناديق الفرعيـة للتـداول فـي سـوق الأوراق الماليـة (البورصـة). وسـيتم تـوفير الوحـدات فـي الصّـناديق الفرعيـة فقـط للمـوظفين المؤهلين خارج البورصة.

القيود على التوزيع والبيع

قـد يجـري تقييـد توزيـع نشـرة الطـرح هـذه وطـرح أو شـراء الوحـدات فـي الصّـناديق الفرعيـة فـي بعـض الولايـات القضـائية. ولا يجـوز لأي شـخصٍ يتلقـى نسـخةً مـن نشـرة الطـرح هـذه أو نمـوذج طلـبٍ مـرتبطٍ بهـا فيمـا يتعلـق بوحـدات الصّـناديق الفرعيـة فـي أي ولايـةٍ قضـائيةٍ مماثلـةٍ أن يتعامـل مـع نشـرة الطـرح هـذه أو نمـوذج الطلـب هـذا علـى أنـه يشـكل دعـوةً لهـم لشـراء الوحـدات أو الاكتتـاب فيهـا، ولا يجـوز لهـم فـي جميـع الأحـوال اسـتخدام نمـوذج الطلـب هـذا، مـا لـم يكـن مـن الممكـن بشـكل قـانوني توجيـه هـذه الـدعوة إلـيهم فـي الولايـة القضـائية ذات الصـلة ويمكـن اسـتخدام نمـوذج الطلـب هـذا بشـكل قـانوني مـع الحصـول علـى الموافقـة المطلوبـة مـن السـلطات التنظيميـة ذات الصـلة. وعليـه، لا تشـكل نشـرة الطـرح هـذه عرضًـا أو التماسًـا مـن قبـل أي شـخصٍ فـي أي ولايـة قضـائية يكـون فيهـا هـذا العـرض أو الالتمـاس غيـر قـانوني أو حيـث يكـون الشـخص الـذي يقـدم هـذا العـرض أو الالتمـاس غيـر مؤهـل للقيـام بـذلك أو لأي شـخص لا يجـوز لـه القيـام بتقـديم مثـل هـذا العـرض أو الالتمـاس. وتقـع علـى عـاتق أي أشـخاص بحـوزتهم نشـرة الطـرح هـذه وأي أشـخاص يرغبـون فـي التقـدم بطلـب للحصـول علـى الوحـدات بموجـب نشـرة الطـرح هـذه الاطـلاع علـى جميـع القـوانين والقواعـد واللـوائح المعمـول بهـا فـي أي ولايـة قضـائية منطبقـة علـى ذلـك الشـخص والالتـزام بهـا. ويجـب علـى مقـدمي طلـب الحصـول علـى الوحـدات المحتملـين الاطـلاع علـى المتطلبـات القانونيـة المتعلقـة بطلـب هـذه الوحـدات والاكتتـاب فيهـا أو حيازتهـا أو التصـرف فيهـا وأي لـوائح معمـول بهـا لمراقبـة الصـرف والضـرائب فـي البلـدان التـي يحملـون جنسـيتها أو

بلـدان إقـامتهم أو تأسيسـهم أو مـوطنهم، بمـا فـي ذلـك أي موافقـات حكوميـة أو موافقـات أخـرى لازمة ومراعاة أي إجراءات شكلية أخرى.

لـم يـتم تسـجيل الوحـدات بموجـب قـانون عـام 1933 أو قـوانين الأوراق الماليـة فـي أي ولايـةٍ بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ولا يـتم التفكيـر فـي مثـل هـذا التسـجيل. ولـن يـتم طـرح الوحـدات أو بيعهـا فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وسـيتم طـرح الوحـدات خـارج الولايـات المتحـدة الأمريكيـة استنادًا إلى اللائحة S.

لا يوجـد سـوق عـام للوحـدات ومـن غيـر المتوقـع أن يتطـور مثـل هـذا السـوق فـي المسـتقبل. ولا يجـوز بيـع الوحـدات أو نقـل ملكيتهـا (1) باسـتثناء مـا هـو مسـموح بـه بموجـب نشـرة الطـرح هـذه والقـوانين المعمـول بهـا و(2) مـا لـم تكـن مسـجلة بموجـب قـانون عـام 1933 وبموجـب أي قـوانين أخرى للأوراق المالية معمول بها أو توفر إعفاء من هذا التسجيل بموجبها.

لا تشـكل نشـرة الطـرح هـذه عرضًـا للبيـع أو التماسًـا لعـرض الشـراء فـي أي ولايـةٍ أو ولايـةٍ قضـائيةٍ أخـرى بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة لأي شـخصٍ لا يجـوز قانونًـا تقـديم مثـل هـذا العـرض أو الالتمـاس إليـه فـي تلـك الولايـة أو الولايـة القضـائية. ولا يشـكل هـذا الطـرح طرحًـا للوحـدات للجمهـور، ولـم يـتم اتخـاذ أيّ إجـراءٍ للسـماح بطـرحٍ عـامٍ فـي أيّ ولايـةٍ قضـائيةٍ حيـث يلـزم اتخـاذ إجـراءٍ لهـذا الغـرض. ولا يجـوز طـرح الوحـدات أو بيعهـا، بشـكلٍ مباشـرٍ أو غيـر مباشـرٍ، ولا يجـوز توزيـع نشـرة الطـرح هـذه فـي أيّ ولايـةٍ قضـائيةٍ، إلاّ وفقًـا للمتطلبـات القانونيـة المعمـول بهـا فـي تلـك الولاية القضائية.

لـن يـتم تسـجيل الصّـندوق كشـركةٍ اسـتثماريةٍ بموجـب قـانون عـام 1940. وبموجـب التفسـيرات الحاليـة للجنـة الأوراق الماليـة والبورصـات، فـإن قـانون عـام 1940 يعفـي مـن هـذا التسـجيل أي مُصـدِرٍ غيـر تـابعٍ للولايـات المتحـدة الأمريكيـة تعـود الملكيـة النفعيـة لجميـع أوراقـه الماليـة المتداولـة

إمّـا لأشـخاص ليسـوا أشخاصًـا أمـريكيين أو لمقيمـين فـي الولايـات المتحـدة يعتبـرون "مشـترين مـؤهلين" كمـا هـو مُعَـرَّف بموجـب قـانون عـام 1940 فـي حالـة الاسـتناد إلـى 3(c)(7) . وسـيُطلب مـن المسـتثمرين المحتملـين تقـديم إقـرارات وضـمانات معينـة، وسـتحتوي المسـتندات القانونيـة للصّـندوق علـى قيـود بشـأن التحويـل، تـم إعـدادها لضـمان اسـتيفاء الشـروط المتعلقـة بالإعفـاء السـابق ذكـره. ولـم يـتم تسـجيل أي واحـدٍ مـن أطـراف الصّـندوق أو ينـوي التسـجيل كمستشـار استثمار بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940.

قواعد التسويق

لا يجـوز توزيـع نشـرة الطـرح هـذه إلاّ إذا كانـت مصـحوبةً بنسـخةٍ مـن آخـر تقريـرٍ سـنويٍ للصّـندوق الأساسـي وأيّ صـندوقٍ فرعـيٍ ذي صـلةٍ إذا تـم نشـر هـذا التقريـر السـنوي و، فـي حـال نشـر نشـرة الطـرح هـذه بعـد ذلـك، آخـر تقريـرٍ نصـف سـنويٍ للصّـندوق الأساسـي وأيّ صـندوقٍ فرعـيٍ ذي صـلةٍ. ومـع ذلـك، يتعـين علـى المسـتثمرين المحتملـين العلـم بـأنّ مـدقق الحسـابات لا يقبـل أو يتحمـل المسـؤولية تجـاه أيّ شـخصٍ آخـر غيـر مـدير الصّـندوق والصّـندوق الأساسـي والمسـتثمرين المختلفـين فـي الصّـناديق الفرعيـة ذات الصـلة وأيّ شـخصٍ آخـر حسـبما يوافـق عليـه مـدقق الحسـابات كتابـةً، لأعمـال التـدقيق التـي يجريهـا أو تقـاريره أو الآراء التـي يعـرب عنهـا. ويـتم طـرح الوحـدات فقـط علـى أسـاس المعلومـات الـواردة فـي نشـرة الطـرح الحاليـة، وحسـب الاقتضـاء، أحـدث تقريـرٍ سـنويٍ أو تقريـرٍ نصـف سـنويٍ للصّـندوق الأساسـي، أو تقريـرٍ مماثـلٍ فيمـا يتعلـق بـأيّ صندوقٍ فرعيٍ معينٍ، حسب مقتضى الحال.

يتعـين تجاهـل أيّ معلومـاتٍ أو إقـراراتٍ إضـافيةٍ يقـدمها أو يُـدلي بهـا أيّ متعامـلٍ أو منـدوب مبيعـاتٍ أو أيّ شـخص آخـر، وبالتـالي لا يتعـين الاعتمـاد عليهـا. ولا يشـكل تسـليم نشـرة الطـرح

هـذه أو طـرح الوحـدات أو إصـدارها أو بيعهـا، تحـت أي ظـرفٍ مـن الظـروف، إقـرارًا بـأنّ المعلومات الواردة في نشرة الطرح هذه صحيحةٌ في أيّ وقتٍ لاحقٍ لتاريخ نشرة الطرح هذه.

تسـتند البيانـات الـواردة فـي نشـرة الطـرح هـذه إلـى القـوانين المعمـول بهـا فـي الإمـارات العربيـة المتحدة وتخضع للتغييرات فيها بشرط الحصول على الموافقة المطلوبة من الهيئة.

سـتُتَرجَم نشـرة الطـرح هـذه إلـى اللغـة العربيـة واللغـة الإنجليزيـة ويجـوز ترجمتهـا إلـى لغـاتٍ أخـرى بشـرط أن تكـون أيّ ترجمـةٍ مـن هـذا القبيـل ترجمـةً مباشـرةً للـنص العربـي. وفـي حالـة وجـود أيّ تنـاقضٍ أو غمـوضٍ فـي معنـى أيّ كلمـةٍ أو عبـارةٍ فـي الترجمـة، يسـود الـنص العربـي، وتخضـع جميـع النزاعـات المتعلقـة ببنودهـا للقـوانين المعمـول بهـا فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة وتُفَسَّـر وفقًـا لهـا. ويتعـين قـراءة نشـرة الطـرح هـذه بالكامـل قبـل تقـديم طلـبٍ متعلـقٍ بالوحـدات فـي أيّ صندوقٍ فرعي.

البيانات التطلعية

تتضـمن نشـرة الطـرح هـذه "بيانـات تطلعيـة". وفـي بعـض الحـالات، يمكـن تحديـد البيانـات التطلعيـة مـن خـلال اسـتخدام مصـطلحات مثـل "يرتقـب"، و"يعتقـد"، و "يُقَـدِّر"، و"يسـعى"، و"يتوقـع"، و"يخطـط"، و"سـوف"، و"ينـوي"، و"يهـدف" وتعبيـرات مماثلـة. وعلـى الـرغم مـن أنّ مـدير الصّـندوق يعتقـد أن التوقعـات الـواردة فـي هـذه البيانـات التطلعيـة معقولـة فـي تـاريخ نشـرة الطـرح هـذه، إلّا أنّـه قـد يثبـت عـدم صـحة هـذه التوقعـات. وقـد تـؤدي العوامـل المهمـة إلـى اخـتلاف النتـائج الفعليـة بشكلٍ جوهريٍ عن هذه التوقعات.

للحصـول علـى معلومـاتٍ حـول بعـض العوامـل التـي قـد تجعـل النتـائج الفعليـة لأيّ صـندوقٍ فرعـيٍ مختلفـة عـن التوقعـات الـواردة فـي البيانـات التطلعيـة، يرجـى قـراءة القسـم 22 (*عوامـل مخـاطر الاسـتثمار*). ويحـث مـدير الصّـندوق المسـتثمرين المحتملـين علـى النظـر فـي عوامـل مخـاطر

الاستثمار هذه بعنايةٍ عند تقييم البيانات التطلعية الواردة في نشرة الطرح هذه. وجميع البيانات التطلعية المكتوبة أو الشفهية اللاحقة المنسوبة إلى مدير الصّندوق أو أي أشخاص يتصرفون نيابةً عن الصّندوق مقيدةٌ صراحةً في مجملها من خلال هذه البيانات التحذيرية. وقد تم إعداد البيانات التطلعية المتضمنة في نشرة الطرح هذه فقط حتى تاريخ نشرة الطرح هذه. ولا يعتزم مدير الصّندوق، ولا يتعهد بأي التزام، بتحديث هذه البيانات التطلعية.

الاعتماد على نشرة الطرح هذه وأي ملحق

إنّ أيّ معلوماتٍ أو إقراراتٍ غير واردةٍ في نشرة الطرح هذه أو يقدمها أو يدلي بها أيّ وسيطٍ أو مندوب مبيعاتٍ أو أيّ شخصٍ آخر يجب اعتبارها غير مُصرَّحٍ بها من قبل مدير الصّندوق ولا يتعين بالتالي الاعتماد عليها.

وعند اتخاذ قرارٍ بشأن الاستثمار في أحد الصّناديق الفرعية، يتعين على المستثمرين المحتملين الاعتماد على المعلومات الواردة في نشرة الطرح هذه وأي ملحقٍ وملخص بيانات مستند الطرح ذي الصلة وأحدث التقارير السنوية و/أو نصف السنوية للصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي ذي الصلة.

سيكون لكل صندوقٍ فرعيٍ يمكن للمستثمرين المحتملين الاستثمار فيه ملحقٌ منفصلٌ يتضمن ملخص بيانات مستند الطرح الصادر وفقًا لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة ومتطلبات الهيئة. ويتعين على المستثمرين المحتملين النظر في الملحق، بما في ذلك ملخص بيانات مستند الطرح، للصّندوق الفرعي ذي الصلة قبل الاكتتاب في وحدات هذا الصّندوق الفرعي لمساعدتهم في اتخاذ قرارٍ استثماريٍ مستنير. وتصف نشرة الطرح هذه، بما في ذلك الملحقات، كلّ صندوقٍ فرعي، على الرغم من أنه يجوز طرح وحداتٍ فقط في بعض الصّناديق الفرعية

للاكتتاب على المستثمرين المحتملين. ويتعين على المستثمرين المحتملين الاتصال بمدير الصّندوق مباشرةً لتحديد ما إذا كانت الوحدات في الصّندوق الفرعي ذي الصلة متاحةً للاكتتاب.

ونظرًا لاحتمال تحديث نشرة الطرح هذه والملحقات وملخص بيانات مستند الطرح من وقتٍ لآخر، يتعين على المستثمرين المحتملين التأكد من حصولهم على أحدث الإصدارات.

وتستند البيانات الواردة في نشرة الطرح هذه وأيّ ملحقٍ بها إلى القوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة في تاريخ نشرة الطرح هذه أو الملحق، حسب مقتضى الحال، والتي قد تخضع للتغيير. ولن يشكل تسليم نشرة الطرح هذه أو طرح الوحدات أو إصدارها أو بيعها في أيّ صندوقٍ فرعي، تحت أي ظرفٍ من الظروف، إقرارًا بأن شؤون ذلك الصّندوق الفرعي لم تتغير منذ تاريخ نشرة الطرح هذه. وسيتم تحديث نشرة الطرح هذه لتأخذ في الاعتبار أيّ تغييراتٍ جوهريةٍ من وقتٍ لآخر وسيتم إخطار الهيئة بأيّ تعديلاتٍ من هذا القبيل مقدمًا وأخذ موافقتها عليها.

ولا يجوز للمستثمرين المحتملين التعامل مع محتويات نشرة الطرح هذه على أنّها مشورةٌ تتعلق بمسائل قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو غيرها. إذا كان لديك أيّ شكٍ حول محتويات نشرة الطرح هذه أو المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في أيّ صندوقٍ فرعي أو مدى ملاءمة الاستثمار في أحد الصّناديق الفرعية لك، فيتعين عليك استشارة مستشارك المالي ومحاسبك ومستشارك القانوني ومستشارك الضريبي ومستشارك الشرعي المستقل.

صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة

مدير الصّندوق شركة لونيت كابيتال - ذ.م.م الطابق الثاني، المبنى C12، شارع الخليج، المنتزه أبوظبي الإمارات العربية المتحدة	
الحافظ الأمين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بناية بنك أبوظبي الأول القرم - مجمع الأعمال صندوق بريد 6316 أبوظبي الإمارات العربية المتحدة	***الحافظ الأمين الفرعي*** بنك نيويورك ميلون، فرع لندن 160 شارع كوين فيكتوريا لندن EC4V 4LA المملكة المتحدة
القائم بإدارة الصّندوق و مسجل الوحدات شركة لونيت كابيتال - ذ.م.م الطابق الثاني، المبنى C12، شارع الخليج، المنتزه أبوظبي الإمارات العربية المتحدة	***المستشار القانوني*** ألن أفري شيرمن ستيرلنغ شراكة ذات مسؤولية محدودة الطابق الخامس، بناية المعمورة ب شارع المرور ص. ب 7907 ابوظبي الإمارات العربية المتحدة
مدقق الحسابات ديلويت اند توش - (الشرق الاوسط) ال ال بي برج السلع، الطابق 11 مربعة سوق أبوظبي العالمي ص. ب 990 جزيرة المارية أبوظبي الإمارات العربية المتحدة	***المستشار الشرعي*** [دار الشريعة المحدودة] 607، مبنى المنطقة رقم 3 مركز دبي المالي العالمي ص. ب 12988 دبي الإمارات العربية المتحدة
	لجنة الرقابة الشرعية • الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء • ميان محمد نزير • الدكتور محمد يحيى مجددى

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي

الفئة

وحدات الفئة أ - تراكم

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتو افق مع الشريعة الإسلامية

الفئة

وحدات الفئة أ - تراكم

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي

الفئة

وحدات الفئة أ - تراكم

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي المتو افق مع الشريعة الإسلامية

الفئة

وحدات الفئة أ - تراكم

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي

الفئة

وحدات الفئة أ - تراكم

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي المتو افق مع الشريعة الإسلامية

الفئة

وحدات الفئة أ - تراكم

المحتويات

القسم		الصفحة
1.	التعريفات والتفسير	17
2.	المقدمة	31
3.	أحكام عامة	32
4.	الوضع القانوني للصّندوق الأساسي والصّناديق الفرعية	33
5.	الحوكمة الشرعية للصناديق الفرعية المتوافقة مع الشريعة	34
6.	ملكية الأصول	36
7.	حقوق المستثمرين	36
8.	حدود مسؤولية المستثمر	37
9.	الاستثمارات	37
10.	الأهداف الاستثمارية وسياسات الاستثمار	40
11.	القواعد العامة للصناديق الفرعية	42
12.	المديونية والضمانات	43
13.	سياسة التوزيع	44
14.	معايير الأهلية	44
15.	طلبات الاكتتاب والاسترداد؛ الانسحاب	48
16.	التقييم	68
17.	الرسوم الإدارية ورسوم القائم بإدارة الصندوق؛ الرسوم والمساهمات والمصاريف الأخرى؛ تكاليف المستثمر	74
18.	إعداد التقارير	80
19.	حدود المسؤولية والتعويض	84
20.	الشكاوى	85
21.	الإدارة والتنظيم	85
22.	عوامل مخاطر الاستثمار	95
23.	حالات تضارب المصالح المحتملة	120
24.	تحصيل الضرائب	130
25.	التبادل التلقائي للمعلومات	139
26.	أحكام عامة	141
الفئات		149

1. التعريفات والتفسير

فـي نشـرة الطـرح هـذه تحمـل الألفـاظ والعبـارات التاليـة المعـاني المشـار إليهـا أدنـاه، مـا لـم يقتض السياق خلاف ذلك:

قانون عام 1933 هو قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933؛

قانون عام 1940 هو قانون شركات الاستثمار الأمريكي لعام 1940؛

الـدرهم الإمـاراتي يعنـي الـدرهم الإمـاراتي، وهـو العملـة الرسـمية فـي الوقـت الحاضـر لدولـة الإمارات العربية المتحدة؛

رسوم الانضمام تحمل المعنى المخصص لها في القسم 17.3(a)؛

الشـركة التابعـة يُقصَـد بهـا، فيمـا يتعلـق بـأيّ شـخصٍ، أيّ شـخصٍ آخـر يسـيطر بشـكلٍ مباشـرٍ أو غيـر مباشـرٍ علـى هـذا الشـخص أو يخضـع لسـيطرته أو يخضـع لسـيطرةٍ مشـتركةٍ معـه؛ بشـرط ألا تعتبـر أي شـركة محفظـةٍ أو اسـتثمارٍ فـي أيّ صـندوقٍ يـديره أو يشغله مدير الصّندوق أو الشركات التابعة له شركةً تابعةً له؛

القـوانين المعمـول بهـا يُقصَـد بهـا جميـع القـوانين السـارية والقواعـد واللـوائح والأوامـر القضـائية والحكوميـة، بمـا فـي ذلـك قـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة؛

مقدم الطلب يحمل المعنى المخصص له في القسم 14.6؛

مـدقق الحسـابات يُقصَـد بـه شـركة ديلويـت انـد تـوش (الشـرق الاوسـط) ال ال بـي، و/أو أيّ مـدقق حسـاباتٍ آخـر يـتم تعيينـه مـن وقـتٍ لآخـر مـن قبـل مـدير الصّـندوق فيمـا يتعلـق بالصّندوق وفقًا لمتطلبات الهيئة ومع مراعاة موافقتها؛

التبـادل التلقـائي للمعلومـات يُقصَـد بـه قـانون الامتثـال الضـريبي للحسـابات الأجنبيـة (فاتكا) ومعيار الإبلاغ المشترك؛

العملـــة الأساســـية يُقصَـد بهـا العملـة الأساسـية للصّـندوق أو كـلّ صـندوقٍ فرعـي، حسـب مقتضى الحال؛

الســعر الأساســي يُقصَـد بـه سـعر الفائـدة القياسـي فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة والـذي يـتم نشـره باعتبـاره السـعر الأساسـي مـن قبـل مصـرف الإمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي مـن وقتٍ لآخر؛

الاشــتراك الأساســي يُقصَـد بـه الاشـتراك المقـدم إلـى الصّـندوق الفرعـي ذي الصـلة مـن قبـل صـاحب العمـل بالنيابـة عـن موظـفٍ مؤهـلٍ يشـارك فـي نظـام لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة وفقًا لشروط القسم 15.1؛

الصــندوق الفرعــي المختــار للاشــتراك الأساســي يحمـل المعنـى المخصـص لـه فـي القسـم 15.1(أ)(2)؛**عائــدات اســترداد الاشــتراك الأساســي** تحمـل المعنـى المخصـص لهـا فـي القسم 15.3(ج)؛

طلب اختيار الصندوق الفرعي للاشتراكات الأساسية يحمل المعنى المخصص له في القسم 15.1(و)؛

طلب التحويل من الصندوق الفرعي للاشتراكات الأساسية يحمل المعنى المخصص له في القسم 15.1(ز)؛

يــوم العمــل يُقصَـد بـه اليـوم الـذي تكـون فيـه البنـوك، بمـا فـي ذلـك الحـافظ الأمـين، مفتوحـةً بشكلٍ عامٍ لمزاولة أعمالها في الإمارات العربية المتحدة؛

مســاهمة تغطيــة تكلفــة حمايــة رأس المــال تحمـل المعنـى المخصـص لهـا فـي القسـم 17.2(أ)؛

الفئة يُقصَد بها أيّ فئةٍ من الوحدات التي يصدرها الصّندوق الفرعي من وقتٍ لآخر؛

معيار الإبلاغ المشترك يُقصَد به معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛

الحافظ الأمين يعني بنك أبوظبي الأول ش.م.ع، أو أيّ كيانٍ آخر قد يتم تعيينه من وقتٍ لآخر من قبل مدير الصّندوق بالنيابة عن الصّندوق بصفته الحافظ الأمين في الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالصّندوق بموجب اتفاقية الحفظ الأمين؛

اتفاقية الحفظ الأمين يُقصَد بها الاتفاقية المؤرخة والمبرمة بين الحافظ الأمين ومدير الصّندوق فيما يتعلق بالصّندوق؛

المبلغ المتأخر يحمل المعنى المخصص له في القسم 15.1(س)(1)؛

صاحب العمل المتخلف يُقصَد به صاحب العمل الذي يخفق في دفع كلّ أو أيّ جزءٍ من الاشتراك الأساسي، أو أيّ اشتراكٍ أو مبلغٍ آخر مستحقٍ بموجب نشرة الطرح هذه، إلى الصّندوق الفرعي ذي الصلة أو أيٍّ من أطراف الصّندوق الآخرين، حسب الاقتضاء، بحلول تاريخ الدفع المنطبق؛

أعضاء مجلس الإدارة يُقصَد بهم أعضاء مجلس إدارة مدير الصّندوق من وقتٍ لآخر؛

الموظف المؤهل يُقصَد به أيّ عضوٍ في مجلس المديرين أو مسؤولٍ أو شريكٍ أو مديرٍ أو عضوٍ أو موظفٍ أو مُعيَّنٍ أو وكيلٍ أو استشاريٍ أو ممثلٍ (أ) أبرم عقد عملٍ طالما تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذةً بالكامل، و(ب) لا يخضع حاليًا لفترة اختبارٍ أو فترةٍ مماثلةٍ للتوظيف المستمر بموجب شروط عقد عمله، و(ج) غير محظورٍ من المشاركة في الصّندوق وفقًا للقوانين المعمول بها؛

صاحب العمل يُقصَد به أيّ صاحب عملٍ أبرم اتفاقية مشاركة صاحب العمل للمشاركة في نظام لونيت لمكافأة نهاية الخدمة طالما تظل اتفاقية مشاركة صاحب العمل هذه سارية المفعول والنفاذ بالكامل؛

اتفاقيـة مشـاركة صـاحب العمـل يُقصَـد بهـا الاتفاقيـة المبرمـة بـين مـدير الصّـندوق وصـاحب العمل فيما يتعلق بمشاركة صاحب العمل في نظام لونيت لمكافأة نهاية الخدمة؛

عقـد العمـل يُقصَـد بـه اتفاقيـة التوظيـف أو اتفاقيـة الخـدمات أو أيّ اتفاقيـةٍ مماثلـةٍ مـع صاحب العمل؛

صندوق المؤشرات المتداولة يُقصَد به صندوق استثمارٍ في المؤشرات؛

الاتحاد الأوروبي يُقصَد به الجمعية الدولية للدول الأوروبية؛

قـانون فاتكـا يُقصَـد بـه قـانون الامتثـال الضـريبي للحسـابات الأجنبيـة المعمـول بـه فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة إثـر الاتفاقيـة الحكوميـة الدوليـة مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة المؤرخة في 17 يونيو 2015 بتاريخ نفاذٍ في 1 يوليو 2014؛

السـنة الماليـة يُقصَـد بهـا، فيمـا يتعلـق بـأيّ صـندوقٍ فرعـي، الفتـرة الممتـدة مـن 1 ينـاير إلـى 31 ديسـمبر مـن كـلّ عـامٍ خـلال مـدة هـذا الصّـندوق الفرعـي، حسـب الاقتضـاء، مـا عـدا السـنة الأولـى لهـذا الصّـندوق الفرعـي، والتـي سـتبدأ اعتبـارًا مـن تـاريخ إنشـاء هـذا الصّندوق الفرعي، حسب الاقتضاء، حتى 31 ديسمبر 2025؛

هيئة الضرائب يُقصَد بها الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المتحدة؛

الموظـف المؤهـل بـدوامٍ كامـل يُقصَـد بـه الموظـف المؤهـل الـذي تـمّ التعاقـد معـه للعمـل (8) ثمـاني سـاعاتٍ علـى الأقـل فـي يـوم العمـل لصـاحب عملٍ مـا بموجـب عقـد عملٍ بـين هـذا الموظف المؤهل وصاحب العمل المعني؛

الصّندوق يُقصَد به الصّندوق الأساسي وصناديقه الفرعية؛

القـائم بـإدارة الصّـندوق يُقصَـد بـه شـركة لونيـت كابيتـال – ذ.م.م، أو أيّ كيـانٍ آخـر مـرخصٍ لـه بتقـديم خـدمات إدارة الصّـندوق والخـدمات ذات الصـلة والـذي قـد يعينـه مـدير

الصّندوق فيما يتعلق بالصّندوق من وقتٍ لآخر، والمرخص له بالتعاقد من الباطن على هذه الخدمات وفقًا لمتطلبات الهيئة وموافقتها؛

مدير الصّندوق يُقصَد به شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م، أو أيّ مدير صندوقٍ آخر للصّندوق قد يتم تعيينه من وقتٍ لآخر وفقًا لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين صندوق مكافأة نهاية الخدمة ومتطلبات الهيئة وموافقتها؛

طرفٌ في الصّندوق أو **أطراف الصّندوق** يعني كلاً من مدير الصّندوق، والقائم بإدارة الصندوق، وكلّ صندوق فرعي، وأيًّا من الشركات التابعة لهم؛

المعايير الدولية للإبلاغ المالي يُقصَد بها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛

الاستثمار يُقصَد به أيّ منتجٍ استثماريٍ يستثمر فيه الصّندوق الفرعي والذي تسمح به نشرة الطرح هذه والقوانين المعمول بها؛

قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 يُقصَد به قانون مستشاري الاستثمار الأمريكي لعام 1940؛

الدرجة الاستثمارية بالإشارة إلى الورقة المالية، يُقصَد به أنّ الورقة المالية حاصلةٌ على تصنيفٍ ائتمانيٍ يساوي –BBB أو أعلى من شركة اس اند بي، أو BAA3 أو أعلى من مؤسسة موديز، أو تصنيفٍ يعادله أو أعلى منه من وكالة تصنيفاتٍ إحصائيةٍ أخرى معترف بها على المستوى الوطني، على النحو المحدد من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، أو أنّ الورقة المالية غير مصنفة ولكن يعتبرها مدير الصّندوق ذات جودة مماثلة للورقة المالية المصنفة على هذا النحو؛

مقدم خدمة الاستثمار يُقصَد به المزود بكلّ استثمار؛

المستثمر يُقصَد به حامل الوحدات، ما لم يقتض السياق خلافه؛

تكاليف المستثمر تعني، مجتمعة، الرسوم والتكاليف والمصاريف، بما فيها الرسوم الإدارية ورسوم القائم بإدارة الصندوق، التي يفرضها الصندوق الفرعي على كل مستثمر، وهو المبلغ الذي لا يشمل، بالقدر المنطبق، أي مساهمة لتغطية تكلفة حماية رأس المال، ورسوم العضوية ورسوم الانضمام.

ملخص بيانات مستند الطرح يُقصَد به ملخص بيانات مستند الطرح الخاص بالصّندوق؛

المستشار القانوني يُقصَد به مكتب ألن أفري شيرمن ستيرلنغ شراكة ذات مسؤولية محدودة و/أو أيّ مستشارٍ قانونيٍ آخر يعينه مدير الصّندوق من وقتٍ لآخر فيما يتعلق بالصّندوق وفقًا لمتطلبات الهيئة وموافقتها؛

لونيت يُقصَد بها شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م، وهي شركةٌ ذات مسؤوليةٍ محدودةٍ تأسست في الإمارات العربية المتحدة وتحمل رخصة تجارية رقم CN-2839372 ومرخصةٌ ومنظمةٌ من قبل الهيئة؛

نظام لونيت لمكافأة نهاية الخدمة يُقصَد به نظام مكافأة نهاية الخدمة الذي تديره وتنظمه لونيت والذي (أ) يشارك فيه أصحاب العمل عن طريق الدخول في اتفاقية مشاركة صاحب العمل، وحسب الاقتضاء، من خلال المشاركة كمستثمرين في الصّندوق و (ب) يشارك فيه الموظفون المؤهلون كمستثمرين في الصّندوق؛

صندوق لونيت يُقصَد به صندوقٌ حالٍ أو مستقبليٌ أو أداةٌ استثماريةٌ أو حسابٌ مُدار أو تفويضٌ استثماريٌ مماثلٌ أو ترتيبٌ استثماريٌ تتم إدارته أو تشغيله أو تقديم المشورة إليه بواسطة لونيت و/أو أيٍّ من الشركات التابعة لها؛

شخص لونيت يُقصَد به لونيت وأيٌّ من الشركات التابعة له وأيٌّ من المالكين المباشرين أو غير المباشرين أو أعضاء مجلس المديرين أو الأعضاء أو الاستشاريين أو الممثلين

أو المســـاهمين أو الشـــركاء أو المـــديرين أو المســـؤولين أو المـــوظفين أو المكلفـــين أو الوكلاء التابعين لهم؛

الرسوم الإدارية تحمل المعنى المخصص لها في القسم 17.1 (أ)؛

رسوم العضوية تحمل المعنى المخصص لها في القسم 17.4؛

الوزارة يُقصَد بها وزارة الموارد البشرية والتوطين لدولة الإمارات العربية المتحدة؛

موديز يُقصَد بها موديز انفسترز سرفيس، إنك.؛

صـافي قيمـة الأصـول يُقصَـد بهـا صـافي قيمـة أصـول الصّـندوق أو الصّـندوق الفرعـي، أو أيّ فئةٍ أو وحدةٍ، حسب مقتضى الحال، ويتم حسابها وفقًا للقسم 16.1؛

صافي قيمة الأصول للوحدة يحمل المعنى المخصص له في القسم 16.1؛

المنظمة يُقصَد بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛

النفقـات التشـغيلية يُقصَـد بهـا جميـع الرسـوم والتكـاليف والنفقـات والالتزامـات والموجبـات، صـافيةً بـدون إضـافة أيّ ضـرائب، والمتعلقـة بالصّـندوق الأساسـي والصّـناديق الفرعيـة وأيّ كيانـات وسـيطة لمـا سـبق؛ والأنشـطة والأعمـال والاسـتثمارات الفعليـة أو المحتملـة لهـا، بمـا في ذلك رسوم مقدمي الخدمات؛

نسبة الدوام الجزئي يُقصَد بها النسبة المئوية المحسوبة على النحو التالي:

(أ) تقسـيم (1) عـدد سـاعات العمـل اليوميـة فـي عقـد العمـل بـدوامٍ جزئـي بـين صـاحب العمـل والموظـف المؤهـل علـى (2) عـدد السـاعات فـي عقـد العمـل بـدوامٍ كامـل (يبلـغ عـدد السـاعات (8) ثمـاني سـاعات وفقًـا لقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة)؛ و

(ب) ضرب النسبة في (أ) في: (1) في حالة المستثمر الذي لا تتجاوز فترة عمله لدى صاحب العمل (5) خمس سنوات، 5.83%؛ أو (2) في حالة المستثمر الذي تتجاوز فترة عمله لدى صاحب العمل (5) خمس سنوات، 8.33%؛

تاريخ الدفع يُقصَد به أيّ تاريخٍ يُطلب فيه من صاحب العمل دفع أيّ مبلغٍ، بما في ذلك الاشتراك الأساسي، إلى الصّندوق الفرعي ذي الصلة أو أيّ طرفٍ آخر في الصّندوق، حسب الاقتضاء، وذلك وفقًا لبنود اتفاقية مشاركة صاحب العمل المبرمة بين صاحب العمل ومدير الصّندوق؛

الشخص يُقصَد به أيّ فردٍ أو شراكةٍ أو شركةٍ أو مؤسسةٍ أو جمعيةٍ أو اتحادٍ أو ائتلافٍ مشتركٍ أو مؤسسةٍ غير مدمجةٍ أو جهةٍ حكوميةٍ أو شبه حكوميةٍ أو قضائيةٍ أو تنظيميةٍ، بما في ذلك أي إدارةٍ أو وكالةٍ أو إدارةٍ فرعيةٍ سياسيةٍ تابعةٍ لها؛

صندوق الضمان الاجتماعي الخاص يحمل المعنى المخصص له في قانون الإمارات العربية المتحدة بشأن ضريبة الشركات والقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023 في شأن صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الضمان الاجتماعي الخاصة لأغراض المرسوم بقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

نشرة الطرح يُقصَد بها نشرة الطرح هذه الخاصة بالصّندوق، بما في ذلك الملحقات؛

طلب الاسترداد يحمل المعني المخصص له في القسم 15.3(د)؛

تاريخ استحقاق الاسترداد يعني التاريخ الذي لا يعود فيه أيّ موظفٍ مؤهلٍ موظفًا مؤهلًا بسبب إنهاء عقد عمله؛

سعر الاسترداد يعني السعر الذي يتم به استرداد الوحدات وفقا للقسم 15.3(ي)؛

اللائحة S تعني الاعفاء من التسجيل الذي تسمح به اللائحة S الصادرة بموجب قانون عام 1993؛

لجنة الأوراق المالية والبورصات يُقصَد بها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية؛

هيئة الأوراق المالية والسلع أو **الهيئة** يُقصَد بها هيئة الأوراق المالية والسلع للإمارات العربية المتحدة؛

مقدم الخدمة يُقصَد به أيٌّ من مدقق الحسابات أو الحافظ الأمين أو مدير الصّندوق أو المستشار الشرعي أو لجنة الرقابة الشرعية أو جميعهم، وأيّ طرفٍ ثالثٍ مزود خدمةٍ للصّندوق قد يتم تعيينه من وقتٍ لآخر، حسبما يقتضيه السياق؛

رسوم مقدم الخدمة تعني رسوم مقدمي الخدمات والمستشار القانوني، خالصة من أي ضرائب عليها، وواجبة الدفع من قبل الصندوق، وأي كيان وسيط له، أو أي من أشخاص لونيت فيما يتعلق بالصندوق الأساسي، والصناديق الفرعية وأي كيانات وسيطة للمذكورين أعلاه، حسب المنطبق.

الشريعة الإسلامية يُقصَد بها أحكام الشريعة الإسلامية كما تفسرها لجنة الرقابة الشرعية؛

المستشار الشرعي يُقصَد به دار الشريعة المحدودة، أو أيّ مستشارٍ شرعيٍ آخر يتم تعيينه من وقتٍ لآخر من قبل مدير الصّندوق لإدارة وتنفيذ الحوكمة الشرعية للصّندوق، وفقًا لاتفاقيةٍ بين مدير الصّندوق والمستشار الشرعي ووفقًا لمتطلبات الهيئة وموافقتها؛

الصّندوق الفرعي المتوافق مع الشريعة الإسلامية يُقصَد به الصّندوق الفرعي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛

لجنة الرقابة الشرعية يُقصَد بها لجنة علماء الشريعة كما في تاريخ نشرة الطرح هذه على النحو الموضح في القسم 5.2؛

الموظف المؤهل من فئة العمالة الماهرة يُقصَد به أيّ موظفٍ مؤهلٍ يعمل وفق المستويات المهنية (من المستوى الأول إلى الخامس) ويتقاضى راتباً شهرياً لا يقل عن 4,000 (أربعة آلاف) درهم إماراتي أو ما يعادله بعملة أخرى، وفقاً لأحكام نظام التصنيف المهني الإماراتي في الدولة المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 2/2w/2022 بشأن تحديث نظام تصنيف العمل في سوق العمل بالدولة؛

الحافظ الأمين الفرعي يُقصَد به بنك نيويورك ميلون، فرع لندن بموجب اتفاقية تفويضٍ بين الحافظ الأمين والحافظ الأمين الفرعي وبنود اتفاقية الحفظ الأمين، أو أيّ كيانٍ آخر يتم تعيينه من وقتٍ لآخر من قبل مدير الصّندوق أو الحافظ الأمين بصفته الحافظ الأمين الفرعي فيما يتعلق بالصّندوق؛

الصّندوق الفرعي يُقصَد به أيّ واحدٍ من صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي ، وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي، وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الحذر المتوازن العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي، صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأيّ صندوقٍ فرعيٍ آخر تابع للصّندوق الأساسي يتم إنشاؤه من وقت لآخر بموافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة؛

عملية الاكتتاب يُقصَد بها العملية التي يكتتب من خلالها المستثمر المحتمل في وحدات الصّندوق الفرعي ذي الصلة بالشكل الذي يحدده مدير الصّندوق وفقًا لتقديره، بما في ذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية أو عن طريق إكمال اتفاقية الاكتتاب وتنفيذها بشكلٍ صحيحٍ وبما في ذلك قيام المستثمر المحتمل بتقديم أيّ وثائق داعمة يطلبها مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق حسب تقديره؛

اتفاقيــة الاكتتــاب يُقصَـد بهـا اتفاقيـة الاكتتـاب أو نمـوذج الامتثـال أو الوثـائق المماثلـة بـين مـدير الصّـندوق والمسـتثمر والتـي مـن خلالهـا يسـتثمر المسـتثمر فـي أحـد الصّـناديق الفرعية؛

الملحــق يُقصَـد بـه أي ملحـقٍ لنشـرة الطـرح هـذه الصـادر فيمـا يتعلـق بأحـد الصّـناديق الفرعية؛

الشــخص الخاضــع للضــريبة: يحمـل المعنـى المخصـص لـه فـي قـانون الإمـارات العربيـة المتحدة بشأن ضريبة الشركات؛

الاســتثمارات المؤقتــة يُقصَـد بهـا أدوات سـوق المـال أو غيرهـا مـن الأدوات قصـيرة الأجـل، بمـا فـي ذلـك الأوراق الماليـة الحكوميـة ذات الدرجـة الاسـتثمارية ومسـتندات القبـول المصـرفي وشـهادات الإيـداع والأوراق التجاريـة وصـناديق سـوق المـال أو ترتيبـات الاسـتثمار الجمـاعي المماثلـة؛ بشـرط ألّا تكـون أيٌّ مـن ترتيبـات الاسـتثمار الجمـاعي محظورة بموجب القوانين المعمول بها؛

الإمارات العربية المتحدة يُقصَد بها دولة الإمارات العربية المتحدة؛

قــانون الإمــارات العربيــة المتحــدة بشــأن ضــريبة الشــركات يُقصَـد بـه المرسـوم بقـانون الاتحـادي رقـم 47 لسـنة 2022 فـي شـأن الضـريبة علـى الشـركات والأعمـال، بمـا فـي ذلك، حسب الاقتضاء، الإرشادات ذات العلاقة الصادرة من هيئة الضرائب؛

قـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـأة نهايـة الخدمـة يُقصَـد بهـا قـرار مجلـس الـوزراء رقـم (96) لسـنة 2023 فـي شـأن النظـام الاختيـاري البـديل لنظـام مكافـأة نهايـة الخدمـة، وقـرار وزيـر المـوارد البشـرية والتـوطين رقـم (668) لسـنة 2023 بشـأن الاشـتراك فـي النظـام الاختيـاري البـديل لنظـام مكافـأة نهايـة الخدمـة (نظـام الادخـار)، وقـرار رئـيس مجلـس إدارة الهيئـة رقـم (42/ر.م) لسـنة 2023 بشـأن اعتمـاد الملحـق رقـم (5) الخـاص بصـناديق الاسـتثمار

لأغـراض تطبيـق النظـام الاختيـاري البـديل لنظـام مكافـأة نهايـة الخدمـة "صـناديق ادخـار مكافـأة نهايـة الخدمـة" وقـرار هيئـة الأوراق الماليـة والسـلع رقـم (80/ ر.ت) لسـنة 2023 بتعـديل بعـض الملحقات المعتمدة بالقرار رقم (8) لسنة 2023؛

قـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق الاسـتثمار يُقصَـد بهـا قـرار رئـيس مجلـس إدارة هيئـة الأوراق الماليـة والسـلع رقـم (01/ر.م) لسـنة 2023 بشـأن تنظـيم صـناديق الاسـتثمار، وقـرار هيئـة الأوراق الماليـة والسـلع رقـم (08/ر.ت) لسـنة 2023 بشـأن اعتمـاد الملحقـات المرفقـة بقـرار رئـيس مجلـس إدارة الهيئـة رقـم (01/ر.م) بشـأن تنظـيم صناديق الاستثمار؛

قـانون الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن الإجـراءات الضـريبية يُقصَـد بـه المرسـوم بقـانون الاتحـادي لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة رقـم 7 لسـنة 2017 فـي شـأن الإجـراءات الضريبية؛

قـانون الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن ضـريبة القيمـة المضـافة يُقصَـد بـه المرسـوم بقـانون الاتحـادي لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة رقـم 8 لسـنة 2017 بشـأن ضـريبة القيمة المضافة؛

المملكة المتحدة يُقصَد بها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية؛

الصّـندوق الأساسـي يُقصَـد بـه صـندوق لونيـت الأساسـي لمكافـأة نهايـة الخدمـة، وهـو صـندوقٌ أساسـيٌ مسـجلٌ فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة وفقًـا لقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق الاسـتثمار وقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافأة نهاية الخدمة؛

الوحـدة يُقصَـد بهـا الوحـدة ذات القيمـة الاسـمية المقـدرة بـ (1) واحـد درهـم إمـاراتي والصـادرة فيما يتعلق بإحدى الفئات أو أحد الصّناديق الفرعية؛

سعر الوحدة يُقصَد به سعر كل وحدةٍ محسوبًا وفقًا للقسم 16.1(أ)(3)؛

الولايات المتحدة أو **الولايات المتحدة الأمريكية** يُقصَد بها الولايات المتحدة الأمريكية وأقاليمها وممتلكاتها وجميع المناطق الأخرى الخاضعة لولايتها القضائية؛

الدولار الأمريكي يُقصَد به دولار الولايات المتحدة، وهو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية؛

شخص أمريكي يحمل المعنى المخصص له في اللائحة S؛

ضريبة القيمة المضافة يُقصَد بها أيّ ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة مبيعات أو رسوم أو مكوس أو أعباء مماثلة على توريد السلع أو الخدمات بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة المفروضة بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة بشأن ضريبة القيمة المضافة؛

الاشتراك الطوعي يُقصَد به المبلغ الذي يتم استثماره في الصّندوق الفرعي ذي الصلة على أساسٍ شهريٍ أو سنويٍ من قبل مستثمرٍ يكون موظفًا مؤهلاً من راتبه الذي يتقاضاه وفقًا لبنود عقد العمل مع صاحب العمل أو كمساهمةٍ منفصلةٍ من قبل هذا المستثمر إلى الصّندوق الفرعي ذي الصلة؛

الصندوق الفرعي المختار للاشتراك الطوعي يحمل المعنى المخصص له في القسم 15.2(ب)؛

عائدات استرداد الاشتراك الطوعي تحمل المعنى المخصص لها في القسم 15.3(د).

طلب اختيار الصندوق الفرعي للاشتراكات الطوعية يحمل المعنى المخصص له في القسم 15.2(ز)؛ و

طلب التحويل من الصندوق الفرعي للاشتراكات الطوعية يحمل المعنى المخصص له في القسم 15.2(ح)؛

إنّ الإشارات في نشرة الطرح هذه إلى المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح.

إنّ الإشارات في نشرة الطرح هذه بأيّ صفة إلى "لونيت" أو "مدير الصّندوق" تشمل خلفائهما والمتنازل لهم من قبلهما.

تُفَسَّر الإشارات في نشرة الطرح هذه إلى الفترات الزمنية وفقًا للتقويم الميلادي ما لم يُحدَّد خلاف ذلك.

يعتبر اللفظين "يشمل" و"بما في ذلك" على أنهما متبوعين بالعبارة "دون قيد أو حصر" أو "على سبيل المثال لا الحصر"، سواء كانا متبوعين بتلك العبارة أو ألفاظ تحمل المعنى ذاته أم خلاف ذلك.

تعتبر الإشارات في نشرة الطرح هذه إلى اتفاقيةٍ أو وثيقةٍ ما، بما في ذلك نشرة الطرح هذه، على أنها تشمل تلك الاتفاقية أو الوثيقة بصيغتها المعدلة أو المغيرة أو المعاد صياغتها أو المستكملة من وقتٍ لآخر.

إنّ الإشارات في نشرة الطرح هذه إلى نشرة الطرح هذه تعتبر شاملةً للملحقات وستُفَسَّر بنود نشرة الطرح هذه ككلٍ مع الملحقات.

إنّ الإشارات في نشرة الطرح هذه إلى أيّ تشريعاتٍ أو قوانين أو لوائح أو قواعد أو صكوك مماثلة تعتبر على أنها تشمل تلك التشريعات أو القوانين أو اللوائح أو القواعد أو الصكوك المماثلة بصيغتها المعدلة أو المغيرة أو المعاد صياغتها أو المستكملة من وقتٍ لآخر.

لا تؤثر العناوين في نشرة الطرح هذه على تفسيرها.

ما لم يُحَدَّد خلاف ذلك صراحةً، ستُفَسَّر أي إشاراتٍ إلى "بندٍ" أو "فقرةٍ" أو "قسمٍ" أو "جدولٍ" في نشرة الطرح هذه على أنها إشاراتٌ إلى أي بندٍ أو فقرةٍ أو قسمٍ أو جدولٍ في نشرة الطرح هذه.

فـي حالـة وجـود أي تعـارضٍ بـين بنـود نشـرة الطـرح هـذه وأي ملحـق، فـإن بنـود الملحـق هـي التي تسود.

2. المقدمة

تـم تـرخيص الصّـندوق الأساسـي وكـلّ صـندوقٍ فرعـيٍ مـن قبـل الهيئـة وتسـجيلهم لـديها فـي 21 ينـاير 2025. والصّـندوق الأساسـي وكـلّ واحـدٍ مـن الصّـناديق الفرعيـة مـرخصٌ ومسـجلٌ وفقـاً لقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق الاسـتثمار وقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـأة نهايـة الخدمـة. الصّـناديق الفرعيـة الحاليـة هـي صـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة لـرأس المـال المحمـي بـرقم تـرخيص 58/2025، وصـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة لـرأس المـال المحمـي المتوافـق مـع الشـريعة الإسـلامية بـرقم تـرخيص 59/2025 ، وصـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة الحـذر العـالمي بـرقم تـرخيص 60/2025، وصـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة الحـذر العـالمي المتوافـق مـع الشـريعة الإسـلامية بـرقم تـرخيص 61/2025، وصـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة المتـوازن العـالمي بـرقم تـرخيص 62/2025 وصـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة المتـوازن العـالمي المتوافـق مـع الشـريعة الإسـلامية بـرقم تـرخيص 63/2025.

سيسـتثمر كـلّ صـندوقٍ فرعـيٍ فـي الاسـتثمارات المحـددة بشـكلٍ أكثـر تفصـيلًا فـي ملحـق كـلّ صـندوقٍ فرعـيٍ ، وذلـك بهـدف تزويـد المسـتثمرين بعوائـد اسـتنادًا إلـى اسـتراتيجية الاستثمار لذلك الصّندوق الفرعي. ويجوز لكلّ صندوقٍ فرعي] عرض فئاتٍ منفصلة.

ويجـوز لمـدير الصّـندوق إنشـاء صـناديق فرعيـة إضـافية متوافقـة مـع الشـريعة مـن وقـتٍ لآخـر. وسـيتم القيـام بالاسـتثمارات والعمليـات التجاريـة ذات الصـلة لكـلّ صـندوقٍ فرعـيٍ

متوافقٍ مع الشريعة وفقًا لأحكام الشريعة بتوجيهٍ من المستشار الشرعي ولجنة الرقابة الشرعية وفقًا للحوكمة الشرعية المنصوص عليها في القسم 5 (*الحوكمة الشرعية للصناديق الفرعية المتوافقة مع الشريعة*).

وتتعلق نشرة الطرح هذه بالصّندوق الأساسي وصناديقه الفرعية وهي: صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي ، وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي، وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وبموافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة، يجوز للصّندوق الأساسي من وقتٍ لآخر إنشاء صناديق فرعية إضافية. وسيخضع إنشاء فئات أخرى لموافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة واستيفاء أيّ شروط تتعلق بها تحددها الهيئة.

لمزيدٍ من المعلومات حول كلّ صندوقٍ فرعيٍ، يرجى الرجوع إلى الملحق الصادر بخصوص هذا الصّندوق الفرعي. لا بدّ من قراءة أيّ ملحقٍ مماثلٍ مع نشرة الطرح هذه ككل.

الصّندوق

تمثل الأحكام الآتية الأحكام العامة المتعلقة بكل صندوقٍ فرعيٍ ما لم يرد نصٌ بخلاف ذلك.

3. أحكام عامة

3.1 يتألف الصّندوق من ستة صناديق فرعية، كلٌّ واحدٍ منها عبارة عن أداة استثمار جماعي ستقوم بتجميع الأموال المستلمة من المستثمرين واستثمار تلك الأموال وفقًا

لسياسته الاستثمارية والقوانين المعمول بها من أجل توليد عوائد معدلة حسب المخاطر على النحو المبين في نشرة الطرح هذه. وسيحصل كلّ مستثمرٍ على وحداتٍ من الصّندوق الفرعي ذي الصلة فيما يتعلق باستثماره في الصّندوق الفرعي وفقًا لبنود نشرة الطرح هذه.

3.2 كلّ صندوقٍ فرعيٍ هو صندوقٌ مفتوحٌ تم إنشاؤه وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها ويخضع لموافقة الهيئة. سيتم توفير وحدات الصّندوق الفرعي على النحو المحدد في القسم 15 (*طلبات الاكتتاب والاسترداد؛ الانسحاب*). ولن توجد أيّ قيود على عدد الوحدات في كلّ صندوقٍ فرعيٍ، مع مراعاة حدود الموافقة الصادرة عن الهيئة على حجم كلّ صندوق فرعي.

4. الوضع القانوني للصّندوق الأساسي والصّناديق الفرعية

4.1 سيكون لكلّ صندوقٍ فرعيٍ شخصيةٌ اعتباريةٌ مستقلةٌ وذمةٌ ماليةٌ مستقلةٌ بموجب قرار الهيئة بالترخيص له.

4.2 ستوفر الوحدات التي يملكها المستثمرون للمستثمرين حصةً غير مباشرةٍ في أصول الصّندوق الفرعي ذي الصلة. ولا يجوز للمستثمرين رهن وحداتهم رهنًا حيازيًا أو رهنًا تأمينيًا أو تقديمها بطريقة أخرى كضمان.

4.3 لا يجوز للمستثمرين أو ورثتهم أو دائنيهم طلب تخصيص أو الاحتفاظ أو السيطرة على أيٍ من أصول الصّندوق الفرعي ذي الصلة بأيّ شكلٍ من الأشكال أو الحصول على حق اختصاصٍ عليه.

4.4 سيكون كلّ صندوقٍ فرعيٍ مسؤولاً فقط فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن ممارسة أنشطته، ولن يكون حاملو وحداته مسؤولين شخصيًا عن أيّ مسؤوليةٍ أو التزامٍ للصّندوق الفرعي يتجاوز إجمالي المبلغ المستثمر من قبلهم في ذلك الصّندوق الفرعي.

4.5 لا يجوز للمستثمرين المشاركة أو الاشتراك في إدارة الصّندوق الفرعي بأي شكلٍ من الأشكال.

4.6 الصّندوق الأساسي ليس أداةً منفصلةً للصّندوق وليس له شخصيةٌ قانونيةٌ منفصلة. الصّندوق الأساسي هو الهيكل الشامل الذي تنتمي إليه الصّناديق الفرعية.

5. الحوكمة الشرعية للصناديق الفرعية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

5.1 الصّناديق الفرعية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

(أ) يجوز لمدير الصّندوق إنشاء صناديق فرعية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من وقتٍ لآخر وفقاً لأحكام قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافآت نهاية الخدمة وبنود نشرة الطرح هذه. ونتيجة لذلك، ستلتزم بعض الصّناديق الفرعية بمتطلبات الامتثال لأحكام الشريعة والحوكمة الشرعية.

(ب) قام مدير الصّندوق بتعيين لجنة الرقابة الشرعية والمستشار الشرعي للإشراف على الحوكمة الشرعية وتنفيذها فيما يتعلق بهذه الصّناديق الفرعية وفقًا لأحكام الشريعة. وسيقدم المستشار الشرعي خدماتٍ معينةٍ فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية للصناديق الفرعية المتوافقة مع الشريعة وفقًا لشروط تعيينه، على النحو الملخص في هذا القسم 5 (*الحوكمة الشرعية للصناديق الفرعية المتوافقة مع الشريعة*).

(ج) لـن تُطَبَّـق أحكـام الحوكمـة الشـرعية الـواردة فـي هـذا القسـم 5 (*الحوكمـة الشـرعية للصـناديق الفرعيـة المتوافقـة مـع الشـريعة*) إلّا فيمـا يتعلـق بكـلّ صـندوق فرعـي متوافق مع الشريعة.

5.2 **تعيين لجنة الرقابة الشرعية والمستشار الشرعي**

قـام مـدير الصّـندوق بتعيـين لجنـة الرقابـة الشـرعية والمستشـار الشـرعي لإدارة وتنفيـذ الحوكمة الشرعية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

5.3 **مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية**

(أ) تتـولى لجنـة الرقابـة الشـرعية المسـؤوليات التاليـة فيمـا يتعلـق بكـلّ صـندوقٍ فرعـيٍ متوافق مع الشريعة الإسلامية:

(1) الرقابة الشرعية:

(أ) اعتمـاد هيكـل الصّـندوق الفرعـي المتوافـق مـع الشـريعة الإسـلامية ووثائقه؛

(ب) إصـدار القـرار الشـرعي الـذي يشـهد بـأنّ الصّـندوق الفرعـي وفئتـه متوافقان مع أحكام الشريعة الإسلامية؛

(ج) مراجعـة الاستفسـارات التـي يطرحهـا مـدير الصّـندوق بشـأن أنشـطته ومعاملاتـه اليوميـة المتعلقـة بالصّـندوق الفرعـي المتوافـق مـع الشـريعة الإسـلامية وتقـديم المشـورة بشـأن هـذه الأمـور مـن منظـور الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية؛ و

(د) تقـديم التوجيـه بشـأن أيّ أمـور أخـرى تتعلـق بالامتثـال لأحكـام الشريعة الإسلامية؛ و

(2) التدقيق الشرعي:

(أ) في نهاية كلّ ربع سنة، مراجعة جميع أنشطة الصّندوق الفرعي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ومعاملاته من حيث الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية؛

(ب) إذا كان تقرير الامتثال يحدد مشكلات أو انحرافات فيما يتعلق بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، تزويد مدير الصّندوق بالتدابير العلاجية والأطر الزمنية للامتثال؛

(ج) بناءً على نتائج وتقارير مراجعة الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، إعداد تقريرٍ موقعٍ من لجنة الرقابة الشرعية حول امتثال الصّندوق الفرعي لأحكام الشريعة الإسلامية.

6. ملكية الأصول

سيكون لكلّ مستثمرٍ في إحدى فئات الصّندوق الفرعي حصةً *تناسبيةً* في أصول تلك الفئة من الصّندوق الفرعي بناءً على الوحدات التي يحتفظ بها مقارنةً بإجمالي وحدات تلك الفئة. وسيجري تحديد صافي قيمة أصول الوحدات لكلّ مستثمرٍ بالرجوع إلى أداء الاستثمارات الأساسية لفئة الصّندوق الفرعي التي تتعلق بها الوحدات وفقًا لبنود نشرة الطرح هذه، بما في ذلك أيّ نفقاتٍ تشغيليةٍ يتكبدها الصّندوق الفرعي فيما يتعلق بتلك الفئة.

7. حقوق المستثمرين

7.1 سيمنح كلّ صندوقٍ فرعيٍ المستثمرين لديه في كلّ فئةٍ حقوقًا مكافئةً فيما يتعلق بالفئة ذات الصلة، وسيتقاسم المستثمرون في الفئة ذاتها الأرباح والخسائر الناتجة عن أنشطة الصّندوق الفرعي على أساس *تناسبي*.

7.2 لـن يـتم مـنح المسـتثمرين حقـوق التصـويت أو الحقـوق الأخـرى المتعلقـة بـإجراءات الصّـندوق الفرعـي ذي الصـلة أو أيّ حـقٍ فـرديٍ فـي الحصـول علـى أربـاح أو توزيعـات أربـاح مـن الصّـندوق الفرعـي أو أيّ صـندوقٍ فرعـيٍ آخـر، باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليـه صراحةً في نشرة الطرح هذه.

8. حدود مسؤولية المستثمر

لـن يكـون أيّ مسـتثمرٍ مسـؤولًا شخصـيًا عـن أيّ التـزامٍ أو مسـؤوليةٍ تجـاه الصّـندوق الفرعـي بمـا يتجـاوز إجمـالي المبلـغ المسـتثمر مـن قبلـه فـي ذلـك الصّـندوق الفرعـي، باسـتثناء مـا هـو منصوص عليه في نشرة الطرح هذه أو بموجب القوانين المعمول بها.

9. الاستثمارات

9.1 أحكام عامة

(أ) سـوف يسـتثمر كـلّ صـندوقٍ فرعـيٍ أصـوله فـي الاسـتثمارات الموضـحة فـي الملحـق الخـاص بـذلك الصّـندوق الفرعـي. وسـيتولى مقـدمو خدمـة الاسـتثمار إدارة اسـتثمارات كـلّ صـندوقٍ مـن الصّـناديق الفرعيـة, الـذين قـد يكونـون أطرافًـا ثالثـة أو لونيـت أو الشـركات التابعـة لهـا. وسـيكون مـدير الصّـندوق مسـؤولاً عـن اختيـار الاسـتثمارات، علـى الـرغم مـن أنّ هـذه الاسـتثمارات ممكـن أن تـتم إدارتهـا مـن قبـل مقـدمين اسـتثمار خـارجي. ولـن يحصـل مقـدمو خدمـة الاسـتثمار علـى أيّ رسـوم مـن الصّـندوق بخـلاف الرسـوم والتكـاليف والنفقـات المرتبطـة بـأيّ اسـتثمار.

ولتفادي الشك، فإنّ مقدمي خدمة الاستثمار ليسوا مقدمي خدمات ولم يتم التعاقد معهم بطريقةٍ أخرى لتقديم أيّ خدماتٍ للصّندوق.

(ب) قد تتغير المكونات الأساسية لأيّ استثمارٍ بمرور الوقت، كما قد يتم الكشف عنها لمدير الصّندوق من قبل مقدم خدمة الاستثمار ذي الصلة. يجوز للمستثمرين المحتملين أن يطلبوا من مدير الصّندوق تفاصيل مكونات الاستثمارات التي يحتفظ بها الصّندوق الفرعي ذي الصلة، مع مراعاة أن يكون توفير هذه المعلومات في جميع الأوقات من قبل مدير الصّندوق للمستثمرين المحتملين رهنًا بالإفصاح عنها من قبل مقدم خدمة الاستثمار إلى مدير الصّندوق.

(ج) يجوز لمدير الصّندوق، وفقًا لتقديره، استبدال استثمارٍ باستثمار آخر إذا رأى أنه من مصلحة الصّندوق الفرعي أو المستثمرين فيه القيام بذلك، بما في ذلك في الحالات التالية:

(1) إذا كان من شأن الاستثمار أن يؤدي إلى خرق طرفٍ في الصّندوق للقوانين المعمول بها؛

(2) إذا لم يعد الاستثمار قائمًا؛

(3) إذا توفّر منتجٌ جديدٌ يحل محل أو يلغي الاستثمار أو يُحدِّد مدير الصّندوق حسب تقديره أنه استثمار أكثر ملاءمةً للمستثمرين المعنيين؛

(4) إذا أصبح من غير العملي أن يواصل الصّندوق الفرعي الاستثمار في استثمارٍ ما؛

(5) في حالة وجود زيادةٍ في التكاليف أو الرسوم المتعلقة بالاستثمار ممّا يؤثر بشكلٍ مناوئٍ على الصّندوق الفرعي أو مستثمريه؛

(6) في حالة وجود تغييرٍ في جودة و/أو دقة و/أو توفر البيانات فيما يتعلق بالاستثمار ممّا يؤثر بشكلٍ مناوئٍ على الصّندوق الفرعي أو مستثمريه؛

(7) في حالة وجود تغييرٍ في سيولة الاستثمار ممّا قد يؤثر سلبًا على الصّندوق الفرعي أو مستثمريه؛ أو

(8) إذا حدَّد مدير الصّندوق وفقًا لتقديره أنه سيكون من الأفضل للصّندوق الفرعي ذي الصلة أو المستثمرين القيام بالاستثمار أو التصرف فيه أو استبداله لأسباب قانونية أو تنظيمية أو ضريبية أو اقتصادية أو أسباب مماثلة.

9.2 يجوز لمدير الصّندوق تعديل اسم الصّندوق الأساسي أو الصّندوق الفرعي، بما في ذلك إذا قام مقدم خدمة الاستثمار بتغيير اسم أيّ استثمارٍ في هذا الصّندوق الفرعي. وسيتطلب أيّ تغييرٍ في اسم الصّندوق الأساسي أو الصّندوق الفرعي الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة، وبشرط الحصول على هذه الموافقة، سيقوم مدير الصّندوق بتحديث نشرة الطرح هذه والملحق فيما يتعلق بالصّندوق الأساسي أو الصّندوق الفرعي ذي الصلة لكي تعكس هذه التعديلات.

9.3 في حالة الصّندوق الفرعي المتوافق مع الشريعة، يجب على مدير الصّندوق التأكد من موافقة لجنة الرقابة الشرعية على أيّ استثمارٍ جديدٍ أو بديلٍ لهذا الصّندوق الفرعي.

10. الأهداف الاستثمارية وسياسات الاستثمار

10.1 سيستثمر كلّ صندوقٍ فرعيٍ جميع أصوله بشكلٍ كبيرٍ في الاستثمارات بهدف تحقيق عوائده الاستثمارية، وفقًا لسياسته الاستثمارية على النحو المبين في الملحق الصادر

فيما يتعلق بهذا الصّندوق الفرعي. وقد يخضع كلّ صندوقٍ فرعيٍ أيضًا لقيود استثمارية معينة كجزءٍ من سياسته الاستثمارية.

10.2 عندما لا يكون من الممكن للصّندوق الفرعي الاستثمار في الاستثمارات المستهدفة الموضحة في ملحق هذا الصّندوق الفرعي، بما في ذلك بسبب اضطراب السوق أو تعليق تداول بعض الأوراق المالية، يجوز للصّندوق الفرعي الاحتفاظ بالنقد و/أو مكافئات النقد و/أو يجوز له الاستثمار في الاستثمارات المؤقتة وفقًا لأيّ قيود واردة في ملحق ذلك الصّندوق الفرعي أو القوانين المعمول بها؛ شريطة أنه فيما يتعلق بأيّ صندوقٍ فرعيٍ تم تعيينه كصندوقٍ فرعيٍ متوافق مع الشريعة، فإنّ الصّندوق الفرعي سوف يستثمر فقط في الاستثمارات المؤقتة المتوافقة مع أحكام الشريعة.

10.3 يجب على كلّ صندوقٍ فرعيٍ الالتزام في جميع الأوقات بسياسته الاستثمارية، بما في ذلك لتجنب الشك أيّ قيود استثمار معمول بها، والمبينة في نشرة الطرح هذه، بما في ذلك ملحق هذا الصّندوق الفرعي؛ بشرط أنه في حالة فشل أيّ صندوق فرعي في الالتزام بسياسته الاستثمارية لأسباب خارجة عن سيطرة مدير الصّندوق أو نتيجة لممارسة حقوق الاكتتاب أو الاسترداد، فسوف يكون لدى مدير الصّندوق والصّندوق الفرعي ذي الصلة فترة زمنية لمدة (30) ثلاثين يومًا لضمان الامتثال لسياسته الاستثمارية.

10.4 وتفاديا للشك، لا يجوز للصناديق الفرعية المتوافقة مع الشريعة الاستثمار في استثماراتٍ غير متوافقة مع أحكام الشريعة، بما في ذلك، واستنادا إلى استراتيجية الاستثمار للصّندوق الفرعي ذي الصلة، الودائع والسندات وأدوات الخزانة الحكومية والأسهم المفضلة أو الأسهم الممتازة والخيارات وأدوات سوق المال التقليدي والعقود الآجلة وغيرها من الأدوات التي تحمل فائدة. ويقر المستثمرون في الصّناديق الفرعية المتوافقة

مـع الشـريعة بـأن مبـدأ دفـع الفائـدة يتعـارض مـع أحكـام الشـريعة، وبنـاء علـى ذلـك سـيتأكد مـدير الصّـندوق مـن التـزام الصّـناديق الفرعيـة المتوافقـة مـع الشـريعة، بمـا فـي ذلـك كـل فئـة منها، بأحكام الشريعة.

10.5 يجـوز لمـدير الصّـندوق وفقـاً لتقـديره، ولكـن فـي جميـع الأوقـات مـع مراعـاة أيّ موافقـةٍ مطلوبـةٍ مـن قبـل الهيئـة بموجـب القـوانين المعمـول بهـا، تغييـر الهـدف الاسـتثماري وسياسـة الاسـتثمار لأيّ صـندوقٍ فرعـيٍ أو أيّ فئـة؛ بشـرط أن يتوافـق الهـدف الاسـتثماري والسياسـة الاسـتثمارية للصّـندوق الفرعـي فـي جميـع الأوقـات مـع متطلبـات قـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـأة نهايـة الخدمـة والقـوانين المعمـول بهـا الأخـرى. وإذا قـرّر مـدير الصّـندوق تغييـر الهـدف الاسـتثماري أو السياسـة الاسـتثمارية لأحـد الصّـناديق الفرعيـة أو فئـة مـا، فسـوف يقـوم مـدير الصّـندوق بإخطـار المسـتثمرين المتـأثرين فـي الصّـندوق الفرعـي وسـيقوم، بالقـدر الممكـن عمليًـا ووفقًـا للقـوانين المعمـول بهـا بعـرض الفرصـة علـى هـؤلاء المسـتثمرين لتحويـل اسـتثماراتهم فـي الصّـندوق الفرعـي المتـأثر إلـى صندوق فرعي آخر قبل تنفيذ التغيير.

10.6 علـى الـرغم مـن أي شـيء يشـير إلـى خـلاف ذلـك فـي نشـرة الطـرح هـذه، تتوافـق شـروط كـلّ صـندوقٍ فرعـيٍ وكـلّ فئـةٍ منـه، بمـا فـي ذلـك هدفـه الاسـتثماري وسياسـته الاسـتثمارية، مـع قـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـأة نهايـة الخدمـة وقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق الاسـتثمار والقـوانين المعمـول بهـا الأخـرى. وفـي حالـة عـدم توافـق شـروط الصّـندوق الفرعـي مـع القـوانين المعمـول بهـا، سـيقوم مـدير الصّـندوق بتعـديل هـذه الشـروط علـى الفـور. ولتفـادي الشـك، فـي حالـة وجـود أيّ تعـارضٍ بـين شـروط الصّـندوق أو أيّ صـندوقٍ فرعـيٍ والأحكـام المنصـوص عليهـا فـي القـوانين المعمـول بهـا، إذن تسود الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

10.7 قد تتم دعوة أيّ صندوقٍ فرعيٍ من وقتٍ لآخر للمشاركة في الإجراءات المؤسسية نتيجةً لاستثماراته، مثل التصويت في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشركةٍ ما. وسيكون لمدير الصّندوق السلطة التقديرية للتصرف فيما يتعلق بالإجراءات المؤسسية التي يراها مناسبة في ضوء المصالح المثلى للمستثمرين والصّندوق الفرعي ذي الصلة.

11. القواعد العامة للصناديق الفرعية

11.1 لا يمكن تقديم أيّ ضمانٍ بأن أيّ صندوقٍ فرعيٍ سيحقق هدفه الاستثماري.

11.2 الصّناديق الفرعية التالية ليست صناديق فرعية متوافقة مع الشريعة: صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي. الصّناديق الفرعية التالية هي صناديق فرعية متوافقة مع الشريعة: صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. سيتم تطبيق الشروط المتعلقة بالامتثال لأحكام الشريعة فقط على الصّندوق الفرعي المتوافق مع الشريعة، ما لم يرد نصٌ بخلاف ذلك.

11.3 لا يرتقب مدير الصّندوق في الوقت الحالي أن يدخل أيّ صندوقٍ فرعيٍ في معاملاتٍ مشتقةٍ لأغراض أخرى غير أغراض التحوط وإدارة المخاطر. وقبل دخول أيّ صندوقٍ فرعيٍ في أيّ معاملاتٍ مشتقةٍ لأغراض أخرى غير أغراض التحوط وإدارة المخاطر، يجب على مدير الصّندوق الحصول على موافقة الهيئة وفقًا للقوانين المعمول بها، وإلى الحد الذي ينطبق، موافقة لجنة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالتأكد من توافق أيٍّ من هذه

المعـاملات مـع أحكـام الشـريعة. وسـيقوم مـدير الصّـندوق بتزويـد القـائم بـإدارة الصّـندوق والحـافظ الأمـين بالمعلومـات التـي يطلبانهـا بشـكل معقـول فيمـا يتعلـق بأسـاليب إدارة المخـاطر التـي يسـتخدمها الصّـندوق، بمـا فـي ذلـك الحـدود الكميـة المطبقـة وأيّ تطـورات حديثة في خصائص المخاطر والعوائد للفئات الرئيسية من الاستثمارات.

12. المديونية والضمانات

يجـوز لكـلّ صـندوقٍ فرعـيٍ أن يتحمـل مديونيـةً مقابـل أمـوال مقترضـة أو مـديونياتٍ أخـرى، ويجـوز لـه الـدخول فـي أي سـندٍ يتعلـق بهـا، بمـا فـي ذلـك أيّ اتفاقيـة رهـن وفـاءٍ أو ضـمان أو كفالـة أو حـق امتيـاز أو تنـازل أو تعـويض. ولا يجـوز أن يتجـاوز إجمـالي المبلـغ الأصـلي المسـتحق فـي أي وقـتٍ بموجـب هـذه الترتيبـات المقاسـة فـي تـاريخ تكبـد هـذه المديونيـة المبلـغ الأقـل مـن المبلغـين الآتيـين: (أ) فيمـا يتعلـق بالصّـندوق ككـل، (10%) مـن صـافي قيمـة أصـول الصّـندوق و(ب) فيمـا يتعلـق بكـلّ صـندوقٍ فرعـي، (10%) مـن صـافي قيمـة أصـول هـذا الصّـندوق الفرعـي. ويجـوز اسـتخدام المبـالغ المقترضـة لـدفع النفقـات التشـغيلية أو تمويـل الاسـتثمارات أو الوفـاء بالالتزامـات أو إجـراء توزيعـات ضـريبية فيمـا يتعلـق بالصّـندوق أو الصّـندوق الفرعـي ذي الصـلة؛ بشـرط أن (خ) يـتم سـداد هـذا القـرض مـن قبـل الصّـندوق الفرعـي ذي الصـلة فـي غضـون (12) اثنـي عشـر شـهرًا بعـد تكبـد هـذه المديونيـة و(ذ) يـتم سـداد أيّ مديونيـةٍ مـن هـذا القبيـل فيمـا يتعلـق بالصّـناديق الفرعيـة المتوافقـة مـع الشـريعة الإسـلامية مـن خـلال المصـادر والأسـاليب المتوافقـة مـع الشريعة الإسلامية.

13. سياسة التوزيع

فيما يتعلق بأيّ استثمارٍ في وحدات أيّ صندوقٍ فرعي، سيتم تجميع أي أرباح أو توزيعات أرباح يتلقاها هذا الصّندوق الفرعي فيما يتعلق بالاستثمارات وإعادة استثمارها في الاستثمارات وفقًا لسياسة الاستثمار الخاصة بالصّندوق الفرعي (و، لتفادي الشك، لن يتم توزيعها على المستثمرين كدخلٍ في مثل هذه الظروف).

14. معايير الأهلية

14.1 يجب على كلّ موظفٍ مؤهلٍ وكلّ صاحب عملٍ استيفاء معايير الأهلية المنصوص عليها في هذا القسم 14 (*معايير الأهلية*) ليتم قبوله كمستثمر.

14.2 يجب استيفاء المعايير التالية قبل قبول صاحب العمل كمستثمر:

(أ) قام صاحب العمل بإبرام اتفاقية مشاركة صاحب العمل في أو قبل تاريخ تقديم طلب الاكتتاب في الوحدات في أحد الصّناديق الفرعية وتكون اتفاقية مشاركة صاحب العمل هذه سارية المفعول ونافذةً بالكامل كما في ذلك التاريخ؛

(ب) يقوم صاحب العمل باستكمال عملية الاكتتاب ويجري قبول عملية الاكتتاب المستكملة من قبل القائم بإدارة الصّندوق بالطريقة المنصوص عليها فيها؛ و

(ج) يستوفي صاحب العمل أيّ متطلباتٍ تتعلق بمكافحة غسل الأموال أو "اعرف عميلك" أو متطلباتٍ مماثلةٍ بالشكل الذي يرضي القائم بإدارة الصّندوق.

14.3 يجب استيفاء المعايير التالية قبل قبول موظفٍ مؤهلٍ أو موظفٍ مؤهلٍ سابقٍ كمستثمر:

(أ) فيما يتعلق بأي تحويلٍ للوحدات من صاحب عملٍ إلى موظفٍ مؤهلٍ سابق، فإن الموظف المؤهل السابق، وخلال الفترة ذات الصلة التي يتعلق بها طلب تحويل الوحدات في أي صندوقٍ فرعي (1) كان موظفًا مؤهلاً لصاحب العمل و(2) كان يملك وفقًا للقوانين المعمول بها الحق في مساهمات الاشتراك

الأساسي في الصّندوق بالمبلغ الذي اشترك به صاحب العمل فيما يتعلق بذلك الموظف المؤهل السابق وفقا للقسم 15.1؛

(ب) فيما يتعلق بأي اشتراكٍ طوعي، يكون الموظف المؤهل موظفًا مؤهلاً كما في تاريخ طلب الاكتتاب في الوحدات في أيّ صندوقٍ فرعي؛

(ج) يقوم الموظف المؤهل أو الموظف المؤهل السابق، حسب مقتضى الحال، باستكمال عملية الاكتتاب ويتم قبول عملية الاكتتاب المستكملة من قبل القائم بإدارة الصّندوق، بالطريقة المنصوص عليها فيها؛ و

(د) يستوفي الموظف المؤهل أو الموظف المؤهل السابق، حسب مقتضى الحال، أيّ متطلباتٍ تتعلق بمكافحة غسل الأموال أو "اعرف عميلك" أو متطلباتٍ مماثلةٍ بالشكل الذي يرضي القائم بإدارة الصّندوق.

14.4 إنّ الموظف المؤهل الذي يتأهل كموظفٍ مؤهلٍ من فئة العمالة الماهرة:

(أ) يجب أن يختار أن يساهم صاحب العمل باشتراكاته الأساسية في واحدةٍ أو أكثر من فئات أيّ صندوقٍ فرعيٍ؛ و

(ب) يجوز أن يشارك في الصّندوق كمستثمرٍ عن طريق (1) المساهمة باشتراكات طوعية أو (2) توجيه صاحب العمل بتقديم اشتراكاتٍ طوعيةٍ بالنيابة عنه، في كلّ حالةٍ في أي فئةٍ من أيّ صندوقٍ فرعيٍ من خلال استكمال عملية الاكتتاب لهذه الفئة وذلك الصّندوق الفرعي,يجب أن يتم قبول عملية الاشتراك المكتملة من قبل مدير الصندوق بالطريقة الموصوفة في ذلك.

14.5 إنّ الموظف المؤهل الذي لا يتأهل كموظفٍ مؤهلٍ من فئة العمالة الماهرة:

(أ) يجب أن يختار أن يساهم صاحب العمل باشتراكاته الأساسية في واحدةٍ أو أكثر من فئات صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي أو صندوق

لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية (ولتفادي الشك، لا يجوز له أن يختار أن يساهم صاحب العمل باشتراكاته الأساسية في أيّ صندوق فرعي آخر)؛ و

(ب) خاضع للقسم 15.2 (ك), يجوز أن يشارك في الصّندوق كمستثمرٍ عن طريق (1) تقديم اشتراكاتٍ طوعية أو (2) توجيه صاحب العمل بتقديم اشتراكاتٍ طوعيةٍ بالنيابة عنه، في كلّ حالةٍ في أي فئةٍ من أيّ صندوقٍ فرعيٍ من خلال استكمال عملية الاكتتاب لهذه الفئة وذلك الصّندوق الفرعي، على أن يتم قبول عملية الاكتتاب المستكملة تلك من قبل القائم بإدارة الصّندوق بالطريقة المنصوص عليها فيها.

14.6 يجب على صاحب العمل أو الموظف المؤهل أو الموظف المؤهل السابق الذي يتقدم بطلب الاستحواذ على الوحدات **(مقدم الطلب)** أولاً استكمال عملية الاكتتاب التي يمكن الحصول عليها من القائم بإدارة الصّندوق (يمكن العثور على معلومات الاتصال الخاصة به على الموقع الإلكتروني لمدير الصّندوق على www.lunate.com). ويجوز للقائم بإدارة الصّندوق، وفقًا لتقديره، إتاحة عملية الاكتتاب وأيّ وثائق داعمة وفقًا للنسق الذي يراه مناسبًا، بما في ذلك إلكترونيًا فقط. ويجب على مقدم الطلب استكمال عملية الاكتتاب لمراجعتها من قبل القائم بإدارة الصّندوق وفقا للشكل المحدد من القائم بإدارة الصّندوق إلى جانب الوثائق الداعمة المنصوص عليها فيها وذلك فيما يتعلق بفحوصات مكافحة غسل الأموال وفحوصات مماثلة؛ بشرط أن يكون لمدير الصّندوق والقائم بإدارة الصّندوق السلطة التقديرية لتقديم تعليماتٍ منفصلةٍ لمقدمي الطلبات لاستكمال كلّ أو أيّ جزءٍ من عملية الاكتتاب وتنفيذها وتقديمها عبر الإنترنت أو إلكترونيًا أو غير ذلك. ولن يتم إصدار أيّ وحداتٍ لمقدم الطلب حتى يكمل مقدم

الطلب عملية الاكتتاب بالشكل الذي يرضي مدير الصندوق ويقدم كل الوثائق الداعمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال القائم بإدارة الصّندوق (اعرف عميلك و ما شابه) كما هو موضح في هذا القسم 14.6 ويقبل مدير الصّندوق عملية الاكتتاب المكتملة بالطريقة المنصوص عليها فيها. ويحتفظ مدير الصّندوق بالسلطة التقديرية لرفض كل أو أي جزء من أي عملية اكتتاب يتم استلامها فيما يتعلق بأي مقدم طلبٍ إذا رأى مدير الصّندوق أنه من الضروري أو المناسب أو في مصلحة الصّندوق الفرعي أو الصّندوق أو المستثمرين ككل القيام بذلك للحفاظ على الامتثال للقوانين المعمول بها.

14.7 ستتطلب التدابير التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وجرائم مالية أخرى من مقدم الطلب تقديم التحقق من الهوية إلى القائم بإدارة الصّندوق. وسيحدد القائم بإدارة الصّندوق نوع إثبات الهوية المطلوب، بما في ذلك بعض وثائق الهوية وإثبات العنوان. ويحتفظ القائم بإدارة الصّندوق بالحق في طلب مزيد من التفاصيل أو إثبات الهوية من مقدم الطلب. ويجب على كل مقدم طلب أيضًا تقديم الإقرارات التي يطلبها بشكل معقول القائم بإدارة الصّندوق، بما في ذلك الإقرارات المتعلقة بمسائل الضرائب الأمريكية. وفي هذا الشأن، يتعين على مقدم الطلب أن يأخذ في الحسبان الاعتبارات المذكورة في القسم 25 (*التبادل التلقائي للمعلومات*). ويحتفظ مدير الصندوق و القائم بإدارة الصّندوق بالحق في طلب مزيدٍ من المعلومات والمستندات من مقدم الطلب.

14.8 بمجرد معالجة عملية الاكتتاب، بما في ذلك الوثائق الداعمة لمكافحة غسل الأموال "اعرف عميلك" وما شابه" من قبل القائم بإدارة الصّندوق،والمقبولة من قبل مدير الصندوق. سيتم قبول مقدم الطلب كمستثمرٍ وفقًا للأحكام المنصوص عليها في عملية الاكتتاب.

14.9 ستكون عملية الاكتتاب المكتملة، حال تقديمها إلى القائم بإدارة الصّندوق أو مدير الصندوق،" حسب الاقتضاء" غير قابلة للإلغاء إلّا بموافقة القائم بإدارة الصّندوق أو مدير الصندوق, " حسب الاقتضاء " وفقًا لتقديره. وسيتم إبقاء أشخاص لونيت من قبل مقدم الطلب بمنأى ضد أي خسائر تنشأ فيما يتعلق بمعالجة عملية الاكتتاب الخاصة بهم، بما في ذلك عندما يرفض القائم بإدارة الصّندوق أو مدير الصندوق, " حسب الاقتضاء " كل أو أي جزء من عملية الاكتتاب المكتملة على أساس طلب مزيد من المعلومات أو الوثائق من مقدم الطلب.

14.10 ستتم جميع عمليات الاكتتاب في الوحدات التي يقوم بها أي مستثمرٍ نقدًا فقط.

14.11 يجب على كلّ مستثمر إخطار القائم بإدارة الصّندوق بأيّ تغييرٍ في التفاصيل المذكورة في عملية الاكتتاب أو الوثائق الداعمة، كما سيزود القائم بإدارة الصّندوق بأيّ مستنداتٍ إضافية تتعلق بهذا التغيير حسب طلبه. ولن يتم تنفيذ التعديلات على تفاصيل المستثمر إلّا بعد أن يستلم القائم بإدارة الصّندوق الوثائق الأصلية الموقعة من المستثمر بالشكل الذي يحدده القائم بإدارة الصّندوق.

15. طلبات الاكتتاب والاسترداد؛ الانسحاب

15.1 الاشتراكات الأساسية

(أ) مع مراعاة استيفاء متطلبات القسم 2.14 بشأن الاشتراكات الأساسية، فسيقوم كل صاحب عملٍ بما يلي:

(1) تنفيذ أنظمةٍ وعملياتٍ مرضيةٍ لمدير الصّندوق والقائم بإدارة الصندوق والتي تسمح لكلّ موظفٍ مؤهلٍ لدى صاحب العمل: (أ) بأن يختار كتابةً الصّناديق الفرعية وفقا للقسم 15.1(ج) و15.1(و)، و(ب) تحويل

اشـتراكاته الأساسـية بـين الصـناديق الفرعيـة وفقـا للقسـم 15.1(ز)، و(ج) الوصـول إلـى المعلومـات وتنفيـذ المعـاملات المتعلقـة باشـتراكاته الأساسـية وفقـا لمـا يقتضـيه مـدير الصـندوق أو القـائم بـإدارة الصـندوق بشـكل معقـول، علـى أن تراعـى فـي جميـع الأوقـات معـايير الأهليـة الموضـحة فـي القسـم 14.4 والقسم 14.5؛

(2) القيـام كتابـةً بتأكيـد وتسـجيل (أ) الصّـناديق الفرعيـة الـذي يكـون كـل موظـفٍ مؤهـلٍ مـؤهلاً للاسـتثمار فيهـا وفقًـا لمعـايير الأهليـة الموضـحة فـي القسـم 14.4والقسـم 14.5 ؛ و(ب) مـن بـين تلـك الصّـناديق الفرعيـة، الصّـناديق الفرعيـة التـي يختـار الموظـف المؤهـل اسـتثمار اشـتراكاته الأساسـية فيهـا (كل منها، **الصندوق الفرعي المختار للاشتراكات الأساسية**)؛ و

(3) المسـاهمة بالاشـتراكات الأساسـية فـي الصّـناديق الفرعيـة ذات الصـلة المختـارة فيمـا يتعلـق بكـل واحـدٍ مـن موظفيـه المـؤهلين والمحسـوبة وفقًـا لهـذا القسـم 15.1، ليصـبح بـذلك مسـتثمرًا فـي الصّـناديق الفرعيـة ذات الصـلة فيما يتعلق بهذه الاشتراكات الأساسية.

(ب) يجـب علـى أصـحاب العمـل والمـوظفين المـؤهلين اسـتخدام الأنظمـة والعمليـات الموضـحة فـي القسـم 15.1(أ)(1) لأغـراض تنفيـذ المعـاملات المتعلقـة بالاشتراكات الأساسية المزمعة فيها.

(ج) عنـد قبـول صـاحب العمـل كمشـارك فـي نظـام لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة، ومـع مراعـاة معـايير الأهليـة الموضـحة فـي القسـم 14.4 والقسـم 14.5، يجـوز لكـل موظـف مؤهـل لصـاحب العمـل هـذا اختيـار الصـناديق الفرعيـة المختـارة للاشـتراكات الأساسـية وسيسـتثمر صـاحب العمـل الاشـتراكات الأساسـية فيمـا يتعلـق

بكـلّ موظـفٍ مؤهـلٍ محسـوبةً وفقًـا للقسـم 15.1(ي) فـي تلـك الصـناديق الفرعيـة المختارة للاشتراكات الأساسية.

(د) سـوف يسـتثمر صـاحب العمـل الاشـتراك الأساسـي الأول بالنيابـة عـن كـلّ موظـفٍ مؤهـلٍ فـي صـناديقه الفرعيـة المختـارة للاشـتراكات الأساسـية (1) خـلال مـدة أقصـاها (15) خمسـة عشـر يومًـا مـن آخـر تـاريخ مـن التـاريخين الآتيـين (أ) التـاريخ الـذي يصـبح فيـه هـذا الشـخص موظفًـا مـؤهلاً لـدى صـاحب العمـل؛ و(ب) التـاريخ الـذي يصـبح فيـه صـاحب العمـل مشـاركًا فـي نظـام لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة، أو فـي تـاريخ اخـر كمـا هـو محـدد فـي اتفاقيـة مشـاركة صـاحب العمـل و(2) بعـد ذلـك خـلال مـدة أقصـاها (15) خمسـة عشـر يومًـا مـن اليـوم الأول مـن كل شهر لاحق.

(هـ) وتفاديًـا للشـك، سـيدفع كـل صـاحب عمـلٍ الاشـتراكات الأساسـية مـن حسـابه الخـاص إلـى الحسـاب المعـين للصـناديق الفرعيـة المختـارة للاشـتراكات الأساسـية ولـن يخصـم أيّ مبلـغٍ مـن راتـب الموظـف المؤهـل أو يقـوم بتخفيضـه لـيعكس الاشـتراكات الأساسـية. ولـن تكـون الاشـتراكات الأساسـية التـي يـدفعها كـل صـاحب عمـلٍ قابلـةً للاسـترداد إلـى صـاحب العمـل هـذا، إلا فـي حالـة دفـع مبـالغ زائـدة كمـا هو منصوص عليه في بنود اتفاقية مشاركة صاحب العمل.

(و) يجـوز للموظـف المؤهـل أن يطلـب، بمـا لا يزيـد عـن مـرة واحـدة شـهريًا، تغييـر الصـناديق الفرعيـة المختـارة للاشـتراكات الأساسـية وفقًـا للقسـم 15.1 (ج) (**طلـب اختيـار الصـندوق الفرعـي للاشـتراكات الأساسـية**)؛ بشـرط أن يسـتوفي الموظـف المؤهـل المتطلبـات الـواردة فـي القسـمين 14.4 و14.5 فيمـا يتعلـق بـأي طلـب اختيـار للصـندوق الفرعـي للاشـتراكات الأساسـية. ويجـوز لمـدير الصـندوق والقـائم

بـإدارة الصـندوق قبـول أو رفـض أي طلـب اختيـار للصـندوق الفرعـي للاشـتراكات الأساسـية يـتم تقديمـه بموجـب هـذا القسـم 15.1 (و) وفقًـا لتقـديرهما. وسـيبذل مـدير الصـندوق والقـائم بـإدارة الصـندوق جهودهمـا المعقولـة لتنفيـذ طلـب اختيـار الصـندوق الفرعـي للاشـتراكات الأساسـية الـذي يقبلانـه اعتبـارًا مـن الشـهر الأول الـذي يلـي قبولهمـا لطلـب التحويـل مـن الصـندوق الفرعـي للاشـتراكات الأساسـية أو في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد ذلك.

(ز) يجـوز للموظـف المؤهـل أن يطلـب، بمـا لا يزيـد عـن مـرة واحـدة شـهريًا، تحويـل كـل أو بعـض الاشـتراكات الأساسـية المسـتثمرة نيابـة عنـه فـي الصـناديق الفرعيـة المختـارة للاشـتراكات الأساسـية حتـى تاريخـه إلـى واحـد أو أكثـر مـن الصـناديق الفرعيـة الأخـرى (**طلـب التحويـل مـن الصـندوق الفرعـي للاشـتراكات الأساسـية**)؛ بشـرط أن يسـتوفي الموظـف المؤهـل المتطلبـات الـواردة فـي القسـمين 14.4 و14.5 فيمـا يتعلـق بـأي طلـب تحويـل مـن الصـندوق الفرعـي للاشـتراكات الأساسـية. ويجـوز لمـدير الصـندوق والقـائم بـإدارة الصـندوق قبـول أو رفـض أي طلـب تحويـل مـن الصـندوق الفرعـي للاشـتراكات الأساسـية يـتم تقديمـه بموجـب هـذا القسـم 15.1 (ز) وفقًـا لتقـديرهما. ويجـوز للصـناديق الفرعيـة التـي يقـوم الموظـف المؤهـل بتحويـل الاشـتراكات الأساسـية فيمـا بينهـا وفقًـا لطلـب التحويـل مـن الصـندوق الفرعـي للاشـتراكات الأساسـية، أن تفـرض علـى الموظـف المؤهـل المحـول بعـض التكـاليف والمصـروفات المتكبـدة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ طلـب التحويـل مـن الصـندوق الفرعـي للاشـتراكات الأساسـية، وسـيتم تطبيـق أي مـن تلـك التكـاليف والنفقـات عـن طريـق تخفـيض الاشـتراكات الأساسـية لهـذا الموظـف المؤهـل الخاضـعة لطلـب التحويـل مـن الصـندوق الفرعـي للاشـتراكات الأساسـية بمبلـغ

معادل. وأي اشتراكات أساسية يتم تحويلها بموجب طلب التحويل من الصندوق الفرعي للاشتراكات الأساسية ستتضمن أي عوائد عليها، وتخضع في جميع الأوقات لأي خسائر على هذا الاستثمار، وستكون خالصة من الرسوم والتكاليف والنفقات والضرائب المتكبدة في تنفيذ طلب التحويل من الصندوق الفرعي للاشتراكات الأساسية. وسيبذل مدير الصندوق والقائم بإدارة الصندوق جهودهما المعقولة لتنفيذ طلب التحويل من الصندوق الفرعي للاشتراكات الأساسية والذي يقبلانه خلال 15 يوم عمل من قبول طلب التحويل من الصندوق الفرعي للاشتراكات الأساسية أو في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد ذلك.

(ح) سينتهي التزام صاحب العمل بالمساهمة بأي اشتراكاتٍ أساسيةٍ أخرى فيما يتعلق بأيّ موظفٍ مؤهلٍ معينٍ على الفور عندما لا يعود هذا الشخص موظفًا مؤهلاً.

(ط) يجوز لكلّ صاحب عملٍ تعليق دفع الاشتراكات الأساسية مؤقتًا بموافقة الوزارة في الأحوال المنصوص عليها في قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة.

(ي) سيتم حساب الاشتراك الأساسي الذي سيساهم به كلّ صاحب عملٍ في، أو خلال مدةٍ أقصاها (15) خمسة عشر يومًا من اليوم الأول من كل شهر فيما يتعلق بكل مستثمر، على النحو التالي:

(1) فيما يتعلق بالمستثمر الذي يكون موظفًا مؤهلاً بدوامٍ كاملٍ ولا تتجاوز فترة عمله لدى صاحب العمل (5) خمس سنوات، 5.83% من الراتب الأساسي الشهري للمستثمر؛

(2) فيما يتعلق بالمستثمر الذي يكون موظفًا مؤهلاً بدوامٍ كاملٍ وتتجاوز فترة عمله لدى صاحب العمل (5) خمس سنوات، 8.33% من الراتب الأساسي الشهري للمستثمر؛ و

(3) فيما يتعلق بالمستثمر الذي ليس موظفًا مؤهلاً بدوام كامل، نسبة الدوام الجزئي من الراتب الأساسي الشهري للمستثمر.

(ك) بغض النظر عن أي شيءٍ يشير إلى خلافه في هذا القسم 15.1، في أي شهرٍ حيث (1) يصبح صاحب العمل أو يتوقف عن كونه مستثمرًا أو (2) يصبح الشخص أو يتوقف عن كونه موظفًا مؤهلاً لدى صاحب العمل، سيُطلب من صاحب العمل المساهمة بالاشتراك الأساسي ذي الصلة فيما يتعلق بهذا الموظف المؤهل وفقًا للقسم 15.1(ي) المطبق على أساس *تناسبي* لذلك الشهر بناءً على عدد الأيام في ذلك الشهر الذي كان فيه صاحب العمل مستثمرًا أو كان الشخص موظفًا مؤهلاً، حسب مقتضى الحال.

(ل) إلى الحد الأقصى الذي لا تحظره القوانين المعمول بها، سيتحمل كلّ صاحب عمل، بصفته مستثمرًا فقط، (ولكن لن يُطلب منه تعويض أيّ شخص عن) أيّ خسائر فيما يتعلق بالاشتراكات الأساسية التي يستثمرها في أيّ صندوق فرعي حتى ذلك التاريخ الذي يتم فيه تحويل الاشتراكات الأساسية إلى الموظف المؤهل ذي الصلة. واعتبارًا من تاريخ استحقاق الاسترداد، سيتحمل الموظف المؤهل ذو الصلة هذه الخسائر على الاشتراكات الأساسية المدفوعة نيابةً عنه قبل تاريخ استحقاق الاسترداد وبعد ذلك سواء حصل على عائدات استرداد اشتراكه الأساسي (كما هو معرف أدناه) وفقًا للقسم 15.3(ج) أو الاحتفاظ بكلّ أو أي جزء من اشتراكاته الأساسية كاستثمار في الصّندوق وفقًا للقسم

15.3(هـ). وتجنبًا للشك، (1) سوف يتحمل كل موظف مؤهل أي خسائر تتعلق باشتراكاته الطوعية و(2) لن يتحمل مدير الصّندوق أي خسائر على المبالغ التي يتم استثمارها في أيّ صندوقٍ فرعي ما عدا بالقدر الذي ينص عليه القسم 19.1.

(م) لن يكون للمستثمرين حق الرجوع على أيّ واحدٍ من أطراف الصّندوق أو أيّ مقدم خدمة فيما يتعلق بالخسائر المتعلقة بالاستثمار في الصّندوق، ما عدا، فيما يتعلق بأي طرف في الصندوق، وفقا للقسم 19 أو، فيما يتعلق بأي مقدم خدمة، في الحالات التي يوجد فيها قرارٌ نهائيٌ غير قابلٍ للطعن من قبل محكمةٍ ما أنّ مقدم الخدمة قد تصرّف بإهمالٍ جسيمٍ أو سوء نيةٍ أو أخلّ بشكلٍ متعمدٍ بأيٍّ من التزاماته تجاه مدير الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعي.

(ن) عند إنهاء اتفاقية مشاركة صاحب العمل الخاصة بصاحب العمل:

(1) سيقوم صاحب العمل على الفور بدفع جميع المبالغ المستحقة لأطراف الصّندوق والتي كانت مستحقة في تاريخ الإنهاء؛ دون أي تسوية، خصم أو تخفيض مطبق؛

(2) سيسلم صاحب العمل على الفور إلى مدير الصّندوق والقائم بإدارة الصندوق جميع دفاتر الحسابات والسجلات والمراسلات والمستندات والأصول المتعلقة بشؤون الصّندوق أو مدير الصّندوق أو المملوكة للصّندوق أو مدير الصّندوق والتي تكون بحوزة صاحب العمل أو تحت سيطرته؛

(3) سيقوم صاحب العمل باسترداد جميع الاشتراكات الأساسية المستثمرة في أيّ صندوقٍ فرعيٍ وفقًا للقسم 15.3؛

(4) لن يساهم صاحب العمل هذا بأيّ اشتراكاتٍ أساسيةٍ أخرى في الصّندوق فيما يتعلق بأي أشخاص، بما في ذلك أولئك الذين كانوا موظفين مؤهلين لدى صاحب العمل مباشرة قبل هذا الإنهاء، باستثناء ما هو منصوص عليه في نشرة الطرح هذه؛ و

(5) يجوز لأي أشخاص كانوا موظفين مؤهلين لدى صاحب العمل مباشرة قبل إنهاء الخدمة ولديهم اشتراكات طوعية مستثمرَةٌ في أحد الصّناديق الفرعية أن يختاروا الاستمرار في الاستثمار في ذلك الصّندوق الفرعي الذي استثمروا فيه اشتراكاتهم الطوعية أو سحب هذه الاشتراكات الطوعية وفقًا للقسم 15.3.

(س) إذا أصبح صاحب العمل صاحب عملٍ متخلف، سيتم تطبيق المتطلبات التالية:

(1) سيرسل مدير الصّندوق إشعارًا كتابيًا إلى صاحب العمل المتخلف فيما يتعلق بالمبلغ المستحق والمتأخر سداده في ذلك الوقت من قبل صاحب العمل المتخلف (**المبلغ المتأخر**) خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الدفع والذي يقتضي من صاحب العمل المتخلف دفع المبلغ المتأخر، مع أي مبلغ إضافي مطبق عليه كما قد يتم تحديده في اتفاقية مشاركة صاحب العمل الخاصة بصاحب العمل المتخلف، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تسليم هذا الإشعار؛ و

(2) في حالة عدم قيام صاحب العمل المتخلف بدفع المبلغ المتأخر، إلى جانب أيّ مبلغ إضافي مطبق عليه كما هو محدد في اتفاقية مشاركة صاحب العمل الخاصة بصاحب العمل المتخلف، خلال (15) خمسة عشر يومًا من تسليم الإشعار المذكور في البند (1)، فسيقوم مدير

الصّندوق بإخطار الوزارة بصاحب العمل المتخلف والمبلغ المتأخر ويجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة، بما في ذلك تقييد قدرة صاحب العمل المتخلف على إصدار تصاريح العمل في الإمارات العربية المتحدة وفرض غرامات إدارية؛

شريطة ألاّ يمنع ما سبق ذكره بأيّ حال من الأحوال أي واحدٍ من أطراف الصّندوق من متابعة وإنفاذ أيّ وجميع الحقوق وتدابير الانتصاف التي قد يتمتع بها ذلك الطرف في الصّندوق ضد صاحب العمل المتخلف بموجب اتفاقية مشاركة صاحب العمل الخاصة بصاحب العمل المتخلف أو بموجب أي حكم آخر في نشرة الطرح هذه أو بموجب القوانين المعمول بها؛ وشريطة أيضا ألاّ يمنع أو يقيد أي إجراء يتخذه طرفٌ في الصّندوق بموجب أحكام نشرة الطرح هذه أو اتفاقية مشاركة أصحاب العمل, أواتفاقية الاشتراك أو أيّ اتفاقية أخرى بأي حال من الأحوال مدير الصّندوق من اتخاذ أي إجراء آخر غير محظور بموجب نشرة الطرح هذه أو القوانين المعمول بها.

(ع) سيتم حل أي نزاعٍ بين صاحب العمل المتخلف وطرفٍ في الصّندوق وفقًا لبنود اتفاقية مشاركة صاحب العمل الخاصة بصاحب العمل المتخلف والقوانين المعمول بها.

15.2 **الاشتراكات الطوعية**

(أ) يجوز للموظف المؤهل لدى صاحب العمل، ولكن ليس مطلوبًا منه، المساهمة باشتراكاتٍ طوعية إمّا على أساسٍ شهريٍ أو عن طريق اشتراكاتٍ مقطوعةٍ إلى واحد أو أكثر من الصناديق الفرعية.

(ب) مـع مراعـاة متطلبـات القسـم 14.3، يجـوز للموظـف المؤهـل المسـاهمة باشـتراكاتٍ طوعيـةٍ إمّـا (1) عـن طريـق اختيـار قيـام صـاحب العمـل بتقـديم هـذه الاشـتراكات الطوعيـة بالنيابـة عنـه إلـى واحـد أو أكثـر مـن الصـناديق الفرعيـة (كـل واحـد، **الصـندوق الفرعـي المختـار للاشـتراكات الطوعيـة**) مـن خـلال اشـتراكٍ مـن راتبـه أو (2) عن طريق الاستثمار في الصّناديق الفرعية ذات الصلة مباشرة.

(ج) فيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية، سيقوم كلّ صاحب عملٍ بالآتي:

(1) تنفيـذ أنظمـةٍ وعمليـاتٍ مرضـيةٍ لمـدير الصّـندوق والقـائم بـإدارة الصـندوق والتـي تسـمح لكـلّ موظـفٍ مؤهـلٍ لـدى صـاحب العمـل بـأن (أ) يسـاهم باشـتراكات طوعيـة فـي أي صـندوق فرعـي مباشـرة أو يختـار كتابـةً واحـدًا أو أكثـر مـن الصّـناديق الفرعيـة المختـارة للاشـتراكات الطوعيـة وفقـا للقسـم 15.2(ب)، و(ب) تحويـل اشـتراكاته الطوعيـة بـين الصـناديق الفرعيـة وفقـا للقسـم 15.2(ح)، و(ج) الوصـول إلـى المعلومـات وتنفيـذ تلـك المعـاملات المتعلقـة باشـتراكاته الطوعيـة وفقـا لمـا قـد يقتضـيه مـدير الصـندوق أو القـائم بـإدارة الصـندوق بشـكل معقـول، مـع مراعـاة معـايير الأهليـة الموضـحة فـي القسم 14.3 في جميع الأوقات؛

(2) القيـام كتابـةً بتأكيـد وتسـجيل الصّـناديق الفرعيـة المختـارة للاشـتراكات الطوعيـة فيمـا يتعلـق بكـل موظـف مؤهـل، بمـا فـي ذلـك أي تحـديثات أو تغييـرات فـي الصـناديق الفرعيـة المختـارة للاشـتراكات الطوعيـة لكـل موظـف مؤهل؛ و

(3) اسـتثمار الاشـتراكات الطوعيـة التـي اختارهـا الموظـف المؤهـل بالنيابـة عـن ذلـك الموظـف المؤهـل عـن طريـق (خ) إجـراء خصـوماتٍ علـى راتـب

الموظف المؤهل و (ي) استثمار هذه المبالغ في الصّناديق الفرعية المختارة للاشتراكات الطوعية بالنيابة عن الموظف المؤهل، في كل حالةٍ وفقًا للمعلومات المقدمة بموجب عملية الاكتتاب الخاصة بالموظف المؤهل.

على أن يخضع أيّ موظفٍ مؤهلٍ في جميع الأوقات لمعايير الأهلية الموضحة في القسم 14.3، على النحو الذي يحدده مدير الصّندوق وفقًا لتقديره، قبل تقديم صاحب العمل لأيّ اشتراكات طوعية بالنيابة عن هذا الموظف المؤهل.

(د) يجب على أصحاب العمل والموظفين المؤهلين استخدام الأنظمة والعمليات الموضحة في القسم 15.2(ج)(1) لأغراض تنفيذ المعاملات المتعلقة بالاشتراكات الطوعية المنصوص عليها فيه.

(هـ) على الرغم من أيّ شيء يشير إلى خلاف ذلك في هذا القسم 15.2، لا يجوز للموظف المؤهل الذي يصبح مستثمرًا المساهمة بما يزيد عن 25% من إجمالي راتبه السنوي في الصّندوق، أو أي حدٍ آخر تنص عليه القوانين المعمول بها من وقتٍ لآخر، عن طريق الاشتراكات الطوعية.

(و) يجوز للموظف المؤهل الذي يكون مستثمرًا نتيجة تقديم اشتراكاتٍ طوعيةٍ واحدةٍ أو أكثر تعديل مبلغ هذه الاشتراكات الطوعية في أيّ وقتٍ عن طريق التحديث بشكلٍ صحيحٍ للمعلومات المقدمة في عملية الاكتتاب الخاصة به والمقبولة من قبل مدير الصندوق و القائم بإدارة الصّندوق وفقًا للأحكام الواردة فيها، وإذا تم تسهيل هذه الاشتراكات الطوعية من قبل صاحب العمل، فسوف يوفر صاحب العمل أنظمة وعمليات مرضية للقائم بإدارة الصّندوق والتي تسمح لكلّ موظفٍ مؤهلٍ لدى صاحب العمل بتعديل مبلغ اشتراكاته الطوعية أو إلغائها.

(ز) يجوز للموظف المؤهل أن يطلب، بما لا يزيد عن مرة واحدة شهريًا، تغيير الصناديق الفرعية المختارة للاشتراكاتت الطوعية المختارة وفقًا للقسم 15.2 (ب) **(طلب اختيار الصندوق الفرعي للاشتراكات الطوعية)**؛ بشرط أن يستوفي الموظف المؤهل المتطلبات الواردة في القسم 14.3. يجوز لمدير الصندوق والقائم بإدارة الصندوق قبول أو رفض أي طلب اختيار للصندوق الفرعي للاشتراكات الطوعية يتم تقديمه وفقًا لهذا القسم 15.2 (ز) وفقًا لتقديرهما. وسيبذل مدير الصندوق والقائم بإدارة الصندوق جهودهما المعقولة لتنفيذ طلب اختيار الصندوق الفرعي للاشتراكات الطوعية الذي يقبلانه اعتبارًا من الشهر التالي لقبولهما طلب التحويل من الصندوق الفرعي للاشتراكات الطوعية أو في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد ذلك.

(ح) يجوز للموظف المؤهل أن يطلب، بما لا يزيد عن مرة واحدة شهريًا، تحويل كل أو بعض الاشتراكات الطوعية المستثمرة نيابة عنه في الصناديق الفرعية المختارة للاشتراكات الطوعية حتى تاريخه إلى واحد أو أكثر من الصناديق الفرعية الأخرى **(طلب التحويل من الصندوق الفرعي للاشتراكات الطوعية)**؛ بشرط أن يستوفي الموظف المؤهل المتطلبات الواردة في القسم 14.3. ويجوز لمدير الصندوق والقائم بإدارة الصندوق قبول أو رفض أي طلب للتحويل من الصندوق الفرعي للاشتراكات الطوعية يتم تقديمه بموجب هذا القسم 15.2 (ح) وفقًا لتقديرهما. ويجوز للصناديق الفرعية التي يقوم الموظف المؤهل بتحويل الاشتراكات الطوعية فيما بينها وفقًا لطلب التحويل من الصندوق الفرعي للاشتراكات الطوعية، أن تفرض على الموظف المؤهل المحول بعض التكاليف والمصروفات المتكبدة فيما يتعلق بتنفيذ طلب التحويل من الصندوق الفرعي

للاشــتراكات الطوعيــة، وســيتم تطبيــق أي مــن تلــك التكــاليف والمصــروفات عــن طريــق تخفــيض الاشــتراكات الطوعيــة لهــذا الموظــف المؤهــل الخاضــعة لطلــب التحويــل مــن الصــندوق الفرعــي للاشــتراكات الطوعيــة بمبلــغ معــادل. وأي اشــتراكات طوعيــة يــتم تحويلهــا بموجــب طلــب التحويــل مــن الصــندوق الفرعــي للاشــتراكات الطوعيــة ستتضــمن أي عوائــد عليهــا، وتخضــع فــي جميــع الأوقــات لأي خســائر علــى هــذا الاســتثمار، وســتكون خالصــة مــن الرســوم والتكــاليف والنفقــات والضــرائب المتكبــدة فــي تنفيــذ طلــب التحويــل مــن الصــندوق الفرعــي للاشــتراكات الطوعيــة. وســيبذل مــدير الصــندوق والقــائم بــإدارة الصــندوق جهودهمــا المعقولــة لتنفيــذ طلــب التحويــل مــن الصــندوق الفرعــي للاشــتراكات الطوعيــة والــذي يقبلانــه خــلال 15 يــوم عمــل مــن قبــول طلــب التحويــل مــن الصــندوق الفرعــي للاشــتراكات الطوعيــة أو فــي أقرب وقت ممكن عمليًا بعد ذلك.

(ط) ســينتهي حــق المســتثمر الــذي يعتبــر موظفًــا مــؤهلاً فــي تقــديم اشــتراكاتٍ طوعيــةٍ فــور توقــف هــذا الشــخص عــن كونــه موظفًــا مــؤهلاً؛ بشــرط ألاّ يكــون هــذا المســتثمر مطالبًــا باســترداد أو ســحب أيّ اشــتراكات طوعيــة تمــت قبــل التــاريخ الــذي يتوقــف فيه عن كونه موظفًا مؤهلاً.

(ي) يجــوز للموظــف المؤهــل أن يختــار المســاهمة باشــتراكات طوعيــة فــي أي فئــةٍ وأيّ صــندوقٍ فرعــيٍ، بمــا فــي ذلــك إذا لــم يكــن موظفًــا مــؤهلاً مــن فئــة العمالــة المــاهرة؛ بشــرط أنــه إذا اختــار المســتثمر تقــديم اشــتراك طــوعي ولكنــه لــم يحــدد الفئــة أو الصّــندوق الفرعــي الــذي سيســتثمر فيــه الاشــتراك الطــوعي، فســوف يســتثمر مــدير الصّــندوق هــذا الاشــتراك الطــوعي فــي إحــدى فئــات صــندوق لونيــت لمكافــأة نهايــة

الخدمة لرأس المال المحمي أو صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية .

(ك) يجب على الموظف المؤهل الذي لا يكون موظفًا مؤهلًا من فئة العمالة الماهرة ويختار المساهمة باشتراك طوعي في أيّ صندوقٍ فرعيٍ ليس صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي أو صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية أن يقوم قبل قبوله كمستثمرٍ في هذا الصّندوق الفرعي بتوقيع بيانٍ يوافق النموذج الذي يحدده مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق، حسب الاقتضاء، وفقاً للقوانين المعمول بها، وذلك إقرارًا بالمخاطر المرتبطة بهذا الاستثمار.

(ل) إن أيّ اشتراك طوعي يساهم به أيّ موظفٍ مؤهلٍ سيكون بالإضافة إلى التزام صاحب العمل لهذا الموظف المؤهل بالمساهمة في الاشتراكات الأساسية فيما يتعلق بهذا الموظف المؤهل ولن يتم احتساب الاشتراكات الطوعية ضمن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف المؤهل عند انتهاء عمله لدى صاحب العمل.

15.3 **عمليات الاسترداد**

(أ) لا يجوز لأيّ صاحب عملٍ استرداد أو سحب أيّ اشتراكاتٍ أساسيةٍ يساهم بها طالما ظل مشاركًا في نظام لونيت لمكافأة نهاية الخدمة بخلاف ما تنص عليه القوانين المعمول بها.

(ب) لن يكون لأيّ موظفٍ مؤهلٍ أيّ حقٍ في الوصول إلى أو استرداد أيّ اشتراكاتٍ أساسيةٍ تمت المساهمة بها بالنيابة عنه من قبل صاحب العمل حتى التاريخ الذي لا يعود فيه موظفًا مؤهلاً لدى صاحب العمل نتيجةً لإنهاء عقد عمله.

(ج) فـي تـاريخ اسـتحقاق الاسـترداد لموظـف مؤهـل، يحـق لهـذا الشـخص أن يتلقـى مـن الصّـندوق الفرعـي ذي الصـلة مبلغًـا يسـاوي إجمـالي جميـع الاشـتراكات الأساسـية المقدمـة بالنيابـة عـن هـذا الشـخص، بالإضـافة إلـى أي عوائـد عليهـا، علـى أن تراعـى فـي جميـع الأوقـات أي خسـائر علـى هـذا الاسـتثمار)، بعـد خصـم الرسـوم والتكـاليف والنفقـات والضـرائب **(عائـدات اسـترداد الاشـتراك الأساسـي)**، مـع مراعـاة موافقـة صـاحب عمـل الموظـف المؤهـل، علـى ألا يـتم حجـب تلـك الموافقـة دون سـبب وجيـه، بشـرط أن يسـتوفي هـذا الشـخص معيـار الأهليـة المنصـوص عليـه فـي القسـم 14.3. وفـي حالـة سـعي صـاحب العمـل إلـى حجـب أو عـدم دفـع كـل أو جزء من

عائـدات اسـترداد الاشـتراك الأساسـي إلـى أيّ موظـفٍ مؤهـلٍ وفقًـا لهـذا البنـد (ج)، يجـوز للموظف المؤهل رفع أي نزاعٍ إلى الوزارة للنظر فيه.

(د) يجـوز لأي مسـتثمرٍ لا يكـون صـاحب عمـل، لكـن دون أن يكـون ملزمًـا بـذلك، سـحب كـل أو جـزء مـن الاشـتراكات الطوعيـة التـي سـاهم بهـا فـي الصّـندوق الفرعـي، بمـا فـي ذلـك أي عوائـد عليهـا، علـى أن تراعـى فـي جميـع الأوقـات أي خسـائر علـى ذلـك الاسـتثمار، وبعـد خصـم الرسـوم والتكـاليف والنفقـات والضـرائب **(عائـدات اسـترداد الاشـتراك الطـوعي)**، وذلـك حتـى مـرة واحـدة كـلّ أسـبوعٍ مـن خـلال اسـتكمال عمليـة طلـب الاسـترداد بشـكلٍ صـحيحٍ بالطريقـة ووفقًـا للنمـوذج الـذين يحـددهما القـائم بـإدارة الصّـندوق، والـذي قـد يكـون عبـر الانترنـت أو إلكترونيًـا أو خلافـه وقـد يشـمل طلـب اسـترداد وفقـا للشـكل الـذي يحـدده القـائم بـإدارة الصّـندوق **(طلـب الاسـترداد)**، وتقـديم طلـب الاسـترداد إلـى القـائم بـإدارة الصّـندوق مـع أيّ وثـائق داعمـة يطلبهـا القـائم بـإدارة الصّـندوق. ويكـون للقـائم بـإدارة الصّـندوق

السلطة التقديرية لتقديم تعليمات منفصلة للمستثمرين لاستكمال وتقديم طلب الاسترداد عبر الإنترنت أو غير ذلك. ويجوز للقائم بإدارة الصّندوق طلب معلومات ووثائق إضافية من المستثمر قبل تنفيذ طلب الاسترداد، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال، أو "اعرف عميلك" أو غيرها من المتطلبات المماثلة. بمجرد معالجة طلب الاسترداد، بما في ذلك دعم مكافحة غسل الأموال و "اعرف عميلك" والوثائق ذات الصلة من قبل القائم بإدارة الصّندوق وقبولها من قبل مدير الصندوق، سيقوم القائم بإدارة الصّندوق بمعالجة سحب عائدات استرداد المساهمة الطوعية خلال (10) أيام عمل أو بأسرع ما يمكن بعد ذلك.

(هـ) يجوز للمستثمر الذي لا يكون صاحب عملٍ إخطار القائم بإدارة الصّندوق خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استحقاق الاسترداد كتابةً وفقًا للنموذج الذي يحدده مدير الصّندوق بأن المستثمر يرغب في الاحتفاظ ببعض أو كل استثماره في الصّندوق بعد تاريخ استحقاق الاسترداد. وفي حالة قيام المستثمر بإخطار القائم بإدارة الصّندوق بموجب هذا البند (هـ)، يجوز للمستثمر في وقتٍ لاحقٍ استرداد كل أو جزء من استثماره في الصّندوق الفرعي في أي وقتٍ عن طريق تقديم طلب استرداد إلى القائم بإدارة الصّندوق, و بمجرد قبول طلب الاسترداد من قبل مدير الصندوق، سيتم معالجة هذا الاسترداد خلال (10) عشرة أيام عمل أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

(و) مع مراعاة البند (ز)، إذا لم يقم أيّ مستثمرٍ لا يكون صاحب عملٍ بإخطار القائم بإدارة الصّندوق بأنه ينوي الاحتفاظ بكل أو جزءٍ من استثماره في الصّندوق الفرعي بعد تاريخ استحقاق الاسترداد، سيقوم مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق حسب الاقتضاء، بتجهيز للصناديق الفرعية ذات الصلة لتوزيع

عائـــدات اســـترداد الاشـــتراك الأساســـي وعائـــدات اســـترداد الاشـــتراك الطـــوعي للمســـتثمر خـــلال (10) عشـــرة أيـــام عمـــل مـــن تـــاريخ اســـتحقاق الاســـترداد أو فـــي أقرب وقت ممكن بعد ذلك ، مع مراعاة القوانين المعمول بها.

(ز) فـي حالـة وفـاة المسـتثمر، سـيقوم مـدير الصّـندوق بتوزيـع عائـدات اسـترداد الاشـتراك الأساسـي وعائـدات اسـترداد الاشـتراك الطـوعي علـى ورثـة المسـتثمر خـلال (10) عشـرة أيـام عمـل مـن تـاريخ إخطـاره كتابـةً بهـذه الوفـاة، مـع مراعـاة القـوانين المعمـول بها.

(ح) سـيقوم مـدير الصّـندوق بسـحب المسـتثمر علـى الفـور مـن أيّ صـندوقٍ فرعـيٍ حالمـا لا يعـود لـدى المسـتثمر أيّ اشـتراكاتٍ أساسـيةٍ أو اشـتراكات طوعيـة أو أيّ عوائـد عليها أو أيّ مبالغ أخرى مستثمرة في أيّ صندوقٍ فرعي.

(ط) سـيكون طلـب الاسـترداد، بمجـرد تقديمـه مـن قبـل المسـتثمر إلـى القـائم بـإدارة الصّـندوق، غيـر قابـل للإلغـاء إلا بموافقـة مـدير الصّـندوق. وسـيبقي المسـتثمر أشـخاص لونيـت بمنـأى عـن أيّ خسـائر تنشـأ فيمـا يتعلـق بمعالجـة طلـب الاسـترداد المقـدم مـن هـذا المسـتثمر، بمـا فـي ذلـك عنـدما يـرفض مـدير الصّـندوق أو القـائم بـإدارة الصّـندوق طلـب الاسـترداد المكتمـل علـى أسـاس طلـب مزيـد مـن المعلومـات أو الوثائق من المستثمر.

(ي) سـيتم حسـاب سـعر الاسـترداد بسـعر الوحـدة فـي التـاريخ الـذي يقـوم فيـه القـائم بـإدارة الصّندوق بتنفيذ استرداد الوحدات.

(ك) سيبذل مدير الصّندوق جهوده المعقولة لتنفيذ جميع عمليات الاسترداد نقدًا.

(ل) علـى الـرغم مـن أي شـيء يشـير إلـى خـلاف ذلـك فـي نشـرة الطـرح هـذه، يجـوز لمـدير الصّـندوق أن يـدفع إلـى صـاحب العمـل المعنـي مـن عائـدات اسـترداد

الاشـتراك الأساسـي وعائـدات اسـترداد الاشـتراك الطـوعي المسـتحقة للمسـتثمر أيّ مبلـغ مسـتحق علـى المسـتثمر لصـاحب العمـل هـذا بموجـب أمـرٍ مـن المحكمـة أو بعد موافقة الوزارة وفقاً للقوانين المعمول بها.

15.4 **الانسحاب الطوعي**

(أ) لا يجـوز لأصـحاب العمـل الانسـحاب طوعًـا مـن أيّ صـندوقٍ فرعـيٍ أو نظـام لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة إلا بموافقـة مـدير الصّـندوق و/أو الـوزارة وخلافـه وفقًـا للقـوانين المعمـول بهـا وبنـود اتفاقيـة مشـاركة صـاحب العمـل الخاصـة بصـاحب العمل هذا.

(ب) مـا لـم توافـق الـوزارة علـى خـلاف ذلـك، لا يجـوز لصـاحب العمـل الانسـحاب طوعًـا مـن أيّ صـندوقٍ فرعـيٍ أو نظـام لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة (1) خـلال عـامٍ واحـدٍ مـن بـدء مشـاركته فـي الصّـندوق الفرعـي ذي الصـلة، أو (2) إذا كـان لـدى صـاحب العمـل أي غرامـاتٍ إداريـةٍ مترصـدةٍ بذمتـه أو نزاعـاتٍ عماليـةٍ قائمـةٍ فـي انتظـار التسـوية أو (3) حتـى الوقـت الـذي يسـتوفي فيـه صـاحب العمـل المتطلبـات المطبقـة عليـه بموجـب قـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـأة نهاية الخدمة.

(ج) لـن يـؤثر أي انسـحابٍ طـوعيٍ لصـاحب العمـل مـن الصّـندوق أو نظـام لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة علـى حقـوق ومزايـا أي مسـتثمر بموجـب بنـود نشـرة الطـرح هذه.

(د) تنتهـي اتفاقيـة مشـاركة صـاحب العمـل فيمـا يتعلـق بصـاحب العمـل فـور انسـحاب صـاحب العمـل هـذا مـن الصّـندوق الفرعـي ذي الصـلة أو مـن نظـام لونيـت لمكافـأة نهاية الخدمة، وفقًا لبنود اتفاقية مشاركة صاحب العمل هذا.

(هـ) عند الانسحاب الطوعي لصاحب العمل، لا يعود جميع الأشخاص الذين كانوا موظفين مؤهلين لدى صاحب العمل مباشرةً قبل هذا الانسحاب موظفين مؤهلين، وسيكون لأيٍّ من هؤلاء الأشخاص المستثمرين الحق، ولكن ليس الالتزام، في استرداد وحداتهم المتعلقة باشتراكاتهم الطوعية وفقًا للقسم 15.3 (د). ولتفادي الشك، لن يكون لهؤلاء الأشخاص الحق في استرداد أيّ اشتراكاتٍ أساسيةٍ ساهم بها صاحب العمل نيابةً عنهم، حيث سيتم استرداد هذه المبالغ من قبل صاحب العمل وفقًا للقوانين المعمول بها.

(و) في حالة انسحاب صاحب العمل من الصّندوق الفرعي ذي الصلة أو من نظام لونيت لمكافأة نهاية الخدمة وفقًا لهذا القسم 15.4، سيقدم صاحب العمل تقريرًا ائتمانيًا إلى الوزارة لإثبات أن لديه ملاءة مالية كافية للوفاء بمستحقات نهاية الخدمة لمديريه ومسؤوليه وشركائه وموظفيه وغيرهم من أعضاء الطاقم التابع له.

15.5 **أحكام إضافية بشأن الاكتتاب في الوحدات واستردادها**

(أ) سيتم إصدار الوحدات في شكلٍ غير ملموس (أو دون أن تصدر بها شهادات). ويجوز إصدار وحداتٍ كسرية.

(ب) سيحتفظ القائم بإدارة الصّندوق بسجل للمستثمرين وفقًا للقوانين المعمول بها.

(ج) يجوز لمدير الصّندوق تعديل إجراءات إصدار واسترداد الوحدات حسب تقديره أو، إلى الحد الذي تقتضيه القوانين المعمول بها، بموافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة و/أو الوزارة؛ بشرط أن يتوافق أيّ تعديلٍ من هذا القبيل مع القوانين المعمول بها. وسيقوم مدير الصّندوق بإخطار الحافظ الأمين والقائم بإدارة الصّندوق بأي

تعديل مقدمًا وسيطلب موافقة الهيئة فيما يتعلق بأيّ تغييراتٍ ذات علاقةٍ مطلوبةٍ في نشرة الطرح هذه.

(د) على الرغم من أي شيء يشير إلى خلافه في نشرة الطرح هذه، وإلى الحد الذي لا تحظره القوانين المعمول بها، يجوز لمدير الصّندوق، عندما يقرر وفقًا لتقديره أن هذا الإجراء مرغوب فيه للامتثال للقوانين المعمول بها أو أنّه يصب في مصلحة المستثمرين أو الصّندوق الفرعي ذي الصلة أو الصّندوق ككل وبموافقة مسبقة من الهيئة و/أو الوزارة، حسب الاقتضاء القيام بالآتي:

(1) تعليق كل أو جزء من الاشتراكات الأساسية واجبة الدفع من قبل صاحب العمل بموجب اتفاقية مشاركة صاحب العمل، بما في ذلك ما يتعلق بواحد أو أكثر من الموظفين المؤهلين المحددين؛

(2) تقييد المستثمر من تقديم اشتراكات طوعية؛

(3) تقييد عمليات الاسترداد من قبل المستثمر أو تجميد أو تعليق الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية للمستثمر؛

(4) اقتضاء استرداد كل أو جزءٍ من الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية للمستثمر؛ و

(5) اتخاذ الإجراءات الأخرى فيما يتعلق بعمليات الاكتتاب في الوحدات واستردادها حسبما يراه مناسبًا في ظل الظروف.

15.6 إعادة الشراء الإلزامية للوحدات ومصادرة توزيعات الأرباح

يتعين على المستثمرين إخطار مدير الصّندوق على الفور في حالة أصبحوا أشخاصًا أمريكيين. وقد يُطلب من المستثمرين الذين أصبحوا أشخاصًا أمريكيين التصرف في وحداتهم لأشخاص غير أمريكيين ما لم يتم الاحتفاظ بالوحدات بموجب إعفاء يسمح لهم

بحيازة الوحدات. ويحتفظ مدير الصّندوق بالحق في استرداد أو طلب نقل أيّ وحدات مملوكة أو أصبحت مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لشخصٍ أمريكي أو أيّ شخصٍ آخر إذا كانت حيازة هذا الشخص الآخر للوحدات غير قانونية، أو إذا كانت الحيازة بناءً على قرار مدير الصّندوق وحده قد تؤدي إلى آثار اقتصادية أو قانونية أو تنظيمية أو ضريبية مناوئة أو تأثير مماثل على أي طرفٍ في الصّندوق أو المستثمرين.

16. التقييم

16.1 حساب صافي قيمة الأصول

(أ) سيتم حساب صافي قيمة الأصول من قبل القائم بإدارة الصّندوق على النحو الآتي:

(1) فيما يتعلق بكلّ صندوقٍ فرعيٍ، سيتم حساب صافي قيمة الأصول على أنها المبالغ الإجمالية (1) المستثمرة في الاستثمارات من قبل الصّندوق الفرعي، بما في ذلك أي هامش وضمانٍ ورسوم وتكاليف ونفقات مرتبطة بهذه الاستثمارات، (2) الملتزم بها في انتظار التسوية في الاستثمارات المحتملة من قبل الصّندوق الفرعي، بما في ذلك أي هامش وضمان ورسوم وتكاليف ونفقات مرتبطة بهذه الاستثمارات المحتملة، (3) مرهونة أو محتجزة أو ملتزم بها فيما يتعلق بما سبق، في كل حالة بما في ذلك أي مبلغ ممول أو سيتم تمويله بموجب القروض أو المديونيات الأخرى فيما يتعلق بما سبق، مطروحًا منها مبلغ يساوي المبلغ الإجمالي المستثمر في الاستثمارات بواسطة الصّندوق الفرعي، بما في ذلك أي

هـامش وضـمان ورسـوم وتكـاليف ونفقـات مرتبطـة بهـذه الاسـتثمارات، إلـى الحـد الـذي تـم تحقيقـه بالكامـل أو تخفـيض قيمتـه بشـكل دائـم إلـى أقـل مـن تكلفة الاستحواذ؛

(2) فيمـا يتعلـق بالصّـندوق، سـيتم حسـاب صـافي قيمـة الأصـول مـن خـلال تجميع صافي قيمة الأصول لكل صندوق فرعي محسوبةً وفقًا للبند (1)؛

(3) فيمـا يتعلـق بكـلّ وحـدةٍ فـي أيّ صـندوقٍ فرعـيٍ أو الصّـندوق، سـيتم حسـاب صـافي قيمـة الأصـول لكـل وحـدة **(صـافي قيمـة الأصـول للوحـدة)** عـن طريـق قسـمة صـافي قيمـة أصـول الصّـندوق الفرعـي ذي الصـلة أو الصّـندوق وفقًـا للبنـد (1) أو (2)، علـى التـوالي، علـى عـدد الوحـدات الصـادرة والقائمـة مـن قبـل هـذا الصّـندوق الفرعـي أو الصّـندوق، حسـب الاقتضاء، وسيكون صافي قيمة أصول هذه الوحدة هو سعر الوحدة؛ و

(4) فيمـا يتعلـق بكـلّ فئـة، سـيتم حسـاب صـافي قيمـة الأصـول عـن طريـق ضـرب صـافي قيمـة الأصـول لكـل صـندوق فرعـي محسـوبةً وفقًـا للبنـد (1) في النسبة المئوية لوحدات هذا الصّندوق الفرعي التي تشمل هذه الفئة.

(ب) علـى الـرغم مـن القسـم 16.1(أ)، يجـوز للقـائم بـإدارة الصّـندوق حسـاب صـافي قيمـة الأصـول علـى أي أسـاس آخـر وفقـاً للمعـايير الدوليـة للإبـلاغ المـالي مـع الأخـذ فـي الاعتبـار طبيعـة أي رسـوم وتكـاليف نفقـات ومصـاريف، بشـرط أن يكـون هذا الأساس وفقا للتقدير المعقول لمدير الصّندوق عادلاً ومنصفا.

(ج) إنّ الرسـوم والتكـاليف والنفقـات والمصـاريف المتعلقـة بفئـة معينـة سـتتحملها تلـك الفئـة وحـدها. وفـي حالـة تسـعير الفئـة بعملـةٍ أخـرى غيـر العملـة الأساسـية، سـتتحمل تلـك الفئـة تكـاليف تحويـل العملـة. ويتعـين علـى المسـتثمرين أيضًـا العلـم أنـه فيمـا

يتعلق بالفئات غير المغطاة، سيتم إجراء أي تحويل للعملة على عمليات الاكتتاب والاسترداد والتحويلات والتوزيعات بناء على أسعار الصرف السائدة.

(د) سيتم تقريب صافي قيمة الأصول لأعلى أو لأسفل حسب الاقتضاء إلى أقرب أربع (4) منازل عشرية.

(هـ) عند تحديد قيمة استثمارات أحد الصّناديق الفرعية، سيتم تقييم كلّ استثمار مدرج أو يتم تداوله أو التعامل فيه في سوق منظم تتوفر له أسعار السوق بسهولة بآخر سعر تداول في السوق المنظم ذي الصلة و/أو صافي قيمة أصول تلك الاستثمارات، بشرط أنه يمكن تقييم قيمة الاستثمار المدرج أو المتداول أو المتعامل فيه في سوق منظم ولكن المستحوذ عليه أو المتداول بعلاوةٍ أو بخصمٍ خارج السوق ذي الصلة مع الأخذ في الاعتبار مستوى العلاوة أو الخصم في تاريخ تقييم الاستثمار ويجب على القائم بإدارة الصّندوق التأكد من أن اعتماد هذا الإجراء له ما يبرره في سياق تحديد القيمة المحققة (المتأتية من التسييل) المحتملة للاستثمار. وإذا كان الاستثمار مدرجًا أو متداولا أو يتم التعامل فيه عادةً، في أو بموجب قواعد أكثر من سوق منظم واحد، فإن السوق المنظم ذا الصلة هو ذلك السوق الذي يشكل السوق الرئيسي للاستثمار.

(و) إذا كانت أسعار الاستثمار المدرج أو المتداول أو المتعامل فيه في السوق المنظم ذي الصلة غير متوفرة في الوقت المناسب أو كانت غير تمثيلية، أو في حالة عدم إدراج الاستثمار أو تداوله في أي سوق منظم، فسيتم تقييم هذا الاستثمار بتلك القيمة التي سيتم اعتمادها بعناية وحسن نية باعتبارها القيمة المحققة المحتملة للاستثمار من قبل شخص محترف مختص يعينه مدير الصّندوق.

(ز) سيتم تقييم الوحدات في برامج الاستثمار الجماعي / صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة، والتي لم يتم تقييمها وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه على أساس أحدث صافي قيمة أصول متاحة لكل وحدة كما تم نشرها من قبل برنامج الاستثمار الجماعي / صندوق الاستثمار.

(ح) سيتم تقييم الودائع النقدية والاستثمارات المماثلة بقيمتها الاسمية بالإضافة إلى (1) الفوائد المستحقة فيما يتعلق بكلّ صندوقٍ فرعيٍ بخلاف الصّناديق الفرعية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أو (2) الربح المستحق فيما يتعلق بكلّ صندوقٍ فرعيٍ متوافقٍ مع الشريعة الإسلامية، ما لم يلزم في كلّ حالةٍ وفي رأي القائم بإدارة الصّندوق القيام بأيّ تعديل لكي يعكس قيمتها العادلة.

(ط) يجوز للقائم بإدارة الصّندوق حساب صافي قيمة الأصول للوحدة والمعدلة حسبما يراه ضروريًا لكي تعكس القيمة العادلة في سياق العملة وقابلية التسويق وتكاليف التعامل والاعتبارات الأخرى التي يعتبرها ذات صلة. وأيّ تعديل على صافي قيمة الأصول للوحدة خارج المسار العادي لحساب صافي قيمة الأصول، بما في ذلك تصحيح الخطأ أو تعديل صافي قيمة الأصول المنشورة مسبقًا، يخضع لموافقة مسبقة من الهيئة.

(ي) في حالة استحالة أو عدم صحة إجراء أيّ تقييم لأيّ استثمارٍ معينٍ وفقًا لقواعد التقييم الموضحة أعلاه أو إذا كان هذا التقييم لا يمثل القيمة السوقية العادلة للاستثمار، يجوز لمدير الصّندوق تعيين شركة تقييم تتمتع بسمعة طيبة ومعترف بها في الإمارات العربية المتحدة لتقييم هذا الاستثمار المحدد وفقًا لطريقة التقييم المعمول بها وسيتم توثيق هذه الطريقة المستخدمة بوضوح.

(ك) لا يوجد ما يضمن أنه سيتم حساب الاستثمارات ونشرها على الأساس الموضح في نشرة الطرح هذه، ويجوز لمقدمي خدمة الاستثمار من وقتٍ لآخر تعديل الطريقة التي يتم بها حساب الاستثمار أو نشر المعلومات المتعلقة بالاستثمار. ولا يكون الأداء السابق لكل استثمار بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي.

16.2 **التعليق المؤقت للتقييم**

(أ) يجوز لمدير الصّندوق تعليق تحديد صافي قيمة الأصول مؤقتًا عند وقوع حدثٍ يتسبب في إنهاء أيّ صندوقٍ فرعيٍ وفقًا للقسم 26.3 أو عند وقوع أيٍّ من الأحداث التالية:

(1) (بخلاف حالات الإغلاق المعتادة خلال عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات العادية) عندما يتم إغلاق أي سوق يكون السوق الرئيسي لجزء كبير من استثمارات الصّندوق الفرعي والذي ينطوي على ما لا يقل عن 5% أو أي نسبة أخرى يحددها مدير الصّندوق أو عند تقييد أو تعليق التداول فيه؛

(2) إذا، نتيجة لأحداث سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو صحية (أوبئة أو جوائح) أو مالية أو أي ظروف خارجة عن سيطرة أو مسؤولية مدير الصّندوق، كان التصرف في أو تقييم 5% أو أكثر من استثمارات الصّندوق الفرعي غير ممكن عمليا بشكل معقول دون أن يلحق ضررا جسيما بمصالح المستثمرين في الصّندوق الفرعي؛

(3) في الوقت الذي لا يكون التصرف في أو تقييم الاستثمارات التي تشكل 5% أو أكثر من استثمارات الصّندوق الفرعي ممكنًا من الناحية العملية

أو إذا كان ذلك ممكنًا، فلن يكون ممكنًا إلا بشروط تضر بشكل جوهري بمصالح المستثمرين في الصّندوق الفرعي؛

(4) عندما يتعذر على القائم بإدارة الصّندوق، لأي سبب من الأسباب، التحقق بشكل معقول أو سريع أو دقيق من أسعار أي استثمارات تشكل 5% أو أكثر من استثمارات الصّندوق الفرعي؛

(5) عندما لا يكون من الممكن، في رأي مدير الصّندوق، تنفيذ تحويل الأموال التي سوف، أو قد تشارك، في تحقيق أو سداد قيمة الاستثمارات التي تشكل 5% أو أكثر من استثمارات الصّندوق الفرعي بأسعار الصرف العادية؛

(6) عندما لا يمكن تحويل عائدات بيع أو إعادة شراء الوحدات التي تشكل 5% أو أكثر من استثمارات الصّندوق الفرعي إلى أو من حساب الصّندوق الفرعي؛ أو

(7) عندما يرى مدير الصّندوق أن ذلك يصب في مصلحة المستثمرين أو الصّندوق الفرعي.

(ب) يجب على مدير الصّندوق الحصول على موافقة الهيئة قبل أيّ تعليقٍ لتحديد صافي قيمة الأصول بخلاف سياق العمل العادي في أيام غير أيام العمل، ويجب عليه فورًا الإخطار بأيّ تعليق لتحديد صافي قيمة الأصول إلى المستثمرين المتأثرين في الصّندوق الفرعي ذي الصلة وأيّ أسواق أخرى يكون مدير الصّندوق مطالبًا بإخطارها وفقًا للقوانين المعمول بها. وسيبذل مدير الصّندوق جهوده المعقولة لتقليل مدة تعليق تحديد صافي قيمة الأصول.

17. الرسوم الإدارية ورسوم القائم بإدارة الصندوق؛ الرسوم والمساهمات والمصاريف الأخرى؛ وتكاليف المستثمرين

17.1 الرسوم الإدارية ورسوم القائم بإدارة الصندوق

(أ) سيتقاضى مدير الصّندوق رسومًا إدارية سنويةً من كل صندوق فرعي طيلة فترة تعيين مدير الصّندوق كمديرٍ للصّندوق (**الرسوم الإدارية**)، ويتم حسابها يوميًا وتُدفع كل ربع سنةٍ على شكل متأخراتٍ من قبل كلّ صندوقٍ فرعيٍ بمبلغٍ يساوي 1% من صافي قيمة أصول هذا الصّندوق الفرعي (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)، والملخصة في البند (ب) أدناه:

(ب) تكون الرسوم الإدارية المطبقة لكل صندوق فرعي كالآتي:

الصّندوق الفرعي	الرسوم الإدارية (% السنوية من صافي قيمة الأصول، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)
صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي	%1.00
صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية	%1.00
صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي	%1.00
صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية	%1.00

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي	%1.00
الصّندوق الفرعي المتوازن العالمي المتوافق مع الشريعة	%1.00

(ج) سيتقاضى القائم بإدارة الصندوق رسومًا سنوية من كل صندوق فرعي مقابل توفير الخدمات الإدارية لهذا الصندوق الفرعي طيلة فترة تعيين القائم بإدارة الصندوق كقائمٍ بإدارة للصندوق (**رسوم القائم بإدارة الصندوق**)، ويتم احتسابها بشكل يومي وتكون مستحقة الدفع بشكل ربع سنوي من قبل كل صندوق فرعي بمبلغ م لا يتجاوز 1% من القيمة الصافية للأصول لهذا الصندوق الفرعي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) كما هو مُعلن لكل مستثمر قبل استثماره في هذا الصندوق الفرعي.

(د) يجوز لمدير الصّندوق حسب تقديره تعديل مبلغ الرسوم الإدارية ورسوم القائم بإدارة الصندوق فيما يتعلق بكلّ صندوقٍ فرعي، رهناً بموافقة الهيئة ووفقاً للقوانين المعمول بها.

17.2 **اشتراكات صاحب العمل**

(أ) سيقدم كلّ صاحب عملٍ يصبح مستثمرًا في صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي أو صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية مساهمةً إضافيةً في هذا الصّندوق الفرعي طوال أي فترة، تقاس بالأيام، والتي يكون خلالها السعر الأساسي (2%) أو أقل (**مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال**). سيتم احتساب مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال شهريًا ويتم دفعها بشكل ربع سنوي على شكل متأخرات بمبلغ يساوي (1%) من الاشتراك الأساسي لكل صاحب عمل مستحقٍ لكل من صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية طوال تلك الفترة التي يكون فيها السعر الأساسي (2%) أو أقل.

(ب) الغرض من مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال هو توفير سيولة إضافية للصّندوق الفرعي لحماية رأس المال وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية وذلك لدفع الرسوم والتكاليف والمصروفات المطبقة لهذه الصّناديق الفرعية نتيجة لبيئة أسعار الفائدة المنخفضة. مثل تحقيق الصّناديق عوائد غير كافية على استثماراتها لدفع الرسوم والتكاليف والمصروفات المطبقة.

(ج) سيكون صاحب العمل مسؤولاً عن دفع مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال وستكون مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال منفصلة عن ومضافة إلى رسوم الانضمام ورسوم العضوية، بالقدر المنطبق. ولتجنب الشك، لن يتم تطبيق أي دفع لمساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال (1) لتخفيض أو تغيير أي مبلغ من تكاليف المستثمر المستحقة فيما يتعلق بصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي أو صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية (أو أي صندوق فرعي آخر) أو (2) يستخدم للحصول على استثمارات لصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي أو صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية (أو أي صندوق فرعي آخر). ولن تكون مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال قابلة للاسترداد إلى أي صاحب عمل في أي وقت، إلا في حالة الدفع الزائد، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية مشاركة صاحب العمل.

17.3 الرسوم المستحقة من صاحب العمل

1 يجوز لمدير الصّندوق فرض رسوم إدارة أو انضمام أو رسوم مماثلة لمرة واحدة على صاحب العمل بمقدار حتى خمسين الف درهم اماراتي (50,000AED) وفقًا لبنود اتفاقية مشاركة صاحب العمل بين صاحب العمل ومدير الصّندوق فيما يتعلق بضم صاحب العمل إلى نظام لونيت لمكافأة نهاية الخدمة (**رسوم انضمام**). وسيكون كل صاحب عمل مسؤولاً عن دفع رسوم انضمام.

2 ستكون رسوم الانضمام منفصلة وبالإضافة إلى رسوم العضوية. رسوم الانضمام منفصلة ومختلفة عن مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال ورسوم ولتجنب الشك، لن يتم تطبيق أي دفعةٍ مقابل رسوم الانضمام لتخفيض أو مقاصة أو تغيير أي مبلغ من تكاليف المستثمر المستحقة فيما يتعلق بأي صندوق فرعي. ولن تشمل رسوم الانضمام ضريبة القيمة المضافة. ولن تكون رسوم الانضمام قابلة للاسترداد إلى أي صاحب عمل.

17.4 **رسوم العضوية**

(أ) سيطبق القائم بإدارة الصندوق رسوما سنوية قدرها عشرة (10.00) دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي)، يتم تطبيقها وسدادها على أساس تناسبي لكل شهر، للأغراض الموضحة في القسم 21.2 (ج)، على النحو التالي (**رسوم العضوية**):

(1) على كل صاحب عمل عن كل موظف مؤهل يدفع صاحب العمل بخصوصه الاشتراكات الأساسية؛ و

(2) على كل مستثمر لا يكون صاحب عمل طالما يظل ذلك الشخص مستثمرا في الصندوق.

(ب) ستكون رسوم العضوية منفصلة وبالإضافة إلى رسوم الانضمام. رسوم العضوية منفصل ومختلف عن مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال. لتجنب الشك،

لـن يـتم تطبيـق أي دفعـة مـن رسـوم العضـوية لتخفـيض أو مقاصـة أو تغييـر أي مبلـغ مـن تكـاليف المسـتثمر مسـتحقة الـدفع فيمـا يتعلـق بـأي صـندوق فرعـي. ولـن تشـمل رسـوم العضـوية ضـريبة القيمـة المضـافة. ولـن تكـون رسـوم العضـوية قابلـة للاسـترداد لأي مستثمر تطبق عليه هذه الرسوم.

17.5 النفقات

(أ) سـيتحمل القـائم بـإدارة الصّـندوق كافـة النفقـات التشـغيلية المتعلقـة بكـل صـندوق فرعـي، حيـث سـيدفع تلـك النفقـات التشـغيلية فيمـا يتعلـق بكـل صـندوق فرعـي مـن رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يستلمها من ذلك الصندوق الفرعي.

(ب) إذا تجـاوزت النفقـات التشـغيلية لأي صـندوق فرعـي رسـوم القـائم بـإدارة الصـندوق، سـيدفع القـائم بـإدارة الصـندوق تلـك النفقـات التشـغيلية مـن أصـوله الخاصـة. وإذا تلقـى القـائم بـإدارة الصـندوق رسـوم القـائم بـإدارة الصـندوق مـن أي صـندوق فرعـي بمـا يتجـاوز النفقـات التشـغيلية لـذلك الصـندوق الفرعـي، فيجـوز للقـائم بـإدارة الصـندوق الفرعـي (1) اسـتخدام رسـوم القـائم بـإدارة الصـندوق الزائـدة تلـك لـدفع النفقـات التشـغيلية لأي صـندوق فرعـي آخـر، أو (2) الاحتفـاظ بـذلك المبلـغ الزائـد مـن رسـوم القـائم بـإدارة الصـندوق كمبلـغ احتيـاطي لـدفع النفقـات التشـغيلية المسـتقبلية لاي صـندوق فرعـي، أو (3) الاحتفـاز بـالمبلغ الزائـد مـن رسـوم القـائم بإدارة الصندوق لحسابه الخاص.

(د) إذا حـدّد مـدير الصّـندوق حسـب تقـديره أنّ النفقـات التشـغيلية هـي لصـالح أحـد الصّـناديق الفرعيـة، فسـيتم تخصـيص النفقـات التشـغيلية هـذه إلـى ذلـك الصّـندوق الفرعي.

(هـ) إذا حدّد مدير الصّندوق حسب تقديره أنّ النفقات التشغيلية هي لصالح الصّندوق ككل، فسيتم تخصيص هذه النفقات التشغيلية على أساسٍ *تناسبي* بين الصّناديق الفرعية.

(و) إنّ النفقات التشغيلية المرتبطة على وجه التحديد بمسائل الامتثال للشريعة الاسلامية ستتحملها فقط الصّناديق الفرعية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تتعلق بها، على النحو المحدد من قبل مدير الصّندوق حسب تقديره.

(ز) يتحمل مدير الصندوق جميع الرسوم والتكاليف والمصاريف التي يتكبدها مدير الصندوق فيما يتعلق بإنشاء الصندوق، بما في ذلك كل الصناديق الفرعية وأي كيانات وسيطة فيها، ولن يتم إدراج هذه المبالغ كنفقات تشغيلية.

17.6 **تكاليف المستثمر(ين)**

(أ) فيما يتعلق بالاستثمار في أي صندوق فرعي، لن يكون أي مستثمر ملزما بتحمل تكاليف المستثمر فيما يتعلق بكل صندوق فرعي بما يزيد عن 2% من المبلغ الذي يستثمره المستثمر في هذا الصندوق الفرعي. لتجنب الشك، لا تشمل تكاليف المستثمر أي رسوم انضمام مستحقة الدفع وفقًا للقسم 17.3 أو أي رسوم عضوية مستحقة الدفع وفقًا للقسم 17.4. التي يتحملها المستثمرون بالإضافة إلى تكاليف المستثمر. أي مساهمة في تغطية تكاليف حماية رأس المال مستحقة الدفع وفقًا للقسم 17.2(أ) وفي الحدود المنطبقة، تكون منفصلة ومختلفة عن تكاليف المستثمر.

(ب) قد تختلف تكاليف المستثمر التي يفرضها أي صندوق فرعي على أي مستثمر حسب استراتيجية الاستثمار لذلك الصندوق الفرعي، كما يلي:

(1) سوف يفرض صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية تكاليف مستثمر أقل من أي صندوق فرعي آخر.

(2) قد يفرض صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي و صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية تكاليف مستثمر أعلى من صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

(3) قد يفرض صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية تكاليف مستثمر أعلى من صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

18. إعداد التقارير

18.1 سيقوم مدير الصّندوق بمسك حسابات الصّندوق وإعداد التقارير اللازمة وفقا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي.

18.2 سيقوم مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق بتقديم المعلومات التالية إلى الهيئة والوزارة، حسب مقتضى الحال:

(أ) تقارير الأداء المالي وتقارير الامتثال وتفاصيل الإجراءات المتعلقة بالصّندوق التي قد تطلبها الهيئة أو الوزارة من وقتٍ لآخر؛ و

(ب) إلى الوزارة، تقرير ربع سنوي خلال (30) ثلاثين يومًا من نهاية كل ربع سنة، أو أي فترة زمنية أخرى قد تمنحها الوزارة، والذي يحتوي على ملخص للحالة، وإلى الحد الذي ينطبق، حل أي شكاوى رفعها أيّ مستثمرٍ أو موظفٍ مؤهلٍ إلى مدير الصّندوق فيما يتعلق بالصّندوق.

18.3 سيقوم مدير الصّندوق بتوفير المعلومات التالية لكلّ مستثمر:

(أ) فيما يتعلق بالاستثمارات، معلومات كافية ودقيقة بشكل معقول بحيث يتمكن المستثمر من اتخاذ قرار استثماري مستنير بشكل معقول فيما يتعلق بالحصول على الوحدات؛

(ب) تقرير سنوي خلال (3) ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية للصّندوق (على أن تنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر 2025) والذي يتضمن

(1) الحسابات السنوية المدققة المتعلقة ، و التي يمكن تقديمها في تقرير سنوي واحد لصناديق الفرعية و

(2) تقرير عن أداء الصندوق الفرعي المعني، والذي سيتضمن التغييرات الجوهرية، وأي معاملات مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بوحدات الصندوق الفرعي المعني، وجميع انتهاكات قيود الاستثمار والإجراءات التصحيحية وتأثيراتها، ومستوى أداء مقدمي الخدمات للصندوق الفرعي المعني والمدار من قبلهم، بما في ذلك ملاحظاتهم وإجراءاتهم لتجنب أي خلل في جودة الخدمات المقدمة للصندوق الفرعي المعني وفقًا للنموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

(3) ستتضمن التقارير السنوية الإضافية: (1) بيانًا بالمساهمات الأساسية والمساهمات الطوعية التي قدمها المستثمر للصندوق الفرعي المعني؛ (2) ملخصًا للعوائد المحققة على الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي خلال تلك السنة المالية و (3) أي معلومات أخرى قد تنص عليها قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار؛

(ج) تقرير نصف سنوي خلال (45) خمسة وأربعين يومًا على الأقل من كل فترة نصف سنوية (حيث تنتهي الفترة نصف السنوية الأولى تلك في 30 يونيو 2025) والذي يتضمن (1) الحسابات السنوية المدققة المتعلقة بالصّندوق، والتي يمكن تقديمها في تقرير نصف سنوي واحد للصناديق الفرعية و(2) تقرير عن أداء الصندوق الفرعي المعني، والذي سيتضمن التغييرات الجوهرية في الصندوق الفرعي المعني، بما في ذلك التغيرات في قيمة أصول الصندوق الفرعي أو التغيرات التي طرأت على استراتيجية استثمار الصندوق الفرعي خلال فترة التقرير (إن وجدت)، وفقًا للنموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

(3) التقارير النصف سنوية الإضافية ستتضمن: (1) بيان الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي ذي الصلة، (2) ملخصا للعوائد الناتجة عن الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي ذي الصلة خلال تلك الفترة نصف السنوية و(3) أي معلومات أخرى قد تنص عليها قوانين الإمارات العربية

المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار

(4) أي تقارير اضافية يقررها مدير الصندوق بين الحين والاخر.

18.4 سيتم توفير تفاصيل استثمارات كلّ صندوقٍ فرعيٍ في التقارير الموضحة في القسم 18.3. مع مراعاة أي قيود على السرية مطبقة على مدير الصّندوق أو الصّندوق الفرعي ذي الصلة. وسيتم توفير أيّ معلومات عن حيازات المحفظة والتي يجب تقديمها للمستثمر وفقًا للقوانين المعمول بها من قبل مدير الصّندوق على أساس السرية.

18.5 سيتم نشر التقارير الصادرة عن مدير الصّندوق فيما يتعلق بالصّندوق باللغتين الإنجليزية والعربية وأيّ لغات أخرى يراها مدير الصّندوق ضرورية. وسيتم نشر التقارير السنوية والتقارير نصف السنوية للصندوق باللغتين الإنجليزية والعربية. ويمكن إتاحة التقارير التي يقدمها مدير الصّندوق للمستثمرين وكل صاحب عمل بموجب هذا القسم 18.5 من خلال البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى أو عن طريق البريد، وستكون متاحة للمعاينة في المكتب المسجل لمدير الصّندوق. ويجوز تقديم أيّ تقارير بموجب هذا القسم 18 (*إعداد التقارير*) في شكل إلكتروني أو نشرها على موقع لونيت الإلكتروني ما لم تقتض الهيئة أو الوزارة خلاف ذلك.

18.6 المستندات التالية متاحة للمعاينة من قبل أيّ حاملٍ للوحدات دون تكلفةٍ خلال ساعات العمل العادية في أي يوم عمل في المكتب المسجل لمدير الصّندوق:

(أ) تراخيص وتصاريح الصّندوق الصادرة عن الهيئة؛ و

(ب) نسخ من مستندات الترخيص والتسجيل الخاصة بالصّندوق وآخر التقارير المالية للصّندوق؛

19. حدود المسؤولية والتعويض

19.1 إلى أقصى حدٍ لا تحظره القوانين المعمول بها ومع مراعاة القسم 15.1(ي)، لن يكون أيٌّ من أشخاص لونيت مسؤولا تجاه أيّ مستثمرٍ عن أيّ خسارةٍ للصّندوق أو أيّ صاحب عملٍ أو أيّ مستثمرٍ، مهما كانت ناشئة، وذلك فيما يتعلق بالخدمات التي سيتم تنفيذها وفقًا لنشرة الطرح هذه أو أيّ اتفاقيةٍ أخرى تتعلق بالصّندوق ما عدا في حال وجود قرارٍ نهائيٍ غير قابلٍ للطعن من قبل الهيئة أو محكمةٍ مختصةٍ بأن مثل هذا الفعل أو التقاعس عن الفعل من قبل أي واحدٍ من أشخاص لونيت يشكل احتيالًا أو إهمالًا جسيمًا أو سوء سلوكٍ متعمدٍ أو جريمةً جنائيةً أو انتهاكًا جوهريًا لنشرة الطرح هذه، ممّا يسفر في كل حالةٍ عن وقوع أثرٍ مناوئٍ جوهريٍ على الصّندوق.

19.2 سيقوم كلّ صندوقٍ فرعي، إلى الحد الأقصى الذي لا تحظره القوانين المعمول بها، بتعويض أشخاص لونيت ضد الالتزامات والأضرار والمطالبات والتكاليف والنفقات، بما في ذلك أتعاب المحاماة، والتي يتم تكبدها بسبب أيّ فعلٍ تم تنفيذه أو إغفاله فيما يتعلق بأنشطة الصّندوق ما عدا في حال وجود قرارٍ نهائيٍ غير قابلٍ للطعن من قبل الهيئة أو محكمةٍ مختصةٍ بأن سلوك أي واحدٍ من أشخاص لونيت يشكل احتيالًا أو إهمالًا جسيمًا أو سوء سلوكٍ متعمدٍ أو جريمةً جنائيةً أو انتهاكًا جوهريًا لنشرة الطرح هذه، ممّا يسفر في كل حالةٍ عن وقوع أثرٍ مناوئٍ جوهريٍ على الصّندوق.

19.3 يجوز لمدير الصّندوق تقديم دفعةٍ مقدمةٍ بالنيابة عن الصّندوق إلى أيّ شخصٍ فيما يتعلق بالتكاليف أو النفقات المتكبدة بسبب كون هذا الشخص أحد أشخاص لونيت.

19.4 سيظل التعويض بموجب القسم 19.2 ساري المفعول بعد إنهاء الصّندوق وعلى الرغم من توقف شخص لونيت عن تقديم الخدمات فيما يتعلق بالصّندوق، بما في ذلك على النحو الموضح في القسم 19.2.

19.5 لـن يقـوم الصّـندوق بتعـويض مـدير الصّـندوق أو أيٍّ مـن شـركائه أو مديريـه أو أعضـائه أو مسـؤوليه أو موظفيـه أو الشـركات التابعـة لـه مقابـل تكـاليف الـدفاع فـي أيّ دعـوى قضـائية بين هؤلاء الأشخاص فقط.

20. الشكاوى

20.1 يجـوز لكـلّ صـاحب عمـلٍ أو أيّ مسـتثمرٍ أو أيّ موظـفٍ مؤهـلٍ لديـه شـكوى فيمـا يتعلـق بمـدير الصّـندوق أو الصّـندوق الاتصـال بالقـائم بـإدارة الصّـندوق عـن طريـق البريـد الإلكترونـي علـى complaints.eosb@lunate.com، ومـن الممكـن تغييـر البريـد الإلكترونـي المـذكور مسـتقبلاً وإذا تـم التغييـر سـوف يـتم إخطـار المعنيـين بـذلك.20.2 سـيقوم القـائم بـإدارة الصّـندوق ببـذل جهـوده المعقولـة لحـلّ أيّ شـكوى وسـيقوم بإخطـار الهيئـة والـوزارة خـلال (10) عشـرة أيـام عمـلٍ مـن تـاريخ الشـكوى. وسيسـعى مـدير الصّـندوق إلـى حـلّ أيّ شـكاوى مباشـرة مـع أصـحاب الشـكاوى خـلال فتـرةٍ معقولـةٍ قبـل رفـع الشكاوى إلى الهيئة أو الوزارة.

20.3 المزيـد مـن المعلومـات حـول إجـراءات الشـكاوى المتعلقـة بالصّـندوق متاحـةٌ للمسـتثمرين مجانًـا عنـد تقـديم طلـبٍ إلـى القـائم بـإدارة الصّـندوق. ويجـوز للمسـتثمرين أيضًـا تقـديم شكاوى ضد مدير الصّندوق والصّندوق مجانًا في المكتب المسجل لمدير الصّندوق.

21. الإدارة والتنظيم

21.1 **مدير الصّندوق**

(أ) كمـا فـي تـاريخ نشـرة الطـرح هـذه، فـإنّ مـدير الصّـندوق هـو شـركة لونيـت كابيتـال – ذ.م.م، وهـي شـركةٌ ذات مسـؤوليةٍ محـدودةٍ تأسسـت بموجـب قـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة وتحمـل الرخصـة التجاريـة رقـم CN-2839372، وعنوانهـا المسـجل هـو الطـابق الثـاني، المبنـى C12، المنتـزه، أبـوظبي، الإمـارات العربيـة

المتحـــدة ومرخصـــةٌ حســـب الأصـــول مـــن قبـــل الهيئـــة بموجـــب الرخصـــة رقـــم 301056 ومـــرخصٌ لهـــا بمزاولـــة أنشـــطة *إنشـــاء وإدارة صـــناديق الاســـتثمار*. ويبلـــغ الرأســـمال المـــدفوع لمـــدير الصّـــندوق مبلغًـــا لا يقـــل عـــن 2.5% مـــن إجمـــالي أصـــول الصّندوق وبحدٍ أقصى أو 50,000,000 (خمسين مليون) درهم إماراتي.

(ب) يتولى إدارة مدير الصّندوق أعضاء مجلس الإدارة وهم كالآتي:

(1) السيد/ فؤاد درويش؛

(2) السيد/ محمد خالد أحمد حافظ

(3) السيد/ شريف محمود عبدالعزيز عبدالله سالم؛ و

(4) السيد/ جاسون لوفليس.

(ج) بموجـــب قـــوانين الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة بشـــأن صـــناديق الاســـتثمار وقـــوانين الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة بشـــأن صـــناديق مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة، ســـيقدم مـــدير الصّندوق الخدمات التالية إلى الصّندوق:

(1) مراقبة شؤون الصّندوق؛

(2) العمل كمكتبٍ مسجلٍ للصّندوق؛

(3) تحديـــد وتشـــغيل السياســـة الاســـتثمارية للصّـــندوق وفقًـــا لقـــوانين الإمـــارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة؛

(4) مـــع مراعـــاة الحصـــول علـــى الموافقـــات المطلوبـــة مـــن الهيئـــة، تفـــويض أو تخصـــيص (حســـب مقتضـــى الحـــال) مهـــام معينـــة إلـــى القـــائم بـــإدارة الصـــندوق ومقـــدمي الخـــدمات وأيّ أطـــراف ثالثـــة أخـــرى مـــع الاحتفـــاظ بالمســـؤولية الشاملة عن أيّ مهام يجري تفويضها وفقًا للقوانين المعمول بها؛

(5) تقديم التقارير وفقًا للقسم 18.5؛

(6) الحفاظ على الربط الإلكتروني بأنظمة الوزارة، وفقًا لمتطلبات الوزارة من وقتٍ لآخر؛ و

(7) الإشراف على تحويل الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية من كلّ صاحب عملٍ إلى الصّندوق وفقًا للقسم 15 (*طلبات الاكتتاب والاسترداد؛ الانسحاب*).

(د) سيتولى مدير الصّندوق إدارة الاستثمارات. وبموجب القوانين المعمول بها، فإن الخدمات المقدمة من مدير الصّندوق إلى الصّندوق موضحة في القسم 21.1(ج).

(هـ) سيتولى مدير الصّناديق المهام التالية:

(1) المسؤولية تجاه كلّ صندوقٍ فرعيٍ عن تنفيذ سياسته الاستثمارية المعتمدة من قبل مدير الصّندوق؛

(2) العمل كوكيلٍ للمستثمرين وفقًا لنشرة الطرح هذه؛

(3) فيما يتعلق بأصول الصّناديق الفرعية ومع الأخذ في الاعتبار سياسة الاستثمار على النحو المبين في نشرة الطرح هذه، التمتع بالصلاحية الكاملة لإصدار أيّ قراراتٍ تتعلق بحيازة الاستثمارات والتصرف فيها، وعمليات الاكتتاب في الوحدات واستردادها، والتعامل بشكلٍ عامٍ مع أصول الصّناديق الفرعية؛

(4) مراجعة أداء والتصرف في أصول الصّناديق الفرعية؛

(5) إلى الحد الذي تقتضيه القوانين المعمول بها، حماية أصول الصّناديق الفرعية واستثماراتها وحماية مصالح المستثمرين في تلك الأصول والاستثمارات؛ و

(6) تنفيذ جميع الأنشطة والمهام الضرورية أو التابعة للمهام المذكورة أعلاه وضمان التشغيل السليم للصناديق الفرعية على أساسٍ منتظم.

(و) بموجب القوانين المعمول بها، قدم مدير الصّندوق خطاب ضمان إلى الهيئة بمبلغ خمسة ملايين (5,000,000) درهم إماراتي. ويجوز للوزارة أو الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لممارسة الهيئة لحقوقها فيما يتعلق بخطاب الضمان المذكور وفقًا لشروطه والقوانين المعمول بها.

(ز) سيتقاضى مدير الصّندوق الرسوم الإدارية وفقًا للقسم 17.1.

(ح) يجوز لمدير الصّندوق تعيين مفوضين من وقتٍ لآخر لأداء بعض مهام مدير الصّندوق وفقاً للقوانين المعمول بها. وإلى الحد الأقصى الذي لا تحظره القوانين المعمول بها، يجوز لمدير الصّندوق الوفاء بأيٍّ من التزاماته المنصوص عليها في نشرة الطرح هذه عندما يتم تنفيذ هذا الالتزام من قبل مفوض، باستثناء أي التزام بالامتثال للقوانين المعمول بها. وعلى الرغم من تعيين مدير الصّندوق لأيّ مفوض، سيظل مدير الصّندوق مسؤولاً عن جميع التزاماته تجاه الصّندوق، بما في ذلك تلك المفوضة إلى أيّ طرفٍ ثالث. وسيتم دفع أتعاب أي مفوضين لمدير الصّندوق من قبل مدير الصّندوق من الرسوم الإدارية.

21.2 القائم بإدارة الصندوق

(أ) ستؤدي شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م دور القائم بإدارة الصندوق فيما يتعلق بالصندوق وفقًا للقوانين المعمول بها. ويكون القائم بإدارة الصندوق مسؤولاً عن حساب صافي قيمة الأصول وصافي قيمة الأصول لكل وحدة في كل صندوق فرعي.

(ب) يتم دفع رسوم القائم بإدارة الصندوق من قبل الصناديق الفرعية كما هو موضح في القسم 17.1 (ج).

(ج) يجوز للقائم بإدارة الصندوق تعيين مفوضين من وقت لآخر لأداء مهام معينة للقائم بإدارة الصندوق بما في ذالك المذكورين في القسم 21.1 وفقًا للقوانين المعمول بها. وإلى الحد الأقصى الذي لا تحظره القوانين المعمول بها، يجوز للقائم بإدارة الصندوق الوفاء بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه النشرة عندما يتم تنفيذ هذا الالتزام من قبل مفوض، باستثناء أي التزام بالامتثال للقوانين المعمول بها. وكما في تاريخ نشرة الطرح هذه، قام القائم بإدارة الصندوق بتعيين اس اس اند سي انترناشيونال مانجد سرفيسز ليمتد، وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم تأسست في أيرلندا وتحمل الرقم 368022، ويقع مكتبها المسجل في بيشوب سكوير، ريدموند هيل، دبلن 2، أيرلندا وبعض شركاتها التابعة كمقدم للخدمات الإدارية لتنفيذ بعض المهام فيما يتعلق بالصندوق وفقا لشروط ذلك التعيين والقوانين المعمول بها. وقد يشمل ذلك، من بين أمور أخرى، تقديم الدعم فيما يتعلق بالخدمات المرتبطة بطلبات الاكتتاب والاسترداد ومعالجة الشكاوى. على الرغم من تعيين القائم بإدارة الصندوق لأي مفوض، بما في ذلك مقدم الخدمات الإدارية الموضح في هذا البند (ج)، سيظل القائم بإدارة الصندوق مسؤولاً عن جميع التزاماته تجاه الصندوق، بما في ذلك تلك المفوضة إلى طرف ثالث. وسيتم دفع رسوم أي مفوضين للقائم بإدارة الصندوق بشكل عام من قبل القائم بإدارة الصندوق من رسوم القائم بإدارة الصندوق؛ شريطة أن يقوم القائم بإدارة الصندوق، بشكل منفصل وبالإضافة إلى رسوم القائم بإدارة الصندوق، بفرض رسوم العضوية على بعض المستثمرين كما

هو موضح في القسم 17.4، وهو المبلغ الذي سيتم استخدامه لدفع رسوم مقدم الخدمات الإدارية الموضح في هذا البند (ج).

21.3 **الحافظ الأمين**

(أ) بنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وهو شركة مساهمةٍ عامةٍ تأسست بموجب قوانين الإمارات العربية المتحدة بموجب رخصة تجارية رقم CN-1001897، ويقع عنوانه المسجل في بناية بنك أبوظبي الأول، القرم – مجمع الأعمال، ص. ب 6316، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، سيتولى مهام الحافظ الأمين في الإمارات العربية المتحدة. والحافظ الأمين هو مؤسسةٌ مصرفيةٌ منظمةٌ بموجب قوانين الإمارات العربية المتحدة. والحافظ الأمين مرخصٌ حسب الأصول من قبل الهيئة بموجب رخصة رقم 601005.

(ب) سينفذ الحافظ الأمين تعليمات مدير الصّندوق، وفقا لشروط اتفاقية الحفظ الأمين، والقوانين المعمول بها ونشرة الطرح هذه، وسيقوم بتوفير خدمات الحفظ الأمين والإشراف والتحقق من الأصول فيما يتعلق بأصول الصّندوق وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها واتفاقية الحفظ الأمين وبنود نشرة الطرح هذه.

(ج) بموجب اتفاقية الحفظ الأمين، يتمتع الحافظ الأمين بسلطة تفويض كلّ أو أيّ جزءٍ من مهام الحفظ الأمين المنوطة به، ومع ذلك، لن تتأثر مسؤوليته بحقيقة أنّه قد عهد إلى طرفٍ ثالثٍ ببعض أو كلّ الأصول الموجودة في عهدته. ولقد قام الحافظ الأمين بتفويض واجبات الحفظ الأمين المنوطة به فيما يتعلق بالأدوات المالية الخاضعة للحفظ الأمين خارج الإمارات العربية المتحدة إلى الحافظ الأمين الفرعي، الذي يجوز له بدوره تعيين مفوضين من الباطن من وقتٍ لآخر وفقًا لبنود اتفاقية التفويض بين الحافظ الأمين والحافظ الأمين

الفرعي. وقد يختلف تعيين المفوضين من الباطن استنادًا إلى الولايات القضائية والأسواق التي تمتلك فيها الصّناديق الفرعية استثمارات.

(د) تكون مدة اتفاقية الحفظ الأمين (12) اثني عشر شهرًا من تاريخها، وستُجدَّد المدة تلقائيًا لمدة (12) اثني عشر شهرًا أخرى ما لم يقدم أي من الطرفين إشعارًا كتابيًا بالإنهاء قبل (30) ثلاثين يومًا على الأقل من نهاية مدة الاتفاقية. ويجوز إنهاء اتفاقية الحفظ الأمين إمّا من قبل مدير الصّندوق أو الحافظ الأمين بموجب إشعارٍ كتابيٍ مسبقٍ مدته (90) تسعون يومًا إلى الطرف الآخر. وستنتهي اتفاقية الحفظ الأمين تلقائيا إذا (1) انتهك مدير الصّندوق اتفاقية الحفظ الأمين وأخفق في تصحيح ذلك الانتهاك خلال (30) ثلاثين يومًا من الطلب الخطي؛ أو (2) أصبح أحد الطرفين عرضةً لأي إفلاسٍ أو حلٍ أو تصفيةٍ أو أيّ عرائض أو أوامر أو إجراءات مماثلة أخرى أو تم تعيين حارس عليه.

(هـ) رسوم الحافظ الأمين (بما في ذلك أي ضرائب عليها) هي رسوم مقدم خدمات وعليه سيتحملها في نهاية المطاق القائم بإدارة الصّندوق كما هو موضحٌ بالتفصيل في القسم 17.5(ب).

21.4 الحافظ الأمين الفرعي

(أ) سيتولى واجبات الحافظ الأمين **الفرعي** بنك نيويورك ميلون، فرع لندن، وهي مؤسسة مصرفية تم تأسيسها وفقًا لقوانين نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية وتزاول أعمالها من خلال فرعها في المملكة المتحدة برقم الشركة FC005522 وBR025038، وعنوانها المسجل هو 160 شارع كوين فيكتوريا، لندن،

4LA EC4V. ويخضع الحافظ الأمين **الفرعي** للتنظيم من قبل هيئة الرقابة المالية بالمملكة المتحدة وتنظيم محدود من قبل هيئة التنظيم الحصيف بالمملكة المتحدة.

(ب) بموجب اتفاقية التفويض المبرمة بين الحافظ الأمين والحافظ الأمين الفرعي فيما يتعلق بالصّندوق، سيقدم الحافظ الأمين الفرعي الخدمات التي سيقدمها الحافظ الأمين، كما هي موضحة في القسم 21.3، في ولايات قضائية وأسواق معينة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا لشروط اتفاقية التفويض بين الحافظ الأمين والحافظ الأمين الفرعي فيما يتعلق بالصّندوق، يجوز للحافظ الأمين الفرعي تعيين مفوضين من الباطن من وقتٍ لآخر. وقد يختلف تعيين المفوضين من الباطن اعتمادًا على الولايات القضائية والأسواق التي تمتلك فيها الصّناديق الفرعية استثمارات.

(ج) تشمل رسوم الحافظ الأمين، التي تدفع وفقا للقسم 21.3(هـ)رسوم الحافظ الأمين الفرعي (بما في ذلك أي ضرائب عليها).

21.5 المستشار القانوني

(أ) قام مدير الصّندوق بتعيين مكتب ألن أفري شيرمن ستيرلنغ شراكة ذات مسؤولية محدودة كمستشارٍ قانونيٍ للصّندوق. مكتب ألن أفري شيرمن ستيرلنغ شراكة ذات مسؤولية محدودة هو شراكة ذات مسؤولية محدودة وعنوانه المسجل هو أبوظبي في الطابق الخامس، بناية المعمورة ب، شارع المرور، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

(ب) سيحصل مدير الصّندوق على المشورة القانونية فيما يتعلق بإنشاء الصّندوق وفقًا لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة، بما في ذلك ترخيص الصّندوق وتسجيله لدى الهيئة.

(ج) رسوم المستشار القانوني، بما في ذلك أي ضرائب عليها، هي رسوم مقدم خدمات ويتحملها في نهاية المطاف القائم بإدارة الصندوق على النحو الموضح في القسم 17.5(ب).

21.6 **مدقق الحسابات**

(أ) قام مدير الصّندوق بتعيين [ديلويت اند توش – (الشرق الاوسط) ال ال بي] كمدقق حساباتٍ للصّندوق. مدقق الحسابات فرعٌ لشركة ديلويت. وشركة ديلويت هي شركةٌ عالميةٌ رئيسيةٌ تقدم خدمات التدقيق والمطابقة، والاستشارات، والاستشارات المالية واستشارات المخاطر والضرائب والخدمات ذات الصلة. لدى مدقق الحسابات (5) خمسة مكاتب في الإمارات العربية المتحدة وهو مرخصٌ للعمل وتقديم الخدمات كمدقق حساباتٍ بموجب القوانين المعمول بها.

(ب) سيكون مدقق الحسابات مسؤولاً عن تدقيق البيانات المالية نصف سنوية والسنوية للصّندوق كما سيكون مدقق الحسابات مسؤولاً عن تزويد مدير الصّندوق بتقرير مدقق الحسابات الذي سيتضمن جميع عمليات الصّندوق وأنشطته وأيّ تطوراتٍ جوهرية، فضلاً عن المخاطر المتعلقة بأدائه وإجراءات الرقابة الداخلية. وسيتم إرفاق نسخةٍ من تقرير مدقق الحسابات بالحسابات السنوية للسنة المالية للصّندوق الفرعي الذي يتعلق به التقرير. وسيتأكد مدقق

الحسابات أيضًا من أنّ التقارير المطلوبة قد تم إعدادها بشكلٍ صحيحٍ وفقًا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي.

(ج) جميع الشروط والأحكام المُطبّقة فيما يتعلق بتعيين مدقق الحسابات ومسؤوليات التدقيق والقيود المفروضة عليه واردةٌ بالتفصيل في اتفاقية التعيين الرسمية بين مدير الصّندوق ومدقق الحسابات.

(د) رسوم مدقق الحسابات (بما في ذلك أيّ ضرائب عليها) هي رسوم مقدم خدمات ويتحملها في نهاية المطاف القائم بإدارة الصندوق، كما هو موضحٌ بالتفصيل في القسم 17.5(ب).

21.7 **المستشار الشرعي**

(أ) قام مدير الصّندوق بتعيين لجنة الرقابة الشرعية للإشراف على الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية والحوكمة الشرعية للصناديق الفرعية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كما قام بتعيين دار الشريعة المحدودة كمستشار شرعي لمساعدة لجنة الرقابة الشرعية في مراقبة الصّناديق الفرعية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقًا لخطاب تعيين بين مدير الصّندوق والمستشار الشرعي المؤرخ في 1 نوفمبر 2024.

(ب) علماء الشريعة هم:

(1) الدكتور محمد عبد الرحيم سلطات العلماء؛

(2) ميان محمد نزير؛ و

(3) الدكتور محمد يحيى مجددي

(ج) رسوم المستشار الشرعي، بما في ذلك أي ضرائب عليها) هي رسوم مقدم خدمات ويتحملها في نهاية المطاف القائم بإدارة الصندوق، كما هو موضحٌ بالتفصيل في القسم 17.5(ب).

22. عوامل مخاطر الاستثمار

عند النظر في المشاركة في الصّندوق، بما في ذلك أيّ صندوقٍ فرعي، يتعين على كلّ مستثمرٍ محتملٍ أن يكون على درايةٍ ببعض عوامل مخاطر الاستثمار المنصوص عليها في هذا القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*).

المعلومات الإضافية فيما يتعلق بالأهداف الاستثمارية وسياسات الاستثمار لكلّ صندوقٍ فرعيٍ مذكورةٌ في الملحق الصادر فيما يتعلق بهذا الصّندوق الفرعي.

22.1 المخاطر المرتبطة بالاستثمار

ستتألف استثمارات كلّ صندوقٍ فرعيٍ في المقام الأول من الاستثمارات في الصّناديق والأدوات المجمّعة الأخرى، والتي بدورها سيكون لها استثماراتٌ في الأصول والأوراق المالية الأساسية. ومن الصعب التنبؤ بأداء هذه الأصول والأوراق المالية الأساسية وقد تنطوي بعض الاستثمارات على درجةٍ عاليةٍ من المخاطر التجارية والمالية التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.

لن تعكس العوائد والأداء العام لكلّ صندوقٍ فرعيٍ أداء جميع استثمارات هذا الصّندوق الفرعي، حيث سيخضع الصّندوق وكلّ صندوقٍ فرعيٍ لرسوم وتكاليف ونفقات وضرائب والتزامات معينة، بما فيها النفقات التشغيلية والرسوم الإدارية. ويجوز للصناديق الفرعية أيضًا الاحتفاظ باستثماراتٍ مؤقتةٍ والنقد من وقتٍ لآخر، وفقًا لبنود نشرة الطرح هذه. وسيؤثر هذا سلباً على عوائد كلّ صندوقٍ فرعي.

ولا يتم تقديم أيّ ضمانٍ بأنّ أيّ صندوقٍ فرعيٍ سيحقق هدفه الاستثماري أو العائد المستهدف نتيجةً للقيام بالاستثمارات.

22.2 **مخاطر السوق**

إنّ الاستثمارات التي يمكن أن يحصل عليها أيّ صندوقٍ فرعيٍ ستكون موجودةً في ولاياتٍ قضائيةٍ مختلفةٍ على مستوى العالم أو لديها استثماراتٌ أساسيةٌ في هذه الولايات القضائية، ممّا يُعرِّض الصّندوق الفرعي للظروف الاقتصادية وظروف السوق السائدة في تلك البلدان. وقد تتأثر قيمة الاستثمارات بشكلٍ مناوئٍ بعددٍ من ظروف السوق المحلية، مثل العرض والطلب وأداء الأصول والأعمال المنافسة الأخرى. ونتيجةً لذلك، فإن إيرادات ونتائج الصّندوق وكلّ صندوقٍ فرعيٍ تعتمد، إلى حدٍ كبير، على أداء اقتصاديات الولايات القضائية التي يستثمر فيها الصّندوق الفرعي وأيّ تراجعٍ اقتصاديٍ في هذه الولايات القضائية يمكن أن يؤثر بشكلٍ مناوئٍ على العمليات والنمو المستقبلي للصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعي. إنّ حدوث تغييرٍ سلبيٍ كبيرٍ في اقتصاد بلدٍ ما، أو فقدان ثقة المستثمرين في الأنظمة المالية للأسواق في ذلك البلد بشكلٍ عام، يمكن أن يتسبب أيضًا في زيادة التقلبات في الاقتصاد والأسواق المالية في هذا البلد والبلدان الأخرى، ونتيجةً لذلك يكون له تأثيرٌ سلبيٌ على واحدٍ أو أكثر من الاستثمارات.

22.3 **عدم وجود ضمان للعائد على الاستثمار**

لا يمكن لمدير الصّندوق تقديم ضمانٍ بأنّه سيكون قادرًا على اختيار أو تنفيذ أو تحقيق الاستثمارات. ولا يوجد ما يضمن أنّ أيّ صندوقٍ فرعيٍ سيكون قادرًا على تحقيق عوائد لمستثمريه أو أن العوائد ستكون متناسبة مع مخاطر الاستثمار في المعاملات الموضحة في نشرة الطرح هذه. ولا يمكن ضمان تحقيق العوائد المتوقعة أو المستهدفة

لأيّ صندوقٍ فرعيٍ أو أنّ المستثمر سيحصل على عائد استثماره في أيّ صندوقٍ فرعي.

ولا يمكن تقديم أيّ ضمانٍ بأنّ أيّ تنبؤاتٍ من قبل مدير الصّندوق فيما يتعلق بآفاق أيّ استثمارٍ ستكون دقيقةً أو أنّ أيّ صندوقٍ فرعيٍ سيحقق هدفه الاستثماري، إذ قد يخسر المستثمرون أيًا من أو كل رؤوس أموالهم المستثمرة في أيّ صندوقٍ فرعي، ولا بد من النظر في الاستثمار في أيّ صندوقٍ فرعيٍ فقط من قبل الأشخاص الذين يمكنهم تحمل خسارة استثمارهم بالكامل.

22.4 الأداء المستقبلي والسابق

إن أداء الاستثمارات السابقة لأيّ طرفٍ في الصّندوق أو لأيّ أداةٍ استثماريةٍ أخرى يديرها أو يشغلها مدير الصّندوق لا يعد بالضرورة مؤشرًا على النتائج المستقبلية للصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعي. إنّ أوصاف الاستثمارات في أي مواد طرحٍ أو مواد تسويقيةٍ أخرى مقدمةٍ للمستثمرين هي لأغراض توضيحية فقط فيما يتعلق بأسلوب وإجراءات مدير الصّندوق في القيام بالاستثمارات. ولا يقدم أيّ طرفٍ في الصّندوق أيّ ضمانٍ بنجاح أيّ استثمارٍ يقوم به الصّندوق الفرعي. ولا يمكن لأيّ طرفٍ في الصّندوق التنبؤ بالظروف السوقية أو الاقتصادية المستقبلية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرٌ سلبيٌ على أيّ توقعاتٍ أو تنبؤاتٍ يعتمد عليها مدير الصّندوق وقد تختلف نتائج الاستثمار بشكلٍ كبيرٍ عن التنبؤات المالية. ولا يوجد أيّ ضمانٍ بأنّ أيّ صندوقٍ فرعيٍ سيحقق عوائد استثمارية تتوافق مع الأداء السابق لأدوات الاستثمار الأخرى التي يديرها أو يشغلها مدير الصّندوق. وسيتحمل المستثمرون رسومًا وتكاليف ونفقاتٍ وضرائب والتزاماتٍ معينة على النحو المفصح عنه في نشرة الطرح هذه، بما في تكاليف المستثمر، رسوم العضوية، ورسوم الانضمام ،، فيما يتعلق بالصّندوق وكلّ صندوقٍ

فرعيٍ، والتي قد تكون كبيرة وستؤثر على أي أداءٍ متوقعٍ فيما يتعلق بالاستثمار. وعلى الرغم من أنّ مدير الصّندوق ينوي أن يقوم كلّ صندوقٍ فرعيٍ باستثماراتٍ ذات عوائد تقديرية تتناسب مع المخاطر التي تم الاضطلاع بها، إلّا أنّه لا توجد أي ضماناتٍ بتحقيق أي مقياس للعائد المستهدف، إذ قد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم في أيّ صندوقٍ فرعيٍ أو أيّ جزء منها.

22.5 **عدم السيطرة والتحكم من قبل المستثمرين**

لا يجوز لأيّ مستثمرٍ المشاركة في إدارة أعمال الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ، وبالتالي، لن تتاح للمستثمرين فرصة التحكم في العمليات اليومية، بما في ذلك قرارات الاستثمار والتصرف في أيّ صندوقٍ فرعيٍ. وسيكون لمدير الصّندوق السلطة التقديرية وحده للهيكلة والتفاوض والشراء والتمويل وتصفية الاستثمارات في نهاية المطاف بالنيابة عن الصّندوق الفرعي. وبالتالي، لن يتمكن المستثمرون بشكلٍ عامٍ من تقييم مزايا استثماراتٍ معينةٍ بأنفسهم قبل أن يقوم أيّ صندوقٍ فرعيٍ بهذه الاستثمارات، بما في ذلك (1) شروط استحواذ الصّندوق الفرعي على الاستثمار؛ أو (2) نوع أو موقع الاستثمار؛ أو (3) البيانات الاقتصادية والمالية الأخرى ذات الصلة التي تؤثر على الاستثمار.

22.6 **مخاطر التركيز**

سيقوم كلّ صندوقٍ فرعيٍ بعددٍ محدودٍ من الاستثمارات، والتي يمكن أن تشمل التعرض لمنطقةٍ جغرافيةٍ أو قطاعٍ أو صناعةٍ أو أمنٍ أو عملةٍ معينة. بالإضافة إلى ذلك، قد يستثمر بعض الصناديق الفرعية في استثمارات تُدار أو يُقدم لها النصح أو تُديرها لونيت والشركات التابعة لها. ونتيجة لذلك، قد يكون لدى الصّندوق الفرعي محفظةٌ مركزةٌ من الاستثمارات، والتي تكون معرضة بشكل خاص للمخاطر المرتبطة بمنطقةٍ

جغرافيةٍ أو قطاعٍ أو صناعةٍ أو أمنٍ أو عملةٍ معينة أو مزود الاستثمار. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي كبير على عوائد الصّندوق أو أيّ صناديق فرعية.

22.7 **مخاطر التقاضي**

قد تخضع الاستثمارات لمستندات وعقود قانونية معينة. وقد تكون هذه المستندات عرضةً للنزاعات حول التفسير أو قابلية التنفيذ مما يؤدي إلى تكاليف وتأخيرات لاحقة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الصّندوق وأيّ صندوقٍ فرعيٍ لمطالباتٍ من قبل أطراف ثالثة (سواء عامة أو خاصة)، بما في ذلك الإجراءات القانونية الناشئة عن عمليات الاستحواذ أو التصرف، ومطالبات تعويض العمال وخسائر الأطراف الثالثة. إذا أصبح أيٌّ من الاستثمارات طرفًا في دعوى قضائية جوهرية أو مطولة، فإن نفقات التقاضي والمسؤولية المحتملة أو المفروضة يمكن أن يكون لها تأثير مناوئ جوهري على الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعي.

22.8 **حدود المسؤولية والتعويض**

تحد نشرة الطرح هذه من المسؤولية المحتملة لأشخاص لونيت فيما يتعلق بالصّندوق. ونتيجةً لذلك، قد يكون لدى المستثمرين وأصحاب العمل حقٌ محدودٌ إلى حدٍ كبيرٍ في رفع الدعاوى في بعض الحالات عمّا كان سيكون لهم في غياب مثل هذه الأحكام. وتنص نشرة الطرح هذه أيضًا على أنّ الصّندوق سوف يقوم بتعويض أشخاص لونيت عن بعض المطالبات والخسائر والأضرار والنفقات الناشئة عن أنشطتهم، مع مراعاة استثناءات حدود المسؤولية والتعويض الموضحة هنا، بالنيابة عن الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعي. ويمكن أن تؤثر التزامات التعويض هذه بشكلٍ مناوئٍ على عوائد المستثمرين.

22.9 **ظروف السوق والتدخل الحكومي**

تعتبر الأسواق المالية عمومًا في فترةٍ غير مستقرة بشكلٍ كبير، بسبب تقلب أسعار الأوراق المالية، وتقلب أسعار صرف العملات الأجنبية، والظروف الاقتصادية الأقل استقرارًا بشكل عام. وقد يحد ذلك من توافر استثمارات قابلة للاستمرار أو جذابة لأيّ صندوقٍ فرعي، ممّا قد يؤثر بشكلٍ مناوئٍ على قدرة الصّندوق الفرعي على القيام بالاستثمارات أو التصرف فيها أو تحقيق عوائد على الاستثمارات التي تسمح للصّندوق الفرعي بتحقيق عوائده المستهدفة، وقد يؤثر على قدرة الصّندوق الفرعي على القيام بالاستثمارات.

يمكن أن يشمل التدخل الحكومي في الأسواق والاقتصاد نشاطًا له تأثيرٌ مناوئٌ على أداء بعض الأسواق المالية والاقتصادات ويؤدي إلى تنظيمٍ أكبر للأسواق والمشاركين في السوق. قد يكون مثل هذا التدخل الحكومي غير قابل للتوقع ويمكن أن يحد أو يؤثر بشكل غير مؤاتٍ على أداء أيّ صندوقٍ فرعيٍ أو عوائده.

22.10 المخاطر المرتبطة بالعملات ومعاملات التحوط

لا يوجد أيّ التزامٍ على أيّ صندوق فرعي بالمشاركة في معاملات التحوط. ويتعين على المستثمرين أن يتوقعوا تحمل مخاطر تقلبات العملة. وسيتم تقويم كلّ صندوقٍ فرعيٍ بالدرهم الإماراتي. ويتعين على المستثمرين أن يدركوا أنه سيتم توزيع جميع العوائد بالدرهم الإماراتي وأنّه إذا كانت العملة المرجعية الخاصة بهم هي عملة أخرى فإن استثمارهم في أيّ صندوقٍ فرعيٍ قد يتأثر بشكلٍ مناوئٍ بأيّ انخفاضٍ في قيمة الدرهم الإماراتي مقارنة بعملتهم المرجعية. وقد يتحملون أيضًا تكاليف المعاملات الإضافية لتحويل الدرهم الإماراتي إلى عملةٍ أخرى. ويتم حث هؤلاء المستثمرين بشدةٍ على استشارة مستشاريهم الماليين بهدف تحديد ما إذا كان يتعين عليهم الدخول في معاملات تحوطٍ لتعويض هذه المخاطر.

يجـوز لأي صـندوقٍ فرعـيٍ أن يقـوم باسـتثماراتٍ غيـر مقومـةٍ بالـدرهم الإمـاراتي أو ذات تـدفقاتٍ نقديـةٍ مسـتقبليةٍ غيـر مقومـةٍ بالـدرهم الإمـاراتي. ومـن المسـتحيل التحـوط مـن مخـاطر العملـة بشـكلٍ دقيـقٍ عنـدما يمكـن تقـدير حجـم وتوقيـت التـدفقات النقديـة المسـتقبلية فقـط ولا تكـون معروفـة علـى وجـه اليقـين. ومـن ثـم، فـإنّ سياسـات التحـوط الحكيمـة فـي مجـال العملـة يمكـن أن تعمـل علـى تقليـل المخـاطر أو الحـد منهـا، ولكـن لـيس القضـاء علـى مخـاطر تقلبـات العملـة تمامـا. ولا يمكـن تقـديم أيّ ضـمانٍ بـأنّ الأسـاليب المسـتخدمة فـي تحـوط العمـلات سـتكون متاحـةً دائمًـا أو سـتكون متاحـةً بشـروط مقبولـة تجاريًـا لمـدير الصّـندوق، أو أنّ الصّـندوق سـوف يشـارك فـي هـذه الأسـاليب عنـدما تكـون متاحـة، أو أنّ اسـتراتيجيات التحـوط سـوف تـنجح فـي الحـد مـن مخـاطر تقلبـات أسـعار العمـلات. ويجـوز للصـناديق الفرعيـة الحصـول علـى منتجـات وخـدمات التحـوط علـى نفقـة الصّـندوق الفرعـي ذي الصلة.

بالإضـافة إلـى ذلـك، تنطـوي معـاملات التحـوط نفسـها علـى مخـاطر أخـرى قـد تجعـل الأداء الإجمـالي لأي صـندوقٍ فرعـيٍ أقـل ممّـا لـو لـم يـدخل فـي أيٍّ مـن هـذه المعـاملات. وأيّ تكـاليف يـتم تكبّـدها عنـد الـدخول فـي معـاملات التحـوط سـيتحملها الصّـندوق الفرعـي الـذي تـم إجـراء معاملـة التحـوط بشـأنه. إذا تـم إجـراء نفـس معاملـة التحـوط لصـالح أكثـر مـن صـندوقٍ فرعـيٍ واحـد، فسـيتم تخصـيص تكـاليف معاملـة التحـوط هـذه بـين الصّـناديق الفرعيـة ذات الصـلة علـى أسـاسٍ *تناسـبي* فيمـا يتعلـق بحصصـها فـي الاسـتثمار الأساسـي (الاسـتثمارات الأساسـية)، أو بـأيّ طريقـةٍ عادلـةٍ أخـرى يحـددها مـدير الصّـندوق حسـب تقديره.

22.11 مخاطر الإعسار

قد يكون لإعسار أيٍّ من مقدمي خدمة الاستثمار أو الاستثمار الأساسي لأيّ استثمارٍ تأثيرٌ جوهريٌ مناوئٌ على الصّندوق و/أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ وعملياته وقدرته على تحقيق هدفه الاستثماري.

22.12 **الخسارة المحتملة للاستثمار**

الاستثمار في أيّ صندوقٍ فرعيٍ هو استثمارٌ مضاربٌ وينطوي على مخاطر قد تكون كبيرة، بما في ذلك مخاطر الخسارة الكاملة للاستثمار في الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ من قبل المستثمر.

22.13 **الاعتماد على مدير الصّندوق**

ليس للصّندوق تاريخٌ تشغيليٌ وسيعتمد على مدير الصّندوق. وسيكون لمدير الصّندوق السيطرة على تشغيل الصّندوق والعوائد المستقبلية للصّندوق وسيعتمد كلّ صندوقٍ فرعيٍ على الفطنة التجارية والاستثمارية لأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والمديرين والموظفين في مدير الصّندوق. إنّ أيّ تغييرٍ في الوقت والاهتمام الذي يكرسه هؤلاء الأشخاص للصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ أو مغادرة واحدٍ أو أكثر من هؤلاء الأشخاص من مدير الصّندوق يمكن أن يكون له تأثيرٌ مناوئٌ على قدرة الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ على تحقيق أهدافه الاستثمارية أو العوائد المستهدفة. ويقوم هؤلاء الأشخاص في الوقت الحالي، وربما في المستقبل، بإدارة أو المشاركة في مهام استثمارية أخرى لمدير الصّندوق أو الشركات التابعة له بخلاف الصّندوق وقد يحتاجون إلى تخصيص أجزاء كبيرة من وقتهم لأنشطة هذه المهام الاستثمارية الأخرى، والتي قد تشكل تضاربا في المصالح في تخصيص الوقت لهؤلاء الأشخاص. وسيقوم مدير الصّندوق في جميع الأوقات بتقديم الخدمات للصّندوق والتي يراها مناسبة في ظل الظروف. ولا يتمتع المستثمرون بسلطة أو صلاحية المشاركة في إدارة أو تشغيل

الصّـــندوق أو أيّ صـــندوقٍ فرعـــيٍ، وبالتـــالي فـــإنّ الأداء الاســـتثماري لكـــلّ صـــندوقٍ فرعـــيٍ ســـيعتمد علـــى تصـــرفات مـــدير الصّـــندوق. وقـــد يكـــون لتغيّـــر الظـــروف المتعلقـــة بمـــدير الصّـــندوق، بمـــا فـــي ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال أي حـــدث قـــوة قـــاهرة، تـــأثير منـــاوئ علـــى الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ أو أيّ استثمار.

علـــى الـــرغم مـــن أن مـــدير الصّـــندوق ســـوف يقـــوم بمراقبـــة أداء كـــلّ اســـتثمار، إلا أنـــه ســـيتم تنفيـــذ العمليـــات والإدارة اليوميـــة لكـــلّ اســـتثمارٍ مـــن قبـــل مقـــدم خدمـــة الاســـتثمار لـــذلك الاســـتثمار. ولا يمكـــن تقـــديم أيّ ضـــمانٍ بـــأنّ أيّ مقـــدم اســـتثمارٍ ســـيكون قـــادرًا علـــى إدارة أو تشـــغيل أيّ اســـتثمارٍ أساســـيٍ لأيّ اســـتثمارٍ بنجـــاح ولا يقـــدم أطـــراف الصّـــندوق أيّ ضـــماناتٍ فيما يتعلق بأداء أيّ مقدم خدمات استثمارٍ أو أيّ استثمارٍ أو أيّ استثمارٍ أساسي.

22.14 الوصول المحدود للمعلومات من قبل المستثمر

يجـــوز لأطـــراف الصّـــندوق الحصـــول علـــى معلومـــاتٍ تتعلـــق بالاســـتثمارات والتـــي لـــن يـــتمكن مـــدير الصّـــندوق والصّـــندوق مـــن الكشـــف عنهـــا لأيّ مســـتثمرٍ بســـبب الســـرية أو القيـــود القانونيـــة أو التعاقديـــة الأخـــرى المطبقـــة علـــى واحـــد أو أكثـــر مـــن أطـــراف الصّـــندوق. إنّ حجـــب هـــذه المعلومـــات مـــن قبـــل أحـــد أطـــراف الصّـــندوق قـــد يجعـــل مـــن الصـــعب علـــى المســـتثمرين مراقبـــة الصّـــندوق وأيّ صـــندوقٍ فرعـــيٍ وأدائـــه، وبالتـــالي قـــد يكـــون لـــه تبِعـــات سلبية على هؤلاء المستثمرين.

يســـعى مـــدير الصّـــندوق بشـــكلٍ عـــامٍ إلـــى ضـــمان حصـــول جميـــع المســـتثمرين علـــى نفـــس المعلومـــات الجوهريـــة، علـــى الـــرغم مـــن أن ظروفًـــا قـــد تنشـــأ وتـــؤدي إلـــى قيـــام مـــدير الصّـــندوق بتقـــديم معلومـــات معينـــة لواحـــدٍ أو أكثـــر مـــن المســـتثمرين أو المســـتثمرين المحتملـــين ولا يقـــدمها لجميـــع المســـتثمرين أو المســـتثمرين المحتملـــين، إذ يمكـــن للمســـتثمرين والمســـتثمرين المحتملـــين طلـــب معلومـــاتٍ مختلفـــةٍ مـــن أحـــد أطـــراف الصّـــندوق أو طلـــب معلومـــاتٍ مـــن أحـــد

أطـراف الصّـندوق فـي أوقـات مختلفـة. ولـم ولـن يـتم دمـج أيّ معلومـاتٍ إضـافيةٍ مقدمـةٍ فـي نشـرة الطـرح هـذه، ولا يتعـين علـى أيّ مسـتثمرٍ محتمـلٍ الاعتمـاد علـى أيٍّ مـن هـذه الإجابـات أو المعلومـات التـي تـم الحصـول عليهـا والتـي لـم يـتم تضـمينها فـي نشـرة الطـرح هـذه عنـد اتخـاذ قـراره بالاكتتـاب فـي حصـص الصّـندوق أو أيّ صـندوقٍ فرعـيٍ. وقـد تـؤثر هـذه المعلومـات علـى قـرار المسـتثمر المحتمـل بالاسـتثمار فـي الصّـندوق أو أيّ صـندوقٍ فرعيٍ أو اتخاذ إجراءاتٍ أو قراراتٍ كمستثمر.

يُسـمح لمـدير الصّـندوق بحجـب المعلومـات السـرية أو غيرهـا مـن المعلومـات والمـواد عـن أيّ مسـتثمر إذا رأى مـدير الصّـندوق أنّ هـذا الإفصـاح لـيس فـي مصـلحة الصّـندوق أو أيّ صـندوقٍ فرعـيٍ أو أيّ مسـتثمرٍ أو أيّ اسـتثمارٍ أو غيـر مسـموح بـه بموجـب القـوانين المعمول بها.

حقـوق المسـتثمرين فـي المعلومـات فيمـا يتعلـق بـأطراف الصّـندوق واردة فـي نشـرة الطـرح هذه.

22.15 عمليات التقييم وحساب صافي قيمة الأصول

سـتكون بعـض أو كـلّ الاسـتثمارات أو الاسـتثمارات الأساسـية الخاصـة بهـا غيـر سـائلةٍ ولـن يـتم تـداولها فـي أيّ بورصـة، وبالتـالي لـن تكـون أسـعار السـوق متاحـةً للاسـتثمارات بشكل عام.

لأغـراض التقيـيم الـدقيق للاسـتثمارات أو حسـاب صـافي قيمـة الأصـول وفقًـا لبنـود نشـرة الطـرح هـذه، قـد لا يكـون لـدى مـدير الصّـندوق والقـائم بـإدارة الصّـندوق جميـع المعلومـات اللازمـة أو المطلوبـة، ولا توجـد ضـمانات بـأنّ أيّ معلومـاتٍ مقدمـةٍ مـن أطـراف ثالثـة فيمـا يتعلـق بـذلك سـوف تكـون دقيقـةً أو صـحيحة. إنّ تقيـيم الأوراق الماليـة والأصـول التـي لا

يتم نشر سعر أو تسعير لها في السوق أو تكون متاحة بسهولة غير مؤكد وأي تقييمات تم الحصول عليها أو تقديمها من قبل مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق قد تختلف عن تلك التي ستكون متاحة في السوق إذا كان سعر السوق أو التسعير متاحا. وقد يؤثر ذلك على الأسعار التي يتم بها شراء وبيع الاستثمارات ويمكن أن يؤثر بشكلٍ مناوئٍ على عوائد الاستثمارات والعوائد التي يحققها أيّ صندوقٍ فرعيٍ.

إنّ السلطة التقديرية الممنوحة للقائم بإدارة الصّندوق فيما يتعلق بتقييم الاستثمارات وحساب صافي قيمة الأصول قد تؤدي إلى بعض حالات تضارب المصالح، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد حساب الرسوم الإدارية، والتي ترتبط بصافي قيمة الأصول، كما أنّ لمدير الصّندوق مصلحة في إجراء تقييم أعلى للاستثمارات وصافي قيمة الأصول لأغراض إعداد التقارير عن أداء الصّندوق. وسيقوم مدير الصّندوق، كما سيبذل جهوده المعقولة للتأكد من أنّ مقدمي الخدمات سوف يقومون، ببذل العناية والحفاظ على الإجراءات والضوابط للتخفيف من حالات تضارب المصالح حسبما يراه مدير الصّندوق مناسبًا وفقًا لتقديره.

لا يوجد ما يضمن أنّه سيتم حساب الاستثمارات وتقييمها ونشرها على الأساس الموضح في نشرة الطرح هذه، ويجوز لمقدمي خدمة الاستثمار من وقت لآخر تعديل الطريقة التي يتم بها حساب الاستثمار أو تقييمه أو نشر المعلومات المتعلقة بالاستثمار. إنّ الأداء السابق لكلّ استثمارٍ ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي.

22.16 قابلية النقل والاسترداد محدودة

لن يوجد سوقٌ عامٌ للوحدات، وتوجد قيود كبيرة على استرداد الوحدات وقابلية نقلها وفقًا لبنود نشرة الطرح هذه والقوانين المعمول بها.

22.17 عدم وجود تاريخ تشغيلي

لم تبدأ الصّناديق الفرعية الجديدة والمنشأة مؤخرًا عملياتها وليس لها سجلٌ سابقٌ في القيام بالاستثمارات. وبالتالي، لن يكون لدى المستثمرين المحتملين أيّ بياناتٍ فيما يتعلق بهذه الصّناديق الفرعية والتي يمكن من خلالها تقييم أو تقدير العوائد المحتملة أو أداء هذه الصّناديق الفرعية. ولا يوجد ما يضمن أنّ أيّ صندوقٍ فرعيٍ سيحقق هدفه الاستثماري أو يتجنب خسائر كبيرة.

لا يمكن الاعتماد على الأداء السابق لتفويضات الاستثمار وأيّ منتجاتٍ ماليةٍ أخرى يديرها أو يشغلها أو يعرضها مدير الصّندوق أو يشارك فيها أي طرفٍ في الصّندوق كمؤشرٍ على أداء الصّندوق بشكلٍ عامٍ أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ في المستقبل. ولا يمكن ضمان نجاح الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ أو أيّ استثمارٍ فيه أو قيامه بتحقيق أيّ عوائد للمستثمرين.

22.18 تعليق عمليات الاكتتاب والاسترداد والتقييم

في ظروف معينة، كما هو موضح في نشرة الطرح هذه، قد يتم تعليق حق المستثمرين في الاكتتاب في الوحدات واستردادها أو قد يتم تعليق حقهم في استرداد الوحدات أو تحويلها مؤقتًا. وفي الحالات التي لا يتمكن فيها المستثمرون من استرداد الوحدات، فسوف يتحملون خسائر أيّ انخفاضٍ في قيمة وحداتهم خلال تلك الفترة، على سبيل المثال نتيجة لانخفاض قيمة الاستثمارات خلال تلك الفترة. وعلى العكس من ذلك، في حال لم يتمكن المستثمرون من الاكتتاب في الوحدات لفترةٍ ما، فقد يضطرون إلى دفع مبلغ اكتتاب أعلى بعد هذه الفترة، على سبيل المثال، نتيجة لزيادة قيمة الاستثمارات خلال تلك الفترة. ونتيجة لذلك، قد تتأثر العوائد التي يحصل عليها المستثمر سلبًا وقد يتحمل المستثمرون خسارة استثماراتهم في أيّ صندوقٍ فرعيٍ.

ويجوز أيضًا تعليق حساب صافي قيمة أصول الوحدات وتقييم الاستثمارات من وقتٍ لآخر، كما هو موضح في نشرة الطرح هذه. وقد يؤدي ذلك إلى عدم حصول المستثمرين على معلوماتٍ مُحدَّثة فيما يتعلق بتقييم الاستثمارات وبالتالي وحداتهم. وقد يؤثر ذلك على قرار المستثمر أو المستثمر المحتمل بالاكتتاب في الوحدات في الصّندوق الفرعي أو استردادها أو الاحتفاظ بها أو عدم الاستثمار في الصّندوق الفرعي. وبالتالي، قد تتأثر العوائد التي يحصل عليها المستثمر سلبًا وقد يتحمل المستثمرون خسارةً على استثمارهم في أيّ صندوقٍ فرعيٍ.

22.19 المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا

تعتمد أطراف الصّندوق ومقدمو الخدمات والمشاركون الآخرون في السوق بشكلٍ متزايدٍ على تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصالات المعقدة للقيام بوظائف العمل. وتخضع هذه الأنظمة لعددٍ من التهديدات أو المخاطر المختلفة التي يمكن أن تؤثر بشكلٍ مناوئٍ على الصّندوق وأيّ صندوقٍ فرعيٍ والمستثمرين، على الرغم من الجهود التي تبذلها أطراف الصّندوق لاعتماد التقنيات والعمليات والممارسات التي تهدف إلى التخفيف من هذه المخاطر وحماية أمن أنظمة الكمبيوتر والبرمجيات والشبكات والأصول التكنولوجية الأخرى، بالإضافة إلى سرية وسلامة وتوافر المعلومات الخاصة بالصّندوق والصّناديق الفرعية والمستثمرين. وعلى سبيل المثال، سيتم تقديم البيانات والتقارير والمراسلات الأخرى المتعلقة بالصّندوق والوحدات في شكل إلكتروني، مثل البريد الإلكتروني أو عبر موقع إلكتروني محمي بكلمة مرور، وقد يتم تعديلها أو إتلافها أو تحتوي على فيروسات أو أكواد ضارة، وقد لا تكون متوافقة مع نظام إلكتروني للمستثمر وقد لا تكون في متناول المستثمرين، مما يمنع استلام إشعارات الصّندوق وإعداد التقارير في الوقت المناسب. وقد تحاول الأطراف الثالثة أيضًا حث الموظفين أو العملاء أو مقدمي

الخـدمات الخـارجيين أو المسـتخدمين الآخـرين لأنظمـة أطـراف الصّـندوق بشـكل احتيـالي علـى الكشـف عـن معلومـات حساسـة، أو الوصـول إلـى بيانـات أطـراف الصّـندوق أو بيانـات المسـتثمرين، أو تعطيـل عمليـات أطـراف الصّـندوق ومقـدمي الخـدمات والأطـراف المقابلـة الأخـرى، ممّـا قـد يسـفر عـن فقـدان أو سـرقة بيانـات أو أمـوال المسـتثمر، أو عـدم القـدرة علـى الوصـول إلـى الأنظمـة الإلكترونيـة، أو فقـدان أو سـرقة المعلومـات الخاصـة أو بيانـات الشـركة، أو حـدوث أضـرار ماديـة لجهـاز الكمبيـوتر أو نظـام الشـبكة أو التكـاليف المرتبطـة بإصـلاحات النظـام. وقـد تتسـبب مثـل هـذه الحـوادث فـي تعـرّض أطـراف الصّـندوق أو أيّ مقـدم خدمـة، وبالتـالي الصّـندوق، لجـزاءات تنظيميـة أو الإضـرار بالسـمعة أو تكـاليف امتثـال إضـافية أو خسـارة ماليـة. وتوجـد أيضًـا أنـواع مماثلـة مـن المخـاطر بالنسـبة للجهـات الوسـيطة التـي تسـتخدمها أيّ صـناديق فرعيـة للاحتفـاظ بالاستثمارات، وبالتالي قد تتسبب في فقدان واحدٍ أو أكثر من الاستثمارات لقيمتها.

22.20 الصّندوق الأساسي ومخاطر المسؤولية المتبادلة

إنّ الصّـندوق الأساسـي لـيس كيانًـا منفصـلاً أو شخصـيةً اعتباريـةً خاصـةً بـذاتها. توجـد مسـؤوليةٌ منفصـلةٌ بـين الصّـناديق الفرعيـة المنشـأة وفقًـا للقـوانين المعمـول بهـا. ولـن يكـون الصّـندوق الأساسـي مسـؤولاً بشـكلٍ عـام تجـاه أطـراف ثالثـة، ولـن يوجـد أيّ احتمـال للمسـؤولية المتبادلـة بـين الصّـناديق الفرعيـة. وعلـى الـرغم ممـا سـبق، لا يمكـن تقـديم أي ضـمان بأنـه فـي حالـة رفـع دعـوى ضـد أيّ صـندوقٍ فرعـيٍ فـي محـاكم ولايـةٍ قضـائيةٍ أخـرى غيـر الإمـارات العربيـة المتحـدة، فإنـه سـيتم بالضـرورة تأييـد الطبيعـة المنفصـلة للصـناديق الفرعيـة. سـيكون كـلّ صـندوقٍ فرعـيٍ مسـؤولاً عـن دفـع الجـزء المخصـص لـه مـن الرسـوم الإدارية وفقًا لبنود نشرة الطرح هذه بغض النظر عن عوائده.

22.21 تحصيل الضرائب

يتعين على المستثمرين المحتملين النظر في المخاطر المرتبطة بالضرائب فيما يتعلق بالاستثمار في الصّندوق. انظر القسم 24 (*تحصيل الضرائب*).

22.22 قانون الأوراق المالية الأمريكي والاعتبارات التنظيمية

لن يتم تسجيل الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ كشركةٍ استثماريةٍ بموجب قانون عام 1940. وليس أيّ طرفٍ من أطراف الصّندوق مسجلا أو ينوي التسجيل كمستشار استثمار بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940. ولم يتم تسجيل الوحدات بموجب قانون عام 1933 أو قوانين الأوراق المالية في أيّ ولاية أمريكية، ومن غير المزمع القيام بذلك التسجيل.

سيُطلب من المستثمرين المحتملين تقديم إقراراتٍ وضماناتٍ معينة، وستحتوي المستندات القانونية للصّندوق على قيود على التحويل، مصممة لضمان استيفاء الشروط المتعلقة بالإعفاءات المذكورة أعلاه. يجوز لمدير الصّندوق أن يطلب من أيّ مستثمرٍ محتملٍ أو مستثمرٍ حالي في أيّ صندوقٍ فرعيٍ الانسحاب في حالة عدم قدرة هذا المستثمر أو المستثمر المحتمل أو عدم رغبته في تقديم أو تحديث هذه الإقرارات والضمانات.

22.23 المخاطر المرتبطة بصاحب العمل

إن فشل واحدٍ أو أكثر من أصحاب العمل في المساهمة بكلّ أو أيّ جزءٍ من الاشتراكات الأساسية فيما يتعلق بالمستثمر في الوقت المناسب وفقًا لاتفاقية مشاركة أصحاب العمل الخاصة بصاحب العمل هذا ونشرة الطرح هذه والقوانين المعمول بها قد يؤثر بشكلٍ مناوئٍ على قدرة الصّندوق الفرعي في القيام بالاستثمارات أو الوصول إلى رأس المال المناسب لدفع الرسوم والتكاليف والنفقات والضرائب والالتزامات المنطبقة، بما فيها النفقات التشغيلية والرسوم الإدارية. وبالمثل، إذا انسحب صاحب عملٍ ما من نظام لونيت لمكافأة نهاية الخدمة أو أيّ صندوقٍ فرعي، فسيؤثر ذلك بشكلٍ مناوئٍ على

رأس المال المتاح للصناديق الفرعية للاستخدام في الاستثمارات. وهذا قد يزيد من صعوبة تحقيق الصّندوق الفرعي لهدفه الاستثماري، وبالتالي قد يؤثر سلبًا على عوائد المستثمر.

22.24 المخاطر المرتبطة بالمؤسسات المالية

يخضع الاستثمار في الصّندوق لمخاطر إخلال الحافظ الأمين أو أيّ حافظٍ أمينٍ الفرعي أو أيّ طرفٍ مالي آخر أو وسيطٍ يملك بعض أو كلّ أصول أو نقد الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ أو فشله في أداء التزاماته تجاه الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ بموجب الاتفاقية ذات الصلة القائمة أو بموجب القوانين المعمول بها. ويمكن أن تقع مثل هذه الأحداث عندما يصبح الطرف المقابل أو الوسيط عرضة للإعسار أو الإفلاس أو إجراءات مماثلة أو يمكن أن تقع في حالة الاحتيال أو سوء السلوك أو الإهمال أو الخطأ أو الرقابة أو نتيجة لعوامل السوق الأخرى. وقد يسفر فشل الطرف المقابل أو الوسيط تجاه أي طرفٍ في الصّندوق عن عدم قدرة مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ أو أيّ مقدم خدمة على الوصول إلى خدمات أو ودائع معينة على أساس دائم أو مؤقت، مما يؤدي إلى خطر حدوث خسارة للصّندوق وكلّ صندوقٍ فرعيٍ والمستثمرين.

إن أيّ إخلالٍ أو فشلٍ في أداء الالتزامات من قبل الطرف المالي أو الوسيط فيما يتعلق بالصّندوق قد يؤثر سلبًا كذلك على قدرة مدير الصّندوق على إدارة وتشغيل الصّندوق والصّناديق الفرعية والاستثمارات، ممّا قد يؤدي إلى خسائر أو تأخيرات أو الزيادات في الرسوم والتكاليف والنفقات والآثار المناوئة الأخرى على الصّندوق والصّناديق الفرعية والاستثمارات. ولا يمكن تقديم ضماناتٍ بعدم وقوع مثل هذه الأحداث أو وجود حماية قانونية كافية في المستندات التعاقدية بين أطراف الصّندوق وأيّ أطراف مالية مقابلة أو

وسطاء فيما يتعلق بالصّندوق للتخفيف من أي آثار سلبية ناتجة. ونتيجة لذلك، قد يتحمل المستثمرون خسائر أو يحصلون على عوائد أقل على استثماراتهم في الصّندوق الفرعي.

22.25 المخاطر المرتبطة بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية

يتم توجيه الصّناديق الفرعية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والإشراف عليها من قبل المستشار الشرعي ولجنة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد يوجد أكثر من تفسيرٍ لأحكام الشريعة الإسلامية ويكون امتثال الصّندوق الفرعي لأحكام الشريعة الإسلامية حسب رأي المستشار الشرعي أو لجنة الرقابة الشرعية للصّندوق الفرعي. يتعين على كلّ مستثمرٍ محتملٍ إجراء العناية الواجبة فيما يتعلق بامتثال الصّناديق الفرعية التي يقترح الاستثمار فيها لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال قراءة نشرة الطرح هذه بما في ذلك ملحقاتها للتأكد من ارتياحه فيما يتعلق بمسائل الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية بغض النظر عن استنتاجات المستشار الشرعي أو لجنة الرقابة الشرعية.

22.26 المخاطر المرتبطة بمساهمة تغطية تكلفة رأس المال

إذا كان السعر الأساسي يبلغ (2%) أو أقل في أيّ وقت، سيُطلب من كلّ صاحب عملٍ دفع مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال فيما يتعلق باشتراكاته الأساسية المستحقة لصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي وصندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية وفقاً لبنود نشرة الطرح هذه، بما في ذلك الملاحق ذات الصلة. ويتعين على جميع المستثمرين العلم أنّه في حالة عدم قيام صاحب العمل بدفع مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال عند استحقاقها، فقد يكون لذلك تأثيرٌ مناوئٌ على صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة

لـرأس المـال المحمـي أو صـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة لـرأس المـال المحمـي المتوافـق مـع الشـريعة الإسـلامية ، بمـا فـي ذلـك تخفـيض سـيولة هـذه الصّـناديق الفرعيـة والتـأثير سـلبًا علـى قـدرة هـذه الصّـناديق الفرعيـة علـى دفـع نفقاتهـا التشـغيلية وأيّ التزامـات أخـرى. وفـي المقابـل، قـد يـؤدي ذلـك إلـى تـأثيرٍ منـاوئٍ علـى العوائـد المتاحـة للمسـتثمرين وقـد يـؤدي إلـى خسـارة المسـتثمرين لـبعض أو كـلّ اسـتثماراتهم فـي هـذه الصّـناديق الفرعيـة. بالإضـافة إلـى ذلـك، قـد يـؤثر انخفـاض السـيولة النـاتج عـن فشـل صـاحب العمـل فـي دفـع مسـاهمة تغطيـة تكلفـة حمايـة رأس المـال بشـكلٍ منـاوئٍ علـى قـدرة المسـتثمرين علـى استرداد وحداتهم في هذه الصّناديق الفرعية في ظروف سوق معينة.

يتعـين علـى كـلّ صـاحب عمـل العلـم أنّ الالتزامـات المتعلقـة بمسـاهمة تغطيـة تكلفـة حمايـة رأس المـال تتطلـب مـن كـلّ صـاحب عمـل سـداد دفعـات إلـى صـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة لـرأس المـال المحمـي وصـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة لـرأس المـال المحمـي المتوافـق مـع الشـريعة الإسـلامية بالإضـافة إلـى اشـتراكاته الأساسـية المسـتحقة لهـذه الصّـناديق الفرعيـة فـي ظـروف معينـة، كمـا هـو موضـح فـي نشـرة الطـرح هـذه. ولـن تكـون مسـاهمة تغطيـة تكلفـة حمايـة رأس المـال المدفوعـة إلـى صـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة لـرأس المـال المحمـي و/أو صـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة لـرأس المـال المحمـي المتوافـق مـع الشـريعة الإسـلامية قابلـة للاسـترداد إلـى صـاحب العمـل فـي أي وقـت، باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليـه فـي نشـرة الطـرح هـذه واتفاقيـة مشـاركة صـاحب العمـل الخاصـة بصـاحب العمـل هـذا. وقـد يـؤدي فشـل صـاحب العمـل فـي دفـع مسـاهمة تغطيـة تكلفـة حمايـة رأس المـال عنـد اسـتحقاقها إلـى تصـنيف صـاحب العمـل كصـاحب عمـل متخلـف (بمـا فـي ذلـك التبِعـات المرتبطـة بـذلك) وفقًـا لبنـود نشـرة الطـرح هـذه واتفاقيـة مشاركة صاحب العمل الخاصة بصاحب العمل هذا.

22.27 **المخاطر المرتبطة برسوم العضوية**

سيكون كل مستثمر ملزما بدفع رسوم العضوية وفقًا لشروط هذه النشرة، بما في ذلك الملاحق ذات الصلة. ويجب على جميع المستثمرين العلم أن رسوم العضوية تشكل جزءًا من تكاليف المستثمر وستخفض أي عوائد فيما يتعلق بالاستثمار في كل صندوق فرعي. وقد يؤدي فشل صاحب العمل في دفع رسوم العضوية عند استحقاقها إلى اعتبار صاحب العمل كصاحب عمل متخلف (بما في ذلك العواقب المرتبطة بذلك) وفقًا لشروط نشرة الطرح هذه واتفاقية مشاركة صاحب العمل لصاحب العمل هذا.

22.28 **المخاطر المرتبطة برسوم القائم بإدارة الصندوق**

سيكون كل مستثمر ملزما بدفع رسوم القائم بإدارة الصندوق وفقا لشروط هذه النشرة، بما في ذلك الملاحق ذات الصلة، وهو المبلغ الذي يتوقع أن يختلف بين الصناديق الفرعية. ويجب على جميع المستثمرين العلم أن رسوم القائم بإدارة الصندوق تشكل جزءا من تكاليف المستثمر (كما هو الحال بالنسبة للرسوم الإدارية ورسوم العضوية) وسوف تخفض أي عوائد فيما يتعلق بالاستثمار في كل صندوق فرعي، على أن تخضع بعض الصناديق الفرعية لرسوم القائم بإدارة الصندوق التي قد تكون أعلى عن الصناديق الفرعية الموضحة في هذه النشرة والملاحق.

ويزمع القائم بإدارة الصندوق دفع كل النفقات التشغيلية لكل صندوق فرعي من رسوم القائم بإدارة الصندوق ويزمع الوفاء بأي نفقات تشغيلية تتجاوز هذا المبلغ من حسابه الخاص. وفي حال لم تكن رسوم القائم بإدارة الصندوق كافية لتغطية النفقات التشغيلية ولم يكن لدى القائم بإدارة الصندوق سيولة كافية لدفع النفقات التشغيلية، فقد ينجم عن ذلك تخلف من قبل واحد أو أكثر من الصناديق الفرعية والذي بدوره قد يؤثر بشكل كبير على عوائد استثمار المستثمرين.

إذا كانت النفقات التشغيلية تقل عن رسوم القائم بإدارة الصندوق، سوف يحتفظ القائم بإدارة الصندوق بالمبلغ الفائض ولن يستلم أي مستثمر أي رصيد دائن عن ذلك المبلغ الفائض ولن يطبق أي مبلغ فائض مقابل أي تكاليف مستثمر أخرى.

22.29 **مخاطر التضخم**

إن الزيادات المستمرة أو المفاجئة في التضخم وارتفاع معدلات التضخم لها عمومًا تأثير سلبي على الاقتصادات والأسواق المالية. لقد كانت زيادة معدلات التضخم سائدة في عدد من البلدان واتخذت الحكومات تدابير معينة من أجل تقليل أو إبطاء زيادات التضخم، بما في ذلك خفض الحوافز المالية أو النقدية وزيادة أسعار الفائدة. مثل هذا الإجراء يمكن أن يبطئ أو يحد من النشاط الاقتصادي، وفي نهاية المطاف قد لا ينجح في الحد من التضخم. وقد يكون للتضخم المرتفع أو المتزايد تأثير سلبي على الاستثمارات أو الاستثمارات الأساسية لها، وبالتالي قد يكون له تأثير سلبي على عوائد أيّ صندوقٍ فرعيٍ.

22.30 **المخاطر الجيوسياسية**

قد تستمر الصراعات العالمية المستمرة والمحتملة في زعزعة استقرار وتعطيل اقتصادات وأسواق معينة. على سبيل المثال، في شهر فبراير 2022، غزت روسيا أوكرانيا مما أدّى إلى صراعٍ عسكريٍ مستمرٍ بين البلدين تسبّب في اضطراباتٍ كبيرةٍ في التجارة العالمية وسلاسل التوريد وأسعار السلع الأساسية والأنظمة المالية وقطاعات السوق. وقد أدى الصراع إلى زيادة خطر نشوب المزيد من الصراعات الإقليمية أو العالمية، ودفع إلى فرض عقوبات وقيود أخرى على بعض الشركات والأفراد المرتبطين بروسيا وحلفائها، الشيء الذي امتد إلى القطاع الخاص والمعاملات التجارية. ومن ناحيةٍ أخرى، في شهر أكتوبر 2023، شنّت حركة حماس هجومًا على إسرائيل من غزة، ممّا

نشب عنه صراعٌ مسلحٌ مستمرٌ في غزة بين إسرائيل وجماعاتٍ مسلحةٍ مختلفة. وقد أدى هذا الصراع إلى عدم استقرار إقليمي أوسع نطاقا، مع احتمال تصاعده أكثر واستمرار تداعيات هذا الصراع في التطور.

قد يكون لهذه الصراعات، إلى جانب الصراعات العالمية الفعلية أو المحتملة الأخرى، تأثيرٌ مناوئٌ على الصّندوق وصناديقه الفرعية واستثماراته إلى جانب استثماراته الأساسية. ويمكن أن تتأثر عوائد أيّ صندوقٍ فرعيٍ من الاستثمار بشكلٍ مناوئٍ بسبب التعرض لولاية قضائية أو سوق أو قطاع أو عملة أو سلعة أو أعمال متأثرة، وليس من الممكن التنبؤ بدقةٍ بالأثر النهائي لهذه الصراعات وتأثيرها على الاقتصادات والأسواق والتجارة العالمية، ممّا قد يؤثر بشكلٍ مناوئٍ على الصّندوق وأيّ صندوقٍ فرعيٍ واستثماراته في المستقبل.

22.31 المخاطر المتعلقة بالمناخ

يعتبر تغير المناخ العالمي بشكلٍ عامٍ خطرا جوهريا على الاقتصاد العالمي إذ قد تؤدي الاتفاقيات الحكومية والتغييرات القانونية والتنظيمية المدفوعة بأهداف تغير المناخ الدولية إلى تقييد أو الحد من أو زيادة تكاليف أو التأثير بطريقة أخرى على نشاط الشركات التي تقوم عليها الاستثمارات. قد تشكل تطورات تغير المناخ المستمرة أيضًا مخاطر مرتبطة بالتقاضي ومخاطر السمعة بين بعض الشركات التي تقوم عليها الاستثمارات وتؤدي إلى تغييرات أوسع في السوق. قد تؤثر هذه العوامل وغيرها من المخاطر غير المتوقعة المتعلقة بتغير المناخ سلبًا على العوائد التي يمكن للصّندوق الفرعي تحقيقها في المستقبل.

22.32 المخاطر المتعلقة بسعر الفائدة المرجعي

قـد يتعـرض الصّـندوق والصّـناديق الفرعيـة والاسـتثمارات إلـى، علـى سـبيل المثـال عـن طريـق الاسـتحواذ علـى اسـتثمارات تتكـون مـن منتجـات ماليـة معينـة، ترتيبـات تمويـل أو ترتيبـات تحـوط أو أيّ نشـاط اسـتثماري آخـر يعتمـد علـى سـعر فائـدة متغيـر يشـير إلـى سـعر الفائـدة المعـروض بـين بنـوك لنـدن، أو سـعر الفائـدة المعـروض بـين البنـوك الأوروبيـة، أو سـعر التمويـل المضـمون لليلـة واحـدة، أو متوسـط مؤشـر الجنيـه الاسـترليني لليلـة واحـدة أو أي معيـار أو مؤشـر أو سـعر مرجعـي آخـر. وقـد تـم إنهـاء سـعر الفائـدة المعـروض بـين بنـوك لنـدن واسـتبداله فـي عـام 2023 بعـد التلاعـب بالسـعر القياسـي والإصـلاح التنظيمـي اللاحـق للمعـدلات المرجعيـة فـي قطـاع الخـدمات الماليـة. قـد تظـل أطـراف الصّـندوق والاسـتثمارات معرضـين للمنتجـات الأساسـية التـي تشـير إلـى السـعر المعروض بين بنوك لندن، وقد يؤدي إنهاء هذا السعر والانتقال منه إلى مخاطر معينة علـى الصّـندوق والصّـناديق الفرعيـة والاسـتثمارات واسـتثماراتها الأساسـية بمـا فـي ذلـك زيـادة تكـاليف التمويـل، وانخفـاض قيمـة الأدوات الماليـة، وعـدم اليقـين فيمـا يتعلـق بتوثيـق المعـاملات، وارتفـاع تكـاليف التشـغيل وزيـادة عـدم السـيولة والتقلـب فـي الأسـواق الماليـة. بالإضـافة إلـى ذلـك، قـد تكـون المعـايير والمؤشـرات والأسـعار المرجعيـة الأخـرى التـي يعتمـد عليهـا أيّ طـرفٍ فـي الصّـندوق معرضـة لخطـر الفشـل أو التلاعـب الـذي قـد يكـون له تأثير سلبي على الاستثمارات وعوائد المستثمرين.

22.33 مخاطر التجارة الدولية

قـد تـؤثر التغييـرات فـي العلاقـات التجاريـة الدوليـة بشـكلٍ منـاوئٍ علـى الاقتصـادات والأسـواق العالميـة والإقليميـة. علـى سـبيل المثـال، فـي شـهر ينـاير 2020، انسـحبت المملكـة المتحـدة رسـميًا مـن الاتحـاد الأوروبـي، وبعـد انتهـاء الفتـرة الانتقاليـة فـي 31 ديسـمبر 2020، لـم تعـد قواعـد الاتحـاد الأوروبـي سـارية فـي المملكـة المتحـدة. ونتيجـة

لاتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أصبح لدى كلٍّ منهما وصول محدود إلى أسواق الآخر، ولا يزال يوجد عدم يقين حول نطاق وصول المملكة المتحدة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والعكس، لا سيما في قطاع الخدمات المالية. وتخضع الترتيبات القائمة لعدم اليقين القانوني وخطر إجراء المزيد من التغيير في ظل التشريعات المستقبلية، ممّا يخلق حالة من عدم اليقين التنظيمي. وقد تؤثر الترتيبات التجارية والمالية الجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على بلدان ثالثة أخرى وتؤدي إلى تقييد الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من تلك البلدان. وهذا بدوره قد يؤثر على أداء الاستثمارات المرتبطة بالمملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وقد يقيد أو يحد من الوصول إلى الاستثمارات المحتملة. وقد يؤدي ذلك إلى منع أو إعاقة أيّ صندوقٍ فرعيٍ من تحقيق أهدافه الاستثمارية أو العوائد المستهدفة. لا يوجد أيّ ضمان بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين أي دول أو أسواق دولية، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد يؤثر استمرار عدم اليقين والتغييرات في العلاقات التجارية عالميًا بشكلٍ مناوئٍ على قدرة الصّندوق الفرعي على تكوين أو الاحتفاظ أو التصرف في بعض الاستثمارات أو الاستثمارات المحتملة أو تحقيق العائد المستهدف على هذه الاستثمارات.

22.34 مخاطر الخصوصية وحماية البيانات

تخضع أطراف الصّندوق للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيانات ونقل البيانات والخصوصية وأمن المعلومات في بعض الولايات القضائية. وقد يتطلب الامتثال لهذه القوانين واللوائح التقيد بمختلف الالتزامات التي تزيد من تكاليف الصّندوق، وقد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات كبيرة وإجراءات إنفاذ أخرى من الجهات التنظيمية، فضلاً عن الإضرار بسمعة أطراف الصّندوق والمطالبات المحتملة من أطراف ثالثة. بالإضافة

إلـى ذلـك، تخضـع هـذه القـوانين واللـوائح للتغييـر، ممّـا قـد يزيـد مـن تكـاليف الامتثـال والمخـاطر المرتبطـة بعـدم الامتثـال مـن قبـل أيّ طـرفٍ فـي الصّـندوق أو أيّ شـركاتٍ تقـوم عليهـا الاسـتثمارات. وقـد تـؤدي هـذه التكـاليف الإضـافية للصّـندوق وصـناديقه الفرعيـة إلـى تقليـل عوائـد الاسـتثمارات وبالتـالي تـؤثر علـى قـدرة الصّـندوق الفرعـي علـى تحقيـق عوائـده المستهدفة للمستثمرين.

22.35 مخـاطر مكافحـة غسـل الأمـوال ومكافحـة تمويـل الإرهـاب ومكافحـة الفسـاد والعقوبـات و"اعرف عميلك"

قـد تمنـع قـوانين ولـوائح مكافحـة الفسـاد ومكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب ومكافحـة المقاطعـة والعقوبـات الاقتصـادية والتجاريـة فـي ولايـات قضـائية مختلفـة أطـراف الصّـندوق من الدخول في معاملات مع أفراد أو ولايات قضائية معينة.

يفـرض قـانون الممارسـات الأجنبيـة الفاسـدة الأمريكـي وقـانون الرشـوة البريطـاني لعـام 2010 وقـوانين مكافحـة الفسـاد والرشـوة الأخـرى التزامـات وقيـودًا علـى الشـركات والأفـراد فيمـا يتعلـق بمنـع الرشـوة والفسـاد وحظـر سـلوكيات معينـة. إنّ قـوانين ولـوائح العقوبـات التجاريـة والاقتصـادية التـي تـديرها الحكومـات والسـلطات ذات الصـلة، بمـا فـي ذلـك مكتـب مراقبـة الأصـول الأجنبيـة التـابع لـوزارة الخزانـة الأمريكيـة، تقيـد أو تحظـر بعـض الأنشـطة التجاريـة والاقتصـادية وأنشـطة الأعمـال، بمـا فـي ذلـك الاسـتثمار فـي بعـض الولايـات القضـائية والقطاعـات والأوراق الماليـة والمعـاملات مـع أشـخاص معينـين. وهـذا بـدوره قـد يحـد مـن قـدرة الصّـندوق الفرعـي علـى القيـام بالاسـتثمارات أو الاحتفـاظ بهـا أو التصـرف فيهـا وقـد يحـد مـن قـدرة الشـركات التـي تقـوم عليهـا الاسـتثمارات علـى القيـام بنشـاط معـين. وهـذا بـدوره قـد يـؤثر بشـكلٍ منـاوئٍ علـى أداء الاسـتثمارات والعوائـد التـي يحققهـا أيّ صندوقٍ فرعي.

قد تؤثر هذه القوانين على الاستثمارات أو أيّ استثمارات أساسية لها، حيث قد يكون لدى أطراف الصّندوق ومقدمي خدمة الاستثمار والشركات التي تتعرض لها الصّناديق الفرعية من خلال الاستثمارات التزامات امتثال إضافية تؤثر على قراراتهم وعملياتهم. ويجب على أطراف الصّندوق أيضًا مراقبة هذه الالتزامات التنظيمية والقانونية على أساس عالمي، والتي تخضع للتغيير وقد تتعارض مع بعضها البعض بين الولايات القضائية، وذلك لضمان الامتثال المستمر، ممّا قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على الصّندوق والصّناديق الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي خرق لهذه القوانين من قبل الشركات التي تقوم عليها الاستثمارات، أو من قبل أطراف الصّندوق، قد يؤدي إلى تأثير مناوئ على أيٍّ من الصّندوق والصّناديق الفرعية والاستثمارات. وقد يكون لذلك تأثير سلبي على عوائد أيّ صندوقٍ فرعيٍ.

قد يتأثر الصّندوق بشكلٍ مناوئٍ بعدم رغبة أو عدم قدرة مدير الصّندوق على المشاركة في الاستثمارات التي قد تشكل خطر حدوث انتهاك لهذه القوانين واللوائح أو التعرض لاستثمار أساسي قد ينتهك هذه القوانين واللوائح. ويجوز لمدير الصّندوق اختيار التصرف في كلّ أو جزء من الاستثمار أو عدم متابعة فرصة استثمارية بسبب تأثير هذه القوانين واللوائح. وأيّ تصرفٍ في استثمارٍ ما على هذا الأساس قد يكون بسعر أقل مؤاتاة أو أقل من سعر السوق، مما سيؤثر سلبًا على أي عوائد على هذا الاستثمار وعوائد الصّندوق الفرعي ذي الصلة.

من أجل الالتزام بقوانين وقواعد وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما شابه ذلك من قوانين وقواعد ولوائح "اعرف عميلك"، سيكون مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق مطالبًا بالتحقق من هوية المستثمر المحتمل قبل قبول هذا الشخص كمستثمر، والذي قد يتضمن طلب معلومات ووثائق معينة من المستثمر المحتمل. وأي

إخفاق من قبل المستثمر المحتمل في تقديم هذه المعلومات والوثائق لأغراض التحقق قد يؤدي إلى رفض مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق قبول هذا الشخص كمستثمر.

علاوة على ذلك، سيُطلب من المستثمرين تزويد مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق، حسب الاقتضاء، بمعلومات إضافية قد يقتضيها أو يطلبها مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق من وقتٍ لآخر للوفاء بالتزاماته بموجب هذه القوانين وأي تغييرات على القانون في المستقبل. سيطلب مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق، حسب الاقتضاء، من كل مستثمر تقديم إقرارات وضمانات فيما يتعلق بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والقوانين واللوائح المماثلة. وفي الحالات التي يصبح فيها المستثمر خاضعًا لعقوبات أو ينتهك القوانين المعمول بها أو قد يتسبب في خرق أي طرف من أطراف الصّندوق للقوانين المعمول بها، فقد يكون مدير الصّندوق مطالبًا باتخاذ إجراءات معينة فيما يتعلق بهذا المستثمر دون إشعار مسبق، بما في ذلك تقييد أو إنهاء أيّ نشاطٍ مع المستثمر أو فيما يتعلق بوحدات المستثمر أو تجميد وحدات المستثمر أو الاشتراكات الأساسية أو الاشتراكات الطوعية أو أيّ عائدات استرداد. ولا يتحمل أيّ طرفٍ في الصّندوق أي مسؤولية عن أي التزامات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر يتكبدها أيّ مستثمر في مثل هذه الظروف وقد يتأثر المستثمرون بشكلٍ مناوئٍ بهذه الأحداث، بما في ذلك عندما يخضع المستثمرون الآخرون لمثل هذه القيود أو الإجراءات.

23. حالات تضارب المصالح المحتملة

23.1 قد تنشأ سيناريوهات معينة عندما تتعارض مصالح الصّندوق مع مصالح واحد أو أكثر من كيانات مجموعة لونيت أو الصّناديق أو الترتيبات الاستثمارية الأخرى التي تديرها

أو تشغلها لونيت أو إدارة وموظفي لونيت. عند النظر في المشاركة في الصّندوق، بما في ذلك أيّ صندوقٍ فرعي، يتعين على كلّ مستثمرٍ محتملٍ أن يكون على درايةٍ ببعض حالات تضارب المصالح المحتملة المنصوص عليها في هذا القسم 23 (*حالات تضارب المصالح المحتملة*)، والتي يلزم تقييمها بعنايةٍ قبل القيام بالاستثمار في الصّندوق.

سوف يقوم مدير الصّندوق، كما سيبذل جهوده المعقولة للتأكد من أن مقدمي الخدمات سوف يقومون، بممارسة العناية والمحافظة على الإجراءات والضوابط التي يراها مدير الصّندوق مناسبة للتخفيف من حالات تضارب المصالح الفعلية التي يقرر مدير الصّندوق حسب تقديره أنه من المحتمل بشكل معقول أن يكون لها تأثير مناوئ جوهري على الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ أو المستثمرين ككل. وسيسعى مدير الصّندوق دائمًا إلى العمل بما يحقق أفضل مصالح الصّندوق والمستثمرين ككل، بما في ذلك إدارة حالات تضارب المصالح وإدارة أعمال الصّندوق على أساسٍ تجاريٍ بحتٍ حيثما وعندما يرى ذلك مناسبًا، والتصرف بشكل معقول في ظل الظروف، والالتزام بالقوانين المعمول بها فيما يتعلق بحالات تضارب المصالح.

ومن خلال الحصول على الوحدات، سيتم اعتبار المستثمر على أنّه قد أقر بوجود مثل حالات تضارب المصالح المحتملة والفعلية هذه. الملخص أدناه لا يمثل قائمةً كاملةً أو شاملةً أو شرحًا لجميع حالات تضارب المصالح التي قد تنشأ فيما يتعلق بالصّندوق.

23.2 **إدارة تضارب المصالح**

قد تشمل حالات التضارب المحتملة أو الفعلية تلك التي تنشأ بين (أ) مصالح المستثمرين ومصالح مستثمرين في صناديق لونيت الأخرى، و(ب) مصالح المستثمرين في الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعي، و(ج) مصالح أشخاص لونيت وبعض أو كلّ

المستثمرين. وسيسعى مدير الصّندوق إلى تحديد حالات تضارب المصالح المحتملة والفعلية فيما يتعلق بالصّندوق وإدارتها بما يتوافق مع سياسة تضارب المصالح الخاصة بشركة لونيت. وفي حالة نشوء أي تضارب في المصالح، سيسعى مدير الصّندوق إلى ضمان حله بشكل عادل، مع الأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف المعنية، بما في ذلك السعي إلى التصرف بما يحقق أفضل مصالح الصّندوق إلى الحد العملي في رأي مدير الصّندوق. وقد يتم منع الصّندوق الفرعي من الدخول في استثمارٍ واحدٍ أو أكثر نتيجة لإدارة تضارب المصالح من قبل مدير الصّندوق أو قد يتم بدلاً من ذلك عرض فرصةٍ استثماريةٍ محتملةٍ على صندوق لونيت آخر أو للحساب الخاص لمدير الصّندوق أو الشركات التابعة له. وقد تؤدي إدارة تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل إلى تأثير مناوئ على أداء الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعي.

23.3 حالات تضارب المصالح بين الصّندوق وصناديق لونيت الأخرى والاستثمارات بواسطة لونيت

تقوم لونيت والشركات التابعة لها حاليًا بإدارة وتشغيل وتقديم المشورة لصناديق لونيت الأخرى التي قد تكون لديها استراتيجيات استثمار متداخلة مع الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ أو تتنافس معه. يجوز لشركة لونيت والشركات التابعة لها إدارة أو تشغيل أو تقديم المشورة لصناديق لونيت الإضافية في المستقبل والتي تستهدف استثمارات مماثلة للاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لشركة لونيت والشركات التابعة لها رعاية صناديق لونيت الأخرى التي يمكن أن تتنافس مع الصّناديق الفرعية أو التي تستثمر في الأوراق المالية أو الأدوات الأخرى المتعلقة بالاستثمارات. وإذا كانت فرصة استثمار أيّ صندوقٍ فرعيٍ تندرج ضمن كلٍّ من استراتيجية الاستثمار والمبادئ التوجيهية لهذا الصّندوق الفرعي واستراتيجية الاستثمار والمبادئ التوجيهية لصندوقٍ آخر من صناديق

لونيت، فسوف تستخدم لونيت جهودها المعقولة لضمان حل أيّ حالات تضاربٍ محتملةٍ فيما يتعلق بالتخصيص على أساسٍ عادلٍ ومنصفٍ للمستثمرين والمستثمرين في صندوق لونيت الآخر، وفقًا لما تحدده لونيت بناء على تقديرها، مع الأخذ في الاعتبار مجموعةً من العوامل المتعلقة بالصّندوق الفرعي ذي الصلة.

ولا يوجد حد معين لحجم أو عدد صناديق لونيت أو الصّناديق أو أدوات الاستثمار الأخرى أو الحسابات التي قد تستثمر فيها لونيت والشركات التابعة لها. ويجوز لشركة لونيت والشركات التابعة لها أيضًا من وقت لآخر الاستثمار في صناديق الاستثمار أو غيرها من أدوات الاستثمار أو المشاركة في تفويضات استثمارية مماثلة قد يكون لها استراتيجيات استثمار متداخلة مع الصّناديق الفرعية أو تتنافس معها وقد ينشأ أيضًا تضارب مصالح آخر بين الصّندوق والصّناديق الفرعية وأيّ صندوق آخر من صناديق لونيت. إذا نشأت أيّ مسألة يرى مدير الصّندوق أنها تشكل تضاربًا فعليًا في المصالح، يجوز لمدير الصّندوق اتخاذ الإجراءات التي قد تكون ضرورية أو مناسبة لمعالجة التضارب، والتي قد تشمل التصرف في الورقة المالية التي أدت إلى تضارب المصالح أو تعيين جهةٍ ائتمانيةٍ مستقلة.

ويجوز لأيّ صندوقٍ فرعي، من وقتٍ لآخر، حيازة أو بيع استثماراتٍ من أو إلى صناديق لونيت الأخرى أو الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر في واحد أو أكثر من صناديق لونيت. قد تستثمر الصّناديق الفرعية أيضًا في الفرص جنبًا إلى جنب مع واحد أو أكثر من صناديق لونيت الأخرى. وقد ينشأ عن أيٍّ من هذه المعاملات تضارب في المصالح حيث يستثمر الصّندوق الفرعي وصناديق لونيت الأخرى في هذا الاستثمار على أساس مختلف أو بأهداف مختلفة.

وقـد يكـون لأشـخاص لونيـت تضـارب فيمـا يتعلـق بـالحوافز الاقتصـادية الناتجـة عـن حصـول أيّ صـندوقٍ فرعـيٍ علـى اسـتثمارات مـن أو بيـع اسـتثمارات إلـى صـناديق اسـتثمار أخـرى أو مـن صـندوقٍ فرعـيٍ يسـتثمر فـي صـندوق آخـر مـن صـناديق لونيـت. ولـن تنتهـك لونيـت أو الشـركات التابعـة لهـا أيّ التـزام أو واجـب تجـاه الصّـندوق أو أيّ صـندوقٍ فرعـيٍ أو أيٍّ مـن المسـتثمرين أو تتحمـل مسـؤولية عـن أيّ خسـارةٍ يتكبـدها الصّـندوق أو أيّ صـندوقٍ فرعـيٍ أو مسـتثمريه، بغـض النظـر عـن التعـارض مـع واجباتهـا أو مصـالح الصّـندوق أو الصّـندوق الفرعـي نتيجـة لأي قـرار بعـدم المضـي قـدمًا فـي الاسـتثمار أو عـدم متابعـة فرصـة اسـتثمار مشـترك للصّـندوق الفرعـي، أو أي قـرار بتنفيـذ أو تقـديم المشـورة أو المشـاركة فـي أي خـط أعمـال آخـر (إن وجـد) أو معاملـة بالأصـالة عـن نفسـها أو بالنيابـة عـن أي شـخص آخـر بمـا فـي ذلـك أي صـندوق اسـتثماري أو أداة اسـتثمارية مماثلة تديرها أو تنصح بها.

وبخـلاف مـا هـو موضـح فـي نشـرة الطـرح هـذه، فـإن لونيـت وشـركاتها التابعـة ليسـت مقيـدة فـي نطـاق أعمالهـا كمـا فـي تـاريخ نشـرة الطـرح هـذه أو فـي المسـتقبل، وقـد تـؤدي مثـل هـذه الأنشـطة الأخـرى لشـركة لونيـت وشـركاتها التابعـة إلـى تضـارب المصـالح. ويشـمل ذلـك أنشـطة الإنشـاء وجمـع الأمـوال والاسـتثمار فيمـا يتعلـق بصـناديق لونيـت الأخـرى، ممّـا قـد يـؤدي إلـى مطالـب موازيـة للوقـت والاهتمـام والمـوارد لأشـخاص لونيـت. ولـن تتحمـل لونيـت أو أيّ مـن الشـركات التابعـة لهـا أيّ واجـب أو التـزام بتطبيـق أي مـن أعمالهـا أو معاملاتهـا الأخـرى لصـالح الصّـناديق الفرعيـة أو الكشـف للصـناديق الفرعيـة أو أيّ مسـتثمرين عـن المسائل المتعلقة بأعمالها ومعاملاتها التي لا تتعلق بشكل مباشر بالصّناديق الفرعية.

23.4 حالات تضارب المصالح التي تتعلق بأصحاب العمل

يجوز لمدير الصّندوق الدخول في اتفاقيات مشاركة أصحاب العمل مع بعض أصحاب العمل التابعين لشركة لونيت أو الشركات التابعة لها، وبالتالي يمكن لأصحاب العمل التابعين لها أن يصبحوا مشاركين في نظام لونيت لمكافأة نهاية الخدمة. يجوز لأصحاب العمل التابعين وبعض أشخاص لونيت أن يصبحوا مستثمرين في واحد أو أكثر من الصّناديق الفرعية. ونتيجة لذلك، قد يكون مدير الصّندوق في حالة تضارب مصالح فيما يتعلق بمعاملته لأصحاب العمل وبعض المستثمرين. وسيسعى مدير الصّندوق دائمًا إلى معاملة أصحاب العمل والمستثمرين على أساس عادل ومنصف، الأمر الذي قد يتطلب من مدير الصّندوق ممارسة سلطته التقديرية في اتخاذ قرارات معينة بهدف تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للصّندوق والمستثمرين ككل في ظل هذه الظروف.

يجوز أيضًا لأصحاب العمل التابعين لشركة لونيت والذين يشاركون في نظام لونيت لمكافأة نهاية الخدمة تقديم خدمات استشارية أو خدمات أخرى للصّندوق بشكل مباشر أو غير مباشر. وإلى الحد الذي يسعى فيه الصّندوق إلى الاستعانة بمزود خدمات معينة، قد يتم تحفيز مدير الصّندوق لتأمين هذه الخدمات من صاحب عمل تابع يشارك في نظام لونيت لمكافأة نهاية الخدمة. وسيمارس مدير الصّندوق سلطته التقديرية فيما يتعلق بتعيين مقدمي الخدمات بطريقة تسعى إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للصّندوق والمستثمرين ككل في ظل هذه الظروف.

23.5 حالات تضارب المصالح المتعلقة بأشخاص لونيت

قد يكون لأشخاص لونيت الذين هم أفراد مشاركين في أعمال الصّندوق أو أي صندوق فرعي أيضًا مشاركة والتزامات حالية أو مستقبلية فيما يتعلق بصناديق لونيت الأخرى، بما في ذلك تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية. وقد يمثل هذا تضاربًا في المصالح

فـي حـال وجـود طلـبٍ علـى وقـت واهتمـام ومـوارد شـخص لونيـت بـين الصّـندوق وصـندوق آخـر فـي لونيـت فـي نفـس الوقـت. وستسـتخدم لونيـت جهودهـا المعقولـة لضـمان توظيـف المـوظفين المشـاركين فـي أكثـر مـن صـندوق مـن صـناديق لونيـت، بمـا فـي ذلـك الصّـندوق وأيٍّ مـن صـناديقه الفرعيـة، بشـكل مناسـب بـين صـناديق لونيـت هـذه مـن أجـل تـوفير المسـتوى المناسـب مـن الوقـت والاهتمـام لأعمـال صـندوق لونيـت هـذا، وفقًـا لمـا تحـدده لونيت بناءً على تقديرها.

قـد يشـمل أشـخاص لونيـت الأفـراد الـذين لـديهم أفـراد مـن العائلـة أو أقـارب لهـم علاقـات شخصـية أو مهنيـة أو ماليـة مـع الشـركات ممّـا يـؤدي إلـى تضـارب محتمـل أو فعلـي فـي المصـالح. علـى سـبيل المثـال، قـد يشـارك أفـراد الأسـرة أو الأقـارب هـؤلاء فـي إدارة أو يـتم تـوظيفهم مـن قبـل مقـدمي خدمـة الاسـتثمار الـذين يقـدمون اسـتثمارات فعليـة أو محتملـة أو قـد يشـارك أفـراد الأسـرة أو الأقـارب هـؤلاء فـي إدارة شـركة تابعـة لشـركة لونيـت أو يـتم تـوظيفهم مـن قبـل أحـد الشـركات التابعـة لشـركة لونيـت والتـي قـد تكـون صـاحب عمـل فعلـي أو محتمـل. سيضـع مـدير الصّـندوق تلـك الضـمانات للتخفيـف مـن تضـارب المصـالح المحتمـل أو الفعلـي حسـبما يـراه مناسـبًا فـي ظـل الظـروف، والتـي قـد تشـمل الحفـاظ علـى حـواجز المعلومـات الداخليـة أو المطالبـة بـالإعلان عـن التضـارب والانسـحاب مـن اجتماعات أو قرارات معينة.

قـد يحصـل أشـخاص لونيـت مـن وقـتٍ لآخـر علـى مزايـا معينـة، سـواء كانـت ملموسـة أو غيـر ملموسـة، نتيجـة لأنشـطتهم بالنيابـة عـن الصّـندوق أو مـدير الصّـندوق، والتـي لـن يـتم تطبيقهـا لتخفـيض الرسـوم الإداريـة ولـن يـتم تقاسـمها مـع الصّـندوق أو أيّ مسـتثمرين بخـلاف ذلـك. ويمكـن أن تشـمل هـذه المزايـا خصـومات أو نقـاط ولاء أو مزايـا مماثلـة مـع أطـراف ثالثـة، علـى سـبيل المثـال. وسـيبذل مـدير الصّـندوق جهـوده المعقولـة للتأكـد مـن أن

هذه المزايا التي يتلقاها أشخاص لونيت تقتصر على المزايا التي يحدد مدير الصّندوق أنها ثانوية أو عرضية بطبيعتها وأن هذه المزايا ليس لها أي تأثير على القرارات الجوهرية لأشخاص لونيت فيما يتعلق بإدارة و/أو تشغيل الصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ أو فيما يتعلق باستثماراته.

23.6 **حالات تضارب المصالح المتعلقة بمقدمي الخدمات**

يجوز لمدير الصّندوق تعيين شركات تابعة لأداء خدمات معينة فيما يتعلق بالصّندوق، بما في ذلك أداء دور مقدمي خدمات معينين. وتقوم لونيت بدور مدير الصّندوق والقائم بإدارة الصّندوق. وقد يؤدي هذا الترتيب إلى بعض تضارب المصالح عند مقارنته بتعيين مقدم خدمة خارجي غير تابع لتقديم هذه الخدمات إلى الصّندوق. وعلى سبيل المثال، قد تتمكن لونيت من الحصول على شروط أو أسعار تفضيلية فيما يتعلق بتعيينها كقائمٍ بإدارة الصّندوق، وبشكل عام قد يتم تحفيز مدير الصّندوق على اختيار شركة تابعة كمقدم خدمة. تسعى لونيت إلى التأكد من أنّ أيّ شركة تابعة تقدم خدمات للصّندوق تفعل ذلك على أساس مستقل أو بشروط مواتية للصّندوق على الأقل مثل تلك التي كان مدير الصّندوق قادرًا على الحصول عليها في السوق المفتوحة. وبالإضافة إلى ذلك، يخضع القائم بإدارة الصّندوق لإشراف الهيئة فيما يتعلق بأنشطته المتعلقة بإدارة الصّندوق.

ويجوز لمدير الصّندوق الاستعانة ببعض المتخصصين في المجال أو المستشارين أو غيرهم من الأشخاص ذوي الخبرة أو المعرفة بصناعة الصّندوق والقطاعات التي يستثمر فيها لتقديم المشورة والخدمات فيما يتعلق بأنشطة الصّندوق. ولن يكون أي من هؤلاء المستشارين أو الاستشاريين أشخاص لونيت الحاليين، ولن تكون مهامهم فيما

يتعلق بالصّندوق واستثماراته حصرية، وقد يؤدون أدوارًا مماثلة لشركات أخرى، مما قد يؤدي إلى تضارب المصالح.

23.7 **حالات تضارب المصالح بين المستثمرين**

قد يكون لدى المستثمرين متطلبات وتفضيلات استثمارية وضريبية وغيرها من المتطلبات القانونية والتنظيمية وغيرها من المتطلبات والتفضيلات المتضاربة فيما يتعلق بمشاركتهم في نظام لونيت لمكافأة نهاية الخدمة واستثمارهم في الصّندوق. سيأخذ مدير الصّندوق في الاعتبار المتطلبات القانونية والتنظيمية والضريبية والمتطلبات المماثلة للصّندوق والمستثمرين ككل عند اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بإدارة وتشغيل الصّندوق وكلّ صندوقٍ فرعيٍ واستثماراته.

23.8 **حالات تضارب المصالح فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات**

سيحدد مدير الصّندوق ما إذا كان سيتم تحمل التكاليف والنفقات من قبل الصّندوق أو واحد أو أكثر من قبل مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصندوق ، بما في ذلك تحديد كيفية توزيع بعض النفقات التشغيلية بين الصّناديق الفرعية أو بين صناديق لونيت. واستنادا إلى الحقائق والظروف، قد يتم تقاسم بعض النفقات التشغيلية بين كلٍّ من الصّناديق الفرعية على أساس *تناسبي*، بدلاً من تخصيصها لصندوق فرعي محدد، حيث يحدد مدير الصّندوق وفقًا لتقديره أنها لصالح الصّندوق ككل. وقد ينشأ تضارب في المصالح عند تخصيص أي من هذه التكاليف والنفقات وسيأخذ مدير الصّندوق في الاعتبار مصالح الصّندوق والمستثمرين ككل عند اتخاذ مثل هذه القرارات.

23.9 **حالات تضارب المصالح فيما يتعلق ببعض المعاملات**

يجوز للموظفين الذين هم أشخاص لونيت التداول في الأوراق المالية أو غيرها من الأدوات لحساباتهم الخاصة، مع مراعاة القيود ومتطلبات الإبلاغ التي قد تقتضيها

القـوانين المعمـول بهـا وأي قيـود داخليـة تنفـذها لونيـت. وقـد يشـمل ذلـك الأوراق الماليـة التـي تمثـل اسـتثمارات أو اسـتثمارات مماثلـة تـوفر التعـرض لـنفس الشـركات أو القطاعـات أو المنـاطق الجغرافيـة أو الأسـواق مثـل الصّـندوق أو أيّ صـندوقٍ فرعـي. وقـد ينشـأ تضـارب فـي المصـالح عنـدما يشـارك هـؤلاء الموظفـون الـذين يعتبـرون أشـخاص لونيـت فـي عمليـة صـنع القـرار فيمـا يتعلـق بالاسـتثمارات. وسيسـعى مـدير الصّـندوق إلـى التأكـد مـن قيـام أيٍّ مـن هـؤلاء المـوظفين التـابعين لأشـخاص لونيـت بـالإعلان عـن أيّ تضـاربٍ فـي المصالح.

23.10 المديونية

قـد تتحمـل الصّـناديق الفرعيـة مديونيـةً وفقًـا لبنـود نشـرة الطـرح هـذه لأغـراض تشـمل القيـام بالاسـتثمارات ودفـع النفقـات التشـغيلية والوفـاء بالتزامـات الصّـندوق، شـريطة أن تـتم أي مديونيـةٍ مـن هـذا القبيـل فيمـا يتعلـق بالصّـناديق الفرعيـة المتوافقـة مـع الشـريعة الإسـلامية مـن خـلال مصـادر وأسـاليب تتوافـق مـع الشـريعة الإسـلامية فـي جميـع الأوقـات. وسـتكون أصـول أيٍ مـن هـذه المـديونيات وفوائـدها وتكاليفهـا الأخـرى بمثابـة نفقـات تشـغيلية وقـد تقلـل مـن صـافي عوائـد الصّـندوق أو أيّ صـندوق فرعـي وتـؤثر علـى صـافي قيمـة أصـول الصّـندوق أو الصّـندوق الفرعـي. يجـوز تحفيـز مـدير الصّـندوق مـن وقـت لآخـر علـى الترتيـب لقيـام الصّـندوق أو الصّـندوق الفرعـي بتحمـل المديونيـة فـي بعـض الأحيـان، علـى سـبيل المثـال لإدارة سـيولة الصّـندوق أو أيّ صـندوقٍ فرعـي، الأمـر الـذي قـد يتعـارض مـع الهـدف الاسـتثماري لهـذا الصّـندوق الفرعـي. وسيسـعى مـدير الصّـندوق دائمًـا إلـى اسـتخدام التسـهيلات الائتمانيـة فيمـا يتعلـق بالصّـندوق الفرعـي بالطريقـة المناسـبة، وفقًـا لمـا قـد يحدده حسب تقديره، وسيأخذ في الاعتبار دائمًا مصالح الصّندوق ككل والمستثمرين.

23.11 التمثيل بواسطة المستشار القانوني

يجوز للمستشار القانوني ذاته، من وقتٍ لآخر، أن يمثل طرفًا واحدًا أو أكثر من أطراف الصّندوق على النحو المبين في نشرة الطرح هذه. ويقتصر تمثيل المستشار القانوني على مسائل محددة تم استشارته بشأنها وقد توجد أمور أخرى لها تأثير على الصّندوق لم يتم استشارة المستشار القانوني بشأنها. في سياق تقديم المشورة لأطراف الصّندوق، قد تكون هناك أوقات قد تختلف فيها مصالح المستثمرين عن مصالح الصّندوق. المستشار القانوني لا يمثل المستثمرين، ولن يتم تعيين أي مستشار قانوني بالنيابة عن المستثمرين. ولا يتعهد المستشار القانوني بمراقبة امتثال الصّندوق أو أيّ صندوق فرعي لاستراتيجيته الاستثمارية أو أهدافه الاستثمارية، بما في ذلك أي قيود على الاستثمار، أو غيرها من الإجراءات أو المسائل المنصوص عليها في نشرة الطرح هذه أو الوثائق التأسيسية لأطراف الصّندوق، ولا يقوم المستشار القانوني بمراقبة الامتثال المستمر للقوانين المعمول بها. ولا يتحمل المستشار القانوني أيّ مسؤولية تجاه أيّ مستثمر فيما يتعلق بمحتوى نشرة الطرح هذه، وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية تجاه أي مستثمر فيما يتعلق بنشرة الطرح هذه. ولا يمثل المستشار القانوني أيّ مستثمر فيما يتعلق بطرح الوحدات والمشورة المستمرة للصّندوق ولونيت. ولم يتم تعيين أي مستشار مستقل لتمثيل أي مستثمرين أو مستثمرين محتملين.

23.12 **اجتماعات المستثمرين**

يجوز لمدير الصّندوق، من وقت لآخر، الدعوة إلى اجتماع للمستثمرين بغرض حل أي تضارب فعلي جوهري في الصّندوق الفرعي، وفقًا للقوانين المعمول بها.

24. تحصيل الضرائب

يهدف ما يلي إلى تقديم نظرة عامة على الاعتبارات الضريبية الرئيسية المتعلقة بملكية وحدات الصّندوق وحيازتها والتصرف فيها، كما يستند إلى القانون والإرشادات

القائمة في تاريخ نشرة الطرح هذه وهو غير شامل. لا تشكل نشرة الطرح هذه، بما في ذلك القسم 24، مشورة قانونية أو ضريبية ولا يمكن تقديم أي ضمانٍ بأن التشريعات أو الأحكام أو إرشادات سلطة الضرائب أو الممارسات أو قرارات المحكمة في المستقبل لن تعدل الاستنتاجات الواردة في هذا الملخص، وربما بأثر رجعي.

تستند الملاحظات المتعلقة بالضرائب الواردة أدناه إلى المعلومات المتعلقة بالممارسات الحالية والقوانين المعمول بها والقوانين السارية في البلدان الأخرى، وتهدف فقط إلى مساعدة المستثمرين المحتملين فيما يتعلق بقراراتهم الاستثمارية فيما يتعلق بالوحدات.

يعمل هذا القسم 24 فقط على تسليط الضوء على بعض المسائل الضريبية في سياق طرح الوحدات ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لكل مستثمر محتمل ولا يمكنه تناول الاعتبارات ذات الصلة ببعض المستثمرين المحتملين أو الفعليين، بما في ذلك في الحالات التي يخضع فيها أولئك المستثمرون المحتملون أو الفعليون لقوانين أو قواعد أو متطلبات أخرى معينة

يتعين على المستثمرين أن يأخذوا في الاعتبار أنه بسبب تغيير القوانين أو الممارسات، واحتمال عدم تحقيق التوقعات فيما يتعلق بوضع ومعاملة الصّندوق أو المستثمرين من قبل السلطات الضريبية في مختلف الولايات التشريعية، فإنّ الأعباء الضريبية المفروضة على المستثمرين قد تختلف عن تلك المنصوص عليها هنا. وفي جميع الأحوال، يتعين على المستثمرين المحتملين استشارة مستشاريهم المحترفين بشأن الأعباء الضريبية المحتملة المتعلقة باكتتابهم في الوحدات أو شرائها أو تملكها أو بيعها بموجب القوانين المعمول بها في ولاياتهم القضائية الخاصة بموطنهم ومقر إقامتهم وجنسيتهم.

وتقع على عاتق جميع المستثمرين المحتملين مسؤولية معرفة أي تبِعات ضريبية لاستثماراتهم في الصّندوق.

قد يخضع دخل أو أرباح الصّندوق للضريبة المقتطعة من المنبع أو ضريبة الدخل أو أي ضرائب أخرى في الولايات القضائية التي توجد فيها الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع كل مستثمر لمتطلبات الإيداع أو التزامات الضرائب نتيجة للاستثمار في الصّندوق. ومع ذلك، سيتم تنظيم استثمارات الصّندوق بطريقة تسعى إلى إدارة وتقليل التزامات المستثمرين بتقديم الإقرارات الضريبية.

لا يهدف هذا القسم إلى وصف جميع الاعتبارات الضريبية التي قد تكون ذات صلة بجميع المستثمرين المحتملين أو بالمستثمرين الخاضعين لمتطلبات محددة أو معالجة ضريبية، ولا يشكل مشورة قانونية أو محاسبية أو ضريبية. وبناء على ذلك، يتعين على كل مستثمر محتمل استشارة مستشاره القانوني والضريبي لتحديد الآثار الضريبية لشراء الوحدات وملكيتها والتصرف فيها.

24.1 **قانون الإمارات العربية المتحدة بشأن ضريبة الشركات**

(أ) في شهر ديسمبر 2022، أصدرت الإمارات العربية المتحدة قانون الامارات العربية المتحدة بشأن ضريبة الشركات، والذي بموجبه تُطبق ضريبة الشركات الجديدة على بعض الأشخاص الذين (أ) يقيمون في الإمارات العربية المتحدة، أو (2) لا يقيمون في الإمارات العربية المتحدة، ولكن (1) يحصلون على دخل ناشئ في الإمارات العربية المتحدة، أو (2) لديهم منشأة دائمة في الإمارات العربية المتحدة أو (3) لديهم صلة بالإمارات العربية المتحدة. ويسري قانون الامارات العربية المتحدة بشأن ضريبة الشركات على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعد هذا التاريخ.

(ب) بشكل عام، يطبق قانون الإمارات العربية المتحدة بشأن ضريبة الشركات معدلات ضريبة الشركات المتدرجة بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي ومعدل ضريبة الشركات بنسبة 9% على الدخل الزائد الخاضع للضريبة. ويهدف قانون الإمارات العربية المتحدة بشأن ضريبة الشركات أيضًا إلى فرض معدل ضريبي إضافي على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي تستوفي معايير معينة محددة بالإشارة إلى "الركيزة الثانية" لمشروع تآكل القاعدة وتحويل الأرباح الخاص بالمنظمة بحيث يبلغ معدل الضريبة الفعلي على الشركات 15%.

(ج) لم يتم اختبار قانون الإمارات العربية المتحدة بشأن ضريبة الشركات، ولا تزال بعض الجوانب غير مؤكدة في انتظار صدور القرارات الوزارية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وإرشادات من هيئة الضرائب. وبالتالي، ليس من الواضح تمامًا كيفية تطبيق قانون الإمارات العربية المتحدة بشأن ضريبة الشركات على الصّندوق الأساسي (بما في ذلك الصّناديق الفرعية والمستثمرين).

24.2 الاعتبارات الضريبية في الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة بالصّندوق الأساسي والصّناديق الفرعية

(أ) الصّندوق الأساسي مسجل لدى الهيئة وهو كيان ليس له شخصية اعتبارية، وبالتالي لا يتوقع أن يتم اعتباره "شخصًا" لأغراض الشخصية الضريبية للشركات في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، لم يقم الصّندوق الأساسي بإجراء اختيارٍ ليتم معاملته كشخص اعتباري. وعلى هذا النحو، من المتوقع أن يتم التعامل مع الصّندوق الأساسي باعتباره كيانًا شفافًا مالياً

لأغـراض ضـريبة الشـركات فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة ولا يخضـع للضـريبة بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة بشأن ضريبة الشركات.

(ب) كـل صـندوق مـن الصّـناديق الفرعيـة مسـجل لـدى الهيئـة ولكـل صـندوق فرعـي شخصـية اعتباريـة منفصـلة ومـن المتوقـع أن يـتم اعتبـاره شخصًـا خاضـعًا للضـريبة لأغـراض قـانون الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن ضـريبة الشـركات. يخضـع الشـخص الخاضـع للضـريبة فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة لمعـدل ضـريبة الشـركات بنسـبة 9% علـى الـدخل الخاضـع للضـريبة الـذي يزيـد عـن 375,000 درهـم إمـاراتي بموجـب قـانون الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن ضـريبة الشـركات. ومـع ذلـك، مـن المقـرر أن تـتم إدارة الصّـناديق الفرعيـة وتشـغيلها كصـناديق ضـمان اجتمـاعي خاصـة لأغـراض ضـريبة الشـركات فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة، بشـرط نجاح الطلب والتسجيل لدى هيئة الضرائب.

(ج) صـناديق الضـمان الاجتمـاعي الخاصـة مؤهلـة لتقـديم طلـب إلـى هيئـة الضـرائب للإعفـاء مـن ضـريبة الشـركات فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـرط اسـتيفاء الشـروط المسـبقة. ومـن المتوقـع أن تسـتوفي الصّـناديق الفرعيـة الشـروط المطلوبـة وتقـدم طلـب الإعفـاء مـن ضـريبة الشـركات فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة بموجـب قانون الإمارات العربية المتحدة بشأن ضريبة الشركات.

24.2 بعـض اعتبـارات ضـريبة الشـركات فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة ذات الصـلة بالمستثمرين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة

(أ) بشـكل عـام، مـن المتوقـع إعفـاء المسـتثمرين مـن الأشـخاص الطبيعيـين مـن ضـريبة الشـركات فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة علـى دخلهـم ومكاسـبهم المحصـلة مـن أو عـن طريـق الصّـندوق الأساسـي (بغـض النظـر عمـا إذا كـانوا يعتبـرون أشخاصًـا

خاضعين للضريبة بسبب عمل تجاري أو نشاط تجاري منفصل في الإمارات العربية المتحدة).

(ب) يُنصح كل مستثمر بإجراء تقييم مستقل مع مستشاره الضريبي لمعرفة ما إذا كان يعتبر شخصًا خاضعًا للضريبة لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة و/أو ما إذا كان مؤهلاً للحصول على أي إعفاء محدد (استنادًا إلى الملف الشخصي لهذا المستثمر في الامارات العربية المتحدة).

(ج) عندما يكون المستثمر صاحب عمل وشخصًا خاضعًا للضريبة مقيمًا في الإمارات العربية المتحدة، فقد يكون هذا المستثمر مؤهلاً للحصول على خصم لضريبة الشركات فيما يتعلق بمشاركته في نظام لونيت لمكافأة نهاية الخدمة (التي تنشأ بموجب قوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها)، بشرط أن يتم الاعتراف بالنفقات بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها (بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 – مكافآت الموظفين) أو، في بعض الحالات، عند الدفع نقدًا، في حالة السماح بالأساس النقدي للضريبة لمثل صاحب العمل هذا. علاوة على ذلك، قد يخضع هذا المستثمر لضريبة الشركات فيما يتعلق بالدخل والأرباح (أو الخسائر) المعترف بها فيما يتعلق بحيازة الوحدات إلى الحد المعترف به في بياناته المالية المعدة بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها (بما في ذلك بيان الأرباح والخسائر والدخل الشامل الآخر المعد بموجب المعايير الدولية للإبلاغ المالي). وتعتمد الآثار الضريبية للشركات المرتبطة بهذا الدخل والمكاسب على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك تفاصيل الاعتراف بموجب المعايير المحاسبية

المعمول بها. ويتعين على أصحاب العمل التشاور مع مستشاري المحاسبة والضرائب لتحديد الآثار المحددة التي تنطبق على ظروفهم.

24.4 بعض اعتبارات ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة بالمستثمرين غير المقيمين في الإمارات العربية المتحدة

(أ) يعتزم مدير الصّندوق تشغيل أعمال الصّندوق الأساسي وكل صندوق فرعي لضمان عدم معاملة أي مستثمر على أنه يمارس نشاطًا تجاريًا في الإمارات العربية المتحدة لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة أو على أنه يمتلك منشأة دائمة في الإمارات العربية المتحدة فقط نتيجة لامتلاك وحدات في أي صندوق فرعي.

(ب) لا ينبغي أن يخضع المستثمر غير المقيم في الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة نتيجة لامتلاك وحدات في أيّ صندوق فرعي، بشرط ألا يعامل هذا المستثمر بطريقة أخرى كمقيم في الإمارات العربية المتحدة، ولا يحتفظ باستثماره فيما يتعلق بمنشأة دائمة في الإمارات العربية المتحدة وليس له صلة بالإمارات العربية المتحدة.

(ج) ينص قانون الإمارات العربية المتحدة بشأن ضريبة الشركات على أن الأشخاص غير المقيمين (الذين ليس لديهم منشأة دائمة في الإمارات العربية المتحدة) سيخضعون لضريبة مقتطعة من المنبع بنسبة 0% (أو نسبة مختلفة، لم يتم تحديدها بعد) على فئات معينة من الدخل المستلم من مصادر في الإمارات العربية المتحدة، مع مراعاة مزيد من التوضيحات أو التغييرات التي سيتم توضيحها في قرارات مجلس الوزراء المستقبلية أو الإرشادات الأخرى. وفي الوقت الحالي لم تصدر أي قرارات لمجلس الوزراء أو قرارات وزارية لتحديد (1)

فئات محددة من الدخل الناشئ في الإمارات العربية المتحدة قد تخضع لضريبة مقتطعة من المنبع بنسبة 0% أو (2) فئات محددة من الدخل الناشئ في الإمارات العربية المتحدة قد تخضع لمعدل مختلف للضريبة المقتطعة من المنبع. وبناء على ذلك، وبموجب التشريعات الحالية، لا ينبغي أن تخضع التوزيعات للمستثمرين غير المقيمين في الإمارات العربية المتحدة للضريبة المقتطعة من المنبع في الإمارات العربية المتحدة أو التزامات إيداع الإقرارات الضريبية في الإمارات العربية المتحدة.

24.5 **ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة**

(أ) اعتبارًا من 1 يناير 2018، دخلت التشريعات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة حيز النفاذ وفقًا للاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن ضريبة القيمة المضافة، والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 31 لعام 2017، وقانون الإجراءات الضريبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة رقم (36) لسنة 2017 – اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية وقانون الإمارات العربية المتحدة بشأن ضريبة القيمة المضافة وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 – اللائحة التنفيذية في شأن قانون ضريبة القيمة المضافة.

(ب) تطبق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة عمومًا على جميع السلع والخدمات (بما في ذلك معظم الخدمات المالية) بمعدل قياسي قدره 5% (كما في تاريخ هذه النشرة) مع استثناءات معينة لمجموعة محدودة من السلع

والخدمات. وتخضع بعض توريدات السلع والخدمات لنسبة 0% أو للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (مع مراعاة استيفاء شروط محددة).

(ج) بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة بشأن ضريبة القيمة المضافة، لا يتعين دفع ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بحيازة الوحدات أو بيعها. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الرسوم المتعلقة بنقل ملكية الوحدات ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وقد تخضع بعض الرسوم لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0% عندما يكون المشتري غير مقيم ويكون البيع مستوفيًا لشروط تصدير الخدمات بنسبة الصفر.

(د) قد يتمكن الأشخاص الخاضعون للضريبة من خصم أو المطالبة بإجراء خصمٍ مقابل مبالغ ضريبة القيمة المضافة، وسيُطلب منهم الاحتفاظ بسجلات وحسابات ضريبة القيمة المضافة وفقًا لقانون الإمارات العربية المتحدة بشأن ضريبة القيمة المضافة وإجراء تقييم ذاتي لإقرارات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم إلى هيئة الضرائب إما على أساس ربع سنوي أو شهري (يتم تقييمها من قبل هيئة الضرائب، اعتمادًا على حجم المبيعات).

(هـ) من غير المتوقع أن يتم تسجيل الصّندوق الأساسي أو أيّ صندوق فرعي لأغراض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة؛ ومع ذلك، من المتوقع أن يتحمل كل صندوق فرعي تكاليف ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بأنشطته المستمرة (على سبيل المثال، تكاليف التشغيل). ومن المتوقع حاليًا أن تكون ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع فيما يتعلق بالرسوم الإدارية. وقد يتم تجميع المدفوعات مقابل تقديم الخدمات من قبل مدير الصّندوق والقائم بإدارة الصندوق ومقدمي الخدمات الآخرين إلى الصّناديق الفرعية لضريبة القيمة

المضـــافة وفقًـــا لشـــروط التعاقـــدات ذات الصـــلة. وقـــد لا تكـــون ضـــريبة القيمـــة المضـــافة المدرجـــة فـــي ســـعر التوريـــدات المتعلقـــة بالصّـــندوق قابلـــة للاســـترداد بالكامـــل وقـــد يـــتم تحمـــل أي تكـــاليف تخـــص ضـــريبة القيمـــة المضـــافة مـــن قبـــل صندوق فرعي واحد أو أكثر (وبالتالي بشكل غير مباشر من قبل المستثمرين).

(و) تـم تعـديل قـانون الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن ضـريبة القيمـة المضـافة مـؤخرًا ليـنص علـى إعفـاء مـن ضـريبة القيمـة المضـافة فيمـا يتعلـق بـبعض خـدمات إدارة الصّـناديق اعتبـارًا مـن 15 نـوفمبر 2024. ولـم يـتم تحديـد النطـاق الـدقيق للإعفـاء بعـد ومـن المتوقـع الحصـول علـى إرشـادات مـن السـلطات المعنيـة بالإمـارات العربية المتحدة.

24.6 **عدم وجود قيود رقابية في الإمارات العربية المتحدة**

لا يوجـد فـي الوقـت الحـالي قيـود رقابيـة مطبقـة فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة علـى العملـة أو أسـعار الصـرف بموجـب القـوانين المعمـول بهـا ويُسـمح بالتحويـل الحـر للعمـلات مـن وإلـى الإمـارات العربيـة المتحـدة، مـع مراعـاة الأحكـام الدوليـة المعمـول بهـا مـن وقـتٍ لآخـر. فـي حالـة وجـود أي تعـديل جـوهري أو تغييـر فـي القـوانين المعمـول بهـا والـذي يـؤدي إلـى تطبيـق قيـود مراقبـة العملـة فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة، يجـب علـى مـدير الصّـندوق إخطـار المسـتثمرين بهـذا التعـديل أو التغييـر خـلال فتـرة معقولـة بعـد أن يصـبح مـدير الصّندوق على علم فعليًا بهذا التعديل أو التغيير في القانون المعمول به.

25. التبادل التلقائي للمعلومات

25.1 **قانون فاتكا**

(أ) تتطلـب ترتيبـات فاتكـا بـين الولايـات المتحـدة والإمـارات العربيـة المتحـدة فـي ظـروف معينـة إبـلاغ السـلطات الإماراتيـة عـن ملكيـة الشـخص الأمريكـي المباشـرة وغيـر

المباشرة للحسابات غير الأمريكية والكيانات غير الأمريكية. وقد يؤدي عدم تقديم المعلومات المطلوبة إلى فرض ضريبة مقتطعة من المنبع بنسبة 30% على دخل معين من مصدر أمريكي (بما في ذلك أرباح الأسهم والفوائد) وإجمالي العائدات من البيع أو التصرف في الممتلكات التي يمكن أن تنتج فوائد أو أرباح من مصدر أمريكي.

(ب) من أجل الالتزام بقانون فاتكا، يجوز للصّندوق من خلال مدير الصّندوق أن يطلب من المستثمرين المحتملين تقديم أدلة مستندية على إقامتهم الضريبية وجميع المعلومات الأخرى التي تعتبر ضرورية للامتثال للمتطلبات المذكورة أعلاه.

(ج) بغض النظر عن أي شيء يشير إلى خلافه في نشرة الطرح هذه، وإلى الحد الأقصى الذي لا تحظره القوانين المعمول بها، يجوز لمدير الصّندوق، بالنيابة عن الصّندوق (بما في ذلك أي صندوق فرعي) القيام بما يلي:

(1) اقتطاع أي ضرائب أو رسوم مماثلة يلزم قانونًا اقتطاعها، سواء بموجب القوانين المعمول بها أو غير ذلك، وذلك فيما يتعلق بأي مستثمر؛

(2) مطالبة أي مستثمر بتقديم البيانات الشخصية التي قد يطلبها مدير الصّندوق وفقًا لتقديره على الفور من أجل الالتزام بأي قوانين معمول بها وتحديد مبلغ الاستقطاع الذي سيتم الاحتفاظ به على الفور؛

(3) الكشف عن أي معلومات شخصية من هذا القبيل إلى أي سلطة ضريبية أو تنظيمية في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما تقتضيه القوانين المعمول بها أو تلك السلطة؛ أو

(4) حجب دفع أي أرباح أو عوائد أو دخل أو عائدات استرداد للمستثمر حتى يمتلك مدير الصّندوق معلومات كافية لتمكينه من تحديد المبلغ الصحيح الذي سيتم اقتطاعه.

(د) على الرغم من أن مدير الصّندوق سيحاول الوفاء بأي التزامات مفروضة على الصّندوق (بما في ذلك أي صندوق فرعي) لتجنب فرض ضريبة الاستقطاع بنسبة 30%، إذا أصبح أي صندوق فرعي خاضعًا للضريبة المقتطعة من المنبع نتيجة لقانون فاتكا، فقد تتأثر قيمة الوحدات التي يحتفظ بها جميع المستثمرين بشكلٍ جوهري.

25.2 **معيار الإبلاغ المشترك**

يجوز لمدير الصّندوق أن يقوم، دون الحاجة إلى قبول أو موافقة من المستثمر، بمعالجة وتخزين ونقل والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمستثمر التي بحوزته وفقًا لمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك للمنظمة أو أي اتفاقية حكومية دولية أخرى بين الإمارات العربية المتحدة وأي دولة أخرى فيما يتعلق بتنفيذ معيار الإبلاغ المشترك أو أي نظام مماثل حالي أو مستقبلي يهدف إلى تأمين تبادل المعلومات لأغراض مرتبطة بتحصيل الضرائب، أو أي تشريعات أو لوائح مماثلة معمول بها في أي ولاية قضائية أخرى من وقتٍ لآخر أو أي اتفاقيات حكومية دولية أو غيرها من الاتفاقيات والقوانين المعمول بها الصادرة تنفيذا لما تقدم.

26. أحكام عامة

26.1 **وحدات الصّناديق الفرعية**

(أ) سيكون إجمالي رأسمال الوحدات للصناديق الفرعية مساوياً في جميع الأوقات لصافي قيمة أصول الصّندوق لغرض البيانات المالية السنوية للصّندوق. يجوز

لمـدير الصّـندوق، حسـب تقـديره، إصـدار وحـدات بقيمـة اسـمية قـدرها (1) واحـد درهـم إمـاراتي فـي أي صـندوق فرعـي بصـافي قيمـة الأصـول لكـل وحـدة و/أو اسـترداد بعـض أو كـل وحـدات أي صـندوق فرعـي، فـي كـل حالـة بنـاء علـى الشـروط التـي يراهـا مـدير الصّـندوق مناسـبة؛ شـريطة فـي جميـع الأوقـات أن يخضـع أي إصـدار و/أو اسـترداد للوحـدات مـن قبـل مـدير الصّـندوق للقـوانين المعمـول بهـا وأي موافقـة مطلوبـة مـن قبـل الهيئـة و/أو الـوزارة. ولا توجـد حقـوق الشـفعة فيمـا يتعلـق بـأي إصـدار للوحـدات. ولا يجـوز أن يقـل صـافي قيمـة الأصـول لكـل صـندوق فرعـي عـن الحـد الأدنـى القابـل للاسـتمرار لحجـم الصّـندوق الفرعـي ذي الصـلة كمـا هـو موضـح فـي الملحـق ذي الصـلة وأي قسـم آخـر مـن نشـرة الطرح هذه يتعلق بهذا الصّندوق الفرعي.

(ب) تمـنح كـل وحـدةٍ مـن الوحـدات المسـتثمرين الحـق فـي المشـاركة بالتسـاوي علـى أسـاس *تناسـبي* فـي صـافي أصـول الصّـندوق الفرعـي الـذي أصـدر الوحـدة، والتـي ترجـع إلـى الفئـة ذات الصـلة التـي تـم إصـدارها بشـأنها. ويقتصـر اسـتحقاق أي مستثمر للوحدات على المبلغ المكتتب به وأي دخل مستحق عليه.

(ج) سـيتم تطبيـق عائـدات إصـدار الوحـدات فـي دفـاتر الصّـندوق الفرعـي ذي الصـلة وسـيتم اسـتخدامها فـي الاسـتحواذ نيابـة عـن الصّـندوق الفرعـي ذي الصـلة علـى الأصـول التـي قـد يسـتثمر فيهـا الصّـندوق الفرعـي. سـيتم الاحتفـاظ بسـجلات وحسابات كل صندوق فرعي بشكل منفصل.

(د) يحـتفظ مـدير الصّـندوق بـالحق فـي إعـادة تعيـين أي فئـة مـن وقـت لآخـر مـع مراعـاة الحصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن الهيئـة، شـريطة أن يـتم إخطـار المسـتثمرين فـي تلـك الفئـة أولاً مـن قبـل مـدير الصّـندوق قبـل (30) ثلاثـين يومًـا بـأن الوحـدات سـيتم

إعادة تعيينها ويتم منحهم الفرصة لاسترداد وحداتهم من قبل مدير الصّندوق، ما عدا أن هذا المطلب لن ينطبق عندما يقوم مدير الصّندوق بإعادة تعيين الوحدات المعنية لتسهيل إنشاء فئة إضافية بعد الحصول على موافقة الهيئة.

(هـ) لا تمنح أي فئة حاملها أي حقوق تفضيلية أو أولوية أو أي حقوق للمشاركة في أرباح وتوزيعات أرباح أي فئة أخرى أو أي حقوق تصويت فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بأي فئة أخرى فقط.

26.2 **الصّندوق الأساسي وفصل المسؤولية**

(أ) الصّندوق الأساسي ليس كيانا منفصلا للصّندوق أو كيانا قانونيا منفصلا. يتمتع كل صندوق فرعي بمسؤولية منفصلة ويجوز لكل صندوق فرعي إصدار فئة واحدة أو أكثر.

(ب) يجوز لمدير الصّندوق، من وقت لآخر، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، إنشاء صناديق فرعية أخرى وإنشاء واحدة أو أكثر من الفئات المنفصلة داخل كل صندوق فرعي وفقًا للشروط التي قد يقررها مدير الصّندوق وفقًا لتقديره.

(ج) سيتم تخصيص أصول والتزامات كل صندوق فرعي بالطريقة التالية وفقًا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي:

(1) سيتم تطبيق العائدات المتأتية من إصدار الوحدات التي تمثل صندوقًا فرعيًا في دفاتر الصّندوق الفرعي وسيتم تطبيق الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات المنسوبة إليها على هذا الصّندوق الفرعي؛

(2) عندما يكون أي أصل مشتق من أصل آخر، سيتم تطبيق هذه الأصول المشتقة في دفاتر الصّندوق الفرعي باعتبارها الأصول التي اشتقت منها وفي كل تقييم للأصل، سيتم تطبيق الزيادة أو التخفيض في القيمة على الصّندوق الفرعي ذي الصلة؛

(3) عندما يتحمل أي صندوقٍ فرعيٍ التزامًا يتعلق بأي أصل من أصول هذا الصّندوق الفرعي أو بأي إجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بأحد أصول هذا الصّندوق الفرعي، فسيتم تخصيص هذا الالتزام إلى الصّندوق الفرعي ذي الصلة، حسب مقتضى الحال؛ و

(4) عندما لا يمكن اعتبار أحد أصول أو التزامات الصّندوق على أنها ترجع إلى صندوق فرعي معين، سيتم تخصيص هذا الأصل أو الالتزام على جميع الصّناديق الفرعية *بالتناسب* مع صافي قيمة الأصول لكل صندوق فرعي.

(د) سيتم الوفاء بأي التزام يتم تحمله نيابة عن أي صندوق فرعي أو مخصص له فقط من أصول ذلك الصّندوق الفرعي، ولن يستخدم أي من الصّندوق أو مدير الصّندوق أو الحارس أو الوصي أو المصفي أو المصفي المؤقت أو أي شخص آخر، ولا يكون ملزمًا باستخدام أصول أي صندوق فرعي مماثل للوفاء بأي التزام يتم تكبده نيابة عن أي صندوق فرعي آخر أو يعزى إليه.

(هـ) سوف يتضمن كل عقد أو اتفاقية أو ترتيب أو معاملة يبرمها مدير الصّندوق فيما يتعلق بالصّندوق الشروط التالية:

(1) سيحصل كل صندوق فرعي على شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عند صدور قرار الهيئة بترخيصه، وسيكون له، خلال فترة الترخيص، شخصية اعتبارية حسب الضرورة؛

(2) ستضمن أصول الصّندوق الفرعي حقوق المستثمرين في ذلك الصّندوق الفرعي، ولا يجوز رهنها أو إقراضها لأطراف ثالثة أو الاحتفاظ بها أو التصرف فيها وفاءً بأية مستحقات أو ديون تتعلق بمدير الصّندوق أو أي كيانات أخرى؛

(3) لن يسعى أي طرف متعاقد مع مدير الصّندوق، سواء في أي إجراءات أو بأي وسيلة أخرى مهما كانت أو في أي مكان، إلى اللجوء إلى أي أصول في أي صندوق فرعي للوفاء بكل أو أي جزء من الالتزامات التي لم يتم تحملها نيابة عن هذا الصّندوق الفرعي؛

(4) إذا نجح أي طرف متعاقد مع مدير الصّندوق بأي وسيلة كانت أو في أي مكان في اللجوء إلى أي أصول لأي صندوق فرعي وفاءً بكل أو أي جزء من الالتزامات التي لم يتم تكبدها نيابة عن ذلك الصّندوق الفرعي، سيكون هذا الطرف مسؤولاً أمام مدير الصّندوق عن دفع مبلغ يعادل قيمة المنفعة التي حصل عليها؛ و

(5) إذا نجح أي طرف متعاقد مع مدير الصّندوق في الاستيلاء أو الحجز بأي وسيلة، أو التنفيذ على أصول الصّندوق الفرعي فيما يتعلق بالتزام لم يتم تكبده نيابة عن ذلك الصّندوق الفرعي، فإن ذلك الطرف سوف يحتفظ بهذه الأصول أو العائدات المباشرة أو غير المباشرة لبيع هذه الأصول على سبيل الأمانة للصّندوق الفرعي ذي الصلة، وسيحتفظ بتلك

الأصـول أو العائـدات منفصـلة وقابلـة للتحديـد علـى أنهـا ممتلكـات محـتفظ بها على سبيل الأمانة.

(و) سـيتم تقييـد جميـع المبـالغ القابلـة للاسـترداد مـن قبـل مـدير الصّـندوق نيابـة عـن أي صـندوق فرعـي مقابـل أي التـزام متـزامن وفقًـا للشـروط الضـمنية المنصـوص عليهـا في البنود (هـ)(3) إلى (5).

(ز) سـيتم تطبيـق أي أصـل أو مبلـغ يسـترده مـدير الصّـندوق نيابـة عـن أي صـندوق فرعي لتعويض الصّندوق الفرعي بعد خصم أو دفع أي تكاليف استرداد.

(ح) فـي حالـة أخـذ الأصـول المنسـوبة إلـى الصّـندوق الفرعـي تنفيـذًا لالتـزام لا ينسـب إلـى ذلـك الصّـندوق الفرعـي، وبقـدر مـا لا يمكـن إعـادة هـذه الأصـول أو التعـويض المتعلـق بهـا إلـى الصّـندوق الفرعـي المتـأثر، سيشـهد مـدير الصّـندوق أو يـوعز إلـى الشـهادة علـى قيمـة الأصـول المفقـودة للصّـندوق الفرعـي المتـأثر وينقـل أو يـدفع مـن أصـول الصّـندوق الفرعـي أو الصّـناديق الفرعيـة التـي ينسـب إليهـا الالتـزام، بالأولويـة علـى جميـع الأصـول الأخـرى، جميـع المطالبـات الأخـرى ضـد هـذا الصّـندوق الفرعـي أو الصّـناديق الفرعيـة، أو الأصـول أو المبـالغ الكافيـة لاسـتعادة قيمة الأصول أو المبالغ المفقودة إلى الصّندوق الفرعي المتأثر.

(ط) سيحتفظ مدير الصّندوق بسجلات منفصلة فيما يتعلق بكل صندوق فرعي.

26.3 **الإنهاء**

(أ) سـتنتهي مـدة الصّـندوق وسـيتم إنهـاء الصّـندوق فـي أقـرب وقـت مـن وقـوع الأحـداث التالية:

(1) إفـلاس أو إعسـار أو حـل أو تصـفية أو اسـتقالة أو انسـحاب مـدير الصّندوق في حال عدم تعيين مدير صندوق بديلٍ لمدير الصّندوق؛

(2) قرار مدير الصّندوق، الذي يتصرف بناءً على تقديره، بإنهاء مدة الصّندوق؛ شريطة أن يتم تقديم إشعار كتابي لمدة لا تقل عن (21) واحد وعشرين يومًا إلى جميع المستثمرين؛

(3) يصبح استمرار الصّندوق، أو يظل، غير قانوني بموجب القوانين المعمول بها في رأي مدير الصّندوق.

(ب) يجوز لمدير الصّندوق، وفقًا لتقديره، استرداد جميع وحدات الصّندوق الفرعي أو فئةٍ ما، وفي حالة عدم بقاء أي وحدات مصدرة وقائمة فيما يتعلق بأي صندوق فرعي، سيتم إنهاء هذا الصّندوق الفرعي، عند وقوع أي من الأحداث التالية:

(1) يوجد أقل من (3) ثلاثة مستثمرين في فئة معينة أو صندوق فرعي معين؛

(2) إذا رأى مدير الصّندوق وفقًا لتقديره أن استمرار فئة أو صندوق فرعي ما سيكون له، أو يستمر له، تأثير مناوئ على الصّندوق ككل أو أي مستثمر؛ أو

(3) إذا رأى مدير الصّندوق وفقًا لتقديره أن استمرار فئة أو صندوق فرعي ما يصبح أو يظل غير قانوني بموجب القوانين المعمول بها،

شريطة أن يمنح مدير الصّندوق إشعارا كتابيا لا يقل عن (21) واحد وعشرين يومًا إلى جميع المستثمرين في الفئة المتأثرة أو الصّندوق الفرعي المتأثر.

(ج) بالرغم من أي حكم يرد بخلاف ذلك في نشرة الطرح هذه، يجب على مدير الصّندوق (1) الحصول على موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي قرار بإنهاء وتصفية الصّندوق أو أي صندوق فرعي بموجب نشرة الطرح هذه و(2) الالتزام بمتطلبات قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار فيما يتعلق بإنهاء وتصفية الصّندوق أو أي صندوق فرعي، بما في ذلك تعيين مصفٍ حسب الاقتضاء.

(د) إلـى الحـد الـذي لا تحظـره القـوانين المعمـول بهـا، يجـوز لمـدير الصّـندوق تفـويض الحـافظ الأمـين والقـائم بـإدارة الصّـندوق بمهـام معينـة فيمـا يتعلـق بتصـفية الصّـندوق أو أي صـندوق فرعـي أو فئـة، بمـا فـي ذلـك حسـاب التوزيعـات وتنفيـذها؛ بشـرط أن تـتم تصـفية الصّـندوق أو أي صـندوق فرعـي أو فئـة وفقـاً لبنـود نشـرة الطـرح هـذه والقـوانين المعمـول بهـا. ويشـترط أيضًـا أن يـتم تقيـيم جميـع الوحـدات والتوزيعـات ذات الصـلة وفقًـا لأحكـام التقيـيم الـواردة فـي نشـرة الطـرح هـذه والقـوانين المعمـول بها.

الجدول 1

الفئات

الصّندوق الفرعي	الفئة	تراكمي/ الدخل	متوافق مع الشريعة الإسلامية	العملة	الحد الأدنى للحيازة	الوحدات الكسرية	سياسة توزيعات الأرباح
صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي	الفئة أ	تراكمي	لا	الدرهم الإماراتي	غ/م	نعم	تراكمية
صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية	الفئة أ	تراكمي	نعم	الدرهم الإماراتي	غ/م	نعم	تراكمية
صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي	الفئة أ	تراكمي	لا	الدرهم الإماراتي	غ/م	نعم	تراكمية
صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية	الفئة أ	تراكمي	نعم	الدرهم الإماراتي	غ/م	نعم	تراكمية
صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي	الفئة أ	تراكمي	لا	الدرهم الإماراتي	غ/م	نعم	تراكمية
صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية	الفئة أ	تراكمي	نعم	الدرهم الإماراتي	غ/م	نعم	تراكمية

ملحوظة: سيعتمد سعر الطرح لكل وحدة على صافي قيمة أصولها، كما تم حسابها من قبل القائم بإدارة الصّندوق وفقًا لبنود نشرة الطرح هذه.

ملحق نشرة الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي

صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة

(الصّندوق الأساسي)

صندوقٌ أساسيٌ يضم صناديق فرعية ذات مسؤوليةٍ منفصلةٍ تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (01/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار.

صندوق لونيت الفرعي لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتو افق مع الشريعة الإسلامية
(الصّندوق الفرعي لرأس المال المحمي المتو افق مع الشريعة الإسلامية)

صندوقٌ فرعيٌ مفتوحٌ تابعٌ للصّندوق الأساسي المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (01/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار

التاريخ 21 يناير 2025

يجب قراءة ملحق الصّندوق الفرعي الماثل **(الملحق)** جنبًا إلى جنب مع نشرة الطرح الخاصة بالصّندوق الأساسي المؤرخة في 21 يناير 2025 **(نشرة** الطرح**)**. يشير هذا الملحق فقط إلى شروط الصّندوق الفرعي لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية **(الصّندوق الفرعي)**.

يخضع هذا الملحق لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وجميع القوانين المعمول بها.

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة المستخدمة في هذا الملحق وغير المُعرّفة فيه في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح. وتُطبَّق أحكام التفسير الواردة في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، *مع إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

إشعار هام

يُقرأ بعنايةٍ من قبل جميع المستثمرين المحتملين

يهدف هذا الملحق بشكلٍ أساسيٍ إلى تزويد المستثمرين المحتملين بالمعلومات الأساسية التي يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قرارهم الاستثماري بشأن الاستثمار في الصّندوق الفرعي. وقبل الاكتتاب، يجب على كلّ مستثمرٍ محتملٍ دراسة واستعراض جميع المعلومات الواردة في هذا الملحق ونشرة الطرح بعنايةٍ من أجل أن يُحَدِّد لنفسه مدى ملاءمة الاستثمار في الصّندوق الفرعي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على كلّ مستثمرٍ محتملٍ التشاور مع مستشاره المالي ومحاسبه ومستشاره القانوني ومستشاره الضريبي ومستشاره الشرعي فيما يتعلق بالاستثمار في الصّندوق الفرعي المطروح للاكتتاب. ويجب على قارئ هذا الملحق أيضًا أن يضع في اعتباره أنّ القصد من بعض العبارات التي تشير إلى أنّ بعض المعلومات هي ذات طبيعةٍ تطلعيةٍ هو توضيح أنّه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات ولا ينبغي الاعتماد عليها، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد على أيّ بياناتٍ تطلعيةٍ نظرًا لأنّ هذه البيانات عرضة للتغيير حيث إنّه من المستحيل

التنبؤ بالأحداث المستقبلية على وجه اليقين، ممّا يؤدي إلى اختلافٍ بين النتائج الفعلية والمتوقعة.

قد ينطوي الاستثمار في الصّندوق الفرعي على درجةٍ من المخاطر. ومن بين الصّناديق الفرعية للصّندوق، يستفيد هذا الصّندوق الفرعي من بعض ميزات حماية رأس المال المتوافقة مع الشريعة وهو بالتالي استثمارٌ أقلّ خطرًا؛ ومع ذلك، قد يكون الصّندوق الفرعي أو الصّندوق أو مدير الصّندوق عرضةً لأحداث خارجة عن سيطرته المباشرة تؤدي إلى خسارة بعضٍ من استثمار المستثمر أو كلّه. يُنصح المستثمرون المحتملون بالرجوع إلى القسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) والقسم 6 (*حالات تضارب المصالح المحتملة*) من هذا الملحق.

يحتوي هذا الملحق على معلوماتٍ مقدمةٍ وفقاً لقواعد الإصدار والإفصاح المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة). ويتحمل مدير الصّندوق، والذي تم ذكر اسمه في محتويات هذا الملحق، المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا الملحق. ويؤكد مدير الصّندوق، وفقًا لأفضل ما لديه من علمٍ ودرايةٍ، وبعد بذل كلّ العناية الواجبة لشخصٍ مختصٍ يقدم خدماتٍ مماثلةٍ أو متطابقةٍ إلى الحد الممكن بشكل معقول، أنّه ليس على درايةٍ بأيّ معلوماتٍ أو حقائق أو معلوماتٍ جوهريةٍ أخرى من شأنها، إذا لم يتم تضمينها في هذا الملحق، أن تجعل أي بيانٍ واردٍ فيه مضللاً أو قد يؤثر على القرار الاستثماري للمستثمرين المحتملين أو مخالفًا لأحكام قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة، وأنّ قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة تُطَبَّق وتسود في جميع الأحوال على محتويات هذا الملحق.

ولا تخضع المعلومات الواردة في هذا الملحق لأيّ معلوماتٍ إضافيةٍ ولا يمكن تعديلها دون موافقة الهيئة وإخطار المستثمرين وفقاً لموافقة الهيئة.

لقد تم عرض الصّندوق الفرعي المطروح بموجب هذا الملحق ونشرة الطرح على الهيئة لغرض قيام مدير الصّندوق بتسويق الوحدات إلى بعض المستثمرين المؤهلين داخل الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لبنود هذا الملحق. وعليه، في حالة طرح الصّندوق الفرعي في أيّ دولة أخرى، سيكون مدير الصّندوق مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في تلك الدول قبل طرح الصّندوق الفرعي.

ويوافق القائم بإدارة الصّندوق وأيٌ من مفوضيه على الالتزام بالقوانين المعمول بها. ويخضع أيّ شخصٍ يتم تعيينه خلفًا للقائم بإدارة الصّندوق الفرعي أو بدلًا عنه أو ليحل محله، بما في ذلك أي شخصٍ يفوضه هذا القائم بالإدارة بمهام معينة، لشرط الامتثال للقوانين المعمول بها.

تم اعتماد هذا الملحق من قبل الهيئة في 21 يناير 2025 تحت الرقم 2025/1898. ولا تعتبر موافقة الهيئة على هذا الملحق بمثابة موافقةٍ على الاستثمار في أي وحداتٍ أو توصيةٍ بالاكتتاب فيها. وتعني هذه الموافقة فقط أنّ هذا الملحق يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات وفقاً لقواعد الإصدار والإفصاح المعمول بها لدى الهيئة. ولن تكون الهيئة مسؤولةً عن دقة المعلومات الواردة في هذا الملحق أو اكتمالها أو ملائمتها ولن تكون مسؤولةً بأيّ شكلٍ من الأشكال عن أيّ أضرار أو خسارةٍ يتعرض لها أيّ شخص بسبب الاعتماد على هذا الملحق أو أيّ جزء منه.

تم إعداد هذا الملحق وفقًا لجميع القوانين المعمول بها وأيّ مخالفةٍ قد يتضمنها هذا الملحق لهذه القوانين المعمول بها ستكون لاغيةً وباطلةً. ويتحمل مدير الصّندوق كافة التبعات المترتبة على هذه المخالفة ما لم يصدر قرارٌ خاصٌ من الهيئة.

صدر هذا الملحق بتاريخ 21 يناير 2025.

المقدمة والأحكام العامة

هذا الملحق:

- هو دعوةٌ للاكتتاب في وحدات الصّندوق الفرعي؛
- يحتوي على جميع المعلومات ذات الصلة للمستثمرين المحتملين فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي، والتي تم التحقق منها ومراجعتها من قبل مدير الصّندوق الذي يتحمل المسؤولية عن هذه المعلومات؛
- سيجري تحديثه بشكلٍ دوريٍ من قبل مدير الصّندوق لكي يعكس أيّ تعديلاتٍ قد تطرأ وكلما وقعت أحداثٌ جوهريةٌ تقتضي تعديلاتٍ على هذا الملحق بعد التشاور مع الهيئة وأخذ موافقتها على هذه التعديلات، بالإضافة إلى إخطار المستثمرين إذا رأت الهيئة ذلك ضروريًا؛
- يحق لأيّ مستثمرٍ محتملٍ أن يطلب نسخةً مُحدَّثةً من هذا الملحق من مدير الصّندوق الذي تم ذكر عنوانه في هذا الملحق؛ و
- يخضع لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وجميع القوانين المعمول بها الأخرى.

يحتوي هذا الملحق على معلوماتٍ مهمةٍ حول الصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي. ويتعين قراءة هذا الملحق بعنايةٍ قبل الاستثمار. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين التشاور مع مستشارهم المالي ومحاسبهم ومستشارهم القانوني ومستشارهم الضريبي ومستشارهم الشرعي المستقل.

تـم تعريـف بعـض المصـطلحات البـارزة المسـتخدمة فـي هـذا الملحـق وغيـر المُعرّفـة فيـه فـي القسـم 1 (*التعريفـات والتفسـير*) مـن نشـرة الطـرح. وتُطبَّـق أحكـام التفسـير الـواردة فـي القسـم 1 (*التعريفـات والتفسـير*) مـن نشـرة الطـرح علـى هـذا الملحـق، مـع *إجـراء مـا يلـزم مـن تعـديل*، كمـا لـو كانـت مـذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

الترخيص والتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع

تمـت الموافقـة علـى صـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة (**الصّـندوق الأساسـي**) ونشـرة الطـرح مـن قبـل الهيئـة وتسـجيلهما لـديها وفقـاً لقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق الاسـتثمار وقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـأة نهايـة الخدمـة، كمـا تـم تـرخيص الصّـندوق الفرعـي مـن قبـل الهيئـة وتسـجيله لـديها. ولا يعـد تـرخيص الصّـندوق الفرعـي بمثابـة إقـرارٍ أو ضـمانٍ للصّـندوق الفرعـي مـن قبـل الهيئـة كمـا أن الهيئـة غيـر مسـؤولةٍ عـن محتويـات هـذا الملحـق. ولا يشـكل تـرخيص الهيئـة للصّـندوق الفرعـي ضـمانًا لأداء الصّـندوق الفرعـي ولـن تكـون الهيئة مسؤولةً عن أداء الصّندوق الفرعي أو تقصيره.

المخاطر المرتبطة بالاستثمار

لا يمكـن تقـديم أيّ ضـمانٍ بـأنّ الصّـندوق الفرعـي سـيُحقّق هدفـه الاسـتثماري. وعلـى الـرغم مـن أنّ الصّـندوق الفرعـي يسـتفيد مـن بعـض ميـزات حمايـة رأس المـال المتوافقـة مـع الشـريعة، لا يـتم ضـمان قيمـة الوحـدة فـي الصّـندوق الفرعـي وأيّ دخـلٍ نـاتجٍ عنهـا وقـد تـنخفض أو تزيـد هـذه القيمـة و/أو الـدخل (إن وجـد) فـي ظـروف معينـة خـارج نطـاق السـيطرة المباشـرة للصّـندوق الفرعـي أو الصّـندوق أو مـدير الصّـندوق، ممّـا يـؤدي إلـى خسـارة محتملـة لجـزءٍ مـن مبلـغ الاسـتثمار أو كلّـه. ويعتمـد أي عائـدٍ رأسـماليٍ ودخـلٍ يـتم الحصـول عليـه فيمـا يتعلـق باسـتثمارٍ مـا فـي الصّـندوق

الفرعي على الزيادة في قيمة رأس المال والدخل المستمد من الاستثمارات التي يحتفظ بها الصّندوق الفرعي، مع خصم الرسوم و **النفقات و الضرائب، و الالتزامات** التي يتكبدها الصّندوق الفرعي. ولذلك، من المتوقع أن تتقلب العوائد من الاستثمار في الصّندوق الفرعي بناءً على التغييرات في تقييم الاستثمارات والدخل الناتج عنها، إن وجد، بالإضافة إلى أي متغيرات منطبقة أخرى. يتعين على المستثمرين المحتملين الرجوع إلى عوامل مخاطر الاستثمار المحددة المنصوص عليها في القسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*).

تصنيف وحدات الصّندوق الفرعي

سيقوم مدير الصّندوق بإنشاء (1) فئةٍ تراكميةٍ متاحةٍ في الصّندوق الفرعي (ويجوز له، من وقتٍ لآخر ومع مراعاة الموافقة المسبقة للهيئة، إتاحة فئاتٍ إضافيةٍ في الصّندوق الفرعي).

لن يتم إدراج أو قبول أيٍ من الوحدات في الصّندوق الفرعي للتداول في سوق الأوراق المالية (البورصة). وسيتم توفير الوحدات في الصّندوق الفرعي فقط للموظفين المؤهلين خارج البورصة.

القيود على التوزيع والبيع

قد يجري تقييد توزيع هذا الملحق وطرح أو شراء الوحدات في الصّندوق الفرعي في بعض الولايات القضائية. ولا يجوز لأيّ أشخاص يتلقون نسخةً من هذا الملحق أو نموذج طلبٍ مرتبطٍ به فيما يتعلق بالوحدات في الصّندوق الفرعي في أيٍّ من تلك الولايات القضائية أن يتعاملوا مع هذا الملحق أو نموذج الطلب هذا على أنّه يشكل دعوةً لهم لشراء الوحدات أو الاكتتاب فيها، كما لا يجوز لهم في جميع الأحوال استخدام نموذج الطلب هذا، ما لم يكن من الممكن بشكلٍ قانونيٍ توجيه هذه الدعوة إليهم في الولاية القضائية ذات الصلة وكان من الممكن استخدام نموذج الطلب هذا بشكلٍ قانونيٍ مع الحصول على الموافقة المطلوبة من

السلطات التنظيمية ذات الصلة. وعليه، لا يشكل هذا الملحق عرضًا أو التماسًا من قبل أيّ شخصٍ في أيّ ولايةٍ قضائيةٍ يكون فيها هذا العرض أو الالتماس غير قانونيٍ أو حيث يكون الشخص الذي يقدم هذا العرض أو الالتماس غير مؤهلٍ للقيام بذلك أو لأيّ شخصٍ لا يجوز له القيام بتقديم مثل هذا العرض أو الالتماس. ويقع على عاتق أيّ أشخاص بحوزتهم هذا الملحق وأيّ أشخاص يرغبون في التقدم بطلبٍ للحصول على الوحدات بموجب هذا الملحق الاطلاع على جميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في أيّ ولايةٍ قضائيةٍ منطبقة على ذلك الشخص والالتزام بها. ويتعين على مقدمي طلب الحصول على الوحدات المحتملين الاطلاع على المتطلبات القانونية لطلب هذه الوحدات والاكتتاب فيها أو حيازتها أو التصرف فيها وأيّ لوائح معمول بها لمراقبة الصرف والضرائب في البلدان التي يحملون جنسيتها أو بلدان إقامتهم أو تأسيسهم أو موطنهم، بما في ذلك أيّ موافقاتٍ حكوميةٍ أو موافقاتٍ أخرى لازمة ومراعاة أيّ إجراءاتٍ شكليةٍ أخرى.

لم يتم تسجيل الوحدات بموجب قانون عام 1933 أو قوانين الأوراق المالية في أيّ ولايةٍ بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا يتم التفكير في مثل هذا التسجيل. ولن يتم طرح الوحدات أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتم طرح الوحدات خارج الولايات المتحدة الأمريكية استنادًا إلى اللائحة S.

لا يوجد سوقٌ عامٌ للوحدات ومن غير المتوقع أن يتطور مثل هذا السوق في المستقبل. ولا يجوز بيع الوحدات أو نقل ملكيتها (1) باستثناء ما هو مسموحٌ به بموجب هذا الملحق ونشرة الطرح والقوانين المعمول بها و(2) ما لم تكن مسجلةً بموجب قانون عام 1933 وبموجب أي قوانين أخرى للأوراق المالية معمول بها أو كان أي إعفاءٍ من هذا التسجيل متوفرًا بموجبها.

لا يشكل هذا الملحق عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء في أيّ ولايةٍ أو ولايةٍ قضائيةٍ أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية لأيّ شخصٍ لا يجوز قانونًا تقديم مثل هذا العرض أو الالتماس إليه في تلك الولاية أو الولاية القضائية. ولا يشكل هذا الطرح طرحًا للوحدات

للجمهور، ولم ولن يتم اتخاذ أيّ إجراء للسماح بأيّ طرحٍ عامٍ في أيّ ولايةٍ قضائية حيث يلزم اتخاذ إجراء لهذا الغرض. ولا يجوز طرح الوحدات أو بيعها، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، ولا يجوز توزيع هذا الملحق في أي ولاية قضائية، ما عدا وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها في تلك الولاية القضائية.

لن يتم تسجيل الصّندوق كشركةٍ استثماريةٍ بموجب قانون عام 1940. وبموجب التفسيرات الحالية للجنة الأوراق المالية والبورصات، فإنّ قانون عام 1940 يعفي من هذا التسجيل أي مُصدِرٍ غير تابعٍ للولايات المتحدة الأمريكية تعود الملكية النفعية لجميع أوراقه المالية المتداولة إمّا لأشخاص ليسوا أشخاصًا أمريكيين أو لمقيمين في الولايات المتحدة يعتبرون "مشترين مؤهلين" كما هو مُعَرَّفٌ بموجب قانون عام 1940 في حالة الاستناد إلى 3(c)(7). وسيُطلب من المستثمرين المحتملين تقديم إقراراتٍ وضماناتٍ معينة، وستحتوي المستندات القانونية للصّندوق على قيود بشأن التحويل، تم إعدادها لضمان استيفاء الشروط المتعلقة بالإعفاء السابق ذكره. ولم يتم تسجيل أيّ واحدٍ من أطراف الصّندوق أو ينوي التسجيل كمستشار استثمار بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940.

قواعد التسويق

لا يجوز توزيع هذا الملحق إلاّ إذا كان مصحوبًا بنسخةٍ من آخر تقريرٍ سنويٍ للصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي إذا تم نشر هذا التقرير السنوي و، إذا تم نشر نشرة الطرح أو هذا الملحق بعد ذلك، آخر تقريرٍ نصف سنويٍ للصّندوق الأساسي أو الصّندوق الفرعي، حسب مقتضى الحال. ومع ذلك، يجدر على المستثمرين المحتملين العلم بأنّ مدقق الحسابات لا يقبل أو يتحمل المسؤولية تجاه أيّ شخصٍ آخر غير مدير الصّندوق والصّندوق الأساسي والمستثمرين المختلفين في الصّندوق الفرعي وأيّ شخص آخر حسبما يتم الموافقة عليه كتابةً من قبل مدقق الحسابات، لأعمال التدقيق التي يجريها أو تقاريره أو الآراء التي يعرب عنها.

ويتم طرح الوحدات فقط على أساس المعلومات الواردة في الملحق الحالي ونشرة الطرح الحالية، وحسب الاقتضاء، آخر تقريرٍ سنويٍ أو تقريرٍ نصف سنويٍ للصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي.

يتعين تجاهل أيّ معلوماتٍ أو إقراراتٍ إضافيةٍ يقدّمها أو يبديها أيّ متعاملٍ أو مندوب مبيعات أو أيّ شخص آخر، ولا ينبغي بالتالي الاعتماد عليها. ولا يشكل تسليم هذا الملحق أو طرح الوحدات أو إصدارها أو بيعها، تحت أي ظرفٍ من الظروف، إقرارًا بأنّ المعلومات الواردة في هذا الملحق أو نشرة الطرح صحيحةٌ في أيّ وقتٍ لاحقٍ لتاريخ هذا الملحق أو نشرة الطرح، حسب مقتضى الحال.

تستند البيانات الواردة في هذا الملحق إلى القوانين المعمول بها وتخضع للتغييرات فيها بشرط الحصول على الموافقة المطلوبة من الهيئة.

سيتاح هذا الملحق باللغة العربية ويجوز ترجمته إلى لغاتٍ أخرى بشرط أن تكون أيّ ترجمةٍ من هذا القبيل ترجمةً مباشرةً للنص العربي. وفي حالة وجود أيّ تناقضٍ أو غموضٍ في معنى أيّ كلمةٍ أو عبارةٍ في الترجمة، يسود النص العربي، وتخضع جميع النزاعات المتعلقة ببنوده للقوانين المعمول بها وتُفَسَّر وفقًا لها. ويلزم قراءة هذا الملحق جنبًا إلى جنبٍ مع نشرة الطرح بالكامل قبل تقديم أي طلبٍ متعلقٍ بالوحدات في الصّندوق الفرعي.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا الملحق على "بيانات تطلعية". وفي بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحاتٍ مثل "يرتقب"، و"يعتقد"، و "يُقَدِّر"، و"يسعى"، و"يتوقع"، و"يخطط"، و"سوف"، و"ينوي"، و"يهدف" وتعبيرات مماثلة. وعلى الرغم من أنّ مدير الصّندوق يعتقد أنّ التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولةٌ في تاريخ هذا الملحق، فقد يثبت عدم صحة هذه التوقعات. وقد تؤدي عوامل مهمة إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكلٍ جوهريٍ عن هذه التوقعات.

للحصول على معلوماتٍ حول بعض العوامل التي قد تجعل النتائج الفعلية للصّندوق الفرعي تختلف عن التوقعات الواردة في البيانات التطلعية، يرجى قراءة القسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من هذا الملحق.

ويحث مدير الصّـندوق المسـتثمرين المحتملين على النظر في عوامل مخاطر الاسـتثمار هذه بعنايةٍ عند تقييم البيانـات التطلعيـة الواردة في هذا الملحق. وتكون جميع البيانـات التطلعيـة المكتوبـة أو الشـــفهيـة اللاحقة المنسـوبة إلى مدير الصّـندوق أو أيّ أشـخاص يتصـرفون نيابةً عن الصّـندوق الأسـاسـي مقيدةً صـراحةً في مجملها من خلال هذه البيانات التحذيرية. وقد تم إعداد البيانات التطلعية المتضـمنة في هذا الملحق فقط حتى تـاريخ هذا الملحق. ولا يعتزم مدير الصّـــــندوق، ولا يتعهد بأيّ التزام، بتحديث هذه البيانات التطلعية.

الاعتماد على هذا الملحق ونشرة الطرح

إنّ أيّ معلوماتٍ أو إقراراتٍ غير واردةٍ في هذا الملحق أو نشـرة الطرح أو يقدمها أو يدلي بها أي وسـيطٍ أو مندوب مبيعات أو أيّ شـخص آخر يتعين اعتبارها غير مُصرّحٍ بها من قبل مدير الصّـندوق ولا يتعين بالتالي الاعتماد عليها.

وعند اتخاذ قرارٍ بشـأن الاستثمار في الصّـندوق الفرعي، يتعين على المستثمرين المحتملين الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الملحق ونشـــرة الطرح وملخص بيانات مســـتند الطرح فيما يتعلق بالصّـــندوق الفرعي **(ملخص بيانات مستند الطرح)** وأحدث التقارير السنوية و/أو نصف السنوية للصّـندوق الأساسي والصّندوق الفرعي.

يكون للصّـندوق الفرعي الذي يمكن للمسـتثمرين المحتملين الاسـتثمار فيه ملخص بيانات مسـتند الطرح الصـادر وفقًا لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشـأن صـناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشـــأن صـــناديق مكافأة نهاية الخدمة ومتطلبات الهيئة. ويتعين على المســـتثمرين المحتملين النظر في ملخص بيانات مسـتند الطرح للصّـندوق الفرعي قبل الطرح في وحدات الصّـندوق الفرعي لمسـاعدتهم في اتخاذ قرارٍ استثماريٍ مستنير.

ونظرًا لاحتمال تحديث هذا الملحق ونشـــرة الطرح وملخص بيانات مســـتند الطرح من وقتٍ لآخر، يتعين على المستثمرين المحتملين التأكد من حصولهم على أحدث الإصدارات.

تســـتند البيانات الواردة في هذا الملحق ونشـــرة الطرح إلى القوانين المعمول بها في تاريخ هذا الملحق أو نشرة الطرح، حسب مقتضـى الحال، والتي قد تخضـع للتغيير. ولن يشكل تسليم هذا الملحق أو طرح أو إصدار أو بيع الوحدات في الصّـندوق الفرعي، تحت أيّ ظرفٍ من الظروف، إقرارًا بأنّ شـؤون الصّـندوق الأسـاسـي أو الصّـندوق الفرعي لم تتغير منذ تاريخ نشرة الطرح أو هذا الملحق، حسب الاقتضـاء. وسيتم

تحديث هذا الملحق ليأخذ في الاعتبار أيّ تغييراتٍ جوهريةٍ من وقتٍ لآخر وســـيتم إخطار الهيئة بأيّ تعديلاتٍ من هذا القبيل مقدمًا والموافقة عليها من طرفها.

ولا يتعين على المســتثمرين المحتملين التعامل مع محتويات هذا الملحق على أنّها مشـورة تتعلق بمســائل قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو غيرها. إذا كان لديك أيّ شكٍ حول محتويات هذا الملحق أو المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الصّندوق الفرعي أو مدى ملاءمة الاستثمار في الصّندوق الفرعي لك، يتعين عليك استشارة مستشارك المالي ومحاسبك ومستشارك القانوني ومستشارك الضريبي ومستشارك الشرعي المستقل.

المحتويات

القسم		الصفحة
1.	التعريفات والتفسير	14
2.	ملخص بيانات مستند الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي	14
3.	الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي	28
4.	فئة الوحدات	32
5.	عوامل مخاطر الاستثمار	32
6.	حالات تضارب المصالح المحتملة	35

1. التعريفات والتفسير

ما لم تُعَرّف خلاف ذلك في هذا الملحق، سيكون لجميع المصطلحات المُعرّفة المعاني المخصصة لها في نشرة الطرح الخاصة بالصّندوق الأساسي المؤرخة في 21 يناير 2025 **(نشرة الطرح)** التي يتعلق بها ملحق الصّندوق الفرعي الماثل **(الملحق)**.

سيتم تطبيق الأحكام التفسيرية المنصوص عليها في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، *مع إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

وفي حال وجود أيّ تعارضٍ بين بنود هذا الملحق ونشرة الطرح، إذن تسود بنود هذا الملحق.

2. ملخص بيانات مستند الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة في ملخص بيانات مستند الطرح هذا في القسم 1 *(التعريفات والتفسير)* من نشرة الطرح.

يعد ملخص بيانات مستند الطرح هذا ملخصًا لنشرة الطرح وهذا الملحق. يعد ملخص بيانات مستند الطرح هذا جزءًا لا يتجزأ من هذا العرض ويجب قراءته جنبًا إلى جنب مع نشرة الطرح وهذا الملحق. ويخضع ملخص بيانات مستند الطرح هذا لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار.

الغرض الرئيسي من ملخص بيانات مستند الطرح هذا هو تزويد المستثمرين المحتملين بمقدمة للمعلومات الأكثر تفصيلاً المدرجة في نشرة الطرح وهذا الملحق. لا ينبغي للمستثمرين المحتملين الاعتماد على المعلومات الواردة في ملخص بيانات مستند الطرح هذا. وقبل الاشتراك، يجب على كل مستثمر محتمل فحص ومراجعة جميع المعلومات الواردة في نشرة الطرح وهذا الملحق وغيرها من المعلومات والوثائق المتعلقة بهذا

الصـندوق الفرعـي بعنايـة كمـا قـد يوفرهـا مـدير الصـندوق أو القـائم بـإدارة الصـندوق مـن وقـت لآخـر للمسـتثمرين المحتملـين لكـي يقـرروا بأنفسـهم مـدى ملاءمـة الاسـتثمار فـي الصندوق الفرعي.

اسم الصندوق الاساسي	صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة
اسم الصندوق الفرعي	الصّـندوق الفرعـي لـرأس المـال المحمـي المتوافـق مـع الشريعة الإسلامية
رخصة الصندوق الفرعي	**الصـندوق مـرخص ومـنظم مـن قبـل هيئـة الأوراق الماليـة والسلع بموجب الرخصة رقم 58/2025**
هيكل الإدارة	مدير الصّندوق
المؤسس	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م
مدير الصّندوق	شـركة لونيـت كابيتـال – ذ.م.م (وتحمـل رخصـة الهيئـة رقم 301056)
الحافظ الأمين	بنك أبوظبي الأول ش م ع
الحافظ الأمين الفرعي	بنك نيويورك ميلون، فرع لندن
القائم بإدارة الصّندوق	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م
التفـويض مـن قبـل مـدير الصّـندوق ومقـدمي الخدمات	يجـوز لمـدير الصّـندوق ومقـدمي الخـدمات تعيـين مُفوضـين مـن وقـتٍ لآخـر لأداء بعـض مهـامهم وفقـاً للقـوانين المعمـول بهـا وبنـود نشـرة الطـرح. ويخضـع تفـويض مـدير الصّـندوق لمهامـه المنصـوص عليهـا فـي القوانين المعمول بها للموافقة المسبقة من الهيئة.

	يرجى الرجوع إلى القسم 21 (الإدارة والتنظيم) من نشرة الطرح لمزيد من المعلومات.
مدقق الحسابات	ديلويت اند توش – (الشرق الأوسط) ال ال بي
المستشار القانوني	ألن أفري شيرمن ستيرلنغ شراكة ذات مسؤولية محدودة
المستشار الشرعي للصندوق الفرعي المتوافق مع الشريعة	دار الشريعة المحدودة
لجنة الرقابة الشرعية	لجنة من علماء الشريعة تتكون من الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء, ميان محمد نزير, الدكتور محمد يحيى مجددى أعضاء لغرض الحوكمة الشرعية.
الهدف الاستثماري	يسعى الصّندوق الفرعي إلى تزويد المستثمرين بمعدل عائدٍ تنافسيٍ وسيولةٍ مع حماية اشتراكات المستثمرين في الصّندوق الفرعي. وسيسعى الصّندوق الفرعي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق سياسة استثمارية مُقيَّدة.
سياسة الاستثمار	سوف يستثمر الصّندوق الفرعي بشكلٍ مباشرٍ في استثمارات الوكالة لدى البنوك المرخصة في الإمارات العربية المتحدة و/أو صكوك الخزينة و/أو الصكوك الصادرة أو المضمونة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة أو أيّ جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة.

	سوف يلتزم الصّندوق الفرعي بقيود الاستثمار المنصوص عليها في قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في المرفق. عندما لا يكون من الممكن للصّندوق الفرعي الاستثمار في الاستثمارات المستهدفة الموضحة في هذا الملحق، بما في ذلك بسبب اضطراب السوق أو تعليق تداول بعض الأوراق المالية، يجوز للصّندوق الفرعي الاحتفاظ بالنقد و/أو مكافئات النقد. ونتيجةً للسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي ومتطلبات القوانين المعمول بها، سيخضع أصحاب العمل الذين يستثمرون في الصّندوق الفرعي لشرط دفع مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال في ظروف معينة، كما هو موضح بشكل مستفيض في نشرة الطرح. سوف يلتزم الصّندوق الفرعي في جميع الأوقات بسياسته الاستثمارية، بما في ذلك لتجنب الشك أيّ قيود استثمارية مطبقة منصوص عليها في نشرة الطرح وهذا الملحق؛ شريطة أنّه إذا فشل الصّندوق الفرعي في الالتزام بسياسته الاستثمارية لأسباب خارجة عن سيطرة مدير الصّندوق أو نتيجةً لممارسة حقوق الاكتتاب أو الاسترداد، فسيكون لدى مدير الصّندوق والصّندوق

	الفرعي فترة (30) ثلاثين يومًا لضمان الالتزام بسياسته الاستثمارية. يجوز لمدير الصّندوق بناءً على تقديره، ولكن في جميع الأوقات مع مراعاة أيّ موافقة تقتضيها الهيئة بموجب القوانين المعمول بها، تغيير الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي أو أيّ فئة منه؛ بشرط أن يتوافق الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي في جميع الأوقات مع متطلبات قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار والقوانين المعمول بها الأخرى. وإذا قرّر مدير الصّندوق تغيير الهدف الاستثماري أو السياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي أو أيّ فئة منه، فسوف يقوم مدير الصّندوق بإخطار المستثمرين على الفور وسيقدم لهؤلاء المستثمرين الفرصة لتحويل استثماراتهم في الصّندوق الفرعي إلى صندوقٍ فرعيٍ آخر قبل تنفيذ التغيير، على أن يتم في جميع الأوقات مراعاة القيود المنصوص عليها في نشرة الطرح والقوانين المعمول بها.
قابلية النقل	يرجى الرجوع إلى القسم 15.1(ز) (الاشتراكات الأساسية) والقسم 15.2(ح) (الاشتراكات الطوعية) من نشرة الطرح لمزيد من المعلومات.

عوامل مخاطر الاستثمار	عوامل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصّندوق الفرعي موضحة في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح والقسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من هذا الملحق.
تاريخ الإنشاء	21 يناير 2025
تاريخ الترخيص	21 يناير 2025
المدة	دائم.
السنة المالية	سيتم إعداد الحسابات السنوية في الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كلّ عام خلال مدة الصّندوق الفرعي، ما عدا السنة الأولى للصّندوق الفرعي، حيث سيتم تأريخ الحسابات السنوية بدءًا من تاريخ إنشاء الصّندوق الفرعي حتى 31 ديسمبر 2025.
الهيكل	مفتوح.
تكوين المحفظة	تتكون أصول الصّندوق الفرعي من استثماراتٍ في استثمارات الوكالة لدى البنوك المرخصة في الإمارات العربية المتحدة و/أو صكوك الخزينة و/أو الصكوك الصادرة أو المضمونة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة أو أيّ جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة.
النطاق الجغرافي للاستثمارات	يكون النطاق الجغرافي للصّندوق الفرعي الإمارات العربية المتحدة.
رأس المال	لا يوجد حدٌ أدنى للالتزامات ولا حدٌ أقصى للالتزامات.

السعر الاسمي لكل وحدة	1درهم إماراتي.
العملة	ستجري عمليات الاكتتاب والاسترداد المتعلقة بالصّندوق الفرعي بالدرهم الإماراتي. يجوز للصّندوق الفرعي الاستحواذ على الاستثمارات والتصرف فيها والدخول في معاملاتٍ أخرى مُقوّمةٍ بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي، أو التي لديها تدفقاتٌ نقديةٌ مقومةٌ بالدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي.
الفئة	الوحدات (تراكمية) والفئات الأخرى التي قد يصدرها الصّندوق الفرعي من وقت لآخر.
المستثمرون المؤهلون	أصحاب العمل فيما يتعلق بالاشتراكات الأساسية؛ الموظفون المؤهلون فيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية.
فترة الطرح	تبدأ هذه الفترة من تاريخ إنشاء الصّندوق الفرعي وتكون مدتها مدة الصّندوق الفرعي.
عملية الاكتتاب	سيتم ترتيب عمليات الاكتتاب من قبل أصحاب العمل فيما يتعلق بالاشتراكات الأساسية والموظفين المؤهلين فيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية من خلال مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق (أو أيّ مفوض عنه، حسب مقتضى الحال) وفقًا لبنود نشرة الطرح.
الحد الأدنى للاكتتاب في الوحدات	لا يوجد حدٌ أدنى للاكتتاب في الوحدات.

الحد الأقصى للاكتتاب في الوحدات	غ/م.
توزيعات الأرباح	سيتم تجميع أي أرباح أو توزيعات أرباح يتلقاها الصّندوق الفرعي فيما يتعلق بالاستثمارات وإعادة استثمارها وفقًا لسياسة الاستثمار الخاصة بالصّندوق الفرعي، ولتجنب الشك، لن يتم توزيعها على المستثمرين كدخل.
الاسترداد	سيتم ترتيب عمليات الاسترداد من خلال مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق (أو أيّ مفوض عنه، حسب مقتضى الحال)، وفقاً لبنود نشرة الطرح. وفيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية، يجوز للموظفين المؤهلين استرداد بعض وحداتهم أو جميعها على أساس أسبوعي. ويجوز للموظفين المؤهلين الاحتفاظ ببعض وحداتهم أو كلها والاستمرار في الاستثمار في الصّندوق الفرعي، بما في ذلك بعد إنهاء خدماتهم لدى صاحب العمل، وفقًا لبنود نشرة الطرح وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة.
سعر الاسترداد	سعر الاسترداد الذي يحسبه القائم بإدارة الصّندوق على أساس صافي قيمة الأصول وفقًا لبنود نشرة الطرح.

سعر الوحدة والحساب	سيتم تحديد صافي قيمة أصول الوحدات من قبل القائم بإدارة الصّندوق. ويتم حساب صافي قيمة الأصول وفقًا لبنود نشرة الطرح. سيتم تقويم صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي والوحدات بعملة الصّندوق الفرعي وفي حال وجود أيّ عناصر مُقوّمة بعملات أخرى، فسيتم تحويلها إلى عملة الصّندوق الفرعي بناءً على أسعار الصرف السارية في وقت التقييم وحسب ما يحدده القائم بإدارة الصّندوق. سيتم إصدار كلّ وحدةٍ بسعرٍ أوليٍ للوحدة قدره 1 درهم إماراتي، وبعد ذلك سيتم حساب سعر الوحدة من قبل القائم بإدارة الصّندوق على أساسٍ يومي. ووفقًا لبنود نشرة الطرح، سيتم حساب صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي وسعر الوحدة وفقًا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي، بما في ذلك أيّ توزيعات أو دخل أو أرباح مستحقة على الاستثمارات ويتم حسابها خالصةً من أيّ نفقات و ضرائب و التزامات مطبقة على الصّندوق الفرعي، من جملة أمور أخرى على النحو المبين بشكل مستفيض في نشرة الطرح.
التقارير المتاحة للمستثمرين	تقرير سنوي خلال (3) ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية (على أن تنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر 2025) للصّندوق الفرعي يتضمن (1) الحسابات السنوية المدققة المتعلقة بالصّندوق،والتي يمكن تقديمها في تقرير سنوي واحد للصناديق الفرعية:

	و(2) تقرير عن أداء الصندوق الفرعي المعني، والذي سيتضمن التغييرات الجوهرية، وأي معاملات مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بوحدات الصندوق الفرعي المعني، وجميع انتهاكات قيود الاستثمار والإجراءات التصحيحية وتأثيراتها، ومستوى أداء مقدمي الخدمات للصندوق الفرعي المعني والمدار من قبلهم، بما في ذلك ملاحظاتهم وإجراءاتهم لتجنب أي خلل في جودة الخدمات المقدمة للصندوق الفرعي المعني وفقًا للنموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. بيان الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي يساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي، و(3) ستتضمن التقارير السنوية الإضافية: (1) بيانًا بالمساهمات الأساسية والمساهمات الطوعية التي قدمها المستثمر للصندوق الفرعي المعني؛ (2) ملخصًا للعوائد المحققة على الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي خلال تلك السنة المالية و ؛ (4) المعلومات الأخرى التي قد تنص عليها قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار. التقارير نصف سنوية: تقرير نصف سنوي خلال (45) خمسة وأربعين يومًا على الأقل من كلّ فترة نصف سنوية للصّندوق الفرعي، على أن تنتهي الفترة نصف السنوية الأولى في 30 يونيو 2025، ويتضمن (1) الحسابات نصف السنوية

	المدققة المتعلقة بالصّندوق، والتي يمكن تقديمها في تقرير نصف سنوي واحد للصناديق الفرعية و(2) تقرير عن أداء الصندوق الفرعي المعني، والذي سيتضمن التغييرات الجوهرية في الصندوق الفرعي المعني، بما في ذلك التغيرات في قيمة أصول الصندوق الفرعي أو التغيرات التي طرأت على استراتيجية استثمار الصندوق الفرعي خلال فترة التقرير (إن وجدت)، وفقًا للنموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.) التقارير النصف سنوية الإضافية ستتضمن: (1) بيان الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي ذي الصلة، (2) ملخصا للعوائد الناتجة عن الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي ذي الصلة خلال تلك الفترة نصف السنوية و(3) أي معلومات أخرى قد تنص عليها قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار تقارير أخرى : أي تقارير إضافية أخرى يحددها مدير الصّندوق من وقت لأخر.
حقوق المستثمرين	لن يتم منح الوحدات في الصّندوق الفرعي حقوق التصويت أو الحقوق الأخرى المتعلقة بالإجراءات أو

	أيّ حقٍ فرديٍ في الحصول على أرباح أو توزيعات أرباح للصّندوق الفرعي أو أيّ صندوق فرعي آخر للصّندوق أو أيّ صندوق آخر باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في نشرة الطرح.
الحوكمة	مدير الصّندوق هو المسؤول عن تشغيل وإدارة الصّندوق الفرعي. مدير الصّندوق هو المسؤول عن المعلومات المتاحة فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي.
أيام العمل	ستتم عمليات الاكتتاب والاسترداد والتقييم فقط في أيام العمل.
العنوان والموقع الإلكتروني	صندوق لونيت الفرعي لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة عناية شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م، الطابق الثاني، مبنى C12، شارع الخليج، المنتزه، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة الموقع الالكتروني: https://www.lunate.com/
معلومات إضافية	تتوفر معلومات إضافية تتعلق بالصّندوق الفرعي في نشرة الطرح وهي متاحة عبر الإنترنت على https://www.lunate.com/.

النفقات والرسوم

رسوم الاكتتاب (إن وجدت)	لا يوجد.
رسوم الاسترداد	لا يوجد.
الرسوم الإدارية	رسوم إدارية سنوية بمبلغ 1% من صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)، ويتم حسابها على النحو الموضح في القسم 17.1 (*الرسوم الإدارية* ورسوم القائم بإدارة الصندوق) من نشرة الطرح.
رسوم القائم بإدارة الصّندوق	رسوم إدارية سنوية بمبلغ 1% من صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)، ويتم حسابها على النحو الموضح في القسم 17.1 (الرسوم الإدارية ورسوم القائم بإدارة الصندوق) من نشرة الطرح.
رسوم الحافظ الأمين	ستُدفع رسوم الحافظ الأمين (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 21.2 (الحافظ الأمين)من نشرة الطرح.
رسوم مدقق الحسابات	ستُدفع رسوم مدقق الحسابات (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 21.6 (مدقق الحسابات)من نشرة الطرح..
رسوم المستشار الشرعي	سيتحمل الصّندوق الفرعي الرسوم (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) كما هو موضح في القسم 17.5 (*النفقات*) من نشرة الطرح.
الرسوم المدفوعة إلى مقدمي الخدمات الآخرين	ستُدفع رسوم مقدمي الخدمات غير الموضحة في هذا الملحق (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم

	بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 17.5 (النفقات) من نشرة الطرح.
النفقات التشغيلية	رسوم إضافية تساوي 1% من الاشتراكات الأساسية المستحقة للصّندوق الفرعي من قبل كلّ صاحب عمل وواجبة الدفع من قبل كلّ صاحب عمل ومحسوبة على النحو المبين في القسم 17.2 (اشتراكات صاحب العمل) من نشرة الطرح. لا يتم دفع مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال إلاّ في الحالات التي يكون فيها السعر الأساسي 2% أو أقل في أيّ وقت.
مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال	رسوم إضافية تساوي 1% من الاشتراكات الأساسية المستحقة للصّندوق الفرعي من قبل كلّ صاحب عمل وواجبة الدفع من قبل كلّ صاحب عمل ومحسوبة على النحو المبين في القسم 17.2(*الاشتراكات*) من نشرة الطرح. لا يتم دفع مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال إلاّ في الحالات التي يكون فيها السعر الأساسي 2% أو أقل في أيّ وقت.
رسوم الانضمام	يجوز لمدير الصندوق فرض رسوم إدارة أو رسوم انضمام أو رسوم مماثلة لمرة واحدة بمقدار حتى خمسين الف درهم اماراتي (AED50,000) و يتم فرضها وفقًا لتقدير مدير الصّندوق، وهي مستحقة للصّندوق الفرعي من قبل كلّ صاحب عمل ومستحقة الدفع من قبل كلّ صاحب عمل محسوبة على النحو الموضح في القسم 17.3(رسوم صاحب العمل) من نشرة الطرح.
رسوم العضوية	رسوم سنوية قدرها عشرة (10.00) دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي) (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)، تطبق (1) على كل صاحب عمل عن كل موظف مؤهل يدفع صاحب العمل بخصوصه الاشتراكات الأساسية؛ و(2) على كل مستثمر لا يكون صاحب عمل طالما يظل ذلك

	الشخص مستثمرا في الصندوق.محسوبة كما هو موضح في القسم 17.4 (رسوم العضوية) من نشرة الطرح.
تكاليف المستثمر	التكاليف، بما في ذلك رسوم الإدارة ورسوم القائم بادارة الصندوق (لكن باستثناء رسوم العضوية ورسوم الانضمام)، والتي يتحملها في نهاية المطاف الجهة المستثمرة، و لن تتجاوز 2% من المبلغ الذي يستثمره المستثمر في أي صندوق فرعي كما هو موصوف في القسم 17.6 (تكاليف المستثمر) من النشرة. مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال ، بالقدر المنطبق، تعتبر منفصلة ومميزة عن تكاليف المستثمر. كل صندوق فرعي من الصناديق، بما في ذلك الصندوق الفرعي، قد يخضع لتكاليف مستثمر مختلفة كما هو موصوف في القسم 17.6 (تكاليف المستثمر(ين)) من النشرة.

سيتم تحديث هذا المستند وتقديمه للمستثمرين من قبل مدير الصّندوق أو من خلال مفوضيه في شكلٍ إلكتروني أو مطبوع، على أساسٍ دوريٍ أو بناءً على طلب أيّ مستثمر ومجانًا، مع تحديثات منتظمة تتضمن الأداء التاريخي للصّندوق الفرعي.

3. الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي

3.1 الهدف الاستثماري

يسعى الصّندوق الفرعي إلى تزويد المستثمرين بمعدل عائدٍ تنافسيٍ قصير الأجل وزيادةٍ في السيولة مع حماية اشتراكات المستثمرين في الصّندوق الفرعي. وسيسعى الصّندوق الفرعي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق سياسة استثمار مقيَّدة تقصر نوع وطبيعة استثمارات الصّندوق الفرعي على استثمارات الوكالة لدى البنوك المرخصة في الإمارات العربية المتحدة و/أو صكوك الخزينة و/أو الصكوك الصادرة أو المضمونة

مـن قبـل حكومـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أو أيّ جهـةٍ حكوميـةٍ فـي الإمـارات العربيـة المتحدة فقط.

3.2 السياسة الاستثمارية

(أ) مـن أجـل تحقيـق هدفـه الاسـتثماري، سـوف يسـتثمر الصّـندوق الفرعـي بشـكلٍ مباشـرٍ فـي استثمارات الوكالـة لـدى البنـوك المرخصـة فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة و/أو صـكوك الخزينـة و/أو الصـكوك الصـادرة أو المضـمونة مـن قبـل حكومـة الإمارات العربية المتحدة أو أيّ جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة.

(ب) يجـوز للصّـندوق الفرعـي الاحتفـاظ بالنقـد أو مكافئـات النقـد عنـدما يقـرّر مـدير الصّـندوق وفقًـا لتقـديره أنّـه، ولأيّ سـببٍ مـن الأسـباب، فـإنّ الاسـتثمار فـي اسـتثمارات الوكالـة لـدى البنـوك المرخصـة فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة و/أو صـكوك الخزينـة و/أو الصـكوك الصـادرة أو المضـمونة مـن قبـل حكومـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أو أيّ جهـةٍ حكوميـةٍ فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة غيـر ممكـن أو يلحـق الضـرر بالصّـندوق أو أيّ صـندوقٍ فرعـيٍ أو أيّ مسـتثمرين. وسـوف يلتـزم الصّـندوق الفرعـي بقيـود الاسـتثمار المنصـوص عليهـا فـي قـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـآت نهايـة الخدمـة وقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق الاسـتثمار، بمـا فـي ذلـك تلـك المنصـوص عليهـا فـي الملحـق. ونتيجـةً لسياسـة الاسـتثمار الخاصـة بالصّـندوق الفرعـي ومتطلبـات القـوانين المعمـول بهـا، سيخضـع أصـحاب العمـل الـذين يسـتثمرون فـي الصّـندوق الفرعـي لمسـاهمة تغطيـة تكلفـة حمايـة رأس المـال، علـى النحـو الموضـح بشـكل مسـتفيض في نشرة الطرح.

(ج) سوف يلتزم الصّندوق الفرعي في جميع الأوقات بسياسته الاستثمارية، بما في ذلك لتجنب الشك بأيّ قيود استثمارية مطبقة منصوص عليها في نشرة الطرح وهذا الملحق؛ شريطة أنّه إذا فشل الصّندوق الفرعي في الالتزام بسياسته الاستثمارية لأسباب خارجة عن سيطرة مدير الصّندوق أو نتيجةً لممارسة حقوق الاكتتاب أو الاسترداد، فسيكون لدى مدير الصّندوق والصّندوق الفرعي فترة (30) ثلاثين يومًا لضمان الالتزام بسياسته الاستثمارية.

(د) يجوز لمدير الصّندوق بناءً على تقديره، ولكن في جميع الأوقات مع مراعاة أيّ موافقةٍ تقتضيها الهيئة بموجب القوانين المعمول بها، تغيير الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي أو أيّ فئة منه؛ بشرط أن يتوافق الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي في جميع الأوقات مع متطلبات قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار والقوانين المعمول بها الأخرى. وإذا قرّر مدير الصّندوق تغيير الهدف الاستثماري أو السياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي أو أيّ فئةٍ منه، فسوف يقوم مدير الصّندوق بإخطار المستثمرين على الفور بذلك وسيقدم لهؤلاء المستثمرين الفرصة لتحويل استثماراتهم في الصّندوق الفرعي إلى صندوقٍ فرعيٍ آخر قبل تنفيذ التغيير، مع مراعاة القيود المنصوص عليها في نشرة الطرح والقوانين المعمول بها في جميع الأوقات.

(هـ) لن يتم إدراج وحدات الصّندوق الفرعي أو تداولها في أيّ سوقٍ للأوراق المالية (البورصة).

(و) ستكون العملة الأساسية للصّندوق الفرعي هي الدرهم الإماراتي لأغراض تنفيذ عمليات الاكتتاب والاسترداد. ويجوز للصّندوق الفرعي الاستحواذ على

الاستثمارات والتصرف فيها والدخول في معاملاتٍ أخرى مقوَّمة بالدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي أو التي لديها تدفقاتٌ نقدية مقومةٌ بالدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي.

3.3 الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية

سيتم تطبيق المبادئ التوجيهية الشرعية التالية على الصندوق الفرعي:

(أ) فيما يتعلق بمسائل الامتثال للشريعة الإسلامية، سيُطلب من الصندوق الفرعي الالتزام بالإرشادات المقدمة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق؛ و

(ب) سوف يستثمر الصندوق الفرعي مباشرة في استثمارات الوكالة لدى البنوك المرخصة في الإمارات العربية المتحدة وصكوك الخزانة و/أو الصكوك الصادرة أو المضمونة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة أو أي جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة والتي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية.

3.4 الاستثمارات

(أ) كما هو موضح في القسم 3.2، ستشمل استثمارات الصّندوق الفرعي استثمارات الوكالة لدى البنوك المرخصة في الإمارات العربية المتحدة و/أو صكوك الخزينة و/أو الصكوك الصادرة أو المضمونة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة أو أيّ جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة.

(ب) يتكون الصّندوق الفرعي من فئة واحدة، تفاصيلها موضحة في القسم 4 (*فئة الوحدات*) والجدول 1 (*الفئات*) من نشرة الطرح. يجوز للصّندوق الفرعي إضافة فئات إضافية من وقت لآخر بناءً على تقدير مدير الصّندوق وفقًا لمتطلبات

الهيئـة. ولـن يـتم الاحتفـاظ بمجموعـة منفصـلة مـن الأصـول لكـلّ فئـة فـي الصّـندوق الفرعي.

4. فئة الوحدات

الفئة التالية متاحةٌ للاكتتاب في الصّندوق الفرعي وتتمتع بالخصائص التالية:

الفئة	الفئة أ
تراكمي / الدخل	تراكمي
متوافقة مع الشريعة الإسلامية	نعم
العملة:	الدرهم الإماراتي لتنفيذ عمليات الاكتتاب والاسترداد .
الحد الأدنى للحيازة	لا يوجد
الوحدات كسرية	نعم
سياسة توزيع الأرباح	تراكمية

سـيعتمد سـعر الطـرح لكـل وحـدة علـى صـافي قيمـة أصـولها، كمـا تـم حسـابها مـن قبـل القـائم بإدارة الصّندوق وفقًا لبنود نشرة الطرح.

5. عوامل مخاطر الاستثمار

عنـد النظـر فـي المشـاركة فـي الصّـندوق الفرعـي، يتعـين علـى كـلّ مسـتثمرٍ محتمـل أن يكـون علـى درايـة بـبعض عوامـل مخـاطر الاسـتثمار المرتبطـة بـأيّ اسـتثمارٍ فـي الصـندوق

الفرعي على النحو المنصوص عليه في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح.

وترد معلومات إضافية فيما يتعلق بالأهداف الاستثمارية وسياسات الاستثمار وقيود الاستثمار للصّندوق الفرعي في القسم 10 (*أهداف الاستثمار وسياسات الاستثمار*) من نشرة الطرح والقسم 3 (*الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي*).

بالإضافة إلى عوامل مخاطر الاستثمار المذكورة في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح ، يجدر على كل مستثمر محتمل العلم بالآتي:

المخاطر المرتبطة بالاستثمار

يعد هذا الصّندوق الفرعي صندوقًا فرعيًا للصّندوق منخفض المخاطر، على الرغم من وجود درجة من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا الصّندوق الفرعي. ومن الصعب التنبؤ بأداء استثمارات الصّندوق الفرعي وقد تنشأ ظروف خارجة عن السيطرة المباشرة للصّندوق الفرعي أو الصّندوق أو مدير الصّندوق وتؤدي إلى خسارة محتملة لجزءٍ من مبلغ الاستثمار أو كله من قبل أحد المستثمرين في الصّندوق الفرعي.

المخاطر المرتبطة بالعملات

ستشمل استثمارات الصّندوق الفرعي استثمارات في مجموعة من الأوراق المالية والأصول. ويجوز للصّندوق الفرعي القيام باستثمارات مقوَّمة بالدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي أو التي لديها تدفقات نقدية مقوَّمة بالدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي.

المخاطر المرتبطة بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية

يتم توجيه الصندوق الفرعي والإشراف عليه من قبل المستشار الشرعي ولجنة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية. قد يوجد أكثر من تفسير للشريعة ويكون الامتثال الشرعي للصندوق الفرعي حسب رأي المستشار الشرعي أو لجنة الرقابة الشرعية للصندوق الفرعي. يتعين على كل مستثمر محتمل إجراء العناية الواجبة الخاصة به فيما يتعلق بالامتثال الشرعي للصناديق الفرعية للصندوق الذي يقترح الاستثمار فيها من خلال قراءة نشرة الطرح بما في ذلك هذا الملحق لضمان ارتياحه فيما يتعلق بمسائل الامتثال الشرعي بغض النظر عن استنتاجات المستشار الشرعي أو لجنة الرقابة الشرعية.

المخاطر المرتبطة بمساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال

قد يُطلب من أصحاب العمل دفع مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي وفقًا لشروط نشرة الطرح. ويتعين على المستثمرين النظر في عامل المخاطر في القسم 22.26 من نشرة الطرح فيما يتعلق بمساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال.

المخاطر المرتبطة برسوم العضوية

سيُطلب من كل مستثمر دفع رسوم العضوية وفقًا لشروط نشرة الطرح. يجب على المستثمرين النظر في عامل المخاطرة في القسم 22.27 من نشرة الطرح فيما يتعلق برسوم العضوية.

المخاطر المرتبطة برسوم القائم بإدارة الصندوق

سيُطلب من كل مستثمر تحمل تكاليف المستثمر بما في ذالك رسوم الادارة و رسوم القائم بإدارة الصندوق وفقًا لشروط نشرة الطرح، قد تختلف رسوم رسوم القائم بإدارة

الصـندوق بـين الصـناديق الفرعيـة. ويجـب علـى المسـتثمرين النظـر فـي عامـل المخـاطرة في القسم 22.28 من نشرة الطرح فيما يتعلق برسوم القائم بإدارة الصندوق.

6. حالات تضارب المصالح المحتملة

يرجـى الرجـوع إلـى القسـم 23 (*حـالات تضـارب المصـالح المحتملـة*) مـن نشـرة الطـرح فيمـا يتعلق بحالات تضارب المصالح المحتملة المرتبطة بأيّ استثمارٍ في الصّندوق الفرعي.

المرفق

قيود الاستثمار في الصّندوق الفرعي

مباشرة بعد الفترة التي تنتهي بعد (6) ستة أشهر من تاريخ تسجيل الصّندوق الفرعي لدى الهيئة، سيخضع الصّندوق الفرعي للقيود التالية فيما يتعلق باستثماراته:

- سيحتفظ الصّندوق الفرعي بما لا يقل عن (10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة أصوله نقدًا و/أو بمكافئات النقد و/أو استثمارات ذات أجل استحقاق لا يتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ اكتمال الاستثمار؛
- لن يحتفظ الصّندوق الفرعي بأيّ استثمار لمدة تتجاوز (397) ثلاثمائة وسبعة وتسعين يومًا ميلاديًا؛ على أنّه يجوز للصّندوق الفرعي الاحتفاظ بالاستثمارات لمدة أطول عندما يقرر مدير الصّندوق بشكل معقول أنّه يمكن تصفية هذه الاستثمارات خلال (5) خمسة أيام عمل؛
- سوف يبذل مدير الصّندوق جهوده المعقولة للتأكد من أنّ الحد الأقصى للمتوسط المرجح لاستحقاق استثمارات الصّندوق الفرعي لا يتجاوز (180) مائة وثمانين يومًا؛
- عندما لا يكون سعر السوق الحالي متاحًا بسهولة فيما يتعلق باستثمار الصّندوق الفرعي، سيبذل القائم بإدارة الصّندوق جهوده المعقولة لتقييم هذا الاستثمار بالقيمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي؛
- لا يجوز للصّندوق الفرعي أن يتحمل المديونية إلاّ وفقًا للحدود المنصوص عليها في نشرة الطرح ، ولن يُسمح له بتحمل المديونية إلاّ لغرض إدارة وتنفيذ عمليات استرداد الوحدات؛
- لن يستثمر الصّندوق الفرعي أكثر من (10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة أصوله في أيّ إصدار دخل ثابت واحد، كما هو محدد في تاريخ استكمال هذا الاستثمار؛

بشـرط ألاّ ينطبـق هـذا القيـد علـى أيّ اسـتثماراتٍ فـي الأوراق الماليـة الصـادرة مـن قبـل حكومة الإمارات العربية المتحدة أو أيّ جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة؛ و

- لـن يكـون للصّـندوق الفرعـي اسـتثمار يزيـد عـن (50%) خمسـين بالمائـة مـن صـافي قيمـة أصـوله تجـاه أيّ شـخصٍ واحـدٍ أو الشـركات التابعـة لـه، وسـيتم تقيـيم هـذا التعـرض كاسـتثمارات فـي الأوراق الماليـة الصـادرة عـن هـذا الشـخص أو الشـركات التابعـة لـه ويسـتثنى، لتجنـب الشـك، أيّ نقـد أو مـا يعادلـه أو ودائـع محـتفظ بهـا فـي حسـاب يحـتفظ بـه هـذا الشـخص أو الشـركات التابعـة لـه؛ شـريطة، أنّـه لأغـراض حسـاب هـذا التعـرض، فسـيتم تحديـد قيمـة الاسـتثمارات بـالرجوع إلـى تـاريخ اكتمـال هـذا الاسـتثمار؛ بشـرط أيضًـا أنّ هـذا القيـد لـن ينطبـق علـى أيّ اسـتثمارات فـي الأوراق الماليـة الصـادرة مـن قبـل حكومـة الإمارات العربية المتحدة أو أيّ جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة.

ملحق نشرة الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي

صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة

(الصّندوق الأساسي)

صندوقٌ أساسيٌ يضم صناديق فرعية ذات مسؤوليةٍ منفصلةٍ تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (01/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار.

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي المتو افق مع الشريعة الإسلامية
(الصّندوق الفرعي المتوازن العالمي المتو افق مع الشريعة الإسلامية)

صندوقٌ فرعيٌ مفتوحٌ تابعٌ للصّندوق الأساسي المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (01/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار

التاريخ 21 يناير 2025

يجب قراءة ملحق الصّندوق الفرعي الماثل **(الملحق)** جنبًا إلى جنب مع نشرة الطرح الخاصة بالصّندوق الأساسي المؤرخة في21 يناير 2025 **(نشرة الطرح)**. يشير هذا الملحق فقط إلى شروط الصّندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية **(الصّندوق الفرعي)**.

يخضع هذا الملحق لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وجميع القوانين المعمول بها.

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة المستخدمة في هذا الملحق وغير المُعرّفة فيه في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح . وتُطبَّق أحكام التفسير الواردة في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، *مع إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

إشعارهام

يُقرأ بعنايةٍ من قبل جميع المستثمرين المحتملين

يهدف هذا الملحق بشكلٍ أساسيٍ إلى تزويد المستثمرين المحتملين بالمعلومات الأساسية التي يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قرارهم الاستثماري بشأن الاستثمار في الصّندوق الفرعي. وقبل الاكتتاب، يجب على كلّ مستثمرٍ محتملٍ دراسة واستعراض جميع المعلومات الواردة في هذا الملحق ونشرة الطرح بعنايةٍ من أجل أن يُحَدِّد لنفسه مدى ملاءمة الاستثمار في الصّندوق الفرعي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على كلّ مستثمرٍ محتملٍ التشاور مع مستشاره المالي ومحاسبه ومستشاره القانوني ومستشاره الضريبي ومستشاره الشرعي فيما يتعلق بالاستثمار في الصّندوق الفرعي المطروح للاكتتاب. ويجب على قارئ هذا الملحق أيضًا أن يضع في اعتباره أنّ القصد من بعض العبارات التي تشير إلى أنّ بعض المعلومات هي ذات طبيعةٍ تطلعيةٍ هو توضيح أنّه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات ولا ينبغي الاعتماد عليها، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد على أيّ بياناتٍ تطلعيةٍ نظرًا لأنّ هذه البيانات عرضة للتغيير حيث إنّه من المستحيل

التنبؤ بالأحداث المستقبلية على وجه اليقين، ممّا يؤدي إلى اختلافٍ بين النتائج الفعلية والمتوقعة.

ينطوي الاستثمار في الصّندوق الفرعي على درجةٍ من المخاطر. ومن بين الصّناديق الفرعية للصّندوق، فإنّ هذا الصّندوق الفرعي صندوقٌ ذو استثمارات عالية المخاطر، ولذلك، لا ينبغي للمستثمرين المحتملين استثمار أموال في الصّندوق الفرعي أكثر مما يمكنهم تحمل خسارته. يُنصح المستثمرون المحتملون بالرجوع إلى القسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) والقسم 6 (*حالات تضارب المصالح المحتملة*) من هذا الملحق.

يحتوي هذا الملحق على معلوماتٍ مقدمةٍ وفقاً لقواعد الإصدار والإفصاح المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة). ويتحمل مدير الصّندوق، والذي تم ذكر اسمه في محتويات هذا الملحق، المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا الملحق. ويؤكد مدير الصّندوق، وفقًا لأفضل ما لديه من علمٍ ودرايةٍ، وبعد بذل كلّ العناية الواجبة لشخصٍ مختصٍ يقدم خدماتٍ مماثلةٍ أو متطابقةٍ إلى الحد الممكن بشكل معقول، أنّه ليس على درايةٍ بأيّ معلوماتٍ أو حقائق أو معلوماتٍ جوهريةٍ أخرى من شأنها، إذا لم يتم تضمينها في هذا الملحق، أن تجعل أي بيانٍ واردٍ فيه مضللاً أو قد يؤثر على القرار الاستثماري للمستثمرين المحتملين أو مخالفًا لأحكام قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة، وأنّ قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة تُطَبَّق وتسود في جميع الأحوال على محتويات هذا الملحق.

ولا تخضع المعلومات الواردة في هذا الملحق لأيّ معلوماتٍ إضافيةٍ ولا يمكن تعديلها دون موافقة الهيئة وإخطار المستثمرين وفقاً لموافقة الهيئة.

لقد تم عرض الصّندوق الفرعي المطروح بموجب هذا الملحق ونشرة الطرح على الهيئة لغرض قيام مدير الصّندوق بتسويق الوحدات إلى بعض المستثمرين المؤهلين داخل الإمارات العربية

المتحدة، وفقاً لبنود هذا الملحق. وعليه، في حالة طرح الصّندوق الفرعي في أيّ دولة أخرى، سيكون مدير الصّندوق مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في تلك الدول قبل طرح الصّندوق الفرعي.

ويوافق القائم بإدارة الصّندوق وأيٌ من مفوضيه على الالتزام بالقوانين المعمول بها. ويخضع أيّ شخصٍ يتم تعيينه خلفًا للقائم بإدارة الصّندوق الفرعي أو بدلًا عنه أو ليحل محله، بما في ذلك أي شخصٍ يفوضه هذا القائم بالإدارة بمهام معينة، لشرط الامتثال للقوانين المعمول بها.

تم اعتماد هذا الملحق من قبل الهيئة في 21 يناير 2025 تحت الرقم 2025/1898.ولا تعتبر موافقة الهيئة على هذا الملحق بمثابة موافقةٍ على الاستثمار في أي وحداتٍ أو توصيةٍ بالاكتتاب فيها. وتعني هذه الموافقة فقط أنّ هذا الملحق يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات وفقاً لقواعد الإصدار والإفصاح المعمول بها لدى الهيئة. ولن تكون الهيئة مسؤولةً عن دقة المعلومات الواردة في هذا الملحق أو اكتمالها أو ملائمتها ولن تكون مسؤولةً بأيّ شكلٍ من الأشكال عن أيّ أضرار أو خسارةٍ يتعرض لها أيّ شخص بسبب الاعتماد على هذا الملحق أو أيّ جزء منه.

تم إعداد هذا الملحق وفقًا لجميع القوانين المعمول بها وأيّ مخالفةٍ قد يتضمنها هذا الملحق لهذه القوانين المعمول بها ستكون لاغيةً وباطلةً. ويتحمل مدير الصّندوق كافة التبعات المترتبة على هذه المخالفة ما لم يصدر قرارٌ خاصٌ من الهيئة.

صدر هذا الملحق بتاريخ 21 يناير 2025.

المقدمة والأحكام العامة

هذا الملحق:

- هو دعوةٌ للاكتتاب في وحدات الصّندوق الفرعي؛
- يحتوي على جميع المعلومات ذات الصلة للمستثمرين المحتملين فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي، والتي تم التحقق منها ومراجعتها من قبل مدير الصّندوق الذي يتحمل المسؤولية عن هذه المعلومات؛
- سيجري تحديثه بشكلٍ دوريٍ من قبل مدير الصّندوق لكي يعكس أيّ تعديلاتٍ قد تطرأ وكلما وقعت أحداثٌ جوهريةٌ تقتضي تعديلاتٍ على هذا الملحق بعد التشاور مع الهيئة وأخذ موافقتها على هذه التعديلات، بالإضافة إلى إخطار المستثمرين إذا رأت الهيئة ذلك ضروريًا؛
- يحق لأيّ مستثمرٍ محتملٍ أن يطلب نسخةً مُحدَّثةً من هذا الملحق من مدير الصّندوق الذي تم ذكر عنوانه في هذا الملحق؛ و
- يخضع لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وجميع القوانين المعمول بها الأخرى.

يحتوي هذا الملحق على معلوماتٍ مهمةٍ حول الصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي. ويتعين قراءة هذا الملحق بعنايةٍ قبل الاستثمار. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين التشاور مع مستشارهم المالي ومحاسبهم ومستشارهم القانوني ومستشارهم الضريبي ومستشارهم الشرعي المستقل.

تـم تعريـف بعـض المصـطلحات البـارزة المسـتخدمة فـي هـذا الملحـق وغيـر المُعرّفـة فيـه فـي القسـم 1 (*التعريفـات والتفسـير*) مـن نشـرة الطـرح . وتُطبَّـق أحكـام التفسـير الـواردة فـي القسـم 1 (*التعريفات والتفسير*) مـن نشـرة الطـرح علـى هـذا الملحـق، مـع *إجـراء مـا يلـزم مـن تعـديل*، كمـا لـو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

الترخيص والتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع

تمـت الموافقـة علـى صـندوق لونيـت لمكافـأة نهايـة الخدمـة (**الصّـندوق الأساسـي**) ونشـرة الطـرح مـن قبـل الهيئـة وتسـجيلهما لـديها وفقـاً لقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق الاسـتثمار وقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـأة نهايـة الخدمـة، كمـا تـم تـرخيص الصّـندوق الفرعـي مـن قبـل الهيئـة وتسـجيله لـديها. ولا يعـد تـرخيص الصّـندوق الفرعـي بمثابـة إقـرارٍ أو ضـمانٍ للصّـندوق الفرعـي مـن قبـل الهيئـة كمـا أن الهيئـة غيـر مسـؤولةٍ عـن محتويـات هـذا الملحـق. ولا يشـكل تـرخيص الهيئـة للصّـندوق الفرعـي ضـمانًا لأداء الصّـندوق الفرعـي ولـن تكـون الهيئة مسؤولةً عن أداء الصّندوق الفرعي أو تقصيره.

المخاطر المرتبطة بالاستثمار

لا يمكـن تقـديم أيّ ضـمانٍ بـأنّ الصّـندوق الفرعـي سـيُحقّق هدفـه الاسـتثماري، حيـث إنّ قيمـة الوحـدة فـي الصّـندوق الفرعـي وأيّ دخـلٍ منهـا غيـر مضـمونة وقـد تـنخفض أو تزيـد هـذه القيمـة و/أو الـدخل (إن وجـد). وينطـوي الاسـتثمار فـي الصّـندوق الفرعـي علـى مخـاطر اسـتثمارية، بمـا فـي ذلـك الخسـارة المحتملـة لجـزءٍ مـن المبلـغ المسـتثمر أو كلـه. ويعتمـد أي عائـدٍ رأس مـاليٍ ودخـلٍ يـتم الحصـول عليـه فيمـا يتعلـق باسـتثمارٍ مـا فـي الصّـندوق الفرعـي علـى الزيـادة فـي قيمـة رأس المـال والـدخل المسـتمد مـن الاسـتثمارات التـي يحـتفظ بهـا الصّـندوق الفرعـي، مـع خصـم الرسـوم و النفقـات و الضـرائب، و الالتزامـات التـي يتكبـدها الصّـندوق الفرعـي. ولـذلك، مـن المتوقـع أن

تتقلب العوائد من الاستثمار في الصّندوق الفرعي بناءً على التغييرات في تقييم الاستثمارات والدخل الناتج عنها، إن وجد. وثمة عوامل أخرى، مثل التقلبات في أسعار صرف العملات بين العملة التي يتم تقويم وحدات الصّندوق الفرعي بها وعملة الاستثمارات، قد تتسبب أيضًا في حدوث تغييرات في قيمة الاستثمار في الوحدات. يتعين على المستثمرين المحتملين الرجوع إلى عوامل مخاطر الاستثمار المحددة المنصوص عليها في القسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*).

تصنيف وحدات الصّندوق الفرعي

سيقوم مدير الصّندوق بإنشاء (1) فئةٍ واحدةٍ، تراكميةٍ، متاحةٍ في الصّندوق الفرعي (ويجوز له، من وقتٍ لآخر ومع مراعاة الموافقة المسبقة للهيئة، إتاحة فئاتٍ إضافيةٍ في الصّندوق الفرعي).

لن يتم إدراج أو قبول أيٍ من الوحدات في الصّندوق الفرعي للتداول في سوق الأوراق المالية (البورصة). وسيتم توفير الوحدات في الصّندوق الفرعي فقط للموظفين المؤهلين خارج البورصة.

القيود على التوزيع والبيع

قد يجري تقييد توزيع هذا الملحق وطرح أو شراء الوحدات في الصّندوق الفرعي في بعض الولايات القضائية. ولا يجوز لأيّ أشخاص يتلقون نسخةً من هذا الملحق أو نموذج طلبٍ مرتبطٍ به فيما يتعلق بالوحدات في الصّندوق الفرعي في أيٍّ من تلك الولايات القضائية أن يتعاملوا مع هذا الملحق أو نموذج الطلب هذا على أنّه يشكل دعوةً لهم لشراء الوحدات أو الاكتتاب فيها، كما لا يجوز لهم في جميع الأحوال استخدام نموذج الطلب هذا، ما لم يكن من الممكن بشكلٍ قانونيٍ توجيه هذه الدعوة إليهم في الولاية القضائية ذات الصلة وكان من

الممكن استخدام نموذج الطلب هذا بشكلٍ قانونيٍ مع الحصول على الموافقة المطلوبة من السلطات التنظيمية ذات الصلة. وعليه، لا يشكل هذا الملحق عرضًا أو التماسًا من قبل أيّ شخصٍ في أيّ ولايةٍ قضائيةٍ يكون فيها هذا العرض أو الالتماس غير قانونيٍ أو حيث يكون الشخص الذي يقدم هذا العرض أو الالتماس غير مؤهلٍ للقيام بذلك أو لأيّ شخصٍ لا يجوز له القيام بتقديم مثل هذا العرض أو الالتماس. ويقع على عاتق أيّ أشخاص بحوزتهم هذا الملحق وأيّ أشخاص يرغبون في التقدم بطلبٍ للحصول على الوحدات بموجب هذا الملحق الاطلاع على جميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في أيّ ولايةٍ قضائيةٍ منطبقة على ذلك الشخص والالتزام بها. ويتعين على مقدمي طلب الحصول على الوحدات المحتملين الاطلاع على المتطلبات القانونية لطلب هذه الوحدات والاكتتاب فيها أو حيازتها أو التصرف فيها وأيّ لوائح معمول بها لمراقبة الصرف والضرائب في البلدان التي يحملون جنسيتها أو بلدان إقامتهم أو تأسيسهم أو موطنهم، بما في ذلك أيّ موافقاتٍ حكوميةٍ أو موافقاتٍ أخرى لازمة ومراعاة أيّ إجراءاتٍ شكليةٍ أخرى.

لم يتم تسجيل الوحدات بموجب قانون عام 1933 أو قوانين الأوراق المالية في أيّ ولايةٍ بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا يتم التفكير في مثل هذا التسجيل. ولن يتم طرح الوحدات أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتم طرح الوحدات خارج الولايات المتحدة الأمريكية استنادًا إلى اللائحة S.

لا يوجد سوقٌ عامٌ للوحدات ومن غير المتوقع أن يتطور مثل هذا السوق في المستقبل. ولا يجوز بيع الوحدات أو نقل ملكيتها (1) باستثناء ما هو مسموحٌ به بموجب هذا الملحق ونشرة الطرح والقوانين المعمول بها و(2) ما لم تكن مسجلةً بموجب قانون عام 1933 وبموجب أي قوانين أخرى للأوراق المالية معمول بها أو كان أي إعفاءٍ من هذا التسجيل متوفرًا بموجبها.

لا يشكل هذا الملحق عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء في أيّ ولايةٍ أو ولايةٍ قضائيةٍ أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية لأيّ شخصٍ لا يجوز قانونًا تقديم مثل هذا العرض أو

الالتماس إليه في تلك الولاية أو الولاية القضائية. ولا يشكل هذا الطرح طرحًا للوحدات للجمهور، ولم ولن يتم اتخاذ أيّ إجراء للسماح بأيّ طرحٍ عامٍ في أيّ ولايةٍ قضائية حيث يلزم اتخاذ إجراء لهذا الغرض. ولا يجوز طرح الوحدات أو بيعها، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، ولا يجوز توزيع هذا الملحق في أي ولاية قضائية، ما عدا وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها في تلك الولاية القضائية.

لن يتم تسجيل الصّندوق كشركةٍ استثماريةٍ بموجب قانون عام 1940. وبموجب التفسيرات الحالية للجنة الأوراق المالية والبورصات، فإنّ قانون عام 1940 يعفي من هذا التسجيل أي مُصدِرٍ غير تابعٍ للولايات المتحدة الأمريكية تعود الملكية النفعية لجميع أوراقه المالية المتداولة إمّا لأشخاص ليسوا أشخاصًا أمريكيين أو لمقيمين في الولايات المتحدة يعتبرون "مشترين مؤهلين" كما هو مُعَرَّفٌ بموجب قانون عام 1940 في حالة الاستناد إلى 3(c)(7) . وسيُطلب من المستثمرين المحتملين تقديم إقراراتٍ وضماناتٍ معينة، وستحتوي المستندات القانونية للصّندوق على قيود بشأن التحويل، تم إعدادها لضمان استيفاء الشروط المتعلقة بالإعفاء السابق ذكره. ولم يتم تسجيل أيّ واحدٍ من أطراف الصّندوق أو ينوي التسجيل كمستشار استثمار بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940.

قواعد التسويق

لا يجوز توزيع هذا الملحق إلاّ إذا كان مصحوبًا بنسخةٍ من آخر تقريرٍ سنويٍ للصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي إذا تم نشر هذا التقرير السنوي و، إذا تم نشر نشرة الطرح أو هذا الملحق بعد ذلك، آخر تقريرٍ نصف سنويٍ للصّندوق الأساسي أو الصّندوق الفرعي، حسب مقتضى الحال. ومع ذلك، يجدر على المستثمرين المحتملين العلم بأنّ مدقق الحسابات لا يقبل أو يتحمل المسؤولية تجاه أيّ شخصٍ آخر غير مدير الصّندوق والصّندوق الأساسي والمستثمرين المختلفين في الصّندوق الفرعي وأيّ شخص آخر حسبما يتم الموافقة عليه كتابةً

مـن قبـل مـدقق الحسـابات، لأعمـال التـدقيق التـي يجريهـا أو تقـاريره أو الآراء التـي يعـرب عنهـا. ويـتم طـرح الوحـدات فقـط علـى أسـاس المعلومـات الـواردة فـي الملحـق الحـالي ونشـرة الطـرح الحاليـة، وحسـب الاقتضـاء، آخـر تقريـرٍ سـنويٍ أو تقريـرٍ نصـف سـنويٍ للصّـندوق الأساسـي والصّندوق الفرعي.

يتعـين تجاهـل أيّ معلومـاتٍ أو إقـراراتٍ إضـافيةٍ يقـدّمها أو يبـديها أيّ متعامـلٍ أو منـدوب مبيعـات أو أيّ شـخص آخـر، ولا ينبغـي بالتـالي الاعتمـاد عليهـا. ولا يشـكل تسـليم هـذا الملحـق أو طـرح الوحـدات أو إصـدارها أو بيعهـا، تحـت أي ظـرفٍ مـن الظـروف، إقـرارًا بـأنّ المعلومـات الـواردة فـي هـذا الملحـق أو نشـرة الطـرح صـحيحةٌ فـي أيّ وقـتٍ لاحـقٍ لتـاريخ هـذا الملحـق أو نشـرة الطـرح ، حسب مقتضى الحال.

تسـتند البيانـات الـواردة فـي هـذا الملحـق إلـى القـوانين المعمـول بهـا وتخضـع للتغييـرات فيهـا بشـرط الحصول على الموافقة المطلوبة من الهيئة.

سـيتاح هـذا الملحـق باللغـة العربيـة ويجـوز ترجمتـه إلـى لغـاتٍ أخـرى بشـرط أن تكـون أيّ ترجمـةٍ مـن هـذا القبيـل ترجمـةً مباشـرةً للـنص العربـي. وفـي حالـة وجـود أيّ تنـاقضٍ أو غمـوضٍ فـي معنـى أيّ كلمـةٍ أو عبـارةٍ فـي الترجمـة، يسـود الـنص العربـي، وتخضـع جميـع النزاعـات المتعلقـة ببنـوده للقـوانين المعمـول بهـا وتُفَسَّـر وفقًـا لهـا. ويلـزم قـراءة هـذا الملحـق جنبًـا إلـى جنـبٍ مـع نشرة الطرح بالكامل قبل تقديم أي طلبٍ متعلقٍ بالوحدات في الصّندوق الفرعي.

البيانات التطلعية

يحتـوي هـذا الملحـق علـى "بيانـات تطلعيـة". وفـي بعـض الحـالات، يمكـن تحديـد البيانـات التطلعيـة مـن خـلال اسـتخدام مصـطلحاتٍ مثـل "يرتقـب"، و"يعتقـد"، و "يُقَـدِّر"، و"يسـعى"، و"يتوقـع"، و"يخطـط"، و"سـوف"، و"ينـوي"، و"يهـدف" وتعبيـرات مماثلـة. وعلـى الـرغم مـن أنّ مـدير الصّـندوق يعتقـد أنّ التوقعـات الـواردة فـي هـذه البيانـات التطلعيـة معقولـةٌ فـي تـاريخ هـذا الملحـق، فقـد يثبـت

عدم صحة هذه التوقعات. وقد تؤدي عوامل مهمة إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكلٍ جوهريٍ عن هذه التوقعات.

للحصول على معلوماتٍ حول بعض العوامل التي قد تجعل النتائج الفعلية للصّندوق الفرعي تختلف عن التوقعات الواردة في البيانات التطلعية، يرجى قراءة القسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من هذا الملحق. ويحث مدير الصّندوق المستثمرين المحتملين على النظر في عوامل مخاطر الاستثمار هذه بعنايةٍ عند تقييم البيانات التطلعية الواردة في هذا الملحق. وتكون جميع البيانات التطلعية المكتوبة أو الشفهية اللاحقة المنسوبة إلى مدير الصّندوق أو أيّ أشخاص يتصرفون نيابةً عن الصّندوق الأساسي مقيدةً صراحةً في مجملها من خلال هذه البيانات التحذيرية. وقد تم إعداد البيانات التطلعية المتضمنة في هذا الملحق فقط حتى تاريخ هذا الملحق. ولا يعتزم مدير الصّندوق، ولا يتعهد بأيّ التزام، بتحديث هذه البيانات التطلعية.

الاعتماد على هذا الملحق ونشرة الطرح

إنّ أيّ معلوماتٍ أو إقراراتٍ غير واردةٍ في هذا الملحق أو نشرة الطرح أو يقدمها أو يدلي بها أي وسيطٍ أو مندوب مبيعات أو أيّ شخص آخر يتعين اعتبارها غير مُصرّحٍ بها من قبل مدير الصّندوق ولا يتعين بالتالي الاعتماد عليها.

وعند اتخاذ قرارٍ بشأن الاستثمار في الصّندوق الفرعي، يتعين على المستثمرين المحتملين الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الملحق ونشرة الطرح وملخص بيانات مستند الطرح فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي (**ملخص بيانات مستند الطرح**) وأحدث التقارير السنوية و/أو نصف السنوية للصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي.

يكون للصّندوق الفرعي الذي يمكن للمستثمرين المحتملين الاستثمار فيه ملخص بيانات مستند الطرح الصادر وفقًا لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة ومتطلبات الهيئة. ويتعين على المستثمرين

المحتملين النظر في ملخص بيانات مستند الطرح للصّندوق الفرعي قبل الاكتتاب في وحدات الصّندوق الفرعي لمساعدتهم في اتخاذ قرارٍ استثماريٍ مستنير.

ونظرًا لاحتمال تحديث هذا الملحق ونشرة الطرح وملخص بيانات مستند الطرح من وقتٍ لآخر، يتعين على المستثمرين المحتملين التأكد من حصولهم على أحدث الإصدارات.

تستند البيانات الواردة في هذا الملحق ونشرة الطرح إلى القوانين المعمول بها في تاريخ هذا الملحق أو نشرة الطرح ، حسب مقتضى الحال، والتي قد تخضع للتغيير. ولن يشكل تسليم هذا الملحق أو طرح أو إصدار أو بيع الوحدات في الصّندوق الفرعي، تحت أيّ ظرفٍ من الظروف، إقرارًا بأنّ شؤون الصّندوق الأساسي أو الصّندوق الفرعي لم تتغير منذ تاريخ نشرة الطرح أو هذا الملحق، حسب الاقتضاء. وسيتم تحديث هذا الملحق ليأخذ في الاعتبار أيّ تغييراتٍ جوهريةٍ من وقتٍ لآخر وسيتم إخطار الهيئة بأيّ تعديلاتٍ من هذا القبيل مقدمًا والموافقة عليها من طرفها.

ولا يتعين على المستثمرين المحتملين التعامل مع محتويات هذا الملحق على أنّها مشورة تتعلق بمسائل قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو غيرها. إذا كان لديك أيّ شكٍ حول محتويات هذا الملحق أو المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الصّندوق الفرعي أو مدى ملاءمة الاستثمار في الصّندوق الفرعي لك، يتعين عليك استشارة مستشارك المالي ومحاسبك ومستشارك القانوني ومستشارك الضريبي ومستشارك الشرعي المستقل.

المحتويات

القسم		الصفحة
1.	التعريفات والتفسير	14
2.	ملخص بيانات مستند الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي	14
3.	الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي	26
4.	فئة الوحدات	30
5.	عوامل مخاطر الاستثمار	31
6.	حالات تضارب المصالح المحتملة	33

1. التعريفات والتفسير

ما لم تُعَرّف خلاف ذلك في هذا الملحق، سيكون لجميع المصطلحات المُعرّفة المعاني المخصصة لها في نشرة الطرح الخاصة بالصّندوق الأساسي المؤرخة في [•] (**نشرة الطرح**) التي يتعلق بها ملحق الصّندوق الفرعي الماثل (**الملحق**).

سيتم تطبيق الأحكام التفسيرية المنصوص عليها في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، مع *إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

وفي حال وجود أيّ تعارضٍ بين بنود هذا الملحق ونشرة الطرح ، إذن تسود بنود هذا الملحق.

2. ملخص بيانات مستند الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة في ملخص بيانات مستند الطرح هذا في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح .

يعد ملخص بيانات مستند الطرح هذا ملخصًا لنشرة الطرح وهذا الملحق. يعد ملخص بيانات مستند الطرح هذا جزءًا لا يتجزأ من هذا العرض ويجب قراءته جنبًا إلى جنب مع نشرة الطرح وهذا الملحق. ويخضع ملخص بيانات مستند الطرح هذا لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار.

الغرض الرئيسي من ملخص بيانات مستند الطرح هذا هو تزويد المستثمرين المحتملين بمقدمة للمعلومات الأكثر تفصيلاً المدرجة في نشرة الطرح وهذا الملحق. لا ينبغي للمستثمرين المحتملين الاعتماد على المعلومات الواردة في ملخص بيانات مستند الطرح هذا. وقبل الاشتراك، يجب على كل مستثمر محتمل فحص ومراجعة جميع المعلومات الواردة في نشرة الطرح وهذا الملحق وغيرها من المعلومات والوثائق المتعلقة بهذا

الصـندوق الفرعـي بعنايـة كمـا قـد يوفرهـا مـدير الصـندوق أو القـائم بـإدارة الصـندوق مـن وقـت لآخـر للمسـتثمرين المحتملـين لكـي يقـرروا بأنفسـهم مـدى ملاءمـة الاسـتثمار فـي الصندوق الفرعي.

اسم الصندوق الاساسي	صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة
اسم الصندوق الفرعي	الصّندوق الفرعي المتوازن العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية
رخصة الصندوق الفرعي	الصـندوق مـرخص ومـنظم مـن قبـل هيئـة الأوراق الماليـة والسـلع بموجب الرخصة رقم 63/2025.
هيكل الإدارة	مدير الصّندوق
المؤسس	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م
مدير الصّندوق	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م (وتحمل رخصة الهيئة رقم 301056)
الحافظ الأمين	بنك أبوظبي الأول ش م ع
الحافظ الأمين الفرعي	بنك نيويورك ميلون، فرع لندن
القائم بإدارة الصّندوق	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م
التفـويض مـن قبـل مـدير الصّندوق ومقدمي الخدمات	يجـوز لمـدير الصّـندوق ومقـدمي الخـدمات تعيـين مُفوضـين مـن وقـتٍ لآخـر لأداء بعـض مهـامهم وفقـاً للقـوانين المعمـول بهـا وبنـود نشـرة الطـرح . ويخضـع تفـويض مـدير الصّـندوق لمهامـه المنصـوص عليهـا في القوانين المعمول بها للموافقة المسبقة من الهيئة.
مدقق الحسابات	ديلويت اند توش – (الشرق الأوسط) ال ال بي
المستشار القانوني	ألن أفري شيرمن ستيرلنغ شراكة ذات مسؤولية محدودة
المستشـار الشـرعي للصـندوق الفرعي المتوافق مع الشريعة	دار الشريعة المحدودة

لجنة الرقابة الشرعية	لجنة من علماء الشريعة تتكون من الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء, ميان محمد نزير, الدكتور محمد يحيى مجددى أعضاء لغرض الحوكمة الشرعية.
الهدف الاستثماري	يسعى الصّندوق الفرعي إلى تزويد المستثمرين بنمو طويل الأجل لرأس المال من خلال الاستثمار في مزيجٍ من صناديق المؤشرات المتداولة المتوافقة مع الشريعة التي توفر استثمارًا في الأسهم أو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة.
سياسة الاستثمار	سوف يستثمر الصّندوق الفرعي في صناديق المؤشرات المتداولة المتوافقة مع الشريعة التي من المتوقع عمومًا أن تستخدم استراتيجيات المؤشرات التي توفر استثمارا في أسواق الأسهم أو الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة ذات القاعدة العريضة. ستتم إدارة الصّندوق الفرعي وفقًا لتوزيع الأصول المستهدف بما لا يقل عن 40% للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ولا يزيد عن 60% للاستثمار في الأسهم. سوف يسعى الصّندوق الفرعي لتحقيق سياسته الاستثمارية بالاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر في صناديق أخرى و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو أي ترتيبات استثمارية أخرى. سوف يلتزم الصّندوق الفرعي بقيود الاستثمار المنصوص عليها في قوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في المرفق.

	قد تتضمن استثمارات الصّندوق الفرعي حصصًا أو وحدات في واحدٍ أو أكثر من صناديق المؤشرات المتداولة التي يديرها أو يشغلها أو ينصح بها مدير الصّندوق أو الشركات التابعة له، ولتجنب الشك، لن تكون هناك حاجة إلى موافقة المستثمر فيما يتعلق بقيام الصّندوق الفرعي بأي استثمار من هذا القبيل؛ شريطة الآتي: [(أ) لا يتم تحميل أيّ رسوم إدارية على الصّندوق الفرعي من قبل أيّ صناديق مؤشرات متداولة يديرها أو يشغلها أو ينصح بها مدير الصّندوق أو الشركات التابعة له فيما يتعلق بهذا الاستثمار و (ب)] يظل الصّندوق الفرعي ممتثلاً لقيود الاستثمار المنصوص عليها بموجب القوانين المعمول بها، كما هو موضح في المرفق. عندما لا يكون من الممكن للصندوق الفرعي الاستثمار في الاستثمارات المستهدفة الموضحة في هذا الملحق، بما في ذلك بسبب اضطراب السوق أو تعليق تداول بعض الأوراق المالية، يجوز للصندوق الفرعي الاحتفاظ بالنقد و/أو مكافئات النقد و/أو يجوز له استثمار أي مبلغ يعادل ما يصل إلى عشرين بالمائة (20%) من صافي قيمة أصوله في الاستثمارات المؤقتة؛ شريطة أن يستثمر الصندوق الفرعي في الاستثمارات المؤقتة المتوافقة مع الشريعة فقط. سوف يلتزم الصّندوق الفرعي في جميع الأوقات بسياسته الاستثمارية، بما في ذلك لتجنب الشك أي قيود استثمارية مطبقة منصوص عليها في نشرة الطرح وهذا الملحق؛ شريطة أنه إذا فشل الصّندوق الفرعي في الالتزام بسياسته الاستثمارية لأسباب خارجة عن سيطرة مدير الصّندوق أو نتيجة لممارسة حقوق الاكتتاب أو

	الاسترداد، فسيكون لدى مدير الصّندوق والصّندوق الفرعي فترة (30) ثلاثين يومًا لضمان الالتزام بسياسته الاستثمارية. يجوز لمدير الصّندوق حسب تقديره، ولكن في جميع الأوقات مع مراعاة أي موافقة تقتضيها الهيئة بموجب القوانين المعمول بها، تغيير الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصندوق الفرعي أو أي فئة منه؛ بشرط أن يتوافق الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصندوق الفرعي في جميع الأوقات مع متطلبات قوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار والقوانين المعمول بها الأخرى. وإذا قرر مدير الصّندوق تغيير الهدف الاستثماري أو السياسة الاستثمارية للصندوق الفرعي أو فئة منه، فسوف يقوم مدير الصّندوق بإخطار المستثمرين على الفور وسيقدم لهؤلاء المستثمرين الفرصة لتحويل استثماراتهم في الصّندوق الفرعي إلى صندوق فرعي آخر قبل تنفيذ التغيير، على أن يتم في جميع الأوقات مراعاة القيود المنصوص عليها في نشرة الطرح والقوانين المعمول بها.
قابلية النقل	يرجى الرجوع إلى القسم 15.1(ز) (الاشتراكات الأساسية) والقسم 15.2(ح) (الاشتراكات الطوعية) من نشرة الطرح لمزيد من المعلومات.
عوامل مخاطر الاستثمار	عوامل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصّندوق الفرعي موضحة في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح والقسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من هذا الملحق.
تاريخ الإنشاء	21 يناير 2025

تاريخ الترخيص	21 يناير 2025
المدة	دائم.
السنة المالية	سيتم إعداد الحسابات السنوية في الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كلّ عام خلال مدة الصّندوق الفرعي، ما عدا السنة الأولى للصّندوق الفرعي، حيث سيتم تأريخ الحسابات السنوية بدءًا من تاريخ إنشاء الصّندوق الفرعي حتى 31 ديسمبر 2025.
الهيكل	مفتوح.
تكوين المحفظة	تتكون أصول الصندوق الفرعي من واحدٍ أو أكثر من صناديق المؤشرات المتداولة المتوافقة مع الشريعة بما يتفق مع الهدف الاستثماري للصندوق الفرعي.
النطاق الجغرافي للاستثمارات	يكون النطاق الجغرافي للصّندوق الفرعي الإمارات العربية المتحدة، منطقة الشرق الأوسط أو العالم.
رأس المال	لا يوجد حدٌ أدنى للالتزامات ولا حدٌ أقصى للالتزامات.
السعر الاسمي لكل وحدة	1درهم إماراتي.
العملة	ستجري عمليات الاكتتاب والاسترداد المتعلقة بالصّندوق الفرعي بالدرهم الإماراتي. يجوز للصّندوق الفرعي الاستحواذ على الاستثمارات والتصرف فيها والدخول في معاملاتٍ أخرى مُقوّمةٍ بالدرهم الإماراتي أو أيّ عملة أخرى.
الفئة	الوحدات (تراكمية) والفئات الأخرى التي قد يصدرها الصّندوق الفرعي من وقت لآخر.

المستثمرون المؤهلون	أصحاب العمل فيما يتعلق بالاشتراكات الأساسية؛ الموظفون المؤهلون فيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية.
فترة الطرح	تبدأ هذه الفترة من تاريخ إنشاء الصّندوق الفرعي وتكون مدتها مدة الصّندوق الفرعي.
عملية الاكتتاب	سيتم ترتيب عمليات الاكتتاب من قبل أصحاب العمل فيما يتعلق بالاشتراكات الأساسية والموظفين المؤهلين فيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية من خلال مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق (أو أيّ مفوض عنه، حسب مقتضى الحال) وفقًا لبنود نشرة الطرح .
الحد الأدنى للاكتتاب في الوحدات	لا يوجد حدٌ أدنى للاكتتاب في الوحدات.
الحد الأقصى للاكتتاب في الوحدات	غ/م.
توزيعات الأرباح	سيتم تجميع أي أرباح أو توزيعات أرباح يتلقاها الصّندوق الفرعي فيما يتعلق بالاستثمارات وإعادة استثمارها وفقًا لسياسة الاستثمار الخاصة بالصّندوق الفرعي، ولتجنب الشك، لن يتم توزيعها على المستثمرين كدخل.
الاسترداد	سيتم ترتيب عمليات الاسترداد من خلال مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق (أو أيّ مفوض عنه، حسب مقتضى الحال)، وفقاً لبنود نشرة الطرح . وفيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية، يجوز للموظفين المؤهلين استرداد بعض وحداتهم أو جميعها على أساس أسبوعي. ويجوز للموظفين المؤهلين الاحتفاظ ببعض وحداتهم أو كلها والاستمرار في الاستثمار في الصّندوق الفرعي، بما في ذلك بعد

	إنهاء خدماتهم لدى صاحب العمل، وفقًا لبنود نشرة الطرح وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة.
سعر الاسترداد	سعر الاسترداد الذي يحسبه القائم بإدارة الصّندوق على أساس صافي قيمة الأصول وفقًا لبنود نشرة الطرح .
سعر الوحدة والحساب	سيتم تحديد صافي قيمة أصول الوحدات من قبل القائم بإدارة الصّندوق. ويتم حساب صافي قيمة الأصول وفقًا لبنود نشرة الطرح . سيتم تقويم صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي والوحدات بعملة الصّندوق الفرعي وفي حال وجود أيّ عناصر مُقوّمة بعملات أخرى، فسيتم تحويلها إلى عملة الصّندوق الفرعي بناءً على أسعار الصرف السارية في وقت التقييم وحسب ما يحدده القائم بإدارة الصّندوق. سيتم إصدار كلّ وحدةٍ بسعرٍ أوليٍ للوحدة قدره 1 درهم إماراتي، وبعد ذلك سيتم حساب سعر الوحدة من قبل القائم بإدارة الصّندوق على أساسٍ يومي. ووفقًا لبنود نشرة الطرح ، سيتم حساب صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي وسعر الوحدة وفقًا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي، بما في ذلك أيّ توزيعات أو دخل أو أرباح مستحقة على الاستثمارات ويتم حسابها خالصةً من أيّ رسوم ونفقات تشغيلية مطبقة على الصّندوق الفرعي، من جملة أمور أخرى على النحو المبين بشكل مستفيض في نشرة الطرح .
التقارير المتاحة للمستثمرين	تقرير سنوي خلال (3) ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية (على أن تنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر 2025) للصّندوق الفرعي يتضمن (1) الحسابات السنوية المدققة المتعلقة بالصّندوق،والتي يمكن تقديمها في تقرير سنوي واحد للصناديق الفرعية: و(2) تقرير عن أداء الصندوق الفرعي المعني، والذي سيتضمن التغييرات الجوهرية، وأي معاملات مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بوحدات الصندوق الفرعي المعني، وجميع انتهاكات قيود الاستثمار والإجراءات التصحيحية وتأثيراتها، ومستوى

	أداء مقدمي الخدمات للصندوق الفرعي المعني والمدار من قبلهم، بما في ذلك ملاحظاتهم وإجراءاتهم لتجنب أي خلل في جودة الخدمات المقدمة للصندوق الفرعي المعني وفقًا للنموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. بيان الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي يساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي، و(3) ستتضمن التقارير السنوية الإضافية: (1) بيانًا بالمساهمات الأساسية والمساهمات الطوعية التي قدمها المستثمر للصندوق الفرعي المعني؛ (2) ملخصًا للعوائد المحققة على الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي خلال تلك السنة المالية و ؛ (4) المعلومات الأخرى التي قد تنص عليها قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار. التقارير نصف سنوية: تقرير نصف سنوي خلال (45) خمسة وأربعين يومًا على الأقل من كلّ فترة نصف سنوية للصّندوق الفرعي، على أن تنتهي الفترة نصف السنوية الأولى في 30 يونيو 2025، ويتضمن (1) الحسابات نصف السنوية المدققة المتعلقة بالصّندوق، والتي يمكن تقديمها في تقرير نصف سنوي واحد للصناديق الفرعية و(2) تقرير عن أداء الصندوق الفرعي المعني، والذي سيتضمن التغييرات الجوهرية في الصندوق الفرعي المعني، بما في ذلك التغيرات في قيمة أصول الصندوق الفرعي أو التغيرات التي طرأت على استراتيجية استثمار الصندوق الفرعي خلال فترة التقرير (إن وجدت)، وفقًا للنموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.) التقارير النصف سنوية الإضافية ستتضمن: (1) بيان الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي ذي الصلة، (2) ملخصا للعوائد الناتجة عن الاشتراكات الأساسية والاشتراكات

	الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي ذي الصلة خلال تلك الفترة نصف السنوية و(3) أي معلومات أخرى قد تنص عليها قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار تقارير أخرى : أي تقارير إضافية أخرى يحددها مدير الصّندوق من وقت لآخر.
حقوق المستثمرين	لن يتم منح الوحدات في الصّندوق الفرعي حقوق التصويت أو الحقوق الأخرى المتعلقة بالإجراءات أو أيّ حقٍ فرديٍ في الحصول على أرباح أو توزيعات أرباح للصّندوق الفرعي أو أيّ صندوق فرعي آخر للصّندوق أو أيّ صندوق آخر باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في نشرة الطرح .
الحوكمة	مدير الصّندوق هو المسؤول عن تشغيل وإدارة الصّندوق الفرعي. مدير الصّندوق هو المسؤول عن المعلومات المتاحة فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي.
أيام العمل	ستتم عمليات الاكتتاب والاسترداد والتقييم فقط في أيام العمل.
العنوان والموقع الإلكتروني	صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة عناية شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م، الطابق الثاني، مبنى C12، شارع الخليج، المنتزه، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة الموقع الالكتروني: https://www.lunate.com/

معلومات إضافية	تتوفر معلومات إضافية تتعلق بالصّندوق الفرعي في نشرة الطرح وهي متاحة عبر الإنترنت على https://www.lunate.com/.

النفقات والرسوم

رسوم الاكتتاب (إن وجدت)	لا يوجد.
رسوم الاسترداد	لا يوجد.
الرسوم الإدارية	رسوم إدارية سنوية بمبلغ 1% من صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)، ويتم حسابها على النحو الموضح في القسم 17.1(*الرسوم الإدارية* ورسوم القائم بإدارة الصندوق) من نشرة الطرح .
رسوم القائم بإدارة الصّندوق	رسوم إدارية سنوية بمبلغ 1% من صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)، ويتم حسابها على النحو الموضح في القسم 17.1 (الرسوم الإدارية ورسوم القائم بإدارة الصندوق) من نشرة الطرح.
رسوم الحافظ الأمين	ستُدفع رسوم الحافظ الأمين (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 21.2 (الحافظ الأمين)من نشرة الطرح.
رسوم مدقق الحسابات	ستُدفع رسوم مدقق الحسابات (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 21.6 (مدقق الحسابات)من نشرة الطرح.
رسوم المستشار الشرعي	سيتحمل الصّندوق الفرعي الرسوم (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) كما هو موضح في القسم 17.5 (*النفقات*) من نشرة الطرح .
الرسوم المدفوعة إلى مقدمي الخدمات الآخرين	ستُدفع رسوم مقدمي الخدمات غير الموضحة في هذا الملحق (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة

	الصـندوق التـي يتحملهـا الصـندوق الفرعـي كمـا هـو موضـح فـي القسـم 17.5 (النفقات) من نشرة الطرح.
النفقات التشغيلية	رسـوم إضـافية تسـاوي 1% مـن الاشـتراكات الأساسـية المسـتحقة للصّـندوق الفرعـي مـن قبـل كـلّ صـاحب عمـل وواجبـة الـدفع مـن قبـل كـلّ صـاحب عمـل ومحسـوبة علـى النحـو المبـين فـي القسـم 17.2 (اشـتراكات صـاحب العمـل) مـن نشـرة الطـرح. لا يـتم دفـع مسـاهمة تغطيـة تكلفـة حمايـة رأس المـال إلاّ فـي الحـالات التـي يكـون فيهـا السـعر الأساسي 2% أو أقل في أيّ وقت.
رسوم الانضمام	يجـوز لمـدير الصـندوق فـرض رسـوم إدارة أو رسـوم انضـمام أو رسـوم مماثلـة لمـرة واحـدة بمقـدار حتـى خمسـين الـف درهـم امـاراتي (AED50,000) و يـتم فرضـها وفقًـا لتقـدير مـدير الصّـندوق، وهـي مسـتحقة للصّـندوق الفرعـي مـن قبـل كـلّ صـاحب عمـل ومسـتحقة الـدفع مـن قبـل كـلّ صـاحب عمـل محسـوبة علـى النحـو الموضـح فـي القسـم 17.3(رسوم صاحب العمل) من نشرة الطرح.
رسوم العضوية	رسـوم سـنوية قـدرها عشـرة (10.00) دولار أمريكـي (أو مـا يعادلـه بالـدرهم الإمـاراتي) (غيـر شـاملة لضـريبة القيمـة المضـافة)، تطبـق (1) علـى كـل صـاحب عمـل عـن كـل موظـف مؤهـل يـدفع صـاحب العمـل بخصوصـه الاشـتراكات الأساسـية؛ و(2) علـى كـل مسـتثمر لا يكـون صـاحب عمـل طالمـا يظـل ذلـك الشـخص مسـتثمرا فـي الصندوق.محسـوبة كما هو موضح في القسم 17.4 (رسوم العضوية) من نشرة الطرح.
تكاليف المستثمر	التكـاليف، بمـا فـي ذلـك رسـوم الإدارة ورسـوم القـائم بـادارة الصـندوق (لكـن باسـتثناء رسـوم العضـوية ورسـوم الانضـمام)، والتـي يتحملهـا فـي نهايـة المطـاف الجهـة المسـتثمرة، و لـن تتجـاوز 2% مـن المبلـغ الـذي يسـتثمره المسـتثمر فـي أي صـندوق فرعـي كمـا هـو موصـوف فـي القسـم 17.6 (تكـاليف المسـتثمر) مـن النشـرة. مسـاهمة تغطيـة تكلفـة حمايـة رأس المـال ، بالقـدر المنطبـق، تعتبـر منفصـلة ومميـزة عـن تكـاليف المسـتثمر. كـل

	صندوق فرعي من الصناديق، بما في ذلك الصندوق الفرعي، قد يخضع لتكاليف مستثمر مختلفة كما هو موصوف في القسم 17.6 (تكاليف المستثمر(ين)) من النشرة.

سيتم تحديث هذا المستند وتقديمه للمستثمرين من قبل مدير الصّندوق أو من خلال مفوضيه في شكلٍ إلكتروني أو مطبوع، على أساسٍ دوريٍ أو بناءً على طلب أيّ مستثمر ومجانًا، مع تحديثات منتظمة تتضمن الأداء التاريخي للصّندوق الفرعي.

3. الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي

3.1 الهدف الاستثماري

يسعى الصّندوق الفرعي إلى تزويد المستثمرين بنمو طويل الأجل لرأس المال عن طريق الاستثمار في واحدٍ أو أكثر من صناديق المؤشرات المتداولة المتوافقة مع الشريعة التي توفر استثماراً في الأسهم أو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

3.2 السياسة الاستثمارية

(أ) من أجل تحقيق هدفه الاستثماري، سوف يستثمر الصّندوق الفرعي في مزيجٍ من صناديق المؤشرات المتداولة المتوافقة مع الشريعة التي توفر استثماراً في الأسهم أو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

(ب) ستتم إدارة الصّندوق الفرعي وفقًا لتوزيع الأصول المستهدف بما لا يقل عن 40% للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ولا يزيد عن 60% للاستثمار في الأسهم.

(ج) ستتم مراقبة الصّندوق الفرعي وإعادة توازنه بشكل مستمر، حسب الحاجة، من أجل الحفاظ على الأوزان المستهدفة لفئة الأصول.

(د) سيقوم الصّندوق الفرعي في المقام الأول بالاستثمارات كما هو موضح في القسم 3.2 (أ). يجوز للصّندوق الفرعي الاستثمار في أصول أخرى مناسبة للصّندوق الفرعي غير المدرجة في القسم 3.2(أ) حيث يقرر مدير الصّندوق وفقًا لتقديره أنه من المناسب القيام بذلك، بما في ذلك استجابةً لظروف السوق السائدة؛ بشرط أن يكون أي استثمار من هذا القبيل متوافقًا مع الهدف الاستثماري للصّندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 3.1، وفقًا لما يحدده مدير الصّندوق حسب تقديره.

(هـ) يجوز للصّندوق الفرعي القيام باستثمارات أخرى بخلاف صناديق المؤشرات المتداولة المتوافقة مع الشريعة عندما يقرر مدير الصّندوق وفقًا لتقديره أنّه، ولأيّ سبب من الأسباب، فإن شراء وتملك حصص في أيّ صندوق مؤشرات متداولة غير ممكن أو يلحق الضرر بالصّندوق أو أيّ صندوق فرعي أو أيّ مستثمرين. في الحالات التي لا يكون فيها من الممكن أو المناسب الحصول على أو الاحتفاظ بأيّ استثمار مقترح أو متوقع، يجوز لمدير الصّندوق الاستثمار في أيّ استثمارات أخرى أو استثمارات مؤقتة أو يجوز له الاحتفاظ بالنقد أو ما يعادله؛ شريطة أن يكون أيّ استثمار من هذا القبيل متوافقًا مع الهدف الاستثماري للصّندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 3.1، وفقًا لما يحدده مدير الصّندوق حسب تقديره.

(و) سوف يسعى الصّندوق الفرعي إلى تحقيق سياسته الاستثمارية عن طريق الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر في صناديق أخرى و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو أيّ ترتيبات استثمارية أخرى.

(ز) سوف يلتزم الصّندوق الفرعي بالقيود الاستثمارية المنصوص عليها في قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الملحق.

(ح) عندما لا يكون من الممكن للصّـــندوق الفرعي الاســتثمار في الاســتثمارات المســتهدفة الموضـحة في هذا الملحق، بما في ذلك بسبب اضـطراب السـوق أو تعليق تداول بعض الأوراق المالية، يجوز للصّـــندوق الفرعي الاحتفاظ بالنقد و/أو مكافئات النقد و/أو يجوز له استثمار مبلغ يعادل ما يصل إلى عشرين بالمائة (20%) من صافي قيمة أصوله في الاســتثمارات المؤقتة؛ شــريطة أن يســتثمر الصــندوق الفرعي في الاســتثمارات المؤقتة المتوافقة مع الشريعة فقط.

(ط) ســوف يلتزم الصّــندوق الفرعي في جميع الأوقات بســياســته الاســتثمارية، بما في ذلك لتجنب الشك بأيّ قيود استثمارية مطبقة منصوص عليها في نشرة الطرح وهذا الملحق؛ شريطة أنّه إذا فشل الصّندوق الفرعي في الالتزام بسياسته الاستثمارية لأسباب خارجة عن سيطرة مدير الصّندوق أو نتيجةً لممارسة حقوق الاكتتاب أو الاسترداد، فسيكون لدى مدير الصّــندوق والصّــندوق الفرعي فترة (30) ثلاثين يومًا لضــمان الالتزام بســياســته الاستثمارية.

(ي) يجوز لمدير الصّـــندوق بناءً على تقديره، ولكن في جميع الأوقات مع مراعاة أيّ موافقةٍ تقتضـــيها الهيئة بموجب القوانين المعمول بها، تغيير الهدف الاســتثماري والســياســة الاســتثمارية للصّــندوق الفرعي أو أيّ فئة منه؛ بشــرط أن يتوافق الهدف الاســتثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي في جميع الأوقات مع متطلبات قوانين الإمارات العربية المتحدة بشـــأن صـــناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار والقوانين المعمول بها الأخرى. وإذا قرّر مدير الصّندوق تغيير الهدف الاستثماري أو السياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي أو أيّ فئةٍ منه، فسوف يقوم مدير الصّندوق بإخطار المستثمرين على الفور بذلك وسيقدم لهؤلاء المستثمرين الفرصة لتحويل استثماراتهم في الصّندوق الفرعي إلى صندوقٍ فرعيٍ آخر قبل تنفيذ التغيير، مع مراعاة القيود المنصوص عليها في نشرة الطرح والقوانين المعمول بها في جميع الأوقات.

(ك) لن يتم إدراج وحدات الصّـــــندوق الفرعي أو تداولها في أيّ ســـــوقٍ للأوراق المالية (البورصة).

(ل) ستكون العملة الأساسية للصّندوق الفرعي هي الدرهم الإماراتي لأغراض تنفيذ عمليات الاكتتاب والاسترداد. ويجوز للصّندوق الفرعي الاستحواذ على الاستثمارات والتصرف فيها والدخول في معاملات أخرى مقومة بعملاتٍ أخرى غير الدرهم الإماراتي.

(م) كجزء من سعيه لتحقيق هدفه الاستثماري، يعتزم مدير الصّندوق استثمار أصول الصّندوق الفرعي في الصناديق المتوافقة مع الشريعة وغيرها من أدوات الاستثمار المجمع المتوافقة مع الشريعة، والتي قد يكون بعضها مرخصًا لشركة لونيت من الهيئة أو منتجات معتمدة من الهيئة، مع مراعاة قيود الاستثمار الموضحة في هذا الملحق.

3.3 الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية

سيتم تطبيق المبادئ التوجيهية الشرعية التالية على الصندوق الفرعي:

(أ) فيما يتعلق بمسائل الامتثال للشريعة الإسلامية، سيُطلب من الصندوق الفرعي الالتزام بالإرشادات المقدمة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق؛ و

(ب) سوف يستثمر الصندوق الفرعي مباشرة في استثمارات الوكالة لدى البنوك المرخصة في الإمارات العربية المتحدة وصكوك الخزانة و/أو الصكوك الصادرة أو المضمونة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة أو أي جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة والتي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية.

3.4 الاستثمارات

(أ) كما هو موضح في القسم 3.2، ستشمل استثمارات الصّندوق الفرعي صناديق المؤشرات المتداولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفر أسهمًا أو دخلاً ثابتًا مع توزيع أصول

مستهدف بما لا يقل عن 40% للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ولا يزيد عن 60% للاستثمار في الاسهم.

(ب) تمثل حيازات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية غير المباشرة للصّندوق الفرعي مزيجًا متنوعًا من الصكوك الحكومية وصكوك الشركات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، بالإضافة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات الدخل الثابت والدرجة الاستثمارية وذات الجودة الائتمانية العالية.

(ج) تمثل حيازات الأسهم غير المباشرة للصّندوق الفرعي مزيجًا متنوعًا من الأسهم ذات رأس المال الكبير والمتوسط والصغير المحلية والإقليمية والعالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

(د) يتكون الصّندوق الفرعي من فئة واحدة، تفاصيلها موضحة في القسم 4 (*فئة الوحدات*) والجدول 1 (*الفئات*) من نشرة الطرح . يجوز للصّندوق الفرعي إضافة فئات إضافية من وقت لآخر بناءً على تقدير مدير الصّندوق وفقًا لمتطلبات الهيئة. ولن يتم الاحتفاظ بمجموعة منفصلة من الأصول لكلّ فئة في الصّندوق الفرعي.

4. فئة الوحدات

الفئة التالية متاحةٌ للاكتتاب في الصّندوق الفرعي وتتمتع بالخصائص التالية:

الفئة	الفئة أ
تراكمي / الدخل	تراكمي
متوافقة مع الشريعة الإسلامية	نعم
العملة:	الدرهم الإماراتي لتنفيذ عمليات الاكتتاب والاسترداد .

الحد الأدنى للحيازة	لا يوجد
الوحدات كسرية	نعم
سياسة توزيع الأرباح	تراكمية

سيعتمد سعر الطرح لكل وحدة على صافي قيمة أصولها، كما تم حسابها من قبل القائم بإدارة الصّندوق وفقًا لبنود نشرة الطرح .

5. عوامل مخاطر الاستثمار

عند النظر في المشاركة في الصّندوق الفرعي، يتعين على كلّ مستثمرٍ محتمل أن يكون على دراية ببعض عوامل مخاطر الاستثمار المرتبطة بأيّ استثمارٍ في الصّندوق الفرعي على النحو المنصوص عليه في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح .

وترد معلومات إضافية فيما يتعلق بالأهداف الاستثمارية وسياسات الاستثمار وقيود الاستثمار للصّندوق الفرعي في القسم 10 (*أهداف الاستثمار وسياسات الاستثمار*) من نشرة الطرح والقسم 3 (*الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي*).

بالإضافة إلى عوامل مخاطر الاستثمار المذكورة في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح ، يجدر على كل مستثمر محتمل العلم بالآتي:

المخاطر المرتبطة بالاستثمار

يعد هذا الصّندوق الفرعي صندوقًا فرعيًا للصّندوق عالية المخاطر، ويوجد بالتالي درجة عالية من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا الصّندوق الفرعي. ومن الصعب التنبؤ بأداء استثمارات الصّندوق الفرعي وقد ينتج عن أي استثمار في الصّندوق الفرعي خسائر كبيرة، بما في ذلك خسارة المستثمر لكل استثماره في الصّندوق الفرعي.

وسوف يسعى الصّندوق الفرعي إلى تحقيق هدفه الاستثماري عن طريق الاستثمار في صناديق و/أو أدوات استثمار جماعي و/أو ترتيبات استثمارية أخرى وفقا لسياسته الاستثمارية. وهكذا، سوف يكون الصّندوق الفرعي عرضة لمخاطر استثمارية مرتبطة بهذه الصناديق و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو الترتيبات الاستثمارية الأخرى، إلى جانب تلك المرتبطة بالاستثمارات الأساسية لهذه الصناديق و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو الترتيبات الاستثمارية الأخرى. وقد يخضع الصّندوق الفرعي لزيادة في الرسوم والتكاليف والنفقات نتيجة لسياسته الاستثمارية.

المخاطر المرتبطة بالعملات

ستشمل استثمارات الصّندوق الفرعي بالأساس وحدات أو حصص في الصناديق و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو الترتيبات الاستثمارية الأخرى، والتي سيكون لديها استثمارات في مجموعة من الأصول والأوراق المالية الأساسية. ويجوز للصّندوق الفرعي القيام باستثمارات مقوّمة بأيّ عملة أو القيام أو الاحتفاظ باستثمارات أساسية مقوّمة بأيّ عملة، أو يكون لديها تدفقات نقدية مقومة بأي عملة.

المخاطر المرتبطة بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية

يتم توجيه الصندوق الفرعي والإشراف عليه من قبل المستشار الشرعي ولجنة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية. قد يوجد أكثر من تفسير للشريعة ويكون الامتثال الشرعي للصندوق الفرعي حسب رأي المستشار الشرعي أو لجنة الرقابة الشرعية للصندوق الفرعي. يتعين على كل مستثمر محتمل إجراء العناية الواجبة الخاصة به فيما يتعلق بالامتثال الشرعي للصناديق الفرعية للصندوق الذي يقترح الاستثمار فيها من خلال قراءة نشرة الطرح بما في ذلك هذا الملحق لضمان ارتياحه فيما يتعلق بمسائل الامتثال الشرعي بغض النظر عن استنتاجات المستشار الشرعي أو لجنة الرقابة الشرعية.

المخاطر المرتبطة برسوم العضوية

سيُطلب من كل مستثمر دفع رسوم العضوية وفقًا لشروط نشرة الطرح. يجب على المستثمرين النظر في عامل المخاطرة في القسم 22.27 من نشرة الطرح فيما يتعلق برسوم العضوية.

المخاطر المرتبطة برسوم القائم بإدارة الصندوق

سيُطلب من كل مستثمر تحمل تكاليف المستثمر بما في ذالك رسوم الادارة و رسوم القائم بإدارة الصندوق وفقًا لشروط نشرة الطرح، قد تختلف رسوم رسوم القائم بإدارة الصندوق بين الصناديق الفرعية. ويجب على المستثمرين النظر في عامل المخاطرة في القسم 22.28 من نشرة الطرح فيما يتعلق برسوم القائم بإدارة الصندوق.

6. حالات تضارب المصالح المحتملة

يرجى الرجوع إلى القسم 23 (*حالات تضارب المصالح المحتملة*) من نشرة الطرح فيما يتعلق بحالات تضارب المصالح المحتملة المرتبطة بأيّ استثمارٍ في الصّندوق الفرعي.

المرفق

قيود الاستثمار في الصّندوق الفرعي

مباشرة بعد الفترة التي تنتهي بعد (6) ستة أشهر من تاريخ تسجيل الصّندوق الفرعي لدى الهيئة، سيخضع الصّندوق الفرعي للقيود التالية فيما يتعلق باستثماراته:

- لن يستثمر الصّندوق الفرعي في أي صندوق صناديق أو صندوقٍ مغذٍ أو صندوقٍ فرعيٍ لصندوقٍ أساسيٍ يهدف إلى الاستثمار في صندوقٍ استثماريٍ واحد؛
- لن يستثمر الصّندوق الفرعي في أيّ صندوقٍ استثماريٍ لديه سياسةٌ استثماريةٌ أو هدفٌ استثماريٌ (أ) يتعارض بشكلٍ جوهريٍ مع سياسته الاستثمارية أو هدفه الاستثماري، حسب الاقتضاء، أو (ب) لا يتوافق بشكلٍ كبيرٍ مع القيود والحدود المطبقة على الصّندوق الفرعي الموضحة في نشرة الطرح أو هذا الملحق؛
- لن يستثمر الصّندوق الفرعي أكثر من (10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة أصوله في صناديق الاستثمار الخاصة غير المقبولة للتداول والمدرجة في سوقٍ منظمٍ أو التي لا يتم طرحها للجمهور، كما هو محدد في تاريخ استكمال هذا الاستثمار؛ و
- سيحتفظ الصّندوق الفرعي بما لا يقل عن خمسة عشر بالمائة (15%) من استثماراته في (3) ثلاثة صناديق استثمار وأدوات استثمار جماعي و/أو ترتيبات استثمارية أخرى، بما لا يقل عن خمسة بالمائة (5%) من استثماراته في كل من صناديق الاستثمار و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو ترتيبات الاستثمار الأخرى الثلاثة في جميع الأوقات؛ شريطة ألا يمنع هذا القيد الصّندوق الفرعي من الاحتفاظ بالاستثمارات (بما في ذلك مبلغ أقل من خمسة بالمائة (5%) من إجمالي استثماراته) في أيّ صندوق استثمار إضافي أو أداة استثمار جماعي أو أي ترتيب استثماري آخر.

ملحق نشرة الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي

صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة

(الصّندوق الأساسي)

صندوقٌ أساسيٌ يضم صناديق فرعية ذات مسؤوليةٍ منفصلةٍ تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (01/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار.

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي المتو افق مع الشريعة الإسلامية
(الصّندوق الفرعي الحذر العالمي المتو افق مع الشريعة الإسلامية)

صندوقٌ فرعيٌ مفتوحٌ تابعٌ للصّندوق الأساسي المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (01/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار

التاريخ 21 يناير 2025

يجب قراءة ملحق الصّندوق الفرعي الماثل **(الملحق)** جنبًا إلى جنب مع نشرة الطرح الخاصة بالصّندوق الأساسي المؤرخة في 21 يناير 2025 **(نشرة الطرح)**. يشير هذا الملحق فقط إلى شروط الصّندوق لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية **(الصّندوق الفرعي)**.

يخضع هذا الملحق لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وجميع القوانين المعمول بها.

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة المستخدمة في هذا الملحق وغير المُعرّفة فيه في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح . وتُطبَّق أحكام التفسير الواردة في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، *مع إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

إشعار هام

يُقرأ بعنايةٍ من قبل جميع المستثمرين المحتملين

يهدف هذا الملحق بشكلٍ أساسيٍ إلى تزويد المستثمرين المحتملين بالمعلومات الأساسية التي يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قرارهم الاستثماري بشأن الاستثمار في الصّندوق الفرعي. وقبل الاكتتاب، يجب على كلّ مستثمرٍ محتملٍ دراسة واستعراض جميع المعلومات الواردة في هذا الملحق ونشرة الطرح بعنايةٍ من أجل أن يُحَدِّد لنفسه مدى ملاءمة الاستثمار في الصّندوق الفرعي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على كلّ مستثمرٍ محتملٍ التشاور مع مستشاره المالي ومحاسبه ومستشاره القانوني ومستشاره الضريبي ومستشاره الشرعي فيما يتعلق بالاستثمار في الصّندوق الفرعي المطروح للاكتتاب. ويجب على قارئ هذا الملحق أيضًا أن يضع في اعتباره أنّ القصد من بعض العبارات التي تشير إلى أنّ بعض المعلومات هي ذات طبيعةٍ تطلعيةٍ هو توضيح أنّه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات ولا ينبغي الاعتماد عليها، وبالتالي لا ينبغي

الاعتماد على أيّ بياناتٍ تطلعيةٍ نظرًا لأنّ هذه البيانات عرضة للتغيير حيث إنّه من المستحيل التنبؤ بالأحداث المستقبلية على وجه اليقين، ممّا يؤدي إلى اختلافٍ بين النتائج الفعلية والمتوقعة.

ينطوي الاستثمار في الصّندوق الفرعي على درجةٍ من المخاطر. ومن بين الصّناديق الفرعية للصّندوق، فإنّ هذا الصّندوق الفرعي صندوقٌ ذو استثمارات متوسطة المخاطر، ولذلك، لا ينبغي للمستثمرين المحتملين استثمار أموال في الصّندوق الفرعي أكثر مما يمكنهم تحمل خسارته. يُنصح المستثمرون المحتملون بالرجوع إلى القسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) والقسم 6 (*حالات تضارب المصالح المحتملة*) من هذا الملحق.

يحتوي هذا الملحق على معلوماتٍ مقدمةٍ وفقاً لقواعد الإصدار والإفصاح المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة). ويتحمل مدير الصّندوق، والذي تم ذكر اسمه في محتويات هذا الملحق، المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا الملحق. ويؤكد مدير الصّندوق، وفقًا لأفضل ما لديه من علمٍ ودرايةٍ، وبعد بذل كلّ العناية الواجبة لشخصٍ مختصٍ يقدم خدماتٍ مماثلةٍ أو متطابقةٍ إلى الحد الممكن بشكل معقول، أنّه ليس على درايةٍ بأيّ معلوماتٍ أو حقائق أو معلوماتٍ جوهريةٍ أخرى من شأنها، إذا لم يتم تضمينها في هذا الملحق، أن تجعل أي بيانٍ واردٍ فيه مضللاً أو قد يؤثر على القرار الاستثماري للمستثمرين المحتملين أو مخالفًا لأحكام قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة، وأنّ قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة تُطَبَّق وتسود في جميع الأحوال على محتويات هذا الملحق.

ولا تخضع المعلومات الواردة في هذا الملحق لأيّ معلوماتٍ إضافيةٍ ولا يمكن تعديلها دون موافقة الهيئة وإخطار المستثمرين وفقاً لموافقة الهيئة.

لقد تم عرض الصّندوق الفرعي المطروح بموجب هذا الملحق ونشرة الطرح على الهيئة لغرض قيام مدير الصّندوق بتسويق الوحدات إلى بعض المستثمرين المؤهلين داخل الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لبنود هذا الملحق. وعليه، في حالة طرح الصّندوق الفرعي في أيّ دولة أخرى، سيكون مدير الصّندوق مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في تلك الدول قبل طرح الصّندوق الفرعي.

ويوافق القائم بإدارة الصّندوق وأيٌ من مفوضيه على الالتزام بالقوانين المعمول بها. ويخضع أيّ شخصٍ يتم تعيينه خلفًا للقائم بإدارة الصّندوق الفرعي أو بدلًا عنه أو ليحل محله، بما في ذلك أي شخصٍ يفوضه هذا القائم بالإدارة بمهام معينة، لشرط الامتثال للقوانين المعمول بها.

تم اعتماد هذا الملحق من قبل الهيئة في 21 يناير 2025 تحت الرقم 2025/1898. ولا تعتبر موافقة الهيئة على هذا الملحق بمثابة موافقةٍ على الاستثمار في أي وحداتٍ أو توصيةٍ بالاكتتاب فيها. وتعني هذه الموافقة فقط أنّ هذا الملحق يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات وفقاً لقواعد الإصدار والإفصاح المعمول بها لدى الهيئة. ولن تكون الهيئة مسؤولةً عن دقة المعلومات الواردة في هذا الملحق أو اكتمالها أو ملائمتها ولن تكون مسؤولةً بأيّ شكلٍ من الأشكال عن أيّ أضرار أو خسارةٍ يتعرض لها أيّ شخص بسبب الاعتماد على هذا الملحق أو أيّ جزء منه.

تم إعداد هذا الملحق وفقًا لجميع القوانين المعمول بها وأيّ مخالفةٍ قد يتضمنها هذا الملحق لهذه القوانين المعمول بها ستكون لاغيةً وباطلةً. ويتحمل مدير الصّندوق كافة التبعات المترتبة على هذه المخالفة ما لم يصدر قرارٌ خاصٌ من الهيئة.

صدر هذا الملحق بتاريخ 21 يناير 2025.

المقدمة والأحكام العامة

هذا الملحق:

- هو دعوةٌ للاكتتاب في وحدات الصّندوق الفرعي؛
- يحتوي على جميع المعلومات ذات الصلة للمستثمرين المحتملين فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي، والتي تم التحقق منها ومراجعتها من قبل مدير الصّندوق الذي يتحمل المسؤولية عن هذه المعلومات؛
- سيجري تحديثه بشكلٍ دوريٍ من قبل مدير الصّندوق لكي يعكس أيّ تعديلاتٍ قد تطرأ وكلما وقعت أحداثٌ جوهريةٌ تقتضي تعديلاتٍ على هذا الملحق بعد التشاور مع الهيئة وأخذ موافقتها على هذه التعديلات، بالإضافة إلى إخطار المستثمرين إذا رأت الهيئة ذلك ضروريًا؛
- يحق لأيّ مستثمرٍ محتملٍ أن يطلب نسخةً مُحدَّثةً من هذا الملحق من مدير الصّندوق الذي تم ذكر عنوانه في هذا الملحق؛ و
- يخضع لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وجميع القوانين المعمول بها الأخرى.

يحتوي هذا الملحق على معلوماتٍ مهمةٍ حول الصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي. ويتعين قراءة هذا الملحق بعنايةٍ قبل الاستثمار. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين التشاور مع مستشارهم المالي ومحاسبهم ومستشارهم القانوني ومستشارهم الضريبي ومستشارهم الشرعي المستقل.

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة المستخدمة في هذا الملحق وغير المُعرّفة فيه في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح . وتُطبَّق أحكام التفسير الواردة في القسم 1

(*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، مع *إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

الترخيص والتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع

تمت الموافقة على صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة **(الصّندوق الأساسي)** ونشرة الطرح من قبل الهيئة وتسجيلهما لديها وفقاً لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة، كما تم ترخيص الصّندوق الفرعي من قبل الهيئة وتسجيله لديها. ولا يعد ترخيص الصّندوق الفرعي بمثابة إقرارٍ أو ضمانٍ للصّندوق الفرعي من قبل الهيئة كما أن الهيئة غير مسؤولةٍ عن محتويات هذا الملحق. ولا يشكل ترخيص الهيئة للصّندوق الفرعي ضمانًا لأداء الصّندوق الفرعي ولن تكون الهيئة مسؤولةً عن أداء الصّندوق الفرعي أو تقصيره.

المخاطر المرتبطة بالاستثمار

لا يمكن تقديم أيّ ضمانٍ بأنّ الصّندوق الفرعي سيُحقّق هدفه الاستثماري، حيث إنّ قيمة الوحدة في الصّندوق الفرعي وأيّ دخلٍ منها غير مضمونة وقد تنخفض أو تزيد هذه القيمة و/أو الدخل (إن وجد). وينطوي الاستثمار في الصّندوق الفرعي على مخاطر استثمارية، بما في ذلك الخسارة المحتملة لجزءٍ من المبلغ المستثمر أو كله. ويعتمد أي عائدٍ رأسماليٍ ودخلٍ يتم الحصول عليه فيما يتعلق باستثمارٍ ما في الصّندوق الفرعي على الزيادة في قيمة رأس المال والدخل المستمد من الاستثمارات التي يحتفظ بها الصّندوق الفرعي، مع خصم الرسوم والتكاليف والنفقات التشغيلية والضرائب التي يتكبدها الصّندوق الفرعي. ولذلك، من المتوقع أن تتقلب العوائد من الاستثمار في الصّندوق الفرعي بناءً على التغييرات في تقييم الاستثمارات والدخل الناتج عنها، إن وجد. وثمة عوامل أخرى، مثل التقلبات في أسعار صرف العملات بين العملة التي يتم تقويم وحدات الصّندوق الفرعي بها وعملة الاستثمارات، قد تتسبب أيضًا في حدوث تغييرات في قيمة الاستثمار في الوحدات. يتعين على المستثمرين المحتملين الرجوع

إلـــى عوامـــل مخـــاطر الاســـتثمار المحـــددة المنصـــوص عليهـــا فـــي القســـم 5 (*عوامـــل مخـــاطر الاستثمار*).

تصنيف وحدات الصّندوق الفرعي

سـيقوم مـدير الصّـندوق بإنشـاء (1) فئـةٍ تراكميـةٍ متاحـةٍ فـي الصّـندوق الفرعـي (ويجـوز لـه، مـن وقتٍ لآخر ومع مراعاة الموافقة المسبقة للهيئة، إتاحة فئاتٍ إضافيةٍ في الصّندوق الفرعي).

لـن يـتم إدراج أو قبـول أيٍ مـن الوحـدات فـي الصّـندوق الفرعـي للتـداول فـي سـوق الأوراق الماليـة (البورصـــة). وســـيتم تـــوفير الوحـــدات فـــي الصّـــندوق الفرعـــي فقـــط للمـــوظفين المـــؤهلين خـــارج البورصة.

القيود على التوزيع والبيع

قـد يجـري تقييـد توزيـع هـذا الملحـق وطـرح أو شـراء الوحـدات فـي الصّـندوق الفرعـي فـي بعـض الولايـات القضـائية. ولا يجـوز لأيّ أشـخاص يتلقـون نسـخةً مـن هـذا الملحـق أو نمـوذج طلـبٍ مـرتبطٍ بـه فيمـا يتعلـق بالوحـدات فـي الصّـندوق الفرعـي فـي أيٍّ مـن تلـك الولايـات القضـائية أن يتعـاملوا مـع هـذا الملحـق أو نمـوذج الطلـب هـذا علـى أنّـه يشـكل دعـوةً لهـم لشـراء الوحـدات أو الاكتتـاب فيهـا، كمـا لا يجـوز لهـم فـي جميـع الأحـوال اسـتخدام نمـوذج الطلـب هـذا، مـا لـم يكـن مـن الممكـن بشـكلٍ قـانونيٍ توجيـه هـذه الـدعوة إلـيهم فـي الولايـة القضـائية ذات الصـلة وكـان مـن الممكـن اسـتخدام نمـوذج الطلـب هـذا بشـكلٍ قـانونيٍ مـع الحصـول علـى الموافقـة المطلوبـة مـن السـلطات التنظيميـة ذات الصـلة. وعليـه، لا يشـكل هـذا الملحـق عرضًـا أو التماسًـا مـن قبـل أيّ شـخصٍ فـي أيّ ولايـةٍ قضـائيةٍ يكـون فيهـا هـذا العـرض أو الالتمـاس غيـر قـانونيٍ أو حيـث يكـون الشـخص الـذي يقـدم هـذا العـرض أو الالتمـاس غيـر مؤهـلٍ للقيـام بـذلك أو لأيّ شـخصٍ لا يجـوز لـه القيـام بتقـديم مثـل هـذا العـرض أو الالتمـاس. ويقـع علـى عـاتق أيّ أشـخاص بحـوزتهم هـذا الملحـق وأيّ أشـخاص يرغبـون فـي التقـدم بطلـبٍ للحصـول علـى الوحـدات بموجـب هـذا الملحـق الاطـلاع علـى جميـع القـوانين والقواعـد واللـوائح المعمـول بهـا فـي أيّ ولايـةٍ قضـائيةٍ منطبقـة علـى

ذلك الشخص والالتزام بها. ويتعين على مقدمي طلب الحصول على الوحدات المحتملين الاطلاع على المتطلبات القانونية لطلب هذه الوحدات والاكتتاب فيها أو حيازتها أو التصرف فيها وأيّ لوائح معمول بها لمراقبة الصرف والضرائب في البلدان التي يحملون جنسيتها أو بلدان إقامتهم أو تأسيسهم أو موطنهم، بما في ذلك أيّ موافقاتٍ حكوميةٍ أو موافقاتٍ أخرى لازمة ومراعاة أيّ إجراءاتٍ شكليةٍ أخرى.

لم يتم تسجيل الوحدات بموجب قانون عام 1933 أو قوانين الأوراق المالية في أيّ ولايةٍ بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا يتم التفكير في مثل هذا التسجيل. ولن يتم طرح الوحدات أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتم طرح الوحدات خارج الولايات المتحدة الأمريكية استنادًا إلى اللائحة S.

لا يوجد سوقٌ عامٌ للوحدات ومن غير المتوقع أن يتطور مثل هذا السوق في المستقبل. ولا يجوز بيع الوحدات أو نقل ملكيتها (1) باستثناء ما هو مسموحٌ به بموجب هذا الملحق ونشرة الطرح والقوانين المعمول بها و(2) ما لم تكن مسجلةً بموجب قانون عام 1933 وبموجب أي قوانين أخرى للأوراق المالية معمول بها أو كان أي إعفاءٍ من هذا التسجيل متوفرًا بموجبها.

لا يشكل هذا الملحق عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء في أيّ ولايةٍ أو ولايةٍ قضائيةٍ أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية لأيّ شخصٍ لا يجوز قانونًا تقديم مثل هذا العرض أو الالتماس إليه في تلك الولاية أو الولاية القضائية. ولا يشكل هذا الطرح طرحًا للوحدات للجمهور، ولم ولن يتم اتخاذ أيّ إجراء للسماح بأيّ طرحٍ عامٍ في أيّ ولايةٍ قضائية حيث يلزم اتخاذ إجراء لهذا الغرض. ولا يجوز طرح الوحدات أو بيعها، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، ولا يجوز توزيع هذا الملحق في أي ولاية قضائية، ما عدا وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها في تلك الولاية القضائية.

لن يتم تسجيل الصّندوق كشركةٍ استثماريةٍ بموجب قانون عام 1940. وبموجب التفسيرات الحالية للجنة الأوراق المالية والبورصات، فإنّ قانون عام 1940 يعفي من هذا التسجيل أي

مُصدِرٍ غير تابعٍ للولايات المتحدة الأمريكية تعود الملكية النفعية لجميع أوراقه المالية المتداولة إمّا لأشخاص ليسوا أشخاصًا أمريكيين أو لمقيمين في الولايات المتحدة يعتبرون "مشترين مؤهلين" كما هو مُعَرَّفٌ بموجب قانون عام 1940 في حالة الاستناد إلى 3(c)(7) . وسيُطلب من المستثمرين المحتملين تقديم إقراراتٍ وضماناتٍ معينة، وستحتوي المستندات القانونية للصّندوق على قيود بشأن التحويل، تم إعدادها لضمان استيفاء الشروط المتعلقة بالإعفاء السابق ذكره. ولم يتم تسجيل أيّ واحدٍ من أطراف الصّندوق أو ينوي التسجيل كمستشار استثمار بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940.

قواعد التسويق

لا يجوز توزيع هذا الملحق إلاّ إذا كان مصحوبًا بنسخةٍ من آخر تقريرٍ سنويٍ للصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي إذا تم نشر هذا التقرير السنوي و، إذا تم نشر نشرة الطرح أو هذا الملحق بعد ذلك، آخر تقريرٍ نصف سنويٍ للصّندوق الأساسي أو الصّندوق الفرعي، حسب مقتضى الحال. ومع ذلك، يجدر على المستثمرين المحتملين العلم بأنّ مدقق الحسابات لا يقبل أو يتحمل المسؤولية تجاه أيّ شخصٍ آخر غير مدير الصّندوق والصّندوق الأساسي والمستثمرين المختلفين في الصّندوق الفرعي وأيّ شخص آخر حسبما يتم الموافقة عليه كتابةً من قبل مدقق الحسابات، لأعمال التدقيق التي يجريها أو تقاريره أو الآراء التي يعرب عنها. ويتم طرح الوحدات فقط على أساس المعلومات الواردة في الملحق الحالي ونشرة الطرح الحالية، وحسب الاقتضاء، آخر تقريرٍ سنويٍ أو تقريرٍ نصف سنويٍ للصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي.

يتعين تجاهل أيّ معلوماتٍ أو إقراراتٍ إضافيةٍ يقدّمها أو يبديها أيّ متعاملٍ أو مندوب مبيعات أو أيّ شخص آخر، ولا ينبغي بالتالي الاعتماد عليها. ولا يشكل تسليم هذا الملحق أو طرح الوحدات أو إصدارها أو بيعها، تحت أي ظرفٍ من الظروف، إقرارًا بأنّ المعلومات الواردة في

هـذا الملحـق أو نشـرة الطـرح صـحيحةٌ فـي أيّ وقـتٍ لاحـقٍ لتـاريخ هـذا الملحـق أو نشـرة الطـرح، حسب مقتضى الحال.

تسـتند البيانـات الـواردة فـي هـذا الملحـق إلـى القـوانين المعمـول بهـا وتخضـع للتغييـرات فيهـا بشـرط الحصول على الموافقة المطلوبة من الهيئة.

سـيتاح هـذا الملحـق باللغـة العربيـة ويجـوز ترجمتـه إلـى لغـاتٍ أخـرى بشـرط أن تكـون أيّ ترجمـةٍ مـن هـذا القبيـل ترجمـةً مباشـرةً للـنص العربـي. وفـي حالـة وجـود أيّ تنـاقضٍ أو غمـوضٍ فـي معنـى أيّ كلمـةٍ أو عبـارةٍ فـي الترجمـة، يسـود الـنص العربـي، وتخضـع جميـع النزاعـات المتعلقـة ببنـوده للقـوانين المعمـول بهـا وتُفَسَّـر وفقًـا لهـا. ويلـزم قـراءة هـذا الملحـق جنبًـا إلـى جنـبٍ مـع نشرة الطرح بالكامل قبل تقديم أي طلبٍ متعلقٍ بالوحدات في الصّندوق الفرعي.

البيانات التطلعية

يحتـوي هـذا الملحـق علـى "بيانـات تطلعيـة". وفـي بعـض الحـالات، يمكـن تحديـد البيانـات التطلعيـة مـن خـلال اسـتخدام مصـطلحاتٍ مثـل "يرتقـب"، و"يعتقـد"، و "يُقَـدِّر"، و"يسـعى"، و"يتوقـع"، و"يخطـط"، و"سـوف"، و"ينـوي"، و"يهـدف" وتعبيـرات مماثلـة. وعلـى الـرغم مـن أنّ مـدير الصّـندوق يعتقـد أنّ التوقعـات الـواردة فـي هـذه البيانـات التطلعيـة معقولـةٌ فـي تـاريخ هـذا الملحـق، فقـد يثبـت عـدم صـحة هـذه التوقعـات. وقـد تـؤدي عوامـل مهمـة إلـى اخـتلاف النتـائج الفعليـة بشـكلٍ جـوهريٍ عن هذه التوقعات.

للحصـول علـى معلومـاتٍ حـول بعـض العوامـل التـي قـد تجعـل النتـائج الفعليـة للصّـندوق الفرعـي تختلـف عـن التوقعـات الـواردة فـي البيانـات التطلعيـة، يرجـى قـراءة القسـم 5 (*عوامـل مخـاطر الاسـتثمار*) مـن هـذا الملحـق. ويحـث مـدير الصّـندوق المسـتثمرين المحتملـين علـى النظـر فـي عوامـل مخـاطر الاسـتثمار هـذه بعنايـةٍ عنـد تقيـيم البيانـات التطلعيـة الـواردة فـي هـذا الملحـق. وتكـون جميـع البيانـات التطلعيـة المكتوبـة أو الشـفهية اللاحقـة المنسـوبة إلـى مـدير الصّـندوق أو أيّ أشـخاص يتصـرفون نيابـةً عـن الصّـندوق الأساسـي مقيـدةً صـراحةً فـي مجملهـا مـن خـلال هـذه

البيانـات التحذيريـة. وقـد تـم إعـداد البيانـات التطلعيـة المتضـمنة فـي هـذا الملحـق فقـط حتـى تـاريخ هذا الملحق. ولا يعتزم مدير الصّندوق، ولا يتعهد بأيّ التزام، بتحديث هذه البيانات التطلعية.

الاعتماد على هذا الملحق ونشرة الطرح

إنّ أيّ معلومـاتٍ أو إقـراراتٍ غيـر واردةٍ فـي هـذا الملحـق أو نشـرة الطـرح أو يقـدمها أو يـدلي بهـا أي وسـيطٍ أو منـدوب مبيعـات أو أيّ شـخص آخـر يتعـين اعتبارهـا غيـر مُصـرّحٍ بهـا مـن قبـل مـدير الصّندوق ولا يتعين بالتالي الاعتماد عليها.

وعنـد اتخـاذ قـرارٍ بشـأن الاسـتثمار فـي الصّـندوق الفرعـي، يتعـين علـى المسـتثمرين المحتملـين الاعتمـاد علـى المعلومـات الـواردة فـي هـذا الملحـق ونشـرة الطـرح وملخـص بيانـات مسـتند الطـرح فيمـا يتعلـق بالصّـندوق الفرعـي **(ملخـص بيانـات مسـتند الطـرح)** وأحـدث التقـارير السـنوية و/أو نصف السنوية للصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي.

يكـون للصّـندوق الفرعـي الـذي يمكـن للمسـتثمرين المحتملـين الاسـتثمار فيـه ملخـص بيانـات مسـتند الطـرح الصـادر وفقًـا لقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق الاسـتثمار وقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـأة نهايـة الخدمـة ومتطلبـات الهيئـة. ويتعـين علـى المسـتثمرين المحتملـين النظـر فـي ملخـص بيانـات مسـتند الطـرح للصّـندوق الفرعـي قبـل الاكتتـاب فـي وحـدات الصّندوق الفرعي لمساعدتهم في اتخاذ قرارٍ استثماريٍ مستنير.

ونظـرًا لاحتمـال تحـديث هـذا الملحـق ونشـرة الطـرح وملخـص بيانـات مسـتند الطـرح مـن وقـتٍ لآخر، يتعين على المستثمرين المحتملين التأكد من حصولهم على أحدث الإصدارات.

تسـتند البيانـات الـواردة فـي هـذا الملحـق ونشـرة الطـرح إلـى القـوانين المعمـول بهـا فـي تـاريخ هـذا الملحـق أو نشـرة الطـرح ، حسـب مقتضـى الحـال، والتـي قـد تخضـع للتغييـر. ولـن يشـكل تسـليم هـذا الملحـق أو طـرح أو إصـدار أو بيـع الوحـدات فـي الصّـندوق الفرعـي، تحـت أيّ ظـرفٍ مـن الظـروف، إقـرارًا بـأنّ شـؤون الصّـندوق الأساسـي أو الصّـندوق الفرعـي لـم تتغيـر منـذ تـاريخ نشـرة الطـرح أو هـذا الملحـق، حسـب الاقتضـاء. وسـيتم تحـديث هـذا الملحـق ليأخـذ فـي الاعتبـار أيّ

تغييراتٍ جوهريةٍ من وقتٍ لآخر وسيتم إخطار الهيئة بأيّ تعديلاتٍ من هذا القبيل مقدمًا والموافقة عليها من طرفها.

ولا يتعين على المستثمرين المحتملين التعامل مع محتويات هذا الملحق على أنّها مشورة تتعلق بمسائل قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو غيرها. إذا كان لديك أيّ شكٍ حول محتويات هذا الملحق أو المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الصّندوق الفرعي أو مدى ملاءمة الاستثمار في الصّندوق الفرعي لك، يتعين عليك استشارة مستشارك المالي ومحاسبك ومستشارك القانوني ومستشارك الضريبي ومستشارك الشرعي المستقل.

المحتويات

القسم		الصفحة
1.	التعريفات والتفسير	14
2.	ملخص بيانات مستند الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي	14
3.	الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي	26
4.	فئة الوحدات	31
5.	عوامل مخاطر الاستثمار	31
6.	حالات تضارب المصالح المحتملة	33

1. التعريفات والتفسير

ما لم تُعَرّف خلاف ذلك في هذا الملحق، سيكون لجميع المصطلحات المُعرّفة المعاني المخصصة لها في نشرة الطرح الخاصة بالصّندوق الأساسي المؤرخة في 21 يناير 2025 (**نشرة الطرح**) التي يتعلق بها ملحق الصّندوق الفرعي الماثل (**الملحق**).

سيتم تطبيق الأحكام التفسيرية المنصوص عليها في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، *مع إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

وفي حال وجود أيّ تعارضٍ بين بنود هذا الملحق ونشرة الطرح ، إذن تسود بنود هذا الملحق.

2. ملخص بيانات مستند الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة في ملخص بيانات مستند الطرح هذا في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح .

يعد ملخص بيانات مستند الطرح هذا ملخصًا لنشرة الطرح وهذا الملحق. يعد ملخص بيانات مستند الطرح هذا جزءًا لا يتجزأ من هذا العرض ويجب قراءته جنبًا إلى جنب مع نشرة الطرح وهذا الملحق. ويخضع ملخص بيانات مستند الطرح هذا لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار.

الغرض الرئيسي من ملخص بيانات مستند الطرح هذا هو تزويد المستثمرين المحتملين بمقدمة للمعلومات الأكثر تفصيلاً المدرجة في نشرة الطرح وهذا الملحق. لا ينبغي للمستثمرين المحتملين الاعتماد على المعلومات الواردة في ملخص بيانات مستند الطرح هذا. وقبل الاشتراك، يجب على كل مستثمر محتمل فحص ومراجعة جميع المعلومات الواردة في نشرة الطرح وهذا الملحق وغيرها من المعلومات والوثائق المتعلقة بهذا الصندوق الفرعي بعناية كما قد يوفرها مدير الصندوق أو القائم بإدارة الصندوق من وقت لآخر للمستثمرين المحتملين لكي يقرروا بأنفسهم مدى ملاءمة الاستثمار في الصندوق الفرعي.

اسم الصندوق الأساسي	صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة
اسم الصندوق الفرعي	صندوق لونيت الفرعي الحذر العالمي المتوافق مع الشريعة.
رخصة الصندوق الفرعي	الصندوق مرخص ومنظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع تحت رقم الرخصة 61/2025.
هيكل الإدارة	مدير الصّندوق
المؤسس	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م
مدير الصّندوق	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م (وتحمل رخصة الهيئة رقم 301056)
الحافظ الأمين	بنك أبوظبي الأول ش م ع
الحافظ الأمين الفرعي	بنك نيويورك ميلون، فرع لندن
القائم بإدارة الصّندوق	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م
التفويض من قبل مدير الصّندوق ومقدمي الخدمات	يجوز لمدير الصّندوق ومقدمي الخدمات تعيين مُفوضين من وقتٍ لآخر لأداء بعض مهامهم وفقاً للقوانين المعمول بها وبنود نشرة الطرح . ويخضع تفويض مدير الصّندوق لمهامه المنصوص عليها في القوانين المعمول بها للموافقة المسبقة من الهيئة. يرجى الرجوع إلى القسم 21 (الإدارة والتنظيم) من نشرة الطرح لمزيد من المعلومات.
مدقق الحسابات	ديلويت اند توش – (الشرق الأوسط) ال ال بي
المستشار القانوني	ألن أفري شيرمن ستيرلنغ شراكة ذات مسؤولية محدودة
المستشار الشرعي للصندوق الفرعي المتوافق مع الشريعة	دار الشريعة المحدودة
لجنة الرقابة الشرعية	لجنة من علماء الشريعة تتكون من الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء, ميان محمد نزير, الدكتور محمد يحيى مجددى أعضاء لغرض الحوكمة الشرعية.

الهدف الاستثماري	يسعى الصّندوق الفرعي إلى تزويد المستثمرين بنمو طويل الأجل عوائد مستقرة من خلال نهج حذر، يعتمد بشكل أساسي لرأس المال من خلال الاستثمار في مزيجٍ من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت و مدعومة بانكشاف استراتيجي على صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم المتوافقة مع الشريعة.
سياسة الاستثمار	سوف يستثمر الصّندوق الفرعي في صناديق المؤشرات المتداولة التي من المتوقع عمومًا أن تستخدم استراتيجيات المؤشرات التي توفر استثمارا في أسواق الأسهم أو الدخل الثابت ذات القاعدة العريضة. ستتم إدارة الصّندوق الفرعي وفقًا لتوزيع الأصول المستهدف بما لا يقل عن 80% للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ولا يزيد عن 20% للاستثمار في الأسهم.سوف يسعى الصّندوق الفرعي لتحقيق سياسته الاستثمارية بالاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر في صناديق أخرى و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو أي ترتيبات استثمارية أخرى. سوف يلتزم الصّندوق الفرعي بقيود الاستثمار المنصوص عليها في قوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في المرفق. قد تتضمن استثمارات الصّندوق الفرعي حصصًا أو وحدات في واحدٍ أو أكثر من صناديق المؤشرات المتداولة التي يديرها أو يشغلها أو ينصح بها مدير الصّندوق أو الشركات التابعة له، ولتجنب الشك، لن تكون هناك حاجة إلى موافقة المستثمر فيما يتعلق بقيام الصّندوق الفرعي بأي استثمار من هذا القبيل؛ شريطة الآتي: (أ) لا يتم تحميل أيّ رسوم إدارية على الصّندوق الفرعي من قبل أيّ صناديق مؤشرات متداولة يديرها أو يشغلها أو ينصح بها مدير الصّندوق أو الشركات التابعة له فيما يتعلق

	بهذا الاستثمار و (ب) يظل الصّندوق الفرعي ممتثلاً لقيود الاستثمار المنصوص عليها بموجب القوانين المعمول بها، كما هو موضح في المرفق. عندما لا يكون من الممكن للصندوق الفرعي الاستثمار في الاستثمارات المستهدفة الموضحة في هذا الملحق، بما في ذلك بسبب اضطراب السوق أو تعليق تداول بعض الأوراق المالية، يجوز للصندوق الفرعي الاحتفاظ بالنقد و/أو مكافئات النقد و/أو يجوز له استثمار أي مبلغ يعادل ما يصل إلى عشرين بالمائة (20%) من صافي قيمة أصوله في الاستثمارات المؤقتة؛ شريطة أن يستثمر الصندوق الفرعي في الاستثمارات المؤقتة المتوافقة مع الشريعة فقط. سوف يلتزم الصّندوق الفرعي في جميع الأوقات بسياسته الاستثمارية، بما في ذلك لتجنب الشك أي قيود استثمارية مطبقة منصوص عليها في نشرة الطرح وهذا الملحق؛ شريطة أنه إذا فشل الصّندوق الفرعي في الالتزام بسياسته الاستثمارية لأسباب خارجة عن سيطرة مدير الصّندوق أو نتيجة لممارسة حقوق الاكتتاب أو الاسترداد، فسيكون لدى مدير الصّندوق والصّندوق الفرعي فترة (30) ثلاثين يومًا لضمان الالتزام بسياسته الاستثمارية. يجوز لمدير الصّندوق حسب تقديره، ولكن في جميع الأوقات مع مراعاة أي موافقة تقتضيها الهيئة بموجب القوانين المعمول بها، تغيير الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصندوق الفرعي أو أي فئة منه؛ بشرط أن يتوافق الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصندوق الفرعي في جميع الأوقات مع متطلبات قوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق

	الاستثمار والقوانين المعمول بها الأخرى. وإذا قرر مدير الصّندوق تغيير الهدف الاستثماري أو السياسة الاستثمارية للصندوق الفرعي أو فئة منه، فسوف يقوم مدير الصّندوق بإخطار المستثمرين على الفور وسيقدم لهؤلاء المستثمرين الفرصة لتحويل استثماراتهم في الصّندوق الفرعي إلى صندوق فرعي آخر قبل تنفيذ التغيير، على أن يتم في جميع الأوقات مراعاة القيود المنصوص عليها في نشرة الطرح والقوانين المعمول بها.
قابلية النقل	يرجى الرجوع إلى القسم 15.1(ز) (الاشتراكات الأساسية) والقسم 15.2(ح) (الاشتراكات الطوعية) من نشرة الطرح لمزيد من المعلومات.
عوامل مخاطر الاستثمار	عوامل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصّندوق الفرعي موضحة في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح والقسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من هذا الملحق.
تاريخ الإنشاء	21 يناير 2025
تاريخ الترخيص	21 يناير 2025
المدة	دائم.
السنة المالية	سيتم إعداد الحسابات السنوية في الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كلّ عام خلال مدة الصّندوق الفرعي، ما عدا السنة الأولى للصّندوق الفرعي، حيث سيتم تأريخ الحسابات السنوية بدءًا من تاريخ إنشاء الصّندوق الفرعي حتى 31 ديسمبر 2025.
الهيكل	مفتوح.
تكوين المحفظة	تتكون أصول الصندوق الفرعي من واحدٍ أو أكثر من صناديق المؤشرات المتداولة المتوافقة مع الشريعة بما يتفق مع الهدف الاستثماري للصندوق الفرعي.

النطاق الجغرافي للاستثمارات	يكون النطاق الجغرافي للصّندوق الفرعي الإمارات العربية المتحدة، منطقة الشرق الأوسط أو العالم.
رأس المال	لا يوجد حدٌ أدنى للالتزامات ولا حدٌ أقصى للالتزامات.
السعر الاسمي لكل وحدة	1درهم إماراتي.
العملة	ستجري عمليات الاكتتاب والاسترداد المتعلقة بالصّندوق الفرعي بالدرهم الإماراتي. يجوز للصّندوق الفرعي الاستحواذ على الاستثمارات والتصرف فيها والدخول في معاملاتٍ أخرى مُقوّمةٍ بالدرهم الإماراتي أو أيّ عملة أخرى.
الفئة	الوحدات (تراكمية) والفئات الأخرى التي قد يصدرها الصّندوق الفرعي من وقت لآخر.
المستثمرون المؤهلون	أصحاب العمل فيما يتعلق بالاشتراكات الأساسية؛ الموظفون المؤهلون فيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية.
فترة الطرح	تبدأ هذه الفترة من تاريخ إنشاء الصّندوق الفرعي وتكون مدتها مدة الصّندوق الفرعي.
عملية الاكتتاب	سيتم ترتيب عمليات الاكتتاب من قبل أصحاب العمل فيما يتعلق بالاشتراكات الأساسية والموظفين المؤهلين فيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية من خلال مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق (أو أيّ مفوض عنه، حسب مقتضى الحال) وفقًا لبنود نشرة الطرح .
الحد الأدنى للاكتتاب في الوحدات	لا يوجد حدٌ أدنى للاكتتاب في الوحدات.
الحد الأقصى للاكتتاب في الوحدات	غ/م.
توزيعات الأرباح	سيتم تجميع أي أرباح أو توزيعات أرباح يتلقاها الصّندوق الفرعي فيما يتعلق بالاستثمارات وإعادة استثمارها وفقًا لسياسة

	الاستثمار الخاصة بالصّندوق الفرعي، ولتجنب الشك، لن يتم توزيعها على المستثمرين كدخل.
الاسترداد	سيتم ترتيب عمليات الاسترداد من خلال مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق (أو أيّ مفوض عنه، حسب مقتضى الحال)، وفقاً لبنود نشرة الطرح . وفيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية، يجوز للموظفين المؤهلين استرداد بعض وحداتهم أو جميعها على أساس أسبوعي. ويجوز للموظفين المؤهلين الاحتفاظ ببعض وحداتهم أو كلها والاستمرار في الاستثمار في الصّندوق الفرعي، بما في ذلك بعد إنهاء خدماتهم لدى صاحب العمل، وفقًا لبنود نشرة الطرح وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة.
سعر الاسترداد	سعر الاسترداد الذي يحسبه القائم بإدارة الصّندوق على أساس صافي قيمة الأصول وفقًا لبنود نشرة الطرح .
سعر الوحدة والحساب	سيتم تحديد صافي قيمة أصول الوحدات من قبل القائم بإدارة الصّندوق. ويتم حساب صافي قيمة الأصول وفقًا لبنود نشرة الطرح . سيتم تقويم صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي والوحدات بعملة الصّندوق الفرعي وفي حال وجود أيّ عناصر مُقوّمة بعملات أخرى، فسيتم تحويلها إلى عملة الصّندوق الفرعي بناءً على أسعار الصرف السارية في وقت التقييم وحسب ما يحدده القائم بإدارة الصّندوق. سيتم إصدار كلّ وحدةٍ بسعرٍ أوليٍ للوحدة قدره 1 درهم إماراتي، وبعد ذلك سيتم حساب سعر الوحدة من قبل القائم بإدارة الصّندوق على أساسٍ يومي. ووفقًا لبنود نشرة الطرح، سيتم

	حساب صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي وسعر الوحدة وفقًا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي، بما في ذلك أيّ توزيعات أو دخل أو أرباح مستحقة على الاستثمارات ويتم حسابها خالصةً من أيّ رسوم ونفقات تشغيلية مطبقة على الصّندوق الفرعي، من جملة أمور أخرى على النحو المبين بشكل مستفيض في نشرة الطرح .
التقارير المتاحة للمستثمرين	تقرير سنوي خلال (3) ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية (على أن تنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر 2025) للصّندوق الفرعي يتضمن (1) الحسابات السنوية المدققة المتعلقة بالصّندوق،والتي يمكن تقديمها في تقرير سنوي واحد للصناديق الفرعية: و(2)تقرير عن أداء الصندوق الفرعي المعني، والذي سيتضمن التغييرات الجوهرية، وأي معاملات مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بوحدات الصندوق الفرعي المعني، وجميع انتهاكات قيود الاستثمار والإجراءات التصحيحية وتأثيراتها، ومستوى أداء مقدمي الخدمات للصندوق الفرعي المعني والمدار من قبلهم، بما في ذلك ملاحظاتهم وإجراءاتهم لتجنب أي خلل في جودة الخدمات المقدمة للصندوق الفرعي المعني وفقًا للنموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. بيان الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي يساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي، و(3) ستتضمن التقارير السنوية الإضافية: (1) بيانًا بالمساهمات الأساسية والمساهمات الطوعية التي قدمها المستثمر للصندوق الفرعي المعني؛ (2) ملخصًا للعوائد المحققة على الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي خلال تلك السنة المالية و ؛ (4) المعلومات الأخرى التي قد تنص عليها قوانين

	الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار. التقارير نصف سنوية: تقرير نصف سنوي خلال (45) خمسة وأربعين يومًا على الأقل من كلّ فترة نصف سنوية للصّندوق الفرعي، على أن تنتهي الفترة نصف السنوية الأولى في 30 يونيو 2025، ويتضمن (1) الحسابات نصف السنوية المدققة المتعلقة بالصّندوق، والتي يمكن تقديمها في تقرير نصف سنوي واحد للصناديق الفرعية و(2) تقرير عن أداء الصندوق الفرعي المعني، والذي سيتضمن التغييرات الجوهرية في الصندوق الفرعي المعني، بما في ذلك التغيرات في قيمة أصول الصندوق الفرعي أو التغيرات التي طرأت على استراتيجية استثمار الصندوق الفرعي خلال فترة التقرير (إن وجدت)، وفقًا للنموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. التقارير النصف سنوية الإضافية ستتضمن: (1) بيان الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي ذي الصلة، (2) ملخصا للعوائد الناتجة عن الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي ذي الصلة خلال تلك الفترة نصف السنوية و(3) أي معلومات أخرى قد تنص عليها قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار تقارير أخرى : أي تقارير إضافية أخرى يحددها مدير الصّندوق من وقت لآخر.

حقوق المستثمرين	لن يتم منح الوحدات في الصّندوق الفرعي حقوق التصويت أو الحقوق الأخرى المتعلقة بالإجراءات أو أيّ حقٍ فرديٍ في الحصول على أرباح أو توزيعات أرباح للصّندوق الفرعي أو أيّ صندوق فرعي آخر للصّندوق أو أيّ صندوق آخر باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في نشرة الطرح .
الحوكمة	مدير الصّندوق هو المسؤول عن تشغيل وإدارة الصّندوق الفرعي. مدير الصّندوق هو المسؤول عن المعلومات المتاحة فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي.
أيام العمل	ستتم عمليات الاكتتاب والاسترداد والتقييم فقط في أيام العمل.
العنوان والموقع الإلكتروني	صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة عناية شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م، الطابق الثاني، مبنى C12، شارع الخليج، المنتزه، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة الموقع الالكتروني: https://www.lunate.com/
معلومات إضافية	تتوفر معلومات إضافية تتعلق بالصّندوق الفرعي في نشرة الطرح وهي متاحة عبر الإنترنت على https://www.lunate.com/.

النفقات والرسوم

رسوم الاكتتاب (إن وجدت)	لا يوجد.
رسوم الاسترداد	لا يوجد.

الرسوم الإدارية	رسوم إدارية سنوية بمبلغ 1.00% من صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)، ويتم حسابها على النحو الموضح في القسم 17.1 (*الرسوم الإدارية*) من نشرة الطرح .
رسوم القائم بإدارة الصّندوق	رسوم سنوية للقائم بإدارة الصندوق بمبلغ (غير شامل لضريبة القيمة المضافة)، محسوب على النحو المبين في القسم 17.1 (الرسوم الإدارية ورسوم القائم بإدارة الصندوق) من نشرة الطرح.
رسوم الحافظ الأمين	ستُدفع رسوم الحافظ الأمين (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 21.2 (الحافظ الأمين)من نشرة الطرح .
رسوم مدقق الحسابات	ستُدفع رسوم مدقق الحسابات (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 21.6 (مدقق الحسابات)من نشرة الطرح من نشرة الطرح .
رسوم المستشار الشرعي	سيتحمل الصّندوق الفرعي الرسوم (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) كما هو موضح في القسم 17.4 (*النفقات*) من نشرة الطرح .
الرسوم المدفوعة إلى مقدمي الخدمات الآخرين	ستُدفع رسوم مقدمي الخدمات غير الموضحة في هذا الملحق (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 17.5 (النفقات) من نشرة الطرح.
النفقات التشغيلية	ستُدفع النفقات التشغيلية (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من قبل القائم بإدارة الصندوق وفقا للقسم 17.5 (*النفقات*) من نشرة الطرح.

رسوم الانضمام	يجوز لمدير الصندوق فرض رسوم إدارة أو رسوم انضمام أو رسوم مماثلة لمرة واحدة بمقدار حتى خمسين الف درهم اماراتي (AED50,000) و يتم فرضها وفقًا لتقدير مدير الصّندوق، وهي مستحقة للصّندوق الفرعي من قبل كلّ صاحب عمل ومستحقة الدفع من قبل كلّ صاحب عمل محسوبة على النحو الموضح في القسم 17.3(*رسوم صاحب العمل*) من نشرة الطرح.
رسوم العضوية	رسوم سنوية قدرها عشرة (10.00) دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي) (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)، تطبق (1) على كل صاحب عمل عن كل موظف مؤهل يدفع صاحب العمل بخصوصه الاشتراكات الأساسية؛ و(2) على كل مستثمر لا يكون صاحب عمل طالما يظل ذلك الشخص مستثمرا في الصندوق.محسوبة كما هو موضح في القسم 17.4 (رسوم العضوية) من نشرة الطرح.
تكاليف المستثمر	التكاليف، بما في ذلك رسوم الإدارة ورسوم القائم بادارة الصندوق (لكن باستثناء رسوم العضوية ورسوم الانضمام)، والتي يتحملها في نهاية المطاف الجهة المستثمرة، و لن تتجاوز 2% من المبلغ الذي يستثمره المستثمر في أي صندوق فرعي كما هو موصوف في القسم 17.6 (تكاليف المستثمر) من النشرة. مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال ، بالقدر المنطبق، تعتبر منفصلة ومميزة عن تكاليف المستثمر. كل صندوق فرعي من الصناديق، بما في ذلك الصندوق الفرعي، قد يخضع لتكاليف مستثمر مختلفة كما هو موصوف في القسم 17.6 (تكاليف المستثمر(ين)) من النشرة.

سيتم تحديث هذا المستند وتقديمه للمستثمرين من قبل مدير الصّندوق أو من خلال مفوضيه في شكلٍ إلكتروني أو مطبوع، على أساسٍ دوريٍ أو بناءً على طلب أيّ مستثمر ومجانًا، مع تحديثات منتظمة تتضمن الأداء التاريخي للصّندوق الفرعي.

3. الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي

3.1 الهدف الاستثماري

يسعى الصّندوق الفرعي إلى تزويد المستثمرين عوائد مستقرة من خلال نهج حذر، يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار مزيجٍ من صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع الشريعة ذات الدخل الثابت و مدعومة بانكشاف استراتيجي على صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم.

3.2 السياسة الاستثمارية

(أ) من أجل تحقيق هدفه الاستثماري، سوف يستثمر الصّندوق الفرعي في مزيجٍ من صناديق المؤشرات المتداولة المتوافقة مع الشريعة التي توفر استثماراً في الأسهم أو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

(ب) ستتم إدارة الصّندوق الفرعي وفقًا لتوزيع الأصول المستهدف بما لا يقل عن 80% للاستثمار في أدوات الدخل الثابت و 20% للاستثمار في الأسهم.

(ج) ستتم مراقبة الصّندوق الفرعي وإعادة توازنه بشكل مستمر، حسب الحاجة، من أجل الحفاظ على الأوزان المستهدفة لفئة الأصول.

(د) سيقوم الصّندوق الفرعي في المقام الأول بالاستثمارات كما هو موضح في القسم 3.2(أ). يجوز للصّندوق الفرعي الاستثمار في أصول أخرى مناسبة للصّندوق الفرعي غير المدرجة في القسم 3.2(أ) حيث يقرر مدير الصّندوق وفقًا لتقديره أنه من المناسب القيام بذلك، بما في ذلك استجابةً لظروف السوق السائدة؛

بشـرط أن يكـون أي اسـتثمار مـن هـذا القبيـل متوافقًـا مـع الهـدف الاسـتثماري للصّـندوق الفرعـي كمـا هـو موضـح فـي القسـم 3.1، وفقًـا لمـا يحـدده مـدير الصّندوق حسب تقديره.

(هـ) يجـوز للصّـندوق الفرعـي القيـام باسـتثمارات أخـرى بخـلاف صـناديق المؤشـرات المتداولـة المتوافقـة مـع الشـريعة عنـدما يقـرر مـدير الصّـندوق وفقًـا لتقـديره أنّـه، ولأيّ سـبب مـن الأسـباب، فـإن شـراء وتملـك حصـص فـي أيّ صـندوق مؤشـرات متداولـة غيـر ممكـن أو يلحـق الضـرر بالصّـندوق أو أيّ صـندوق فرعـي أو أيّ مسـتثمرين. فـي الحـالات التـي لا يكـون فيهـا مـن الممكـن أو المناسـب الحصـول علـى أو الاحتفـاظ بـأيّ اسـتثمار مقتـرح أو متوقـع، يجـوز لمـدير الصّـندوق الاسـتثمار فـي أيّ اسـتثمارات أخـرى أو اسـتثمارات مؤقتـة أو يجـوز لـه الاحتفـاظ بالنقـد أو مـا يعادلـه؛ شـريطة أن يكـون أيّ اسـتثمار مـن هـذا القبيـل متوافقًـا مـع الهـدف الاسـتثماري للصّـندوق الفرعـي كمـا هـو موضـح فـي القسـم 3.1، وفقًـا لمـا يحـدده مدير الصّندوق حسب تقديره.

(و) سـوف يسـعى الصّـندوق الفرعـي إلـى تحقيـق سياسـته الاسـتثمارية عـن طريـق الاسـتثمار بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر فـي صـناديق أخـرى و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو أيّ ترتيبات استثمارية أخرى.

(ز) سـوف يلتـزم الصّـندوق الفرعـي بـالقيود الاسـتثمارية المنصـوص عليهـا فـي قـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـأة نهايـة الخدمـة وقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق الاسـتثمار، بمـا فـي ذلـك تلـك المنصـوص عليهـا في الملحق.

(ح) عنـدما لا يكـون مـن الممكـن للصّـندوق الفرعـي الاسـتثمار فـي الاسـتثمارات المسـتهدفة الموضـحة فـي هـذا الملحـق، بمـا فـي ذلـك بسـبب اضـطراب السـوق أو

تعليق تداول بعض الأوراق المالية، يجوز للصّندوق الفرعي الاحتفاظ بالنقد و/أو مكافئات النقد و/أو يجوز له استثمار مبلغ يعادل ما يصل إلى عشرين بالمائة (20%) من صافي قيمة أصوله في الاستثمارات المؤقتة؛ شريطة أن يستثمر الصندوق الفرعي في الاستثمارات المؤقتة المتوافقة مع الشريعة فقط.

(ط) سوف يلتزم الصّندوق الفرعي في جميع الأوقات بسياسته الاستثمارية، بما في ذلك لتجنب الشك بأيّ قيود استثمارية مطبقة منصوص عليها في نشرة الطرح وهذا الملحق؛ شريطة أنّه إذا فشل الصّندوق الفرعي في الالتزام بسياسته الاستثمارية لأسباب خارجة عن سيطرة مدير الصّندوق أو نتيجةً لممارسة حقوق الاكتتاب أو الاسترداد، فسيكون لدى مدير الصّندوق والصّندوق الفرعي فترة (30) ثلاثين يومًا لضمان الالتزام بسياسته الاستثمارية.

(ي) يجوز لمدير الصّندوق بناءً على تقديره، ولكن في جميع الأوقات مع مراعاة أيّ موافقةٍ تقتضيها الهيئة بموجب القوانين المعمول بها، تغيير الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي أو أيّ فئة منه؛ بشرط أن يتوافق الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي في جميع الأوقات مع متطلبات قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار والقوانين المعمول بها الأخرى. وإذا قرّر مدير الصّندوق تغيير الهدف الاستثماري أو السياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي أو أيّ فئةٍ منه، فسوف يقوم مدير الصّندوق بإخطار المستثمرين على الفور بذلك وسيقدم لهؤلاء المستثمرين الفرصة لتحويل استثماراتهم في الصّندوق الفرعي إلى صندوقٍ فرعيٍ آخر قبل تنفيذ التغيير، مع مراعاة القيود المنصوص عليها في نشرة الطرح والقوانين المعمول بها في جميع الأوقات.

(ك) لن يتم إدراج وحدات الصّندوق الفرعي أو تداولها في أيّ سوقٍ للأوراق المالية (البورصة).

(ل) ستكون العملة الأساسية للصّندوق الفرعي هي الدرهم الإماراتي لأغراض تنفيذ عمليات الاكتتاب والاسترداد. ويجوز للصّندوق الفرعي الاستحواذ على الاستثمارات والتصرف فيها والدخول في معاملات أخرى مقومة بعملاتٍ أخرى غير الدرهم الإماراتي.

(م) كجزء من سعيه لتحقيق هدفه الاستثماري، يعتزم مدير الصّندوق استثمار أصول الصّندوق الفرعي في الصناديق المتوافقة مع الشريعة وغيرها من الأدوات الاستثمارية المجمعة المتوافقة مع الشريعة، والتي قد يكون بعضها مرخصًا لشركة لونيت من الهيئة أو منتجات معتمدة من الهيئة، مع مراعاة قيود الاستثمار الموضحة في هذا الملحق.

3.3 الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية

سيتم تطبيق المبادئ التوجيهية الشرعية التالية على الصندوق الفرعي:

(أ) فيما يتعلق بمسائل الامتثال للشريعة الإسلامية، سيُطلب من الصندوق الفرعي الالتزام بالإرشادات المقدمة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق؛ و

(ب) سوف يستثمر الصندوق الفرعي مباشرة في استثمارات الوكالة لدى البنوك المرخصة في الإمارات العربية المتحدة وصكوك الخزانة و/أو الصكوك الصادرة أو المضمونة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة أو أي جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة والتي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية.

3.4 الاستثمارات

(أ) كما هو موضح في القسم 3.2، ستشمل استثمارات الصّندوق الفرعي صناديق المؤشرات المتداولة المتوافقة مع الشريعة التي توفر أسهمًا أو دخلاً ثابتًا مع توزيع أصول مستهدف بما لا يقل عن 80% للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ولا يزيد عن 20% للاستثمار في الأسهم.

(ب) تمثل حيازات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة غير المباشرة للصّندوق الفرعي مزيجًا متنوعًا من الصكوك الحكومية وصكوك الشركات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، بالإضافة إلى الأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع الشريعة ذات الدخل الثابت والدرجة الاستثمارية وذات الجودة الائتمانية العالية.

(ج) تمثل حيازات الأسهم غير المباشرة للصّندوق الفرعي مزيجًا متنوعًا من الأسهم ذات رأس المال الكبير والمتوسط والصغير المتوافقة مع الشريعة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

(د) يتكون الصّندوق الفرعي من فئة واحدة، تفاصيلها موضحة في القسم 4 (*فئة الوحدات*) والجدول 1 (*الفئات*) من نشرة الطرح . يجوز للصّندوق الفرعي إضافة فئات إضافية من وقت لآخر بناءً على تقدير مدير الصّندوق وفقًا لمتطلبات الهيئة. ولن يتم الاحتفاظ بمجموعة منفصلة من الأصول لكلّ فئة في الصّندوق الفرعي.

4. فئة الوحدات

الفئة التالية متاحةٌ للاكتتاب في الصّندوق الفرعي وتتمتع بالخصائص التالية:

الفئة	الفئة أ
تراكمي / الدخل	تراكمي
متوافقة مع الشريعة الإسلامية	نعم
العملة:	الدرهم الإماراتي لتنفيذ عمليات الاكتتاب والاسترداد
الحد الأدنى للحيازة	لا يوجد
الوحدات كسرية	نعم
سياسة توزيع الأرباح	تراكمية

سيعتمد سعر الطرح لكل وحدة على صافي قيمة أصولها، كما تم حسابها من قبل القائم بإدارة الصّندوق وفقًا لبنود نشرة الطرح.

5. عوامل مخاطر الاستثمار

عند النظر في المشاركة في الصّندوق الفرعي، يتعين على كلّ مستثمرٍ محتمل أن يكون على دراية ببعض عوامل مخاطر الاستثمار المرتبطة بأيّ استثمارٍ في الصّندوق الفرعي على النحو المنصوص عليه في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح.

وترد معلومات إضافية فيما يتعلق بالأهداف الاستثمارية وسياسات الاستثمار وقيود الاستثمار للصّندوق الفرعي في القسم 10 (*أهداف الاستثمار وسياسات الاستثمار*) من نشرة الطرح والقسم 3 (*الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي*).

بالإضافة إلى عوامل مخاطر الاستثمار المذكورة في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح ، يجدر على كل مستثمر محتمل العلم بالآتي:

المخاطر المرتبطة بالاستثمار

يعد هذا الصّندوق الفرعي صندوقًا فرعيًا للصّندوق متوسط المخاطر، ويوجد بالتالي درجة من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا الصّندوق الفرعي. ومن الصعب التنبؤ بأداء استثمارات الصّندوق الفرعي وقد ينتج عن أي استثمار في الصّندوق الفرعي خسائر كبيرة، بما في ذلك خسارة المستثمر لكل استثماره في الصّندوق الفرعي.

وسوف يسعى الصّندوق الفرعي إلى تحقيق هدفه الاستثماري عن طريق الاستثمار في صناديق و/أو أدوات استثمار جماعي و/أو ترتيبات استثمارية أخرى وفقا لسياسته الاستثمارية. وهكذا، سوف يكون الصّندوق الفرعي عرضة لمخاطر استثمارية مرتبطة بهذه الصناديق و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو الترتيبات الاستثمارية الأخرى، إلى جانب تلك المرتبطة بالاستثمارات الأساسية لهذه الصناديق و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو الترتيبات الاستثمارية الأخرى. وقد يخضع الصّندوق الفرعي لزيادة في الرسوم والتكاليف والنفقات نتيجة لسياسته الاستثمارية.

المخاطر المرتبطة بالعملات

ستشمل استثمارات الصّندوق الفرعي بالأساس وحدات أو حصص في الصناديق و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو الترتيبات الاستثمارية الأخرى، والتي سيكون لديها استثمارات في مجموعة من الأصول والأوراق المالية الأساسية. ويجوز للصّندوق الفرعي القيام باستثمارات مقوّمة بأيّ عملة أو القيام أو الاحتفاظ باستثمارات أساسية مقوّمة بأيّ عملة، أو يكون لديها تدفقات نقدية مقومة بأي عملة.

المخاطر المرتبطة بالامتثال لأحكام الشريعة

يتم توجيه الصندوق الفرعي والإشراف عليه من قبل المستشار الشرعي ولجنة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية. قد يوجد أكثر من تفسير للشريعة ويكون الامتثال الشرعي للصندوق الفرعي حسب رأي المستشار الشرعي أو لجنة الرقابة الشرعية للصندوق الفرعي. يتعين على كل مستثمر محتمل إجراء العناية

الواجبة الخاصة به فيما يتعلق بالامتثال الشرعي للصناديق الفرعية للصندوق الذي يقترح الاستثمار فيها من خلال قراءة نشرة الطرح بما في ذلك هذا الملحق لضمان ارتياحه فيما يتعلق بمسائل الامتثال الشرعي بغض النظر عن استنتاجات المستشار الشرعي أو لجنة الرقابة الشرعية.

المخاطر المرتبطة برسوم العضوية

سيُطلب من كل مستثمر دفع رسوم العضوية وفقًا لشروط نشرة الطرح. يجب على المستثمرين النظر في عامل المخاطرة في القسم 22.27 من نشرة الطرح فيما يتعلق برسوم العضوية.

المخاطر المرتبطة برسوم القائم بإدارة الصندوق

سيُطلب من كل مستثمر دفع رسوم القائم بإدارة الصندوق وفقًا لشروط نشرة الطرح، بما في ذلك الملاحق ذات الصلة، والتي من المتوقع أن تختلف بين الصناديق الفرعية. ويجب على المستثمرين النظر في عامل المخاطرة في القسم 22.28 من نشرة الطرح فيما يتعلق برسوم القائم بإدارة الصندوق.

6. حالات تضارب المصالح المحتملة

يرجى الرجوع إلى القسم 23 (*حالات تضارب المصالح المحتملة*) من نشرة الطرح فيما يتعلق بحالات تضارب المصالح المحتملة المرتبطة بأيّ استثمارٍ في الصّندوق الفرعي.

المرفق

قيود الاستثمار في الصّندوق الفرعي

مباشرة بعد الفترة التي تنتهي بعد (6) ستة أشهر من تاريخ تسجيل الصّندوق الفرعي لدى الهيئة، سيخضع الصّندوق الفرعي للقيود التالية فيما يتعلق باستثماراته:

- لن يستثمر الصّندوق الفرعي في أي صندوق صناديق أو صندوقٍ مغذٍ أو صندوقٍ فرعيٍ لصندوقٍ أساسيٍ يهدف إلى الاستثمار في صندوقٍ استثماريٍ واحد؛
- لن يستثمر الصّندوق الفرعي في أيّ صندوقٍ استثماريٍ لديه سياسةٌ استثماريةٌ أو هدفٌ استثماريٌ (أ) يتعارض بشكلٍ جوهريٍ مع سياسته الاستثمارية أو هدفه الاستثماري، حسب الاقتضاء، أو (ب) لا يتوافق بشكلٍ كبيرٍ مع القيود والحدود المطبقة على الصّندوق الفرعي الموضحة في نشرة الطرح أو هذا الملحق؛
- لن يستثمر الصّندوق الفرعي أكثر من (10%) بالمائة من صافي قيمة أصوله في صناديق الاستثمار الخاصة غير المقبولة للتداول والمدرجة في سوقٍ منظمٍ أو التي لا يتم طرحها للجمهور، كما هو محدد في تاريخ استكمال هذا الاستثمار؛ و
- سيحتفظ الصّندوق الفرعي بما لا يقل عن خمسة عشر بالمائة (15%) من استثماراته في (3) ثلاثة صناديق استثمار وأدوات استثمار جماعي و/أو ترتيبات استثمارية أخرى، بما لا يقل عن خمسة بالمائة (5%) من استثماراته في كل من صناديق الاستثمار و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو ترتيبات الاستثمار الأخرى الثلاثة في جميع الأوقات؛ شريطة ألا يمنع هذا القيد الصّندوق الفرعي من الاحتفاظ بالاستثمارات (بما في ذلك مبلغ أقل من خمسة بالمائة (5%) من إجمالي استثماراته) في أيّ صندوق استثمار إضافي أو أداة استثمار جماعي أو أي ترتيب استثماري آخر.

ملحق نشرة الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي

صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة

(الصّندوق الأساسي)

صندوقٌ أساسيٌ يضم صناديق فرعية ذات مسؤوليةٍ منفصلةٍ تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (01/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار.

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة الحذر العالمي (الصّندوق الفرعي الحذر العالمي)

صندوقٌ فرعيٌ مفتوحٌ تابعٌ للصّندوق الأساسي المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (01/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار

التاريخ 21 يناير 2025

يجب قراءة ملحق الصّندوق الفرعي الماثل **(الملحق)** جنبًا إلى جنب مع نشرة الطرح الخاصة بالصّندوق الأساسي المؤرخة في 21 يناير 2025 **(نشرة الطرح)**. يشير هذا الملحق فقط إلى شروط الصّندوق الفرعي الحذر العالمي **(الصّندوق الفرعي)**.

يخضع هذا الملحق لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وجميع القوانين المعمول بها.

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة المستخدمة في هذا الملحق وغير المُعرّفة فيه في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح. وتُطبَّق أحكام التفسير الواردة في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، *مع إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

إشعار هام

يُقرأ بعنايةٍ من قبل جميع المستثمرين المحتملين

يهدف هذا الملحق بشكلٍ أساسيٍ إلى تزويد المستثمرين المحتملين بالمعلومات الأساسية التي يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قرارهم الاستثماري بشأن الاستثمار في الصّندوق الفرعي. وقبل الاكتتاب، يجب على كلّ مستثمرٍ محتملٍ دراسة واستعراض جميع المعلومات الواردة في هذا الملحق ونشرة الطرح بعنايةٍ من أجل أن يُحَدِّد لنفسه مدى ملاءمة الاستثمار في الصّندوق الفرعي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على كلّ مستثمرٍ محتملٍ التشاور مع مستشاره المالي ومحاسبه ومستشاره القانوني ومستشاره الضريبي فيما يتعلق بالاستثمار في الصّندوق الفرعي المطروح للاكتتاب. ويجب على قارئ هذا الملحق أيضًا أن يضع في اعتباره أنّ القصد من بعض العبارات التي تشير إلى أنّ بعض المعلومات هي ذات طبيعةٍ تطلعيةٍ هو توضيح أنّه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات ولا ينبغي الاعتماد عليها، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد على أيّ بياناتٍ تطلعيةٍ نظرًا لأنّ هذه البيانات عرضة للتغيير حيث إنّه من المستحيل التنبؤ بالأحداث المستقبلية على وجه اليقين، ممّا يؤدي إلى اختلافٍ بين النتائج الفعلية والمتوقعة.

ينطوي الاستثمار في الصّندوق الفرعي على درجةٍ من المخاطر. ومن بين الصّناديق الفرعية للصّندوق، فإنّ هذا الصّندوق الفرعي صندوقٌ ذو استثمارات متوسطة المخاطر، ولذلك، لا ينبغي للمستثمرين المحتملين استثمار أموال في الصّندوق الفرعي أكثر مما يمكنهم تحمل خسارته. يُنصح المستثمرون المحتملون بالرجوع إلى القسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) والقسم 6 (*حالات تضارب المصالح المحتملة*) من هذا الملحق.

يحتوي هذا الملحق على معلوماتٍ مقدمةٍ وفقاً لقواعد الإصدار والإفصاح المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة). ويتحمل مدير الصّندوق، والذي تم ذكر اسمه في محتويات هذا الملحق، المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا الملحق. ويؤكد مدير الصّندوق، وفقًا لأفضل ما لديه من علمٍ ودرايةٍ، وبعد بذل كلّ العناية الواجبة لشخصٍ مختصٍ يقدم خدماتٍ مماثلةٍ أو متطابقةٍ إلى الحد الممكن بشكل معقول، أنّه ليس على درايةٍ بأيّ معلوماتٍ أو حقائق أو معلوماتٍ جوهريةٍ أخرى من شأنها، إذا لم يتم تضمينها في هذا الملحق، أن تجعل أي بيانٍ واردٍ فيه مضللاً أو قد يؤثر على القرار الاستثماري للمستثمرين المحتملين أو مخالفًا لأحكام قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة، وأنّ قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة تُطَبَّق وتسود في جميع الأحوال على محتويات هذا الملحق.

ولا تخضع المعلومات الواردة في هذا الملحق لأيّ معلوماتٍ إضافيةٍ ولا يمكن تعديلها دون موافقة الهيئة وإخطار المستثمرين وفقاً لموافقة الهيئة.

لقد تم عرض الصّندوق الفرعي المطروح بموجب هذا الملحق ونشرة الطرح على الهيئة لغرض قيام مدير الصّندوق بتسويق الوحدات إلى بعض المستثمرين المؤهلين داخل الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لبنود هذا الملحق. وعليه، في حالة طرح الصّندوق الفرعي في أيّ دولة أخرى،

سيكون مدير الصّندوق مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في تلك الدول قبل طرح الصّندوق الفرعي.

ويوافق القائم بإدارة الصّندوق وأيٌ من مفوضيه على الالتزام بالقوانين المعمول بها. ويخضع أيّ شخصٍ يتم تعيينه خلفًا للقائم بإدارة الصّندوق الفرعي أو بدلًا عنه أو ليحل محله، بما في ذلك أي شخصٍ يفوضه هذا القائم بالإدارة بمهام معينة، لشرط الامتثال للقوانين المعمول بها.

تم اعتماد هذا الملحق من قبل الهيئة في 21 يناير 2025 تحت الرقم 2025/1898. ولا تعتبر موافقة الهيئة على هذا الملحق بمثابة موافقةٍ على الاستثمار في أي وحداتٍ أو توصيةٍ بالاكتتاب فيها. وتعني هذه الموافقة فقط أنّ هذا الملحق يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات وفقاً لقواعد الإصدار والإفصاح المعمول بها لدى الهيئة. ولن تكون الهيئة مسؤولةً عن دقة المعلومات الواردة في هذا الملحق أو اكتمالها أو ملائمتها ولن تكون مسؤولةً بأيّ شكلٍ من الأشكال عن أيّ أضرار أو خسارةٍ يتعرض لها أيّ شخص بسبب الاعتماد على هذا الملحق أو أيّ جزء منه.

تم إعداد هذا الملحق وفقًا لجميع القوانين المعمول بها وأيّ مخالفةٍ قد يتضمنها هذا الملحق لهذه القوانين المعمول بها ستكون لاغيةً وباطلةً. ويتحمل مدير الصّندوق كافة التبعات المترتبة على هذه المخالفة ما لم يصدر قرارٌ خاصٌ من الهيئة.

صدر هذا الملحق بتاريخ 21 يناير 2025.

المقدمة والأحكام العامة

هذا الملحق:

- هو دعوةٌ للاكتتاب في وحدات الصّندوق الفرعي؛
- يحتوي على جميع المعلومات ذات الصلة للمستثمرين المحتملين فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي، والتي تم التحقق منها ومراجعتها من قبل مدير الصّندوق الذي يتحمل المسؤولية عن هذه المعلومات؛
- سيجري تحديثه بشكلٍ دوريٍ من قبل مدير الصّندوق لكي يعكس أيّ تعديلاتٍ قد تطرأ وكلما وقعت أحداثٌ جوهريةٌ تقتضي تعديلاتٍ على هذا الملحق بعد التشاور مع الهيئة وأخذ موافقتها على هذه التعديلات، بالإضافة إلى إخطار المستثمرين إذا رأت الهيئة ذلك ضروريًا؛
- يحق لأيّ مستثمرٍ محتملٍ أن يطلب نسخةً مُحدَّثةً من هذا الملحق من مدير الصّندوق الذي تم ذكر عنوانه في هذا الملحق؛ و
- يخضع لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وجميع القوانين المعمول بها الأخرى.

يحتوي هذا الملحق على معلوماتٍ مهمةٍ حول الصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي. ويتعين قراءة هذا الملحق بعنايةٍ قبل الاستثمار. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين التشاور مع مستشارهم المالي ومحاسبهم ومستشارهم القانوني ومستشارهم الضريبي المستقل.

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة المستخدمة في هذا الملحق وغير المُعرّفة فيه في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح. وتُطبَّق أحكام التفسير الواردة في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، مع *إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

الترخيص والتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع

تمت الموافقة على صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة **(الصّندوق الأساسي)** ونشرة الطرح من قبل الهيئة وتسجيلهما لديها وفقاً لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة، كما تم ترخيص الصّندوق الفرعي من قبل الهيئة وتسجيله لديها. ولا يعد ترخيص الصّندوق الفرعي بمثابة إقرارٍ أو ضمانٍ للصّندوق الفرعي من قبل الهيئة كما أن الهيئة غير مسؤولةٍ عن محتويات هذا الملحق. ولا يشكل ترخيص الهيئة للصّندوق الفرعي ضمانًا لأداء الصّندوق الفرعي ولن تكون الهيئة مسؤولةً عن أداء الصّندوق الفرعي أو تقصيره.

المخاطر المرتبطة بالاستثمار

لا يمكن تقديم أيّ ضمانٍ بأنّ الصّندوق الفرعي سيُحقّق هدفه الاستثماري، حيث إنّ قيمة الوحدة في الصّندوق الفرعي وأيّ دخلٍ منها غير مضمونة وقد تنخفض أو تزيد هذه القيمة و/أو الدخل (إن وجد). وينطوي الاستثمار في الصّندوق الفرعي على مخاطر استثمارية، بما في ذلك الخسارة المحتملة لجزءٍ من المبلغ المستثمر أو كله. ويعتمد أي عائدٍ رأسماليٍ ودخلٍ يتم الحصول عليه فيما يتعلق باستثمارٍ ما في الصّندوق الفرعي على الزيادة في قيمة رأس المال والدخل المستمد من الاستثمارات التي يحتفظ بها الصّندوق الفرعي، مع خصم الرسوم والتكاليف والنفقات التشغيلية والضرائب التي يتكبدها الصّندوق الفرعي. ولذلك، من المتوقع أن تتقلب العوائد من الاستثمار في الصّندوق الفرعي بناءً على التغييرات في تقييم الاستثمارات والدخل الناتج عنها، إن وجد. وثمة عوامل أخرى، مثل التقلبات في أسعار صرف العملات بين العملة التي يتم تقويم وحدات الصّندوق الفرعي بها وعملة الاستثمارات، قد تتسبب أيضًا

فـي حـدوث تغييـرات فـي قيمـة الاسـتثمار فـي الوحـدات. يتعـين علـى المسـتثمرين المحتملـين الرجـوع إلـى عوامـل مخـاطر الاسـتثمار المحـددة المنصـوص عليهـا فـي القسـم 5 (*عوامـل مخـاطر الاستثمار*).

تصنيف وحدات الصّندوق الفرعي

سـيقوم مـدير الصّـندوق بإنشـاء فئـةٍ (1) واحـدةٍ، تراكميـةٍ، متاحـةٍ فـي الصّـندوق الفرعـي (ويجـوز لـه، مـن وقـتٍ لآخـر ومـع مراعـاة الموافقـة المسـبقة للهيئـة، إتاحـة فئـاتٍ إضـافيةٍ فـي الصّـندوق الفرعي).

لـن يـتم إدراج أو قبـول أيٍ مـن الوحـدات فـي الصّـندوق الفرعـي للتـداول فـي سـوق الأوراق الماليـة (البورصـة). وسـيتم تـوفير الوحـدات فـي الصّـندوق الفرعـي فقـط للمـوظفين المـؤهلين خـارج البورصة.

القيود على التوزيع والبيع

قـد يجـري تقييـد توزيـع هـذا الملحـق وطـرح أو شـراء الوحـدات فـي الصّـندوق الفرعـي فـي بعـض الولايـات القضـائية. ولا يجـوز لأيّ أشـخاص يتلقـون نسـخةً مـن هـذا الملحـق أو نمـوذج طلـبٍ مـرتبطٍ بـه فيمـا يتعلـق بالوحـدات فـي الصّـندوق الفرعـي فـي أيٍّ مـن تلـك الولايـات القضـائية أن يتعـاملوا مـع هـذا الملحـق أو نمـوذج الطلـب هـذا علـى أنّـه يشـكل دعـوةً لهـم لشـراء الوحـدات أو الاكتتـاب فيهـا، كمـا لا يجـوز لهـم فـي جميـع الأحـوال اسـتخدام نمـوذج الطلـب هـذا، مـا لـم يكـن مـن الممكـن بشـكلٍ قـانونيٍ توجيـه هـذه الـدعوة إلـيهم فـي الولايـة القضـائية ذات الصـلة وكـان مـن الممكـن اسـتخدام نمـوذج الطلـب هـذا بشـكلٍ قـانونيٍ مـع الحصـول علـى الموافقـة المطلوبـة مـن السـلطات التنظيميـة ذات الصـلة. وعليـه، لا يشـكل هـذا الملحـق عرضًـا أو التماسًـا مـن قبـل أيّ شـخصٍ فـي أيّ ولايـةٍ قضـائيةٍ يكـون فيهـا هـذا العـرض أو الالتمـاس غيـر قـانونيٍ أو حيـث يكـون

الشخص الذي يقدم هذا العرض أو الالتماس غير مؤهلٍ للقيام بذلك أو لأيّ شخصٍ لا يجوز له القيام بتقديم مثل هذا العرض أو الالتماس. ويقع على عاتق أيّ أشخاص بحوزتهم هذا الملحق وأيّ أشخاص يرغبون في التقدم بطلبٍ للحصول على الوحدات بموجب هذا الملحق الاطلاع على جميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في أيّ ولايةٍ قضائيةٍ منطبقة على ذلك الشخص والالتزام بها. ويتعين على مقدمي طلب الحصول على الوحدات المحتملين الاطلاع على المتطلبات القانونية لطلب هذه الوحدات والاكتتاب فيها أو حيازتها أو التصرف فيها وأيّ لوائح معمول بها لمراقبة الصرف والضرائب في البلدان التي يحملون جنسيتها أو بلدان إقامتهم أو تأسيسهم أو موطنهم، بما في ذلك أيّ موافقاتٍ حكوميةٍ أو موافقاتٍ أخرى لازمة ومراعاة أيّ إجراءاتٍ شكليةٍ أخرى.

لم يتم تسجيل الوحدات بموجب قانون عام 1933 أو قوانين الأوراق المالية في أيّ ولايةٍ بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا يتم التفكير في مثل هذا التسجيل. ولن يتم طرح الوحدات أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتم طرح الوحدات خارج الولايات المتحدة الأمريكية استنادًا إلى اللائحة S.

لا يوجد سوقٌ عامٌ للوحدات ومن غير المتوقع أن يتطور مثل هذا السوق في المستقبل. ولا يجوز بيع الوحدات أو نقل ملكيتها (1) باستثناء ما هو مسموحٌ به بموجب هذا الملحق ونشرة الطرح والقوانين المعمول بها و(2) ما لم تكن مسجلةً بموجب قانون عام 1933 وبموجب أي قوانين أخرى للأوراق المالية معمول بها أو كان أي إعفاءٍ من هذا التسجيل متوفرًا بموجبها.

لا يشكل هذا الملحق عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء في أيّ ولايةٍ أو ولايةٍ قضائيةٍ أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية لأيّ شخصٍ لا يجوز قانونًا تقديم مثل هذا العرض أو الالتماس إليه في تلك الولاية أو الولاية القضائية. ولا يشكل هذا الطرح طرحًا للوحدات للجمهور، ولم ولن يتم اتخاذ أيّ إجراء للسماح بأيّ طرحٍ عامٍ في أيّ ولايةٍ قضائية حيث يلزم اتخاذ إجراء لهذا الغرض. ولا يجوز طرح الوحدات أو بيعها، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، ولا

يجوز توزيع هذا الملحق في أي ولاية قضائية، ما عدا وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها في تلك الولاية القضائية.

لن يتم تسجيل الصّندوق كشركةٍ استثماريةٍ بموجب قانون عام 1940. وبموجب التفسيرات الحالية للجنة الأوراق المالية والبورصات، فإنّ قانون عام 1940 يعفي من هذا التسجيل أي مُصدِرٍ غير تابعٍ للولايات المتحدة الأمريكية تعود الملكية النفعية لجميع أوراقه المالية المتداولة إمّا لأشخاص ليسوا أشخاصًا أمريكيين أو لمقيمين في الولايات المتحدة يعتبرون "مشترين مؤهلين" كما هو مُعَرَّفٌ بموجب قانون عام 1940 في حالة الاستناد إلى 3(c)(7) . وسيُطلب من المستثمرين المحتملين تقديم إقراراتٍ وضماناتٍ معينة، وستحتوي المستندات القانونية للصّندوق على قيود بشأن التحويل، تم إعدادها لضمان استيفاء الشروط المتعلقة بالإعفاء السابق ذكره. ولم يتم تسجيل أيّ واحدٍ من أطراف الصّندوق أو ينوي التسجيل كمستثمار استثمار بموجب قانون مستثماري الاستثمار لعام 1940.

قواعد التسويق

لا يجوز توزيع هذا الملحق إلاّ إذا كان مصحوبًا بنسخةٍ من آخر تقريرٍ سنويٍ للصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي إذا تم نشر هذا التقرير السنوي و، إذا تم نشر نشرة الطرح أو هذا الملحق بعد ذلك، آخر تقريرٍ نصف سنويٍ للصّندوق الأساسي أو الصّندوق الفرعي، حسب مقتضى الحال. ومع ذلك، يجدر على المستثمرين المحتملين العلم بأنّ مدقق الحسابات لا يقبل أو يتحمل المسؤولية تجاه أيّ شخصٍ آخر غير مدير الصّندوق والصّندوق الأساسي والمستثمرين المختلفين في الصّندوق الفرعي وأيّ شخص آخر حسبما يتم الموافقة عليه كتابةً من قبل مدقق الحسابات، لأعمال التدقيق التي يجريها أو تقاريره أو الآراء التي يعرب عنها. ويتم طرح الوحدات فقط على أساس المعلومات الواردة في الملحق الحالي ونشرة الطرح

الحالية، وحسب الاقتضاء، آخر تقريرٍ سنويٍ أو تقريرٍ نصف سنويٍ للصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي.

يتعين تجاهل أيّ معلوماتٍ أو إقراراتٍ إضافيةٍ يقدّمها أو يبديها أيّ متعاملٍ أو مندوب مبيعات أو أيّ شخص آخر، ولا ينبغي بالتالي الاعتماد عليها. ولا يشكل تسليم هذا الملحق أو طرح الوحدات أو إصدارها أو بيعها، تحت أي ظرفٍ من الظروف، إقرارًا بأنّ المعلومات الواردة في هذا الملحق أو نشرة الطرح صحيحةٌ في أيّ وقتٍ لاحقٍ لتاريخ هذا الملحق أو نشرة الطرح، حسب مقتضى الحال.

تستند البيانات الواردة في هذا الملحق إلى القوانين المعمول بها وتخضع للتغييرات فيها بشرط الحصول على الموافقة المطلوبة من الهيئة.

سيتاح هذا الملحق باللغة العربية ويجوز ترجمته إلى لغاتٍ أخرى بشرط أن تكون أيّ ترجمةٍ من هذا القبيل ترجمةً مباشرةً للنص العربي. وفي حالة وجود أيّ تناقضٍ أو غموضٍ في معنى أيّ كلمةٍ أو عبارةٍ في الترجمة، يسود النص العربي، وتخضع جميع النزاعات المتعلقة ببنوده للقوانين المعمول بها وتُفَسَّر وفقًا لها. ويلزم قراءة هذا الملحق جنبًا إلى جنبٍ مع نشرة الطرح بالكامل قبل تقديم أي طلبٍ متعلقٍ بالوحدات في الصّندوق الفرعي.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا الملحق على "بيانات تطلعية". وفي بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحاتٍ مثل "يرتقب"، و"يعتقد"، و "يُقَدِّر"، و"يسعى"، و"يتوقع"، و"يخطط"، و"سوف"، و"ينوي"، و"يهدف" وتعبيرات مماثلة. وعلى الرغم من أنّ مدير الصّندوق يعتقد أنّ التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولةٌ في تاريخ هذا الملحق، فقد يثبت عدم صحة هذه التوقعات. وقد تؤدي عوامل مهمة إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكلٍ جوهريٍ عن هذه التوقعات.

للحصول على معلوماتٍ حول بعض العوامل التي قد تجعل النتائج الفعلية للصّندوق الفرعي تختلف عن التوقعات الواردة في البيانات التطلعية، يرجى قراءة القسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من هذا الملحق. ويحث مدير الصّندوق المستثمرين المحتملين على النظر في عوامل مخاطر الاستثمار هذه بعنايةٍ عند تقييم البيانات التطلعية الواردة في هذا الملحق. وتكون جميع البيانات التطلعية المكتوبة أو الشفهية اللاحقة المنسوبة إلى مدير الصّندوق أو أيّ أشخاص يتصرفون نيابةً عن الصّندوق الأساسي مقيدةً صراحةً في مجملها من خلال هذه البيانات التحذيرية. وقد تم إعداد البيانات التطلعية المتضمنة في هذا الملحق فقط حتى تاريخ هذا الملحق. ولا يعتزم مدير الصّندوق، ولا يتعهد بأيّ التزام، بتحديث هذه البيانات التطلعية.

الاعتماد على هذا الملحق ونشرة الطرح

إنّ أيّ معلوماتٍ أو إقراراتٍ غير واردةٍ في هذا الملحق أو نشرة الطرح أو يقدمها أو يدلي بها أي وسيطٍ أو مندوب مبيعات أو أيّ شخص آخر يتعين اعتبارها غير مُصرّحٍ بها من قبل مدير الصّندوق ولا يتعين بالتالي الاعتماد عليها.

وعند اتخاذ قرارٍ بشأن الاستثمار في الصّندوق الفرعي، يتعين على المستثمرين المحتملين الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الملحق ونشرة الطرح وملخص بيانات مستند الطرح فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي **(ملخص بيانات مستند الطرح)** وأحدث التقارير السنوية و/أو نصف السنوية للصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي.

يكون للصّندوق الفرعي الذي يمكن للمستثمرين المحتملين الاستثمار فيه ملخص بيانات مستند الطرح الصادر وفقًا لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة ومتطلبات الهيئة. ويتعين على المستثمرين المحتملين النظر في ملخص بيانات مستند الطرح للصّندوق الفرعي قبل الاكتتاب في وحدات الصّندوق الفرعي لمساعدتهم في اتخاذ قرارٍ استثماريٍ مستنير.

ونظـرًا لاحتمـال تحـديث هـذا الملحـق ونشـرة الطـرح وملخـص بيانـات مسـتند الطـرح مـن وقـتٍ لآخر، يتعين على المستثمرين المحتملين التأكد من حصولهم على أحدث الإصدارات.

تسـتند البيانـات الـواردة فـي هـذا الملحـق ونشـرة الطـرح إلـى القـوانين المعمـول بهـا فـي تـاريخ هـذا الملحـق أو نشـرة الطـرح، حسـب مقتضـى الحـال، والتـي قـد تخضـع للتغييـر. ولـن يشـكل تسـليم هـذا الملحـق أو طـرح أو إصـدار أو بيـع الوحـدات فـي الصّـندوق الفرعـي، تحـت أيّ ظـرفٍ مـن الظـروف، إقـرارًا بـأنّ شـؤون الصّـندوق الأساسـي أو الصّـندوق الفرعـي لـم تتغيـر منـذ تـاريخ نشـرة الطـرح أو هـذا الملحـق، حسـب الاقتضـاء. وسـيتم تحـديث هـذا الملحـق ليأخـذ فـي الاعتبـار أيّ تغييـراتٍ جوهريـةٍ مـن وقـتٍ لآخـر وسـيتم إخطـار الهيئـة بـأيّ تعـديلاتٍ مـن هـذا القبيـل مقـدمًا والموافقة عليها من طرفها.

ولا يتعـين علـى المسـتثمرين المحتملـين التعامـل مـع محتويـات هـذا الملحـق علـى أنّهـا مشـورة تتعلـق بمسـائل قانونيـة أو ضـريبية أو اسـتثمارية أو غيرهـا. إذا كـان لـديك أيّ شـكٍ حـول محتويـات هـذا الملحـق أو المخـاطر التـي ينطـوي عليهـا الاسـتثمار فـي الصّـندوق الفرعـي أو مـدى ملاءمـة الاسـتثمار فـي الصّـندوق الفرعـي لـك، يتعـين عليـك استشـارة مستشـارك المـالي ومحاسـبك ومستشارك القانوني ومستشارك الضريبي المستقل.

المحتويات

القسم		الصفحة
1.	التعريفات والتفسير	14
2.	ملخص بيانات مستند الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي	14
3.	الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي	27
4.	فئة الوحدات	31
5.	عوامل مخاطر الاستثمار	31
6.	حالات تضارب المصالح المحتملة	33

1. التعريفات والتفسير

ما لم تُعَرّف خلاف ذلك في هذا الملحق، سيكون لجميع المصطلحات المُعرّفة المعاني المخصصة لها في نشرة الطرح الخاصة بالصّندوق الأساسي المؤرخة في 21 يناير 2025 **(نشرة الطرح)** التي يتعلق بها ملحق الصّندوق الفرعي الماثل **(الملحق)**.

سيتم تطبيق الأحكام التفسيرية المنصوص عليها في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، *مع إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

وفي حال وجود أيّ تعارضٍ بين بنود هذا الملحق ونشرة الطرح، إذن تسود بنود هذا الملحق.

2. ملخص بيانات مستند الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة في ملخص بيانات مستند الطرح هذا في القسم 1 *(التعريفات والتفسير)* من نشرة الطرح.

يعد ملخص بيانات مستند الطرح هذا ملخصًا لنشرة الطرح وهذا الملحق. يعد ملخص بيانات مستند الطرح هذا جزءًا لا يتجزأ من هذا العرض ويجب قراءته جنبًا إلى جنب مع نشرة الطرح وهذا الملحق. ويخضع ملخص بيانات مستند الطرح هذا لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار.

الغرض الرئيسي من ملخص بيانات مستند الطرح هذا هو تزويد المستثمرين المحتملين بمقدمة للمعلومات الأكثر تفصيلاً المدرجة في نشرة الطرح وهذا الملحق. لا ينبغي للمستثمرين المحتملين الاعتماد على المعلومات الواردة في ملخص بيانات مستند الطرح هذا. وقبل الاشتراك، يجب على كل مستثمر محتمل فحص ومراجعة جميع المعلومات الواردة في نشرة الطرح وهذا الملحق وغيرها من المعلومات والوثائق المتعلقة بهذا الصندوق الفرعي بعناية كما قد يوفرها مدير الصندوق أو القائم بإدارة الصندوق من وقت لآخر للمستثمرين المحتملين لكي يقرروا بأنفسهم مدى ملاءمة الاستثمار في الصندوق الفرعي.

اسم الصندوق الأساسي	صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة
اسم الصندوق الفرعي	صندوق لونيت الفرعي الحذر العالمي
رخصة الصندوق الفرعي	الصندوق مرخص ومنظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع تحت رقم الرخصة 60/2025.
هيكل الإدارة	مدير الصّندوق
المؤسس	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م
مدير الصّندوق	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م (وتحمل رخصة الهيئة رقم 301056)
الحافظ الأمين	بنك أبوظبي الأول ش م ع
الحافظ الأمين الفرعي	بنك نيويورك ميلون، فرع لندن
القائم بإدارة الصّندوق	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م
التفويض من قبل مدير الصّندوق ومقدمي الخدمات	يجوز لمدير الصّندوق ومقدمي الخدمات تعيين مُفوضين من وقتٍ لآخر لأداء بعض مهامهم وفقاً للقوانين المعمول بها وبنود نشرة الطرح. ويخضع تفويض مدير الصّندوق لمهامه المنصوص عليها في القوانين المعمول بها للموافقة المسبقة من الهيئة. يرجى الرجوع إلى القسم 21 (الإدارة والتنظيم) من نشرة الطرح لمزيد من المعلومات.
مدقق الحسابات	ديلويت اند توش – (الشرق الاوسط) ال ال بي
المستشار القانوني	ألن أفري شيرمن ستيرلنغ شراكة ذات مسؤولية محدودة
الهدف الاستثماري	يسعى الصّندوق الفرعي إلى تزويد المستثمرين عوائد مستقرة من خلال نهج حذر، يعتمد بشكل أساسيالاستثمار في مزيجٍ من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت و مدعومة بانكشاف

	استراتيجي على صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم
سياسة الاستثمار	سوف يستثمر الصّندوق الفرعي في صناديق المؤشرات المتداولة التي من المتوقع عمومًا أن تستخدم استراتيجيات المؤشرات التي توفر استثمارا في أسواق الأسهم أو الدخل الثابت ذات القاعدة العريضة. ستتم إدارة الصّندوق الفرعي وفقًا لتوزيع الأصول المستهدف بما لا يقل عن 80% للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ولا يزيد عن 20% للاستثمار في الأسهم. سوف يسعى الصّندوق الفرعي لتحقيق سياسته الاستثمارية بالاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر في صناديق أخرى و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو أي ترتيبات استثمارية أخرى. سوف يلتزم الصّندوق الفرعي بقيود الاستثمار المنصوص عليها في قوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في المرفق. قد تتضمن استثمارات الصّندوق الفرعي حصصًا أو وحدات في واحدٍ أو أكثر من صناديق المؤشرات المتداولة التي يديرها أو يشغلها أو ينصح بها مدير الصّندوق أو الشركات التابعة له، ولتجنب الشك، لن تكون هناك حاجة إلى موافقة المستثمر فيما يتعلق بقيام الصّندوق الفرعي بأي استثمار من هذا القبيل؛ شريطة الآتي: [(أ) لا يتم تحميل أيّ رسوم إدارية على الصّندوق الفرعي من قبل أيّ صناديق مؤشرات

	متداولـة يـديرها أو يشـغلها أو ينصـح بهـا مـدير الصّـندوق أو الشـركات التابعـة لـه فيمـا يتعلـق بهـذا الاسـتثمار و (ب)] يظـل الصّـندوق الفرعـي ممتـثلاً لقيـود الاسـتثمار المنصـوص عليهـا بموجـب القـوانين المعمـول بهـا، كمـا هو موضح في المرفق. عنـدما لا يكـون مـن الممكـن للصـندوق الفرعـي الاسـتثمار فـي الاسـتثمارات المسـتهدفة الموضـحة فـي هـذا الملحـق، بمـا فـي ذلـك بسـبب اضـطراب السـوق أو تعليـق تـداول بعـض الأوراق الماليـة، يجـوز للصـندوق الفرعـي الاحتفـاظ بالنقـد و/أو مكافئـات النقـد و/أو يجـوز لـه اسـتثمار أي مبلـغ يعـادل مـا يصـل إلـى عشـرين بالمائـة (20%) مـن صـافي قيمـة أصـوله فـي الاسـتثمارات المؤقتة. سـوف يلتـزم الصّـندوق الفرعـي فـي جميـع الأوقـات بسياسـته الاسـتثمارية، بمـا فـي ذلـك لتجنـب الشـك أي قيـود اسـتثمارية مطبقـة منصـوص عليهـا فـي نشـرة الطـرح وهـذا الملحـق؛ شـريطة أنـه إذا فشـل الصّـندوق الفرعـي فـي الالتـزام بسياسـته الاسـتثمارية لأسـباب خارجـة عـن سـيطرة مـدير الصّـندوق أو نتيجـة لممارسـة حقـوق الاكتتـاب أو الاسـترداد، فسـيكون لـدى مـدير الصّـندوق والصّـندوق الفرعـي فتـرة (30) ثلاثـين يومًـا لضـمان الالتزام بسياسته الاستثمارية. يجـوز لمـدير الصّـندوق حسـب تقـديره، ولكـن فـي جميـع الأوقـات مـع مراعـاة أي موافقـة تقتضـيها الهيئـة بموجـب القـوانين المعمـول بهـا، تغييـر الهـدف الاسـتثماري والسياسـة الاسـتثمارية للصـندوق الفرعـي أو أي فئـة منـه؛

	بشرط أن يتوافق الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصندوق الفرعي في جميع الأوقات مع متطلبات قوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار والقوانين المعمول بها الأخرى. وإذا قرر مدير الصّندوق تغيير الهدف الاستثماري أو السياسة الاستثمارية للصندوق الفرعي أو فئة منه، فسوف يقوم مدير الصّندوق بإخطار المستثمرين على الفور وسيقدم لهؤلاء المستثمرين الفرصة لتحويل استثماراتهم في الصّندوق الفرعي إلى صندوق فرعي آخر قبل تنفيذ التغيير، على أن يتم في جميع الأوقات مراعاة القيود المنصوص عليها في نشرة الطرح والقوانين المعمول بها.
قابلية النقل	يرجى الرجوع إلى القسم 15.1(ز) (الاشتراكات الأساسية) والقسم 15.2(ح) (الاشتراكات الطوعية) من نشرة الطرح لمزيد من المعلومات.
عوامل مخاطر الاستثمار	عوامل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصّندوق الفرعي موضحة في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح والقسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من هذا الملحق.
تاريخ الإنشاء	21 يناير 2025
تاريخ الترخيص	21 يناير 2025
المدة	دائم.
السنة المالية	سيتم إعداد الحسابات السنوية في الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كلّ عام خلال مدة الصّندوق الفرعي، ما عدا السنة الأولى للصّندوق الفرعي، حيث

	سيتم تأريخ الحسابات السنوية بدءًا من تاريخ إنشاء الصّندوق الفرعي حتى 31 ديسمبر 2025.
الهيكل	مفتوح.
تكوين المحفظة	تتكون أصول الصندوق الفرعي من واحدٍ أو أكثر من صناديق المؤشرات المتداولة بما يتفق مع الهدف الاستثماري للصندوق الفرعي.
النطاق الجغرافي للاستثمارات	يكون النطاق الجغرافي للصّندوق الفرعي الإمارات العربية المتحدة، منطقة الشرق الأوسط أو العالم.
رأس المال	لا يوجد حدٌ أدنى للالتزامات ولا حدٌ أقصى للالتزامات.
السعر الاسمي لكل وحدة	1درهم إماراتي.
العملة	ستجري عمليات الاكتتاب والاسترداد المتعلقة بالصّندوق الفرعي بالدرهم الإماراتي. يجوز للصّندوق الفرعي الاستحواذ على الاستثمارات والتصرف فيها والدخول في معاملاتٍ أخرى مُقوّمةٍ بالدرهم الإماراتي أو أيّ عملة أخرى.
الفئة	الوحدات (تراكمية) والفئات الأخرى التي قد يصدرها الصّندوق الفرعي من وقت لآخر.
المستثمرون المؤهلون	أصحاب العمل فيما يتعلق بالاشتراكات الأساسية؛ الموظفون المؤهلون فيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية.
فترة الطرح	تبدأ هذه الفترة من تاريخ إنشاء الصّندوق الفرعي وتكون مدتها مدة الصّندوق الفرعي.
عملية الاكتتاب	سيتم ترتيب عمليات الاكتتاب من قبل أصحاب العمل فيما يتعلق بالاشتراكات الأساسية والموظفين المؤهلين فيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية من خلال مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق (أو أيّ مفوض عنه، حسب مقتضى الحال) وفقًا لبنود نشرة الطرح.

الحد الأدنى للاكتتاب في الوحدات	لا يوجد حدٌ أدنى للاكتتاب في الوحدات.
الحد الأقصى للاكتتاب في الوحدات	غ/م.
توزيعات الأرباح	سيتم تجميع أي أرباح أو توزيعات أرباح يتلقاها الصّندوق الفرعي فيما يتعلق بالاستثمارات وإعادة استثمارها وفقًا لسياسة الاستثمار الخاصة بالصّندوق الفرعي، ولتجنب الشك، لن يتم توزيعها على المستثمرين كدخل.
الاسترداد	سيتم ترتيب عمليات الاسترداد من خلال مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق (أو أيّ مفوض عنه، حسب مقتضى الحال)، وفقاً لبنود نشرة الطرح. وفيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية، يجوز للموظفين المؤهلين استرداد بعض وحداتهم أو جميعها على أساس أسبوعي. ويجوز للموظفين المؤهلين الاحتفاظ ببعض وحداتهم أو كلها والاستمرار في الاستثمار في الصّندوق الفرعي، بما في ذلك بعد إنهاء خدماتهم لدى صاحب العمل، وفقًا لبنود نشرة الطرح وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة.
سعر الاسترداد	سعر الاسترداد الذي يحسبه القائم بإدارة الصّندوق على أساس صافي قيمة الأصول وفقًا لبنود نشرة الطرح.
سعر الوحدة والحساب	سيتم تحديد صافي قيمة أصول الوحدات من قبل القائم بإدارة الصّندوق. ويتم حساب صافي قيمة الأصول وفقًا لبنود نشرة الطرح.

	سيتم تقويم صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي والوحدات بعملة الصّندوق الفرعي وفي حال وجود أيّ عناصر مُقوّمة بعملات أخرى، فسيتم تحويلها إلى عملة الصّندوق الفرعي بناءً على أسعار الصرف السارية في وقت التقييم وحسب ما يحدده القائم بإدارة الصّندوق. سيتم إصدار كلّ وحدةٍ بسعرٍ أوليٍ للوحدة قدره 1 درهم إماراتي، وبعد ذلك سيتم حساب سعر الوحدة من قبل القائم بإدارة الصّندوق على أساسٍ يومي. ووفقًا لبنود نشرة الطرح، سيتم حساب صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي وسعر الوحدة وفقًا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي، بما في ذلك أيّ توزيعات أو دخل أو أرباح مستحقة على الاستثمارات ويتم حسابها خالصةً من أيّ رسوم ونفقات تشغيلية مطبقة على الصّندوق الفرعي، من جملة أمور أخرى على النحو المبين بشكل مستفيض في نشرة الطرح.
التقارير المتاحة للمستثمرين	تقرير سنوي خلال (3) ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية (على أن تنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر 2025) للصّندوق الفرعي يتضمن (1) الحسابات السنوية المدققة المتعلقة بالصّندوق،والتي يمكن تقديمها في تقرير سنوي واحد للصناديق الفرعية: و(2)تقرير عن أداء الصندوق الفرعي المعني، والذي سيتضمن التغييرات الجوهرية، وأي معاملات مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بوحدات الصندوق الفرعي المعني، وجميع انتهاكات قيود الاستثمار والإجراءات التصحيحية وتأثيراتها، ومستوى أداء

	مقدمي الخدمات للصندوق الفرعي المعني والمدار من قبلهم، بما في ذلك ملاحظاتهم وإجراءاتهم لتجنب أي خلل في جودة الخدمات المقدمة للصندوق الفرعي المعني وفقًا للنموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. بيان الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي يساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي، و(3) ستتضمن التقارير السنوية الإضافية: (1) بيانًا بالمساهمات الأساسية والمساهمات الطوعية التي قدمها المستثمر للصندوق الفرعي المعني؛ (2) ملخصًا للعوائد المحققة على الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي خلال تلك السنة المالية و ؛ (4) المعلومات الأخرى التي قد تنص عليها قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار. التقارير نصف سنوية: تقرير نصف سنوي خلال (45) خمسة وأربعين يومًا على الأقل من كلّ فترة نصف سنوية للصّندوق الفرعي، على أن تنتهي الفترة نصف السنوية الأولى في 30 يونيو 2025، ويتضمن (1) الحسابات نصف السنوية المدققة المتعلقة بالصّندوق، والتي يمكن تقديمها في تقرير نصف سنوي واحد للصناديق الفرعية و(2) تقرير عن أداء الصندوق الفرعي المعني، والذي سيتضمن التغييرات الجوهرية في الصندوق الفرعي المعني، بما في ذلك التغيرات في قيمة أصول

	الصـــندوق الفرعـــي أو التغيـــرات التـــي طـــرأت علـــى استراتيجية استثمار الصندوق الفرعي خلال فترة التقرير (إن وجدت)، وفقًا للنموذج المعد من قبل هيئة الأوراق الماليـــة والســـلع.) التقـــارير النصـــف ســـنوية الإضـــافية ستتضـمن: (1) بيـان الاشـتراكات الأساسـية والاشـتراكات الطوعيـة التـي سـاهم بهـا المسـتثمر فـي الصّـندوق الفرعـي ذي الصـــلة، (2) ملخصـــا للعوائـــد الناتجـــة عـــن الاشـتراكات الأساسـية والاشـتراكات الطوعيـة التـي سـاهم بهـا المسـتثمر فـي الصّـندوق الفرعـي ذي الصـلة خـلال تلـك الفتـرة نصـف السـنوية و(3) أي معلومـات أخـرى قـد تـنص عليهـا قـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـأة نهايـة الخدمـة وقـوانين الإمـارات العربيـة المتحدة بشأن صناديق الاستثمار تقارير أخرى : أي تقـارير إضـافية أخـرى يحـددها مـدير الصّـندوق مـن وقت لآخر.
حقوق المستثمرين	لـن يـتم مـنح الوحـدات فـي الصّـندوق الفرعـي حقـوق التصـويت أو الحقـوق الأخـرى المتعلقـة بـالإجراءات أو أيّ حـقٍ فـرديٍ فـي الحصـول علـى أربـاح أو توزيعـات أربـاح للصّـندوق الفرعـي أو أيّ صـندوق فرعـي آخـر للصّـندوق أو أيّ صـندوق آخـر باسـتثناء مـا هـو منصوص عليه صراحةً في نشرة الطرح.
الحوكمة	مـدير الصّـندوق هـو المسـؤول عـن تشـغيل وإدارة الصّندوق الفرعي. مـدير الصّـندوق هـو المسـؤول عـن المعلومـات المتاحـة فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي.

أيام العمل	ستتم عمليات الاكتتاب والاسترداد والتقييم فقط في أيام العمل.
العنوان والموقع الإلكتروني	صندوق لونيت الفرعي الحذر العالمي صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة عناية شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م، الطابق الثاني، مبنى C12، شارع الخليج، المنتزه، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة الموقع الالكتروني: https://www.lunate.com/
معلومات إضافية	تتوفر معلومات إضافية تتعلق بالصّندوق الفرعي في نشرة الطرح وهي متاحة عبر الإنترنت على https://www.lunate.com/.

النفقات والرسوم

رسوم الاكتتاب (إن وجدت)	لا يوجد.
رسوم الاسترداد	لا يوجد.
الرسوم الإدارية	رسوم إدارية سنوية بمبلغ 1.00% من صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)، ويتم حسابها على النحو الموضح في القسم 17.1(*الرسوم الإدارية*) من نشرة الطرح.
رسوم القائم بإدارة الصّندوق	رسوم سنوية للقائم بإدارة الصندوق بمبلغ (غير شامل لضريبة القيمة المضافة)، محسوب على النحو المبين في القسم 17.1 (الرسوم الإدارية ورسوم القائم بإدارة الصندوق) من نشرة الطرح.

رسوم الحافظ الأمين	ستُدفع رسوم الحافظ الأمين (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 21.2(*النفقات*) من نشرة الطرح.
رسوم مدقق الحسابات	ستُدفع رسوم مدقق الحسابات (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 21.6 (مدقق الحسابات)من نشرة الطرح.
الرسوم المدفوعة إلى مقدمي الخدمات الآخرين	ستُدفع رسوم مقدمي الخدمات غير الموضحة في هذا الملحق (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 17.5 (النفقات) من نشرة الطرح
النفقات التشغيلية	ستُدفع النفقات التشغيلية (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من قبل القائم بإدارة الصندوق وفقا للقسم 17.5 (*النفقات*) من نشرة الطرح.
رسوم الإنضمام	يجوز لمدير الصندوق فرض رسوم إدارة أو رسوم انضمام أو رسوم مماثلة لمرة واحدة بمقدار حتى خمسين الف درهم اماراتي (AED50,000) و يتم فرضها وفقًا لتقدير مدير الصّندوق، وهي مستحقة للصّندوق الفرعي من قبل كلّ صاحب عمل ومستحقة الدفع من قبل كلّ صاحب عمل محسوبة على النحو الموضح في القسم 17.3(رسوم صاحب العمل) من نشرة الطرح.
رسوم العضوية	رسوم سنوية قدرها عشرة (10.00) دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي) (غير شاملة لضريبة

	القيمة المضافة)، تطبق (1) على كل صاحب عمل عن كل موظف مؤهل يدفع صاحب العمل بخصوصه الاشتراكات الأساسية؛ و(2) على كل مستثمر لا يكون صاحب عمل طالما يظل ذلك الشخص مستثمرا في الصندوق.محسوبة كما هو موضح في القسم 17.4 (رسوم العضوية) من نشرة الطرح.
تكاليف المستثمر	التكاليف، بما في ذلك رسوم الإدارة ورسوم القائم بادارة الصندوق (لكن باستثناء رسوم العضوية ورسوم الانضمام)، والتي يتحملها في نهاية المطاف الجهة المستثمرة، و لن تتجاوز 2% من المبلغ الذي يستثمره المستثمر في أي صندوق فرعي كما هو موصوف في القسم 17.6 (تكاليف المستثمر) من النشرة. مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال ، بالقدر المنطبق، تعتبر منفصلة ومميزة عن تكاليف المستثمر. كل صندوق فرعي من الصناديق، بما في ذلك الصندوق الفرعي، قد يخضع لتكاليف مستثمر مختلفة كما هو موصوف في القسم 17.6 (تكاليف المستثمر(ين)) من النشرة.

سيتم تحديث هذا المستند وتقديمه للمستثمرين من قبل مدير الصّندوق أو من خلال مفوضيه في شكلٍ إلكتروني أو مطبوع، على أساسٍ دوريٍ أو بناءً على طلب أيّ مستثمر ومجانًا، مع تحديثات منتظمة تتضمن الأداء التاريخي للصّندوق الفرعي.

3. الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي

3.1 الهدف الاستثماري

يسعى الصّندوق الفرعي إلى تزويد المستثمرين عوائد مستقرة من خلال نهج حذر، يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار مزيجٍ من صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت و مدعومة بانكشاف استراتيجي على صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم.

3.2 السياسة الاستثمارية

(أ) من أجل تحقيق هدفه الاستثماري، سوف يستثمر الصّندوق الفرعي في مزيجٍ من صناديق المؤشرات المتداولة التي توفر استثماراً في الأسهم أو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

(ب) ستتم إدارة الصّندوق الفرعي وفقًا لتوزيع الأصول المستهدف بما لا يقل عن 80% للاستثمار في أدوات الدخل الثابت و 20% للاستثمار في الأسهم..

(ج) ستتم مراقبة الصّندوق الفرعي وإعادة توازنه بشكل مستمر، حسب الحاجة، من أجل الحفاظ على الأوزان المستهدفة لفئة الأصول.

(د) سيقوم الصّندوق الفرعي في المقام الأول بالاستثمارات كما هو موضح في القسم 3.2(أ). يجوز للصّندوق الفرعي الاستثمار في أصول أخرى مناسبة للصّندوق الفرعي غير المدرجة في القسم 3.2 (أ) حيث يقرر مدير الصّندوق وفقًا لتقديره أنه من المناسب القيام بذلك، بما في ذلك استجابةً لظروف السوق السائدة؛ بشرط أن يكون أي استثمار من هذا القبيل متوافقًا مع الهدف الاستثماري للصّندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 3.1، وفقًا لما يحدده مدير الصّندوق حسب تقديره.

(هـ) يجوز للصّندوق الفرعي القيام باستثمارات أخرى بخلاف صناديق المؤشرات المتداولة عندما يقرر مدير الصّندوق وفقًا لتقديره أنّه، ولأيّ سبب من الأسباب، فإن شراء وتملك حصص في أيّ صندوق مؤشرات متداولة غير ممكن أو يلحق الضرر بالصّندوق أو أيّ صندوق فرعي أو أيّ مستثمرين. في الحالات التي لا

يكـون فيهـا مـن الممكـن أو المناسـب الحصـول علـى أو الاحتفـاظ بـأيّ اسـتثمار مقتـرح أو متوقـع، يجـوز لمـدير الصّـندوق الاسـتثمار فـي أيّ اسـتثمارات أخـرى أو اسـتثمارات مؤقتـة أو يجـوز لـه الاحتفـاظ بالنقـد أو مـا يعادلـه؛ شـريطة أن يكـون أيّ اسـتثمار مـن هـذا القبيـل متوافقًـا مـع الهـدف الاسـتثماري للصّـندوق الفرعـي كمـا هـو موضح في القسم 3.1، وفقًا لما يحدده مدير الصّندوق حسب تقديره.

(و) سـوف يسـعى الصّـندوق الفرعـي إلـى تحقيـق سياسـته الاسـتثمارية عـن طريـق الاسـتثمار بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر فـي صـناديق أخـرى و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو أيّ ترتيبات استثمارية أخرى.

(ز) سـوف يلتـزم الصّـندوق الفرعـي بـالقيود الاسـتثمارية المنصـوص عليهـا فـي قـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـأة نهايـة الخدمـة وقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق الاسـتثمار، بمـا فـي ذلـك تلـك المنصـوص عليهـا في الملحق.

(ح) عنـدما لا يكـون مـن الممكـن للصّـندوق الفرعـي الاسـتثمار فـي الاسـتثمارات المسـتهدفة الموضـحة فـي هـذا الملحـق، بمـا فـي ذلـك بسـبب اضـطراب السـوق أو تعليـق تـداول بعـض الأوراق الماليـة، يجـوز للصّـندوق الفرعـي الاحتفـاظ بالنقـد و/أو مكافئـات النقـد و/أو يجـوز لـه اسـتثمار مبلـغ يعـادل مـا يصـل إلـى عشـرين بالمائة (20%) من صافي قيمة أصوله في الاستثمارات المؤقتة.

(ط) سـوف يلتـزم الصّـندوق الفرعـي فـي جميـع الأوقـات بسياسـته الاسـتثمارية، بمـا فـي ذلـك لتجنـب الشـك بـأيّ قيـود اسـتثمارية مطبقـة منصـوص عليهـا فـي نشـرة الطـرح وهـذا الملحـق؛ شـريطة أنّـه إذا فشـل الصّـندوق الفرعـي فـي الالتـزام بسياسـته الاسـتثمارية لأسـباب خارجـة عـن سـيطرة مـدير الصّـندوق أو نتيجـةً لممارسـة حقـوق الاكتتـاب أو الاسـترداد، فسـيكون لـدى مـدير الصّـندوق والصّـندوق الفرعـي فتـرة (30) ثلاثين يومًا لضمان الالتزام بسياسته الاستثمارية.

(ي) يجـوز لمـدير الصّـندوق بنـاءً علـى تقـديره، ولكـن فـي جميـع الأوقـات مـع مراعـاة أيّ موافقـةٍ تقتضـيها الهيئـة بموجـب القـوانين المعمـول بهـا، تغييـر الهـدف الاسـتثماري

والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي أو أيّ فئة منه؛ بشرط أن يتوافق الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي في جميع الأوقات مع متطلبات قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار والقوانين المعمول بها الأخرى. وإذا قرّر مدير الصّندوق تغيير الهدف الاستثماري أو السياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي أو أيّ فئةٍ منه، فسوف يقوم مدير الصّندوق بإخطار المستثمرين على الفور بذلك وسيقدم لهؤلاء المستثمرين الفرصة لتحويل استثماراتهم في الصّندوق الفرعي إلى صندوقٍ فرعيٍ آخر قبل تنفيذ التغيير، مع مراعاة القيود المنصوص عليها في نشرة الطرح والقوانين المعمول بها في جميع الأوقات.

(ك) لن يتم إدراج وحدات الصّندوق الفرعي أو تداولها في أيّ سوقٍ للأوراق المالية (البورصة).

(ل) ستكون العملة الأساسية للصّندوق الفرعي هي الدرهم الإماراتي لأغراض تنفيذ عمليات الاكتتاب والاسترداد. ويجوز للصّندوق الفرعي الاستحواذ على الاستثمارات والتصرف فيها والدخول في معاملات أخرى مقومة بعملاتٍ أخرى غير الدرهم الإماراتي.

(م) كجزء من سعيه لتحقيق هدفه الاستثماري، يعتزم مدير الصّندوق استثمار أصول الصّندوق الفرعي في الصناديق وأدوات الاستثمار المجمعة الأخرى، والتي قد يكون بعضها مرخصًا لشركة لونيت من الهيئة أو منتجات معتمدة من الهيئة، مع مراعاة قيود الاستثمار الموضحة في هذا الملحق.

3.3 الاستثمارات

(أ) كما هو موضح في القسم 3.2، ستشمل استثمارات الصّندوق الفرعي صناديق المؤشرات المتداولة التي توفر أسهمًا أو دخلاً ثابتًا مع توزيع أصول مستهدف

بمـا لا يقـل عـن 80% مـن الاسـتثمار فـي أدوات الـدخل الثابـت ولا يزيـد عـن 20% للاستثمار في الاسهم.

(ب) تمثـل حيـازات الـدخل الثابـت غيـر المباشـرة للصّـندوق الفرعـي مزيجًـا متنوعًـا مـن السـندات الحكوميـة وسـندات الشـركات قصـيرة الأجـل ومتوسـطة الأجـل وطويلـة الأجـل، بالإضـافة إلـى الأوراق الماليـة الأخـرى ذات الـدخل الثابـت والدرجـة الاستثمارية وذات الجودة الائتمانية العالية.

(ج) تمثـل حيـازات الأسـهم غيـر المباشـرة للصّـندوق الفرعـي مزيجًـا متنوعًـا مـن الأسـهم ذات رأس المـال الكبيـر والمتوسـط والصـغير علـى المسـتوى المحلـي والإقليمـي والعالمي.

(د) يتكـون الصّـندوق الفرعـي مـن فئـة واحـدة، تفاصـيلها موضـحة فـي القسـم 4 (*فئـة الوحـدات*) والجـدول 1 (*الفئـات*) مـن نشـرة الطـرح. يجـوز للصّـندوق الفرعـي إضـافة فئـات إضـافية مـن وقـت لآخـر بنـاءً علـى تقـدير مـدير الصّـندوق وفقًـا لمتطلبـات الهيئـة. ولـن يـتم الاحتفـاظ بمجموعـة منفصـلة مـن الأصـول لكـلّ فئـة فـي الصّـندوق الفرعي.

4. فئة الوحدات

الفئة التالية متاحةٌ للاكتتاب في الصّندوق الفرعي وتتمتع بالخصائص التالية:

الفئة	الفئة أ
تراكمي / الدخل	تراكمي
متوافقة مع الشريعة الإسلامية	لا
العملة:	الدرهم الإماراتي لتنفيذ عمليات الاكتتاب والاسترداد
الحد الأدنى للحيازة	لا يوجد
الوحدات كسرية	نعم
سياسة توزيع الأرباح	تراكمية

سيعتمد سعر الطرح لكل وحدة على صافي قيمة أصولها، كما تم حسابها من قبل القائم بإدارة الصّندوق وفقًا لبنود نشرة الطرح.

5. عوامل مخاطر الاستثمار

عند النظر في المشاركة في الصّندوق الفرعي، يتعين على كلّ مستثمرٍ محتمل أن يكون على دراية ببعض عوامل مخاطر الاستثمار المرتبطة بأيّ استثمارٍ في الصّندوق الفرعي على النحو المنصوص عليه في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح.

وترد معلومات إضافية فيما يتعلق بالأهداف الاستثمارية وسياسات الاستثمار وقيود الاستثمار للصّندوق الفرعي في القسم 10 (*أهداف الاستثمار وسياسات الاستثمار*) من نشرة الطرح والقسم 3 (*الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي*).

بالإضافة إلى عوامل مخاطر الاستثمار المذكورة في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح، يجدر على كل مستثمر محتمل العلم بالآتي:

المخاطر المرتبطة بالاستثمار

يعد هذا الصّندوق الفرعي صندوقًا فرعيًا للصّندوق متوسط المخاطر، ويوجد بالتالي درجة من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا الصّندوق الفرعي. ومن الصعب التنبؤ بأداء استثمارات الصّندوق الفرعي وقد ينتج عن أي استثمار في الصّندوق الفرعي خسائر كبيرة، بما في ذلك خسارة المستثمر لكل استثماره في الصّندوق الفرعي.

وسوف يسعى الصّندوق الفرعي إلى تحقيق هدفه الاستثماري عن طريق الاستثمار في صناديق و/أو أدوات استثمارية جماعية و/أو ترتيبات استثمارية أخرى وفقا لسياسته الاستثمارية. وهكذا، سوف يكون الصّندوق الفرعي عرضة لمخاطر استثمارية مرتبطة بهذه الصناديق و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو الترتيبات الاستثمارية الأخرى، إلى جانب تلك المرتبطة بالاستثمارات الأساسية لهذه الصناديق و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو الترتيبات الاستثمارية الأخرى. وقد يخضع الصّندوق الفرعي لزيادة في الرسوم والتكاليف والنفقات نتيجة لسياسته الاستثمارية.

المخاطر المرتبطة بالعملات

ستشمل استثمارات الصّندوق الفرعي بالأساس وحدات أو حصص في الصناديق و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو الترتيبات الاستثمارية الأخرى، والتي سيكون لديها استثمارات في مجموعة من الأصول والأوراق المالية الأساسية. ويجوز للصّندوق الفرعي القيام باستثمارات مقوّمة بأيّ عملة أو القيام أو الاحتفاظ باستثمارات أساسية مقوّمة بأيّ عملة، أو يكون لديها تدفقات نقدية مقومة بأي عملة.

المخاطر المرتبطة بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية

لا ينطبق عامل الخطر هذا على هذا الصّندوق الفرعي حيث إنّ هذا الصّندوق الفرعي ليس صندوقاً فرعياً متوافقاً مع الشريعة.

المخاطر المرتبطة برسوم العضوية

سيُطلب من كل مستثمر دفع رسوم العضوية وفقًا لشروط نشرة الطرح. يجب على المستثمرين النظر في عامل المخاطرة في القسم 22.27 من نشرة الطرح فيما يتعلق برسوم العضوية.

المخاطر المرتبطة برسوم القائم بإدارة الصندوق

سيُطلب من كل مستثمر دفع رسوم القائم بإدارة الصندوق وفقًا لشروط نشرة الطرح، بما في ذلك الملاحق ذات الصلة، والتي من المتوقع أن تختلف بين الصناديق الفرعية. ويجب على المستثمرين النظر في عامل المخاطرة في القسم 22.28 من نشرة الطرح فيما يتعلق برسوم القائم بإدارة الصندوق.

6. حالات تضارب المصالح المحتملة

يرجى الرجوع إلى القسم 23 (*حالات تضارب المصالح المحتملة*) من نشرة الطرح فيما يتعلق بحالات تضارب المصالح المحتملة المرتبطة بأيّ استثمارٍ في الصّندوق الفرعي.

المرفق

قيود الاستثمار في الصّندوق الفرعي

مباشرة بعد الفترة التي تنتهي بعد (6) ستة أشهر من تاريخ تسجيل الصّندوق الفرعي لدى الهيئة، سيخضع الصّندوق الفرعي للقيود التالية فيما يتعلق باستثماراته:

- لن يستثمر الصّندوق الفرعي في أي صندوق صناديق أو صندوقٍ مغذٍ أو صندوقٍ فرعيٍ لصندوقٍ أساسيٍ يهدف إلى الاستثمار في صندوقٍ استثماريٍ واحد؛
- لن يستثمر الصّندوق الفرعي في أيّ صندوقٍ استثماريٍ لديه سياسةٌ استثماريةٌ أو هدفٌ استثماريٌ (أ) يتعارض بشكلٍ جوهريٍ مع سياسته الاستثمارية أو هدفه الاستثماري، حسب الاقتضاء، أو (ب) لا يتوافق بشكلٍ كبيرٍ مع القيود والحدود المطبقة على الصّندوق الفرعي الموضحة في نشرة الطرح أو هذا الملحق؛
- لن يستثمر الصّندوق الفرعي أكثر من (10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة أصوله في صناديق الاستثمار الخاصة غير المقبولة للتداول والمدرجة في سوقٍ منظمٍ أو التي لا يتم طرحها للجمهور، كما هو محدد في تاريخ استكمال هذا الاستثمار؛ و
- سيحتفظ الصّندوق الفرعي بما لا يقل عن خمسة عشر بالمائة (15%) من استثماراته في (3) ثلاثة صناديق استثمار وأدوات استثمار جماعي و/أو ترتيبات استثمارية أخرى، بما لا يقل عن خمسة بالمائة (5%) من استثماراته في كل من صناديق الاستثمار و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو ترتيبات الاستثمار الأخرى الثلاثة في جميع الأوقات؛ شريطة ألا يمنع هذا القيد الصّندوق الفرعي من الاحتفاظ بالاستثمارات (بما في ذلك مبلغ أقل من خمسة بالمائة (5%) من إجمالي استثماراته) في أيّ صندوق استثمار إضافي أو أداة استثمار جماعي أو أي ترتيب استثماري آخر.

ملحق نشرة الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي

صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة

(الصّندوق الأساسي)

صندوقٌ أساسيٌ يضم صناديق فرعية ذات مسؤوليةٍ منفصلةٍ تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (01/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار.

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي (الصّندوق الفرعي لرأس المال المحمي)

صندوقٌ فرعيٌ مفتوحٌ تابعٌ للصّندوق الأساسي المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (01/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار

التاريخ 21 يناير 2025

يجب قراءة ملحق الصّندوق الفرعي الماثل **(الملحق)** جنبًا إلى جنب مع نشرة الطرح الخاصة بالصّندوق الأساسي المؤرخة في 21 يناير 2025 **(نشرة الطرح)**. يشير هذا الملحق فقط إلى شروط الصّندوق الفرعي **لرأس المال المحمي (الصّندوق الفرعي)**.

يخضع هذا الملحق لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وجميع القوانين المعمول بها.

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة المستخدمة في هذا الملحق وغير المُعرّفة فيه في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من ن.شرة الطرح. وتُطبَّق أحكام التفسير الواردة في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، *مع إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

إشعار هام

يُقرأ بعنايةٍ من قبل جميع المستثمرين المحتملين

يهدف هذا الملحق بشكلٍ أساسيٍ إلى تزويد المستثمرين المحتملين بالمعلومات الأساسية التي يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قرارهم الاستثماري بشأن الاستثمار في الصّندوق الفرعي. وقبل الاكتتاب، يجب على كلّ مستثمرٍ محتملٍ دراسة واستعراض جميع المعلومات الواردة في هذا الملحق ونشرة الطرح بعنايةٍ من أجل أن يُحَدِّد لنفسه مدى ملاءمة الاستثمار في الصّندوق الفرعي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على كلّ مستثمرٍ محتملٍ التشاور مع مستشاره المالي ومحاسبه ومستشاره القانوني ومستشاره الضريبي فيما يتعلق بالاستثمار في الصّندوق الفرعي المطروح للاكتتاب. ويجب على قارئ هذا الملحق أيضًا أن يضع في اعتباره أنّ القصد من بعض العبارات التي تشير إلى أنّ بعض المعلومات هي ذات طبيعةٍ تطلعيةٍ هو توضيح أنّه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات ولا ينبغي الاعتماد عليها، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد على أيّ بياناتٍ تطلعيةٍ نظرًا لأنّ هذه البيانات عرضة للتغيير حيث إنّه من المستحيل التنبؤ بالأحداث المستقبلية على وجه اليقين، ممّا يؤدي إلى اختلافٍ بين النتائج الفعلية والمتوقعة.

قد ينطوي الاستثمار في الصّندوق الفرعي على درجةٍ من المخاطر. ومن بين الصّناديق الفرعية للصّندوق، يستفيد هذا الصّندوق الفرعي من بعض ميزات حماية رأس المال وهو بالتالي استثمارٌ أقلّ خطرًا؛ ومع ذلك، قد يكون الصّندوق الفرعي أو الصّندوق أو مدير الصّندوق عرضةً لأحداث خارجة عن سيطرته المباشرة تؤدي إلى خسارة بعضٍ من استثمار المستثمر أو كلّه. يُنصح المستثمرون المحتملون بالرجوع إلى القسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) والقسم 6 (*حالات تضارب المصالح المحتملة*) من هذا الملحق.

يحتوي هذا الملحق على معلوماتٍ مقدمةٍ وفقاً لقواعد الإصدار والإفصاح المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة). ويتحمل مدير الصّندوق، والذي تم ذكر اسمه في محتويات هذا الملحق، المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا الملحق. ويؤكد مدير الصّندوق، وفقًا لأفضل ما لديه من علمٍ ودرايةٍ، وبعد بذل كلّ العناية الواجبة لشخصٍ مختصٍ يقدم خدماتٍ مماثلةٍ أو متطابقةٍ إلى الحد الممكن بشكل معقول، أنّه ليس على درايةٍ بأيّ معلوماتٍ أو حقائق أو معلوماتٍ جوهريةٍ أخرى من شأنها، إذا لم يتم تضمينها في هذا الملحق، أن تجعل أي بيانٍ واردٍ فيه مضللاً أو قد يؤثر على القرار الاستثماري للمستثمرين المحتملين أو مخالفًا لأحكام قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة، وأنّ قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة تُطَبَّق وتسود في جميع الأحوال على محتويات هذا الملحق.

ولا تخضع المعلومات الواردة في هذا الملحق لأيّ معلوماتٍ إضافيةٍ ولا يمكن تعديلها دون موافقة الهيئة وإخطار المستثمرين وفقاً لموافقة الهيئة.

لقد تم عرض الصّندوق الفرعي المطروح بموجب هذا الملحق ونشرة الطرح على الهيئة لغرض قيام مدير الصّندوق بتسويق الوحدات إلى بعض المستثمرين المؤهلين داخل الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لبنود هذا الملحق. وعليه، في حالة طرح الصّندوق الفرعي في أيّ دولة أخرى، سيكون مدير الصّندوق مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في تلك الدول قبل طرح الصّندوق الفرعي.

ويوافق القائم بإدارة الصّندوق وأيٌ من مفوضيه على الالتزام بالقوانين المعمول بها. ويخضع أيّ شخصٍ يتم تعيينه خلفًا للقائم بإدارة الصّندوق الفرعي أو بدلًا عنه أو ليحل محله، بما في ذلك أي شخصٍ يفوضه هذا القائم بالإدارة بمهام معينة، لشرط الامتثال للقوانين المعمول بها.

تم اعتماد هذا الملحق من قبل الهيئة في 21 يناير 2025 تحت الرقم 2025/1898. ولا تعتبر موافقة الهيئة على هذا الملحق بمثابة موافقةٍ على الاستثمار في أي وحداتٍ أو توصيةٍ بالاكتتاب فيها. وتعني هذه الموافقة فقط أنّ هذا الملحق يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات وفقاً لقواعد الإصدار والإفصاح المعمول بها لدى الهيئة. ولن تكون الهيئة مسؤولةً عن دقة المعلومات الواردة في هذا الملحق أو اكتمالها أو ملائمتها ولن تكون مسؤولةً بأيّ شكلٍ من الأشكال عن أيّ أضرار أو خسارةٍ يتعرض لها أيّ شخص بسبب الاعتماد على هذا الملحق أو أيّ جزء منه.

تم إعداد هذا الملحق وفقًا لجميع القوانين المعمول بها وأيّ مخالفةٍ قد يتضمنها هذا الملحق لهذه القوانين المعمول بها ستكون لاغيةً وباطلةً. ويتحمل مدير الصّندوق كافة التبعات المترتبة على هذه المخالفة ما لم يصدر قرارٌ خاصٌ من الهيئة.

صدر هذا الملحق بتاريخ 21 يناير 2025.

المقدمة والأحكام العامة

هذا الملحق:

- هو دعوةٌ للاكتتاب في وحدات الصّندوق الفرعي؛
- يحتوي على جميع المعلومات ذات الصلة للمستثمرين المحتملين فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي، والتي تم التحقق منها ومراجعتها من قبل مدير الصّندوق الذي يتحمل المسؤولية عن هذه المعلومات؛
- سيجري تحديثه بشكلٍ دوريٍ من قبل مدير الصّندوق لكي يعكس أيّ تعديلاتٍ قد تطرأ وكلما وقعت أحداثٌ جوهريةٌ تقتضي تعديلاتٍ على هذا الملحق بعد التشاور مع الهيئة

وأخذ موافقتها على هذه التعديلات، بالإضافة إلى إخطار المستثمرين إذا رأت الهيئة ذلك ضروريًا؛

- يحق لأيّ مستثمرٍ محتملٍ أن يطلب نسخةً مُحدَّثةً من هذا الملحق من مدير الصّندوق الذي تم ذكر عنوانه في هذا الملحق؛ و
- يخضع لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وجميع القوانين المعمول بها الأخرى.

يحتوي هذا الملحق على معلوماتٍ مهمةٍ حول الصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي. ويتعين قراءة هذا الملحق بعنايةٍ قبل الاستثمار. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين التشاور مع مستشارهم المالي ومحاسبهم ومستشارهم القانوني ومستشارهم الضريبي المستقل.

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة المستخدمة في هذا الملحق وغير المُعرّفة فيه في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح. وتُطبَّق أحكام التفسير الواردة في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، *مع إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

الترخيص والتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع

تمت الموافقة على صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة (**الصّندوق الأساسي**) ونشرة الطرح من قبل الهيئة وتسجيلهما لديها وفقاً لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة، كما تم ترخيص الصّندوق الفرعي من قبل الهيئة وتسجيله لديها. ولا يعد ترخيص الصّندوق الفرعي بمثابة إقرارٍ أو ضمانٍ للصّندوق الفرعي من قبل الهيئة كما أن الهيئة غير مسؤولةٍ عن محتويات هذا

الملحق. ولا يشكل ترخيص الهيئة للصّندوق الفرعي ضمانًا لأداء الصّندوق الفرعي ولن تكون الهيئة مسؤولةً عن أداء الصّندوق الفرعي أو تقصيره.

المخاطر المرتبطة بالاستثمار

لا يمكن تقديم أيّ ضمانٍ بأنّ الصّندوق الفرعي سيُحقّق هدفه الاستثماري. وعلى الرغم من أنّ الصّندوق الفرعي يستفيد من بعض ميزات حماية رأس المال، لا يتم ضمان قيمة الوحدة في الصّندوق الفرعي وأيّ دخلٍ ناتجٍ عنها وقد تنخفض أو تزيد هذه القيمة و/أو الدخل (إن وجد) في ظروف معينة خارج نطاق السيطرة المباشرة للصّندوق الفرعي أو الصّندوق أو مدير الصّندوق، ممّا يؤدي إلى خسارة محتملة لجزءٍ من مبلغ الاستثمار أو كلّه. ويعتمد أي عائدٍ رأسماليٍ ودخلٍ يتم الحصول عليه فيما يتعلق باستثمارٍ ما في الصّندوق الفرعي على الزيادة في قيمة رأس المال والدخل المستمد من الاستثمارات التي يحتفظ بها الصّندوق الفرعي، مع خصم الرسوم والتكاليف **النفقات و الضرائب والالتزامات** التي يتكبدها الصّندوق الفرعي. ولذلك، من المتوقع أن تتقلب العوائد من الاستثمار في الصّندوق الفرعي بناءً على التغييرات في تقييم الاستثمارات والدخل الناتج عنها، إن وجد، بالإضافة إلى أي متغيرات منطبقة أخرى. يتعين على المستثمرين المحتملين الرجوع إلى عوامل مخاطر الاستثمار المحددة المنصوص عليها في القسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*).

تصنيف وحدات الصّندوق الفرعي

سيقوم مدير الصّندوق بإنشاء فئةٍ (1)واحدةٍ، تراكميةٍ، متاحةٍ في الصّندوق الفرعي (ويجوز له، من وقتٍ لآخر ومع مراعاة الموافقة المسبقة للهيئة، إتاحة فئاتٍ إضافيةٍ في الصّندوق الفرعي).

لـن يـتم إدراج أو قبـول أيٍ مـن الوحـدات فـي الصّـندوق الفرعـي للتـداول فـي سـوق الأوراق الماليـة (البورصـــة). وســيتم تــوفير الوحــدات فــي الصّــندوق الفرعــي فقــط للمــوظفين المــؤهلين خــارج البورصة.

القيود على التوزيع والبيع

قـد يجـري تقييـد توزيـع هـذا الملحـق وطـرح أو شـراء الوحـدات فـي الصّـندوق الفرعـي فـي بعـض الولايـات القضـائية. ولا يجـوز لأيّ أشـخاص يتلقـون نسـخةً مـن هـذا الملحـق أو نمـوذج طلـبٍ مـرتبطٍ بـه فيمـا يتعلـق بالوحـدات فـي الصّـندوق الفرعـي فـي أيٍّ مـن تلـك الولايـات القضـائية أن يتعـاملوا مـع هـذا الملحـق أو نمـوذج الطلـب هـذا علـى أنّـه يشـكل دعـوةً لهـم لشـراء الوحـدات أو الاكتتـاب فيهـا، كمـا لا يجـوز لهـم فـي جميـع الأحـوال اسـتخدام نمـوذج الطلـب هـذا، مـا لـم يكـن مـن الممكـن بشـكلٍ قـانونيٍ توجيـه هـذه الـدعوة إلـيهم فـي الولايـة القضـائية ذات الصـلة وكـان مـن الممكـن اسـتخدام نمـوذج الطلـب هـذا بشـكلٍ قـانونيٍ مـع الحصـول علـى الموافقـة المطلوبـة مـن السـلطات التنظيميـة ذات الصـلة. وعليـه، لا يشـكل هـذا الملحـق عرضًـا أو التماسًـا مـن قبـل أيّ شـخصٍ فـي أيّ ولايـةٍ قضـائيةٍ يكـون فيهـا هـذا العـرض أو الالتمـاس غيـر قـانونيٍ أو حيـث يكـون الشـخص الـذي يقـدم هـذا العـرض أو الالتمـاس غيـر مؤهـلٍ للقيـام بـذلك أو لأيّ شـخصٍ لا يجـوز لـه القيـام بتقـديم مثـل هـذا العـرض أو الالتمـاس. ويقـع علـى عـاتق أيّ أشـخاص بحـوزتهم هـذا الملحـق وأيّ أشـخاص يرغبـون فـي التقـدم بطلـبٍ للحصـول علـى الوحـدات بموجـب هـذا الملحـق الاطـلاع علـى جميـع القـوانين والقواعـد واللـوائح المعمـول بهـا فـي أيّ ولايـةٍ قضـائيةٍ منطبقـة علـى ذلـك الشـخص والالتـزام بهـا. ويتعـين علـى مقـدمي طلـب الحصـول علـى الوحـدات المحتملـين الاطـلاع علـى المتطلبـات القانونيـة لطلـب هـذه الوحـدات والاكتتـاب فيهـا أو حيازتهـا أو التصـرف فيهـا وأيّ لـوائح معمـول بهـا لمراقبـة الصـرف والضـرائب فـي البلـدان التـي يحملـون جنسـيتها أو بلـدان إقـامتهم أو تأسيسـهم أو مـوطنهم، بمـا فـي ذلـك أيّ موافقـاتٍ حكوميـةٍ أو موافقـاتٍ أخـرى لازمة ومراعاة أيّ إجراءاتٍ شكليةٍ أخرى.

لـم يـتم تسـجيل الوحـدات بموجـب قـانون عـام 1933 أو قـوانين الأوراق الماليـة فـي أيّ ولايـةٍ بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ولا يـتم التفكيـر فـي مثـل هـذا التسـجيل. ولـن يـتم طـرح الوحـدات أو بيعهـا فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وسـيتم طـرح الوحـدات خـارج الولايـات المتحـدة الأمريكيـة استنادًا إلى اللائحة S.

لا يوجـد سـوقٌ عـامٌ للوحـدات ومـن غيـر المتوقـع أن يتطـور مثـل هـذا السـوق فـي المسـتقبل. ولا يجـوز بيـع الوحـدات أو نقـل ملكيتهـا (1) باسـتثناء مـا هـو مسـموحٌ بـه بموجـب هـذا الملحـق ونشـرة الطـرح والقـوانين المعمـول بهـا و(2) مـا لـم تكـن مسـجلةً بموجـب قـانون عـام 1933 وبموجـب أي قوانين أخرى للأوراق المالية معمول بها أو كان أي إعفاءٍ من هذا التسجيل متوفرًا بموجبها.

لا يشـكل هـذا الملحـق عرضًـا للبيـع أو التماسًـا لعـرض الشـراء فـي أيّ ولايـةٍ أو ولايـةٍ قضـائيةٍ أخـرى بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة لأيّ شـخصٍ لا يجـوز قانونًـا تقـديم مثـل هـذا العـرض أو الالتمـاس إليـه فـي تلـك الولايـة أو الولايـة القضـائية. ولا يشـكل هـذا الطـرح طرحًـا للوحـدات للجمهـور، ولـم ولـن يـتم اتخـاذ أيّ إجـراء للسـماح بـأيّ طـرحٍ عـامٍ فـي أيّ ولايـةٍ قضـائية حيـث يلـزم اتخـاذ إجـراء لهـذا الغـرض. ولا يجـوز طـرح الوحـدات أو بيعهـا، بشـكلٍ مباشـرٍ أو غيـر مباشـر، ولا يجـوز توزيـع هـذا الملحـق فـي أي ولايـة قضـائية، مـا عـدا وفقًـا للمتطلبـات القانونيـة المعمـول بهـا في تلك الولاية القضائية.

لـن يـتم تسـجيل الصّـندوق كشـركةٍ اسـتثماريةٍ بموجـب قـانون عـام 1940. وبموجـب التفسـيرات الحاليـة للجنـة الأوراق الماليـة والبورصـات، فـإنّ قـانون عـام 1940 يعفـي مـن هـذا التسـجيل أي مُصـدِرٍ غيـر تـابعٍ للولايـات المتحـدة الأمريكيـة تعـود الملكيـة النفعيـة لجميـع أوراقـه الماليـة المتداولـة إمّـا لأشـخاص ليسـوا أشخاصًـا أمـريكيين أو لمقيمـين فـي الولايـات المتحـدة يعتبـرون "مشـترين مـؤهلين" كمـا هـو مُعَـرَّفٌ بموجـب قـانون عـام 1940 فـي حالـة الاسـتناد إلـى 3(c)(7) . وسـيُطلب مـن المسـتثمرين المحتملـين تقـديم إقـراراتٍ وضـماناتٍ معينـة، وسـتحتوي المسـتندات القانونيـة للصّـندوق علـى قيـود بشـأن التحويـل، تـم إعـدادها لضـمان اسـتيفاء الشـروط المتعلقـة بالإعفـاء

السابق ذكره. ولم يتم تسجيل أيّ واحدٍ من أطراف الصّندوق أو ينوي التسجيل كمستشار استثمار بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940.

قواعد التسويق

لا يجوز توزيع هذا الملحق إلاّ إذا كان مصحوبًا بنسخةٍ من آخر تقريرٍ سنويٍ للصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي إذا تم نشر هذا التقرير السنوي و، إذا تم نشر نشرة الطرح أو هذا الملحق بعد ذلك، آخر تقريرٍ نصف سنويٍ للصّندوق الأساسي أو الصّندوق الفرعي، حسب مقتضى الحال. ومع ذلك، يجدر على المستثمرين المحتملين العلم بأنّ مدقق الحسابات لا يقبل أو يتحمل المسؤولية تجاه أيّ شخصٍ آخر غير مدير الصّندوق والصّندوق الأساسي والمستثمرين المختلفين في الصّندوق الفرعي وأيّ شخص آخر حسبما يتم الموافقة عليه كتابةً من قبل مدقق الحسابات، لأعمال التدقيق التي يجريها أو تقاريره أو الآراء التي يعرب عنها. ويتم طرح الوحدات فقط على أساس المعلومات الواردة في الملحق الحالي ونشرة الطرح الحالية، وحسب الاقتضاء، آخر تقريرٍ سنويٍ أو تقريرٍ نصف سنويٍ للصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي.

يتعين تجاهل أيّ معلوماتٍ أو إقراراتٍ إضافيةٍ يقدّمها أو يبديها أيّ متعاملٍ أو مندوب مبيعات أو أيّ شخص آخر، ولا ينبغي بالتالي الاعتماد عليها. ولا يشكل تسليم هذا الملحق أو طرح الوحدات أو إصدارها أو بيعها، تحت أي ظرفٍ من الظروف، إقرارًا بأنّ المعلومات الواردة في هذا الملحق أو نشرة الطرح صحيحةٌ في أيّ وقتٍ لاحقٍ لتاريخ هذا الملحق أو نشرة الطرح، حسب مقتضى الحال.

تستند البيانات الواردة في هذا الملحق إلى القوانين المعمول بها وتخضع للتغييرات فيها بشرط الحصول على الموافقة المطلوبة من الهيئة.

سيتاح هذا الملحق باللغة العربية ويجوز ترجمته إلى لغاتٍ أخرى بشرط أن تكون أيّ ترجمةٍ من هذا القبيل ترجمةً مباشرةً للنص العربي. وفي حالة وجود أيّ تناقضٍ أو غموضٍ في معنى أيّ كلمةٍ أو عبارةٍ في الترجمة، يسود النص العربي، وتخضع جميع النزاعات المتعلقة ببنوده للقوانين المعمول بها وتُفَسَّر وفقًا لها. ويلزم قراءة هذا الملحق جنبًا إلى جنبٍ مع نشرة الطرح بالكامل قبل تقديم أي طلبٍ متعلقٍ بالوحدات في الصّندوق الفرعي.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا الملحق على "بيانات تطلعية". وفي بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحاتٍ مثل "يرتقب"، و"يعتقد"، و "يُقَدِّر"، و"يسعى"، و"يتوقع"، و"يخطط"، و"سوف"، و"ينوي"، و"يهدف" وتعبيرات مماثلة. وعلى الرغم من أنّ مدير الصّندوق يعتقد أنّ التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولةٌ في تاريخ هذا الملحق، فقد يثبت عدم صحة هذه التوقعات. وقد تؤدي عوامل مهمة إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكلٍ جوهريٍ عن هذه التوقعات.

للحصول على معلوماتٍ حول بعض العوامل التي قد تجعل النتائج الفعلية للصّندوق الفرعي تختلف عن التوقعات الواردة في البيانات التطلعية، يرجى قراءة القسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من هذا الملحق. ويحث مدير الصّندوق المستثمرين المحتملين على النظر في عوامل مخاطر الاستثمار هذه بعنايةٍ عند تقييم البيانات التطلعية الواردة في هذا الملحق. وتكون جميع البيانات التطلعية المكتوبة أو الشفهية اللاحقة المنسوبة إلى مدير الصّندوق أو أيّ أشخاص يتصرفون نيابةً عن الصّندوق الأساسي مقيدةً صراحةً في مجملها من خلال هذه البيانات التحذيرية. وقد تم إعداد البيانات التطلعية المتضمنة في هذا الملحق فقط حتى تاريخ هذا الملحق. ولا يعتزم مدير الصّندوق، ولا يتعهد بأيّ التزام، بتحديث هذه البيانات التطلعية.

الاعتماد على هذا الملحق ونشرة الطرح

إنّ أيّ معلوماتٍ أو إقراراتٍ غير واردةٍ في هذا الملحق أو نشرة الطرح أو يقدمها أو يدلي بها أي وسيطٍ أو مندوب مبيعات أو أيّ شخص آخر يتعين اعتبارها غير مُصرّحٍ بها من قبل مدير الصّندوق ولا يتعين بالتالي الاعتماد عليها.

وعنـد اتخـاذ قـرارٍ بشـأن الاسـتثمار فـي الصّـندوق الفرعـي، يتعـين علـى المسـتثمرين المحتملـين الاعتمـاد علـى المعلومـات الـواردة فـي هـذا الملحـق ونشـرة الطـرح وملخـص بيانـات مسـتند الطـرح فيمـا يتعلـق بالصّـندوق الفرعـي **(ملخـص بيانـات مسـتند الطـرح)** وأحـدث التقـارير السـنوية و/أو نصف السنوية للصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي.

يكـون للصّـندوق الفرعـي الـذي يمكـن للمسـتثمرين المحتملـين الاسـتثمار فيـه ملخـص بيانـات مسـتند الطـرح الصـادر وفقًـا لقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق الاسـتثمار وقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـأة نهايـة الخدمـة ومتطلبـات الهيئـة. ويتعـين علـى المسـتثمرين المحتملـين النظـر فـي ملخـص بيانـات مسـتند الطـرح للصّـندوق الفرعـي قبـل الاكتتـاب فـي وحـدات الصّندوق الفرعي لمساعدتهم في اتخاذ قرارٍ استثماريٍ مستنير.

ونظـرًا لاحتمـال تحـديث هـذا الملحـق ونشـرة الطـرح وملخـص بيانـات مسـتند الطـرح مـن وقـتٍ لآخر، يتعين على المستثمرين المحتملين التأكد من حصولهم على أحدث الإصدارات.

تسـتند البيانـات الـواردة فـي هـذا الملحـق ونشـرة الطـرح إلـى القـوانين المعمـول بهـا فـي تـاريخ هـذا الملحـق أو نشـرة الطـرح، حسـب مقتضـى الحـال، والتـي قـد تخضـع للتغييـر. ولـن يشـكل تسـليم هـذا الملحـق أو طـرح أو إصـدار أو بيـع الوحـدات فـي الصّـندوق الفرعـي، تحـت أيّ ظـرفٍ مـن الظـروف، إقـرارًا بـأنّ شـؤون الصّـندوق الأساسـي أو الصّـندوق الفرعـي لـم تتغيـر منـذ تـاريخ نشـرة الطـرح أو هـذا الملحـق، حسـب الاقتضـاء. وسـيتم تحـديث هـذا الملحـق ليأخـذ فـي الاعتبـار أيّ تغييـراتٍ جوهريـةٍ مـن وقـتٍ لآخـر وسـيتم إخطـار الهيئـة بـأيّ تعـديلاتٍ مـن هـذا القبيـل مقـدمًا والموافقة عليها من طرفها.

ولا يتعـين علـى المسـتثمرين المحتملـين التعامـل مـع محتويـات هـذا الملحـق علـى أنّهـا مشـورة تتعلـق بمسـائل قانونيـة أو ضـريبية أو اسـتثمارية أو غيرهـا. إذا كـان لـديك أيّ شـكٍ حـول محتويـات هـذا الملحـق أو المخـاطر التـي ينطـوي عليهـا الاسـتثمار فـي الصّـندوق الفرعـي أو مـدى ملاءمـة الاسـتثمار فـي الصّـندوق الفرعـي لـك، يتعـين عليـك استشـارة مستشـارك المـالي ومحاسـبك ومستشارك القانوني ومستشارك الضريبي المستقل.

المحتويات

القسم		الصفحة
1.	التعريفات والتفسير	13
2.	ملخص بيانات مستند الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي	13
3.	الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي	25
4.	فئة الوحدات	27
5.	عوامل مخاطر الاستثمار	28
6.	حالات تضارب المصالح المحتملة	29

1. التعريفات والتفسير

ما لم تُعَرّف خلاف ذلك في هذا الملحق، سيكون لجميع المصطلحات المُعرّفة المعاني المخصصة لها في نشرة الطرح الخاصة بالصّندوق الأساسي المؤرخة في 21 يناير 2025 (**نشرة الطرح**) التي يتعلق بها ملحق الصّندوق الفرعي الماثل (**الملحق**).

سيتم تطبيق الأحكام التفسيرية المنصوص عليها في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، *مع إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

وفي حال وجود أيّ تعارضٍ بين بنود هذا الملحق ونشرة الطرح، إذن تسود بنود هذا الملحق.

2. ملخص بيانات مستند الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة في ملخص بيانات مستند الطرح هذا في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح.

يعد ملخص بيانات مستند الطرح هذا ملخصًا لنشرة الطرح وهذا الملحق. يعد ملخص بيانات مستند الطرح هذا جزءًا لا يتجزأ من هذا العرض ويجب قراءته جنبًا إلى جنب مع نشرة الطرح وهذا الملحق. ويخضع ملخص بيانات مستند الطرح هذا لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار.

الغرض الرئيسي من ملخص بيانات مستند الطرح هذا هو تزويد المستثمرين المحتملين بمقدمة للمعلومات الأكثر تفصيلاً المدرجة في نشرة الطرح وهذا الملحق. لا ينبغي للمستثمرين المحتملين الاعتماد على المعلومات الواردة في ملخص بيانات مستند الطرح هذا. وقبل الاشتراك، يجب على كل مستثمر محتمل فحص ومراجعة جميع المعلومات الواردة في نشرة الطرح وهذا الملحق وغيرها من المعلومات والوثائق المتعلقة بهذا الصندوق الفرعي بعناية كما قد يوفرها مدير الصندوق أو القائم بإدارة الصندوق من

وقت لآخر للمستثمرين المحتملين لكي يقرروا بأنفسهم مدى ملاءمة الاستثمار في الصندوق الفرعي.

اسم الصندوق الأساسي	صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة
اسم الصندوق الفرعي	الصندوق الفرعي لرأس المال المحمي
رخصة الصندوق الفرعي	الصندوق مرخص ومنظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب الرخصة رقم 58/2025.
هيكل الإدارة	مدير الصّندوق
المؤسس	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م
مدير الصّندوق	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م (وتحمل رخصة الهيئة رقم 301056)
الحافظ الأمين	بنك أبوظبي الأول ش م ع
الحافظ الأمين الفرعي	بنك نيويورك ميلون، فرع لندن
القائم بإدارة الصّندوق	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م
التفويض من قبل مدير الصّندوق ومقدمي الخدمات	يجوز لمدير الصّندوق ومقدمي الخدمات تعيين مُفوضين من وقتٍ لآخر لأداء بعض مهامهم وفقاً للقوانين المعمول بها وبنود نشرة الطرح. ويخضع تفويض مدير الصّندوق لمهامه المنصوص عليها في القوانين المعمول بها للموافقة المسبقة من الهيئة. يرجى الرجوع إلى القسم 21 (الإدارة والتنظيم) من نشرة الطرح لمزيد من المعلومات.
مدقق الحسابات	ديلويت اند توش – (الشرق الأوسط) ال ال بي
المستشار القانوني	ألن أفري شيرمن ستيرلنغ شراكة ذات مسؤولية محدودة
الهدف الاستثماري	يسعى الصّندوق الفرعي إلى تزويد المستثمرين بمعدل عائدٍ تنافسيٍ وسيولةٍ مع حماية اشتراكات المستثمرين في الصّندوق الفرعي. وسيسعى الصّندوق الفرعي إلى

	تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق سياسة استثمارية مُقيَّدة.
سياسة الاستثمار	سوف يستثمر الصّندوق الفرعي بشكلٍ مباشرٍ في الودائع لدى البنوك المرخصة في الإمارات العربية المتحدة و/أو سندات الخزينة و/أو السندات الصادرة أو المضمونة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة أو أيّ جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة. سوف يلتزم الصّندوق الفرعي بقيود الاستثمار المنصوص عليها في قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في المرفق. عندما لا يكون من الممكن للصّندوق الفرعي الاستثمار في الاستثمارات المستهدفة الموضحة في هذا الملحق، بما في ذلك بسبب اضطراب السوق أو تعليق تداول بعض الأوراق المالية، يجوز للصّندوق الفرعي الاحتفاظ بالنقد و/أو مكافئات النقد. ونتيجةً للسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي ومتطلبات القوانين المعمول بها، سيخضع أصحاب العمل الذين يستثمرون في الصّندوق الفرعي لشرط دفع مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال في ظروف معينة، كما هو موضح بشكل مستفيض في نشرة الطرح. سوف يلتزم الصّندوق الفرعي في جميع الأوقات بسياسته الاستثمارية، بما في ذلك لتجنب الشك أيّ قيود استثمارية مطبقة منصوص عليها في نشرة الطرح

	وهـذا الملحـق؛ شـريطة أنّـه إذا فشـل الصّـندوق الفرعـي فـي الالتـزام بسياسـته الاسـتثمارية لأسـباب خارجـة عـن سـيطرة مـدير الصّـندوق أو نتيجـةً لممارسـة حقـوق الاكتتـاب أو الاسـترداد، فسـيكون لـدى مـدير الصّـندوق والصّـندوق الفرعـي فتـرة (30) ثلاثـين يومًـا لضـمان الالتزام بسياسته الاستثمارية. يجـوز لمـدير الصّـندوق بنـاءً علـى تقـديره، ولكـن فـي جميـع الأوقـات مـع مراعـاة أيّ موافقـة تقتضـيها الهيئـة بموجـب القـوانين المعمـول بهـا، تغييـر الهـدف الاسـتثماري والسياسـة الاسـتثمارية للصّـندوق الفرعـي أو أيّ فئـة منـه؛ بشـرط أن يتوافـق الهـدف الاسـتثماري والسياسـة الاسـتثمارية للصّـندوق الفرعـي فـي جميـع الأوقـات مـع متطلبـات قـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـأة نهايـة الخدمـة وقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق الاسـتثمار والقـوانين المعمـول بهـا الأخـرى. وإذا قـرّر مـدير الصّـندوق تغييـر الهـدف الاسـتثماري أو السياسـة الاسـتثمارية للصّـندوق الفرعـي أو أيّ فئـة منـه، فسـوف يقـوم مـدير الصّـندوق بإخطـار المسـتثمرين علـى الفـور وسـيقدم لهـؤلاء المسـتثمرين الفرصـة لتحويـل اسـتثماراتهم فـي الصّـندوق الفرعـي إلـى صـندوقٍ فرعـيٍ آخـر قبـل تنفيـذ التغييـر، علـى أن يـتم فـي جميـع الأوقـات مراعـاة القيـود المنصـوص عليهـا فـي نشـرة الطرح والقوانين المعمول بها.
قابلية النقل	يرجـى الرجـوع إلـى القسـم 15.1(ز) (الاشـتراكات الأساسـية) والقسـم 15.2(ح) (الاشـتراكات الطوعيـة) مـن نشرة الطرح لمزيد من المعلومات.

عوامل مخاطر الاستثمار	عوامل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصّندوق الفرعي موضحة في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح والقسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من هذا الملحق.
تاريخ الإنشاء	21 يناير 2025
تاريخ الترخيص	21 يناير 2025
المدة	دائم.
السنة المالية	سيتم إعداد الحسابات السنوية في الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كلّ عام خلال مدة الصّندوق الفرعي، ما عدا السنة الأولى للصّندوق الفرعي، حيث سيتم تأريخ الحسابات السنوية بدءًا من تاريخ إنشاء الصّندوق الفرعي حتى 31 ديسمبر 2025.
الهيكل	مفتوح.
تكوين المحفظة	تتكون أصول الصّندوق الفرعي من استثماراتٍ في ودائع لدى البنوك المرخصة في الإمارات العربية المتحدة و/أو سندات الخزينة و/أو السندات الصادرة أو المضمونة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة أو أيّ جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة.
النطاق الجغرافي للاستثمارات	يكون النطاق الجغرافي للصّندوق الفرعي الإمارات العربية المتحدة.
رأس المال	لا يوجد حدٌ أدنى للالتزامات ولا حدٌ أقصى للالتزامات.
السعر الاسمي لكل وحدة	1درهم إماراتي.
العملة	ستجري عمليات الاكتتاب والاسترداد المتعلقة بالصّندوق الفرعي بالدرهم الإماراتي. يجوز للصّندوق الفرعي الاستحواذ على الاستثمارات والتصرف فيها والدخول في معاملاتٍ أخرى مُقوّمةٍ

	بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي، أو التي لديها تدفقاتٌ نقديةٌ مقومةٌ بالدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي.
الفئة	الوحدات (تراكمية) والفئات الأخرى التي قد يصدرها الصّندوق الفرعي من وقت لآخر.
المستثمرون المؤهلون	أصحاب العمل فيما يتعلق بالاشتراكات الأساسية؛ الموظفون المؤهلون فيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية.
فترة الطرح	تبدأ هذه الفترة من تاريخ إنشاء الصّندوق الفرعي وتكون مدتها مدة الصّندوق الفرعي.
عملية الاكتتاب	سيتم ترتيب عمليات الاكتتاب من قبل أصحاب العمل فيما يتعلق بالاشتراكات الأساسية والموظفين المؤهلين فيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية من خلال مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق (أو أيّ مفوض عنه، حسب مقتضى الحال) وفقًا لبنود نشرة الطرح.
الحد الأدنى للاكتتاب في الوحدات	لا يوجد حدٌ أدنى للاكتتاب في الوحدات.
الحد الأقصى للاكتتاب في الوحدات	غ/م.
توزيعات الأرباح	سيتم تجميع أي أرباح أو توزيعات أرباح يتلقاها الصّندوق الفرعي فيما يتعلق بالاستثمارات وإعادة استثمارها وفقًا لسياسة الاستثمار الخاصة بالصّندوق الفرعي، ولتجنب الشك، لن يتم توزيعها على المستثمرين كدخل.
الاسترداد	سيتم ترتيب عمليات الاسترداد من خلال مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق (أو أيّ مفوض عنه، حسب مقتضى الحال)، وفقاً لبنود نشرة الطرح.

	وفيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية، يجوز للموظفين المؤهلين استرداد بعض وحداتهم أو جميعها على أساس أسبوعي. ويجوز للموظفين المؤهلين الاحتفاظ ببعض وحداتهم أو كلها والاستمرار في الاستثمار في الصّندوق الفرعي، بما في ذلك بعد إنهاء خدماتهم لدى صاحب العمل، وفقًا لبنود نشرة الطرح وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة.
سعر الاسترداد	سعر الاسترداد الذي يحسبه القائم بإدارة الصّندوق على أساس صافي قيمة الأصول وفقًا لبنود نشرة الطرح.
سعر الوحدة والحساب	سيتم تحديد صافي قيمة أصول الوحدات من قبل القائم بإدارة الصّندوق. ويتم حساب صافي قيمة الأصول وفقًا لبنود نشرة الطرح. سيتم تقويم صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي والوحدات بعملة الصّندوق الفرعي وفي حال وجود أيّ عناصر مُقوّمة بعملات أخرى، فسيتم تحويلها إلى عملة الصّندوق الفرعي بناءً على أسعار الصرف السارية في وقت التقييم وحسب ما يحدده القائم بإدارة الصّندوق. سيتم إصدار كلّ وحدةٍ بسعرٍ أوليٍ للوحدة قدره 1 درهم إماراتي، وبعد ذلك سيتم حساب سعر الوحدة من قبل القائم بإدارة الصّندوق على أساسٍ يومي. ووفقًا لبنود نشرة الطرح، سيتم حساب صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي وسعر الوحدة وفقًا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي، بما في ذلك أيّ توزيعات أو دخل أو أرباح مستحقة على الاستثمارات ويتم حسابها خالصةً

	مـــن أيّ نفقـــات و ضـــرائب و التزامـــات مطبقـــة علـــى الصّـــندوق الفرعـــي، مـــن جملـــة أمـــور أخـــرى علـــى النحـــو المبين بشكل مستفيض في نشرة الطرح.
التقـــــــارير المتاحـــــــة للمستثمرين	تقريـر سـنوي خـلال (3) ثلاثـة أشـهر مـن نهايـة كـل سـنة ماليـــة (علـــى أن تنتهـــي الســـنة الماليـــة الأولـــى فـــي 31 ديســـــمبر 2025) للصّـــــندوق الفرعـــــي يتضـــــمن (1) الحســـابات الســـنوية المدققـــة المتعلقـــة بالصّـــندوق،والتي يمكـن تقـديمها فـي تقريـر سـنوي واحـد للصـناديق الفرعيـة: و(2)تقريـــر عـــن أداء الصـــندوق الفرعـــي المعنـــي، والـــذي سيتضـــــمن التغييـــرات الجوهريـــــة، وأي معـــــاملات مـــــع الأطـــراف ذات الصـــلة فيمـــا يتعلـــق بوحـــدات الصـــندوق الفرعـــي المعنـــي، وجميـــع انتهاكـــات قيـــود الاســـتثمار والإجـــراءات التصـــحيحية وتأثيراتهـــا، ومســـتوى أداء مقـدمي الخـدمات للصـندوق الفرعـي المعنـي والمـدار مـن قـبلهم، بمـا فـي ذلـك ملاحظـاتهم وإجـراءاتهم لتجنـب أي خلـل فـي جـودة الخـدمات المقدمـة للصـندوق الفرعـي المعنـي وفقًـا للنمـوذج المعـد مـن قبـل هيئـة الأوراق الماليـة والســـلع. بيـــان الاشـــتراكات الأساســـية والاشـــتراكات الطوعيـــة التـــي يســـاهم بهـــا المســـتثمر فـــي الصّـــندوق الفرعـــي، و(3) ستتضـــمن التقـــارير الســـنوية الإضـــافية: (1) بيانًـــا بالمســـاهمات الأساســـية والمســـاهمات الطوعيـــة التـــي قـــدمها المســـتثمر للصـــندوق الفرعـــي المعنـــي؛ (2) ملخصًـــا للعوائـــد المحققـــة علـــى الاشـــتراكات الأساســـية والاشـــتراكات الطوعيـــة التـــي ســـاهم بهـــا المســـتثمر فـــي الصّـــندوق الفرعـــي خـــلال تلـــك الســـنة الماليـــة و ؛ (4) المعلومـــات الأخـــرى التـــي قـــد تـــنص عليهـــا قـــوانين

	الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار. التقارير نصف سنوية: تقرير نصف سنوي خلال (45) خمسة وأربعين يومًا على الأقل من كلّ فترة نصف سنوية للصّندوق الفرعي، على أن تنتهي الفترة نصف السنوية الأولى في 30 يونيو 2025، ويتضمن (1) الحسابات نصف السنوية المدققة المتعلقة بالصّندوق، والتي يمكن تقديمها في تقرير نصف سنوي واحد للصناديق الفرعية و(2) تقرير عن أداء الصندوق الفرعي المعني، والذي سيتضمن التغييرات الجوهرية في الصندوق الفرعي المعني، بما في ذلك التغيرات في قيمة أصول الصندوق الفرعي أو التغيرات التي طرأت على استراتيجية استثمار الصندوق الفرعي خلال فترة التقرير (إن وجدت)، وفقًا للنموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.) التقارير النصف سنوية الإضافية ستتضمن: (1) بيان الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي ذي الصلة، (2) ملخصا للعوائد الناتجة عن الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي ذي الصلة خلال تلك الفترة نصف السنوية و(3) أي معلومات أخرى قد تنص عليها قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار

	تقارير أخرى : أي تقارير إضافية أخرى يحددها مدير الصّندوق من وقت لآخر.
حقوق المستثمرين	لن يتم منح الوحدات في الصّندوق الفرعي حقوق التصويت أو الحقوق الأخرى المتعلقة بالإجراءات أو أيّ حقٍ فرديٍ في الحصول على أرباح أو توزيعات أرباح للصّندوق الفرعي أو أيّ صندوق فرعي آخر للصّندوق أو أيّ صندوق آخر باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في نشرة الطرح.
الحوكمة	مدير الصّندوق هو المسؤول عن تشغيل وإدارة الصّندوق الفرعي. مدير الصّندوق هو المسؤول عن المعلومات المتاحة فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي.
أيام العمل	ستتم عمليات الاكتتاب والاسترداد والتقييم فقط في أيام العمل.
العنوان والموقع الإلكتروني	صندوق لونيت الفرعي لمكافأة نهاية الخدمة لرأس المال المحمي صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة عناية شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م، الطابق الثاني، مبنى C12، شارع الخليج، المنتزه، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة الموقع الالكتروني: https://www.lunate.com/

معلومات إضافية	تتوفر معلومات إضافية تتعلق بالصّندوق الفرعي في نشرة الطرح وهي متاحة عبر الإنترنت على https://www.lunate.com/.

النفقات والرسوم

رسوم الاكتتاب (إن وجدت)	لا يوجد.
رسوم الاسترداد	لا يوجد.
الرسوم الإدارية	رسوم إدارية سنوية بمبلغ 1.00% من صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)، ويتم حسابها على النحو الموضح في القسم 17.1 (*الرسوم الإدارية* ورسوم القائم بإدارة الصندوق) من نشرة الطرح.
رسوم القائم بإدارة الصّندوق	رسوم سنوية للقائم بإدارة الصندوق بمبلغ (غير شامل لضريبة القيمة المضافة)، محسوب على النحو المبين في القسم 17.1 (الرسوم الإدارية ورسوم القائم بإدارة الصندوق) من نشرة الطرح.
رسوم الحافظ الأمين	ستُدفع رسوم الحافظ الأمين (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 21.2 (الحافظ الأمين)من نشرة الطرح.
رسوم مدقق الحسابات	ستُدفع رسوم مدقق الحسابات (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 21.6 (مدقق الحسابات)من نشرة الطرح..
الرسوم المدفوعة إلى مقدمي الخدمات الآخرين	ستُدفع رسوم مقدمي الخدمات غير الموضحة في هذا الملحق (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 17.5 (النفقات) من نشرة الطرح..

النفقات التشغيلية	ستُدفع النفقات التشغيلية (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من قبل القائم بإدارة الصندوق وفقا للقسم 17.5(*النفقات*) من نشرة الطرح.
مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال	رسوم إضافية تساوي 1% من الاشتراكات الأساسية المستحقة للصّندوق الفرعي من قبل كلّ صاحب عمل وواجبة الدفع من قبل كلّ صاحب عمل ومحسوبة على النحو المبين في القسم 17.2 (*اشتراكات صاحب العمل*) من نشرة الطرح. لا يتم دفع مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال إلاّ في الحالات التي يكون فيها السعر الأساسي 2% أو أقل في أيّ وقت.
رسوم الإنضمام	يجوز لمدير الصندوق فرض رسوم إدارة أو رسوم انضمام أو رسوم مماثلة لمرة واحدة بمقدار حتى خمسين الف درهم اماراتي (AED50,000) و يتم فرضها وفقًا لتقدير مدير الصّندوق، وهي مستحقة للصّندوق الفرعي من قبل كلّ صاحب عمل ومستحقة الدفع من قبل كلّ صاحب عمل محسوبة على النحو الموضح في القسم 17.3(رسوم صاحب العمل) من نشرة الطرح.
رسوم العضوية	رسوم سنوية قدرها عشرة (10.00) دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي) (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)، تطبق (1) على كل صاحب عمل عن كل موظف مؤهل يدفع صاحب العمل بخصوصه الاشتراكات الأساسية؛ و(2) على كل مستثمر لا يكون صاحب عمل طالما يظل ذلك الشخص مستثمرا في الصندوق.محسوبة كما هو موضح في القسم 17.4 (رسوم العضوية) من نشرة الطرح.
تكاليف المستثمر	التكاليف، بما في ذلك رسوم الإدارة ورسوم القائم بادارة الصندوق (لكن باستثناء رسوم العضوية ورسوم الانضمام)، والتي يتحملها في نهاية المطاف الجهة المستثمرة، و لن تتجاوز 2% من المبلغ الذي يستثمره المستثمر في أي صندوق فرعي كما هو موصوف في القسم 17.6 (تكاليف المستثمر) من النشرة. مساهمة تغطية

	تكلفة حماية رأس المال ، بالقدر المنطبق، تعتبر منفصلة ومميزة عن تكاليف المستثمر. كل صندوق فرعي من الصناديق، بما في ذلك الصندوق الفرعي، قد يخضع لتكاليف مستثمر مختلفة كما هو موصوف في القسم 17.6 (تكاليف المستثمر) من النشرة.

سيتم تحديث هذا المستند وتقديمه للمستثمرين من قبل مدير الصّندوق أو من خلال مفوضيه في شكلٍ إلكتروني أو مطبوع، على أساسٍ دوريٍ أو بناءً على طلب أيّ مستثمر ومجانًا، مع تحديثات منتظمة تتضمن الأداء التاريخي للصّندوق الفرعي.

3. الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي

3.1 الهدف الاستثماري

يسعى الصّندوق الفرعي إلى تزويد المستثمرين بمعدل عائدٍ تنافسيٍ قصير الأجل وزيادةٍ في السيولة مع حماية اشتراكات المستثمرين في الصّندوق الفرعي. وسيسعى الصّندوق الفرعي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق سياسة استثمار مقيَّدة تقصر نوع وطبيعة استثمارات الصّندوق الفرعي على الودائع لدى البنوك المرخصة في الإمارات العربية المتحدة و/أو سندات الخزينة و/أو السندات الصادرة أو المضمونة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة أو أيّ جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة فقط.

3.2 السياسة الاستثمارية

(أ) من أجل تحقيق هدفه الاستثماري، سوف يستثمر الصّندوق الفرعي بشكلٍ مباشرٍ في الودائع لدى البنوك المرخصة في الإمارات العربية المتحدة و/أو سندات الخزينة و/أو السندات الصادرة أو المضمونة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة أو أيّ جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة.

(ب) يجوز للصّندوق الفرعي الاحتفاظ بالنقد أو مكافئات النقد عندما يقرّر مدير الصّندوق وفقًا لتقديره أنّه، ولأيّ سببٍ من الأسباب، فإنّ الاستثمار في الودائع لدى البنوك المرخصة في

الإمارات العربية المتحدة و/أو سندات الخزينة و/أو السندات الصادرة أو المضمونة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة أو أيّ جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة غير ممكن أو يلحق الضرر بالصّندوق أو أيّ صندوقٍ فرعيٍ أو أيّ مستثمرين. وسوف يلتزم الصّندوق الفرعي بقيود الاستثمار المنصوص عليها في قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافآت نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الملحق. ونتيجةً لسياسة الاستثمار الخاصة بالصّندوق الفرعي ومتطلبات القوانين المعمول بها، سيخضع أصحاب العمل الذين يستثمرون في الصّندوق الفرعي لمساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال، على النحو الموضح بشكل مستفيض في نشرة الطرح.

(ج) سوف يلتزم الصّندوق الفرعي في جميع الأوقات بسياسته الاستثمارية، بما في ذلك لتجنب الشك بأيّ قيود استثمارية مطبقة منصوص عليها في نشرة الطرح وهذا الملحق؛ شريطة أنّه إذا فشل الصّندوق الفرعي في الالتزام بسياسته الاستثمارية لأسباب خارجة عن سيطرة مدير الصّندوق أو نتيجةً لممارسة حقوق الاكتتاب أو الاسترداد، فسيكون لدى مدير الصّندوق والصّندوق الفرعي فترة (30) ثلاثين يومًا لضمان الالتزام بسياسته الاستثمارية.

(د) يجوز لمدير الصّندوق بناءً على تقديره، ولكن في جميع الأوقات مع مراعاة أيّ موافقةٍ تقتضيها الهيئة بموجب القوانين المعمول بها، تغيير الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي أو أيّ فئة منه؛ بشرط أن يتوافق الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي في جميع الأوقات مع متطلبات قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار والقوانين المعمول بها الأخرى. وإذا قرّر مدير الصّندوق تغيير الهدف الاستثماري أو السياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي أو أيّ فئةٍ منه، فسوف يقوم مدير الصّندوق بإخطار المستثمرين على الفور بذلك وسيقدم لهؤلاء المستثمرين الفرصة لتحويل استثماراتهم في الصّندوق الفرعي إلى صندوقٍ فرعيٍ آخر قبل تنفيذ التغيير، مع مراعاة القيود المنصوص عليها في نشرة الطرح والقوانين المعمول بها في جميع الأوقات.

(هـ) لن يتم إدراج وحدات الصّـــــندوق الفرعي أو تداولها في أيّ ســـوقٍ للأوراق المالية (البورصة).

(و) ستكون العملة الأساسية للصّندوق الفرعي هي الدرهم الإماراتي لأغراض تنفيذ عمليات الاكتتاب والاسترداد. ويجوز للصّندوق الفرعي الاستحواذ على الاستثمارات والتصرف فيها والدخول في معاملاتٍ أخرى مقوَّمة بالدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي أو التي لديها تدفقاتٌ نقديةٌ مقومةٌ بالدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي.

3.3 الاستثمارات

(أ) كما هو موضح في القسم 3.2، ستشمل استثمارات الصّندوق الفرعي الودائع لدى البنوك المرخصة في الإمارات العربية المتحدة و/أو سندات الخزينة و/أو السندات الصادرة أو المضـــمونة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة أو أيّ جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة.

(ب) يتكون الصّندوق الفرعي من فئة واحدة، تفاصيلها موضحة في القسم 4 (*فئة الوحدات*) والجدول 1 (*الفئات*) من نشرة الطرح. يجوز للصّندوق الفرعي إضافة فئات إضافية من وقت لآخر بناءً على تقدير مدير الصّـــندوق وفقًا لمتطلبات الهيئة. ولن يتم الاحتفاظ بمجموعة منفصلة من الأصول لكلّ فئة في الصّندوق الفرعي.

4 فئة الوحدات

الفئة التالية متاحةٌ للاكتتاب في الصّندوق الفرعي وتتمتع بالخصائص التالية:

الفئة	الفئة أ
تراكمي / الدخل	تراكمي
متوافقة مع الشريعة الإسلامية	لا
العملة:	الدرهم الإماراتي لتنفيذ عمليات الاكتتاب والاسترداد .

الحد الأدنى للحيازة	لا يوجد
الوحدات كسرية	نعم
سياسة توزيع الأرباح	تراكمية

سيعتمد سعر الطرح لكل وحدة على صافي قيمة أصولها، كما تم حسابها من قبل القائم بإدارة الصّندوق وفقًا لبنود نشرة الطرح.

5 عوامل مخاطر الاستثمار

عند النظر في المشاركة في الصّندوق الفرعي، يتعين على كلّ مستثمرٍ محتمل أن يكون على دراية ببعض عوامل مخاطر الاستثمار المرتبطة بأيّ استثمارٍ في الصندوق الفرعي على النحو المنصوص عليه في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح.

وترد معلومات إضافية فيما يتعلق بالأهداف الاستثمارية وسياسات الاستثمار وقيود الاستثمار للصّندوق الفرعي في القسم 10 (*أهداف الاستثمار وسياسات الاستثمار*) من نشرة الطرح والقسم 3 (*الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي*).

بالإضافة إلى عوامل مخاطر الاستثمار المذكورة في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح، يجدر على كل مستثمر محتمل العلم بالآتي:

المخاطر المرتبطة الاستثمار

يعد هذا الصّندوق الفرعي صندوقًا فرعيًا للصّندوق منخفض المخاطر، على الرغم من وجود درجة من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا الصّندوق الفرعي. ومن الصعب التنبؤ بأداء استثمارات الصّندوق الفرعي وقد تنشأ ظروف خارجة عن السيطرة المباشرة للصّندوق الفرعي أو الصّندوق أو مدير الصّندوق وتؤدي إلى خسارة محتملة لجزءٍ من مبلغ الاستثمار أو كله من قبل أحد المستثمرين في الصّندوق الفرعي.

المخاطر المرتبطة بالعملات

ستشمل استثمارات الصّندوق الفرعي استثمارات في مجموعة من الأوراق المالية والأصول. ويجوز للصّندوق الفرعي القيام باستثمارات مقوَّمة بالدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي أو التي لديها تدفقات نقدية مقوَّمة بالدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي.

المخاطر المرتبطة بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية

لا ينطبق عامل المخاطر هذا على هذا الصّندوق الفرعي حيث إنّ هذا الصّندوق الفرعي ليس صندوقاً فرعياً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.

المخاطر المرتبطة بمساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال

قد يُطلب من أصحاب العمل دفع مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي وفقًا لشروط نشرة الطرح.. ويتعين على المستثمرين النظر في عامل المخاطر في القسم 26.22 من نشرة الطرح فيما يتعلق بمساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال.

المخاطر المرتبطة برسوم العضوية

سيُطلب من كل مستثمر دفع رسوم العضوية وفقًا لشروط نشرة الطرح. يجب على المستثمرين النظر في عامل المخاطرة في القسم 22.27 من نشرة الطرح فيما يتعلق برسوم العضوية.

المخاطر المرتبطة برسوم القائم بإدارة الصندوق

سيُطلب من كل مستثمر تحمل تكاليف المستثمر بما في ذالك رسوم الادارة و رسوم القائم بإدارة الصندوق وفقًا لشروط نشرة الطرح، قد تختلف رسوم رسوم القائم بإدارة الصندوق بين الصناديق الفرعية. ويجب على المستثمرين النظر في عامل المخاطرة في القسم 22.28 من نشرة الطرح فيما يتعلق برسوم القائم بإدارة الصندوق.

6 حالات تضارب المصالح المحتملة

يرجى الرجوع إلى القسم 23 (*حالات تضارب المصالح المحتملة*) من نشرة الطرح فيما يتعلق بحالات تضارب المصالح المحتملة المرتبطة بأيّ استثمارٍ في الصّندوق الفرعي.

المرفق

قيود الاستثمار في الصّندوق الفرعي

مباشرة بعد الفترة التي تنتهي بعد (6) ستة أشهر من تاريخ تسجيل الصّندوق الفرعي لدى الهيئة، سيخضع الصّندوق الفرعي للقيود التالية فيما يتعلق باستثماراته:

- سيحتفظ الصّندوق الفرعي بما لا يقل عن (10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة أصوله نقدًا و/أو بمكافئات النقد و/أو استثمارات ذات أجل استحقاق لا يتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ اكتمال الاستثمار؛
- لن يحتفظ الصّندوق الفرعي بأيّ استثمار لمدة تتجاوز (397) ثلاثمائة وسبعة وتسعين يومًا ميلاديًا؛ على أنّه يجوز للصّندوق الفرعي الاحتفاظ بالاستثمارات لمدة أطول عندما يقرر مدير الصّندوق بشكل معقول أنّه يمكن تصفية هذه الاستثمارات خلال (5) خمسة أيام عمل؛
- سوف يبذل مدير الصّندوق جهوده المعقولة للتأكد من أنّ الحد الأقصى للمتوسط المرجح لاستحقاق استثمارات الصّندوق الفرعي لا يتجاوز (180) مائة وثمانين يومًا؛
- عندما لا يكون سعر السوق الحالي متاحًا بسهولة فيما يتعلق باستثمار الصّندوق الفرعي، سيبذل القائم بإدارة الصّندوق جهوده المعقولة لتقييم هذا الاستثمار بالقيمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي؛
- لا يجوز للصّندوق الفرعي أن يتحمل المديونية إلاّ وفقًا للحدود المنصوص عليها في نشرة الطرح، ولن يُسمح له بتحمل المديونية إلاّ لغرض إدارة وتنفيذ عمليات استرداد الوحدات؛
- لن يستثمر الصّندوق الفرعي أكثر من (10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة أصوله في أيّ إصدار دين واحد، كما هو محدد في تاريخ استكمال هذا الاستثمار؛ بشرط ألاّ

ينطبق هذا القيد على أيّ استثماراتٍ في الأوراق المالية الصادرة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة أو أيّ جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة؛ و

- لن يكون للصّندوق الفرعي استثمار يزيد عن (50%) خمسين بالمائة من صافي قيمة أصوله تجاه أيّ شخصٍ واحدٍ أو الشركات التابعة له، وسيتم تقييم هذا التعرض كاستثمارات في الأوراق المالية الصادرة عن هذا الشخص أو الشركات التابعة له ويستثنى، لتجنب الشك، أيّ نقد أو ما يعادله أو ودائع محتفظ بها في حساب يحتفظ به هذا الشخص أو الشركات التابعة له؛ شريطة، أنّه لأغراض حساب هذا التعرض، فسيتم تحديد قيمة الاستثمارات بالرجوع إلى تاريخ اكتمال هذا الاستثمار؛ بشرط أيضًا أنّ هذا القيد لن ينطبق على أيّ استثمارات في الأوراق المالية الصادرة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة أو أيّ جهةٍ حكوميةٍ في الإمارات العربية المتحدة.

ملحق نشرة الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي

صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة

(الصّندوق الأساسي)

صندوقٌ أساسيٌ يضم صناديق فرعية ذات مسؤوليةٍ منفصلةٍ تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (01/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار.

صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة المتوازن العالمي (الصّندوق الفرعي المتوازن العالمي)

صندوقٌ فرعيٌ مفتوحٌ تابعٌ للصّندوق الأساسي المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (01/ر.م) لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار

التاريخ 21 يناير 2025

يجب قراءة ملحق الصّندوق الفرعي الماثل **(الملحق)** جنبًا إلى جنب مع نشرة الطرح الخاصة بالصّندوق الأساسي المؤرخة في 21 يناير 2025 **(نشرة الطرح)**. يشير هذا الملحق فقط إلى شروط الصّندوق الفرعي المتوازن العالمي **(الصّندوق الفرعي)**.

يخضع هذا الملحق لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وجميع القوانين المعمول بها.

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة المستخدمة في هذا الملحق وغير المُعرّفة فيه في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح. وتُطبَّق أحكام التفسير الواردة في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، *مع إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

إشعار هام

يُقرأ بعنايةٍ من قبل جميع المستثمرين المحتملين

يهدف هذا الملحق بشكلٍ أساسيٍ إلى تزويد المستثمرين المحتملين بالمعلومات الأساسية التي يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قرارهم الاستثماري بشأن الاستثمار في الصّندوق الفرعي. وقبل الاكتتاب، يجب على كلّ مستثمرٍ محتملٍ دراسة واستعراض جميع المعلومات الواردة في هذا الملحق ونشرة الطرح بعنايةٍ من أجل أن يُحَدِّد لنفسه مدى ملاءمة الاستثمار في الصّندوق الفرعي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على كلّ مستثمرٍ محتملٍ التشاور مع مستشاره المالي ومحاسبه ومستشاره القانوني ومستشاره الضريبي فيما يتعلق بالاستثمار في الصّندوق الفرعي المطروح للاكتتاب. ويجب على قارئ هذا الملحق أيضًا أن يضع في اعتباره أنّ القصد من بعض العبارات التي تشير إلى أنّ بعض المعلومات هي ذات طبيعةٍ تطلعيةٍ هو توضيح أنّه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات ولا ينبغي الاعتماد عليها، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد على أيّ بياناتٍ تطلعيةٍ نظرًا لأنّ هذه البيانات عرضة للتغيير حيث إنّه من المستحيل التنبؤ بالأحداث المستقبلية على وجه اليقين، ممّا يؤدي إلى اختلافٍ بين النتائج الفعلية والمتوقعة.

ينطوي الاستثمار في الصّندوق الفرعي على درجةٍ من المخاطر. ومن بين الصّناديق الفرعية للصّندوق، فإنّ هذا الصّندوق الفرعي صندوقٌ ذو استثمارات عالية المخاطر ، ولذلك، لا ينبغي للمستثمرين المحتملين استثمار أموال في الصّندوق الفرعي أكثر مما يمكنهم تحمل خسارته. يُنصح المستثمرون المحتملون بالرجوع إلى القسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) والقسم 6 (*حالات تضارب المصالح المحتملة*) من هذا الملحق.

يحتوي هذا الملحق على معلوماتٍ مقدمةٍ وفقاً لقواعد الإصدار والإفصاح المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة). ويتحمل مدير الصّندوق، والذي تم ذكر اسمه في محتويات هذا الملحق، المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا الملحق. ويؤكد مدير الصّندوق، وفقًا لأفضل ما لديه من علمٍ ودرايةٍ، وبعد بذل كلّ العناية الواجبة لشخصٍ مختصٍ يقدم خدماتٍ مماثلةٍ أو متطابقةٍ إلى الحد الممكن بشكل معقول، أنّه ليس على درايةٍ بأيّ معلوماتٍ أو حقائق أو معلوماتٍ جوهريةٍ أخرى من شأنها، إذا لم يتم تضمينها في هذا الملحق، أن تجعل أي بيانٍ واردٍ فيه مضللاً أو قد يؤثر على القرار الاستثماري للمستثمرين المحتملين أو مخالفًا لأحكام قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة، وأنّ قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة تُطَبَّق وتسود في جميع الأحوال على محتويات هذا الملحق.

ولا تخضع المعلومات الواردة في هذا الملحق لأيّ معلوماتٍ إضافيةٍ ولا يمكن تعديلها دون موافقة الهيئة وإخطار المستثمرين وفقاً لموافقة الهيئة.

لقد تم عرض الصّندوق الفرعي المطروح بموجب هذا الملحق ونشرة الطرح على الهيئة لغرض قيام مدير الصّندوق بتسويق الوحدات إلى بعض المستثمرين المؤهلين داخل الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لبنود هذا الملحق. وعليه، في حالة طرح الصّندوق الفرعي في أيّ دولة أخرى، سيكون مدير الصّندوق مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في تلك الدول قبل طرح الصّندوق الفرعي.

ويوافق القائم بإدارة الصّندوق وأيٌ من مفوضيه على الالتزام بالقوانين المعمول بها. ويخضع أيّ شخصٍ يتم تعيينه خلفًا للقائم بإدارة الصّندوق الفرعي أو بدلًا عنه أو ليحل محله، بما في ذلك أي شخصٍ يفوضه هذا القائم بالإدارة بمهام معينة، لشرط الامتثال للقوانين المعمول بها.

تم اعتماد هذا الملحق من قبل الهيئة في 21 يناير 2025 تحت الرقم 2025/1898. ولا تعتبر موافقة الهيئة على هذا الملحق بمثابة موافقةٍ على الاستثمار في أي وحداتٍ أو توصيةٍ بالاكتتاب فيها. وتعني هذه الموافقة فقط أنّ هذا الملحق يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات وفقاً لقواعد الإصدار والإفصاح المعمول بها لدى الهيئة. ولن تكون الهيئة مسؤولةً عن دقة المعلومات الواردة في هذا الملحق أو اكتمالها أو ملائمتها ولن تكون مسؤولةً بأيّ شكلٍ من الأشكال عن أيّ أضرار أو خسارةٍ يتعرض لها أيّ شخص بسبب الاعتماد على هذا الملحق أو أيّ جزء منه.

تم إعداد هذا الملحق وفقًا لجميع القوانين المعمول بها وأيّ مخالفةٍ قد يتضمنها هذا الملحق لهذه القوانين المعمول بها ستكون لاغيةً وباطلةً. ويتحمل مدير الصّندوق كافة التبعات المترتبة على هذه المخالفة ما لم يصدر قرارٌ خاصٌ من الهيئة.

صدر هذا الملحق بتاريخ 21 يناير 2025

المقدمة والأحكام العامة

هذا الملحق:

- هو دعوةٌ للاكتتاب في وحدات الصّندوق الفرعي؛
- يحتوي على جميع المعلومات ذات الصلة للمستثمرين المحتملين فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي، والتي تم التحقق منها ومراجعتها من قبل مدير الصّندوق الذي يتحمل المسؤولية عن هذه المعلومات؛
- سيجري تحديثه بشكلٍ دوريٍ من قبل مدير الصّندوق لكي يعكس أيّ تعديلاتٍ قد تطرأ وكلما وقعت أحداثٌ جوهريةٌ تقتضي تعديلاتٍ على هذا الملحق بعد التشاور مع الهيئة وأخذ موافقتها على هذه التعديلات، بالإضافة إلى إخطار المستثمرين إذا رأت الهيئة ذلك ضروريًا؛

- يحق لأيّ مستثمرٍ محتملٍ أن يطلب نسخةً مُحدَّثةً من هذا الملحق من مدير الصّندوق الذي تم ذكر عنوانه في هذا الملحق؛ و
- يخضع لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وجميع القوانين المعمول بها الأخرى.

يحتوي هذا الملحق على معلوماتٍ مهمةٍ حول الصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي. ويتعين قراءة هذا الملحق بعنايةٍ قبل الاستثمار. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين التشاور مع مستشارهم المالي ومحاسبهم ومستشارهم القانوني ومستشارهم الضريبي المستقل.

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة المستخدمة في هذا الملحق وغير المُعرّفة فيه في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح. وتُطبَّق أحكام التفسير الواردة في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، *مع إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

الترخيص والتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع

تمت الموافقة على صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة (**الصّندوق الأساسي**) ونشرة الطرح من قبل الهيئة وتسجيلهما لديها وفقاً لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة، كما تم ترخيص الصّندوق الفرعي من قبل الهيئة وتسجيله لديها. ولا يعد ترخيص الصّندوق الفرعي بمثابة إقرارٍ أو ضمانٍ للصّندوق الفرعي من قبل الهيئة كما أن الهيئة غير مسؤولةٍ عن محتويات هذا الملحق. ولا يشكل ترخيص الهيئة للصّندوق الفرعي ضمانًا لأداء الصّندوق الفرعي ولن تكون الهيئة مسؤولةً عن أداء الصّندوق الفرعي أو تقصيره.

المخاطر المرتبطة بالاستثمار

لا يمكن تقديم أيّ ضمانٍ بأنّ الصّندوق الفرعي سيُحقّق هدفه الاستثماري، حيث إنّ قيمة الوحدة في الصّندوق الفرعي وأيّ دخلٍ منها غير مضمونة وقد تنخفض أو تزيد هذه القيمة و/أو الدخل (إن وجد). وينطوي الاستثمار في الصّندوق الفرعي على مخاطر استثمارية، بما في ذلك الخسارة المحتملة لجزءٍ من المبلغ المستثمر أو كله. ويعتمد أي عائدٍ رأسماليٍ ودخلٍ يتم الحصول عليه فيما يتعلق باستثمارٍ ما في الصّندوق الفرعي على الزيادة في قيمة رأس المال والدخل المستمد من الاستثمارات التي يحتفظ بها الصّندوق الفرعي، مع خصم الرسوم و

النفقات و الضرائب، و الالتزامات التي يتكبدها الصّندوق الفرعي. ولذلك، من المتوقع أن تتقلب العوائد من الاستثمار في الصّندوق الفرعي بناءً على التغييرات في تقييم الاستثمارات والدخل الناتج عنها، إن وجد. وثمة عوامل أخرى، مثل التقلبات في أسعار صرف العملات بين العملة التي يتم تقويم وحدات الصّندوق الفرعي بها وعملة الاستثمارات، قد تتسبب أيضًا في حدوث تغييرات في قيمة الاستثمار في الوحدات. يتعين على المستثمرين المحتملين الرجوع إلى عوامل مخاطر الاستثمار المحددة المنصوص عليها في القسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*).

تصنيف وحدات الصّندوق الفرعي

سيقوم مدير الصّندوق بإنشاء (1) فئةٍ تراكميةٍ متاحةٍ في الصّندوق الفرعي (ويجوز له، من وقتٍ لآخر ومع مراعاة الموافقة المسبقة للهيئة، إتاحة فئاتٍ إضافيةٍ في الصّندوق الفرعي).

لن يتم إدراج أو قبول أيٍ من الوحدات في الصّندوق الفرعي للتداول في سوق الأوراق المالية (البورصة). وسيتم توفير الوحدات في الصّندوق الفرعي فقط للموظفين المؤهلين خارج البورصة.

القيود على التوزيع والبيع

قد يجري تقييد توزيع هذا الملحق وطرح أو شراء الوحدات في الصّندوق الفرعي في بعض الولايات القضائية. ولا يجوز لأيّ أشخاص يتلقون نسخةً من هذا الملحق أو نموذج طلبٍ مرتبطٍ به فيما يتعلق بالوحدات في الصّندوق الفرعي في أيٍّ من تلك الولايات القضائية أن يتعاملوا مع هذا الملحق أو نموذج الطلب هذا على أنّه يشكل دعوةً لهم لشراء الوحدات أو الاكتتاب فيها، كما لا يجوز لهم في جميع الأحوال استخدام نموذج الطلب هذا، ما لم يكن من الممكن بشكلٍ قانونيٍ توجيه هذه الدعوة إليهم في الولاية القضائية ذات الصلة وكان من الممكن استخدام نموذج الطلب هذا بشكلٍ قانونيٍ مع الحصول على الموافقة المطلوبة من السلطات التنظيمية ذات الصلة. وعليه، لا يشكل هذا الملحق عرضًا أو التماسًا من قبل أيّ شخصٍ في أيّ ولايةٍ قضائيةٍ يكون فيها هذا العرض أو الالتماس غير قانونيٍ أو حيث يكون

الشخص الذي يقدم هذا العرض أو الالتماس غير مؤهلٍ للقيام بذلك أو لأيّ شخصٍ لا يجوز له القيام بتقديم مثل هذا العرض أو الالتماس. ويقع على عاتق أيّ أشخاص بحوزتهم هذا الملحق وأيّ أشخاص يرغبون في التقدم بطلبٍ للحصول على الوحدات بموجب هذا الملحق الاطلاع على جميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في أيّ ولايةٍ قضائيةٍ منطبقة على ذلك الشخص والالتزام بها. ويتعين على مقدمي طلب الحصول على الوحدات المحتملين الاطلاع على المتطلبات القانونية لطلب هذه الوحدات والاكتتاب فيها أو حيازتها أو التصرف فيها وأيّ لوائح معمول بها لمراقبة الصرف والضرائب في البلدان التي يحملون جنسيتها أو بلدان إقامتهم أو تأسيسهم أو موطنهم، بما في ذلك أيّ موافقاتٍ حكوميةٍ أو موافقاتٍ أخرى لازمة ومراعاة أيّ إجراءاتٍ شكليةٍ أخرى.

لم يتم تسجيل الوحدات بموجب قانون عام 1933 أو قوانين الأوراق المالية في أيّ ولايةٍ بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا يتم التفكير في مثل هذا التسجيل. ولن يتم طرح الوحدات أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتم طرح الوحدات خارج الولايات المتحدة الأمريكية استنادًا إلى اللائحة S.

لا يوجد سوقٌ عامٌ للوحدات ومن غير المتوقع أن يتطور مثل هذا السوق في المستقبل. ولا يجوز بيع الوحدات أو نقل ملكيتها (1) باستثناء ما هو مسموحٌ به بموجب هذا الملحق ونشرة الطرح والقوانين المعمول بها و(2) ما لم تكن مسجلةً بموجب قانون عام 1933 وبموجب أي قوانين أخرى للأوراق المالية معمول بها أو كان أي إعفاءٍ من هذا التسجيل متوفرًا بموجبها.

لا يشكل هذا الملحق عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء في أيّ ولايةٍ أو ولايةٍ قضائيةٍ أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية لأيّ شخصٍ لا يجوز قانونًا تقديم مثل هذا العرض أو الالتماس إليه في تلك الولاية أو الولاية القضائية. ولا يشكل هذا الطرح طرحًا للوحدات للجمهور، ولم ولن يتم اتخاذ أيّ إجراء للسماح بأيّ طرحٍ عامٍ في أيّ ولايةٍ قضائية حيث يلزم اتخاذ إجراء لهذا الغرض. ولا يجوز طرح الوحدات أو بيعها، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، ولا يجوز توزيع هذا الملحق في أي ولاية قضائية، ما عدا وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها في تلك الولاية القضائية.

لـن يـتم تسـجيل الصّـندوق كشـركةٍ اسـتثماريةٍ بموجـب قـانون عـام 1940. وبموجـب التفسـيرات الحاليـة للجنـة الأوراق الماليـة والبورصـات، فـإنّ قـانون عـام 1940 يعفـي مـن هـذا التسـجيل أي مُصـدِرٍ غيـر تـابعٍ للولايـات المتحـدة الأمريكيـة تعـود الملكيـة النفعيـة لجميـع أوراقـه الماليـة المتداولـة إمّـا لأشـخاص ليسـوا أشخاصًـا أمـريكيين أو لمقيمـين فـي الولايـات المتحـدة يعتبـرون "مشـترين مـؤهلين" كمـا هـو مُعَـرَّفٌ بموجـب قـانون عـام 1940 فـي حالـة الاسـتناد إلـى (7)(c)3. وسـيُطلب مـن المسـتثمرين المحتملـين تقـديم إقـراراتٍ وضـماناتٍ معينـة، وسـتحتوي المسـتندات القانونيـة للصّـندوق علـى قيـود بشـأن التحويـل، تـم إعـدادها لضـمان اسـتيفاء الشـروط المتعلقـة بالإعفـاء السـابق ذكـره. ولـم يـتم تسـجيل أيّ واحـدٍ مـن أطـراف الصّـندوق أو ينـوي التسـجيل كمستشـار استثمار بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940.

قواعد التسويق

لا يجـوز توزيـع هـذا الملحـق إلاّ إذا كـان مصـحوبًا بنسـخةٍ مـن آخـر تقريـرٍ سـنويٍ للصّـندوق الأساسـي والصّـندوق الفرعـي إذا تـم نشـر هـذا التقريـر السـنوي و، إذا تـم نشـر نشـرة الطـرح أو هـذا الملحـق بعـد ذلـك، آخـر تقريـرٍ نصـف سـنويٍ للصّـندوق الأساسـي أو الصّـندوق الفرعـي، حسـب مقتضـى الحـال. ومـع ذلـك، يجـدر علـى المسـتثمرين المحتملـين العلـم بـأنّ مـدقق الحسـابات لا يقبـل أو يتحمـل المسـؤولية تجـاه أيّ شـخصٍ آخـر غيـر مـدير الصّـندوق والصّـندوق الأساسـي والمسـتثمرين المختلفـين فـي الصّـندوق الفرعـي وأيّ شـخص آخـر حسـبما يـتم الموافقـة عليـه كتابـةً مـن قبـل مـدقق الحسـابات، لأعمـال التـدقيق التـي يجريهـا أو تقـاريره أو الآراء التـي يعـرب عنهـا. ويـتم طـرح الوحـدات فقـط علـى أسـاس المعلومـات الـواردة فـي الملحـق الحـالي ونشـرة الطـرح الحاليـة، وحسـب الاقتضـاء، آخـر تقريـرٍ سـنويٍ أو تقريـرٍ نصـف سـنويٍ للصّـندوق الأساسـي والصّندوق الفرعي.

يتعـين تجاهـل أيّ معلومـاتٍ أو إقـراراتٍ إضـافيةٍ يقـدّمها أو يبـديها أيّ متعامـلٍ أو منـدوب مبيعـات أو أيّ شـخص آخـر، ولا ينبغـي بالتـالي الاعتمـاد عليهـا. ولا يشـكل تسـليم هـذا الملحـق أو طـرح الوحـدات أو إصـدارها أو بيعهـا، تحـت أي ظـرفٍ مـن الظـروف، إقـرارًا بـأنّ المعلومـات الـواردة فـي

هـذا الملحـق أو نشـرة الطـرح صـحيحةٌ فـي أيّ وقـتٍ لاحـقٍ لتـاريخ هـذا الملحـق أو نشـرة الطـرح، حسب مقتضى الحال.

تسـتند البيانـات الـواردة فـي هـذا الملحـق إلـى القـوانين المعمـول بهـا وتخضـع للتغييـرات فيهـا بشـرط الحصول على الموافقة المطلوبة من الهيئة.

سـيتاح هـذا الملحـق باللغـة العربيـة ويجـوز ترجمتـه إلـى لغـاتٍ أخـرى بشـرط أن تكـون أيّ ترجمـةٍ مـن هـذا القبيـل ترجمـةً مباشـرةً للـنص العربـي. وفـي حالـة وجـود أيّ تنـاقضٍ أو غمـوضٍ فـي معنـى أيّ كلمـةٍ أو عبـارةٍ فـي الترجمـة، يسـود الـنص العربـي، وتخضـع جميـع النزاعـات المتعلقـة ببنـوده للقـوانين المعمـول بهـا وتُفَسَّـر وفقًـا لهـا. ويلـزم قـراءة هـذا الملحـق جنبًـا إلـى جنـبٍ مـع نشرة الطرح بالكامل قبل تقديم أي طلبٍ متعلقٍ بالوحدات في الصّندوق الفرعي.

البيانات التطلعية

يحتـوي هـذا الملحـق علـى "بيانـات تطلعيـة". وفـي بعـض الحـالات، يمكـن تحديـد البيانـات التطلعيـة مـن خـلال اسـتخدام مصـطلحاتٍ مثـل "يرتقـب"، و"يعتقـد"، و "يُقَـدِّر"، و"يسـعى"، و"يتوقـع"، و"يخطـط"، و"سـوف"، و"ينـوي"، و"يهـدف" وتعبيـرات مماثلـة. وعلـى الـرغم مـن أنّ مـدير الصّـندوق يعتقـد أنّ التوقعـات الـواردة فـي هـذه البيانـات التطلعيـة معقولـةٌ فـي تـاريخ هـذا الملحـق، فقـد يثبـت عـدم صـحة هـذه التوقعـات. وقـد تـؤدي عوامـل مهمـة إلـى اخـتلاف النتـائج الفعليـة بشـكلٍ جـوهريٍ عن هذه التوقعات.

للحصـول علـى معلومـاتٍ حـول بعـض العوامـل التـي قـد تجعـل النتـائج الفعليـة للصّـندوق الفرعـي تختلـف عـن التوقعـات الـواردة فـي البيانـات التطلعيـة، يرجـى قـراءة القسـم 5 (*عوامـل مخـاطر الاسـتثمار*) مـن هـذا الملحـق. ويحـث مـدير الصّـندوق المسـتثمرين المحتملـين علـى النظـر فـي عوامـل مخـاطر الاسـتثمار هـذه بعنايـةٍ عنـد تقيـيم البيانـات التطلعيـة الـواردة فـي هـذا الملحـق. وتكـون جميـع البيانـات التطلعيـة المكتوبـة أو الشـفهية اللاحقـة المنسـوبة إلـى مـدير الصّـندوق أو أيّ أشـخاص يتصـرفون نيابـةً عـن الصّـندوق الأساسـي مقيـدةً صـراحةً فـي مجملهـا مـن خـلال هـذه

البيانـات التحذيريـة. وقـد تـم إعـداد البيانـات التطلعيـة المتضـمنة فـي هـذا الملحـق فقـط حتـى تـاريخ هذا الملحق. ولا يعتزم مدير الصّندوق، ولا يتعهد بأيّ التزام، بتحديث هذه البيانات التطلعية.

الاعتماد على هذا الملحق ونشرة الطرح

إنّ أيّ معلومـاتٍ أو إقـراراتٍ غيـر واردةٍ فـي هـذا الملحـق أو نشـرة الطـرح أو يقـدمها أو يـدلي بهـا أي وسـيطٍ أو منـدوب مبيعـات أو أيّ شـخص آخـر يتعـين اعتبارهـا غيـر مُصـرّحٍ بهـا مـن قبـل مـدير الصّندوق ولا يتعين بالتالي الاعتماد عليها.

وعنـد اتخـاذ قـرارٍ بشـأن الاسـتثمار فـي الصّـندوق الفرعـي، يتعـين علـى المسـتثمرين المحتملـين الاعتمـاد علـى المعلومـات الـواردة فـي هـذا الملحـق ونشـرة الطـرح وملخـص بيانـات مسـتند الطـرح فيمـا يتعلـق بالصّـندوق الفرعـي **(ملخـص بيانـات مسـتند الطـرح)** وأحـدث التقـارير السـنوية و/أو نصف السنوية للصّندوق الأساسي والصّندوق الفرعي.

يكـون للصّـندوق الفرعـي الـذي يمكـن للمسـتثمرين المحتملـين الاسـتثمار فيـه ملخـص بيانـات مسـتند الطـرح الصـادر وفقًـا لقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق الاسـتثمار وقـوانين الإمـارات العربيـة المتحـدة بشـأن صـناديق مكافـأة نهايـة الخدمـة ومتطلبـات الهيئـة. ويتعـين علـى المسـتثمرين المحتملـين النظـر فـي ملخـص بيانـات مسـتند الطـرح للصّـندوق الفرعـي قبـل الاكتتـاب فـي وحـدات الصّندوق الفرعي لمساعدتهم في اتخاذ قرارٍ استثماريٍ مستنير.

ونظـرًا لاحتمـال تحـديث هـذا الملحـق ونشـرة الطـرح وملخـص بيانـات مسـتند الطـرح مـن وقـتٍ لآخر، يتعين على المستثمرين المحتملين التأكد من حصولهم على أحدث الإصدارات.

تسـتند البيانـات الـواردة فـي هـذا الملحـق ونشـرة الطـرح إلـى القـوانين المعمـول بهـا فـي تـاريخ هـذا الملحـق أو نشـرة الطـرح، حسـب مقتضـى الحـال، والتـي قـد تخضـع للتغييـر. ولـن يشـكل تسـليم هـذا الملحـق أو طـرح أو إصـدار أو بيـع الوحـدات فـي الصّـندوق الفرعـي، تحـت أيّ ظـرفٍ مـن الظـروف، إقـرارًا بـأنّ شـؤون الصّـندوق الأساسـي أو الصّـندوق الفرعـي لـم تتغيـر منـذ تـاريخ نشـرة الطـرح أو هـذا الملحـق، حسـب الاقتضـاء. وسـيتم تحـديث هـذا الملحـق ليأخـذ فـي الاعتبـار أيّ

تغييراتٍ جوهريةٍ من وقتٍ لآخر وسيتم إخطار الهيئة بأيّ تعديلاتٍ من هذا القبيل مقدمًا والموافقة عليها من طرفها.

ولا يتعين على المستثمرين المحتملين التعامل مع محتويات هذا الملحق على أنّها مشورة تتعلق بمسائل قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو غيرها. إذا كان لديك أيّ شكٍ حول محتويات هذا الملحق أو المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الصّندوق الفرعي أو مدى ملاءمة الاستثمار في الصّندوق الفرعي لك، يتعين عليك استشارة مستشارك المالي ومحاسبك ومستشارك القانوني ومستشارك الضريبي المستقل.

المحتويات

القسم		الصفحة
1.	التعريفات والتفسير	14
2.	ملخص بيانات مستند الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي	14
3.	الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي	26
4.	فئة الوحدات	30
5.	عوامل مخاطر الاستثمار	30
6.	حالات تضارب المصالح المحتملة	32

1. التعريفات والتفسير

ما لم تُعَرّف خلاف ذلك في هذا الملحق، سيكون لجميع المصطلحات المُعرّفة المعاني المخصصة لها في نشرة الطرح الخاصة بالصّندوق الأساسي المؤرخة في [•] **(نشرة الطرح)** التي يتعلق بها ملحق الصّندوق الفرعي الماثل **(الملحق)**.

سيتم تطبيق الأحكام التفسيرية المنصوص عليها في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح على هذا الملحق، *مع إجراء ما يلزم من تعديل*، كما لو كانت مذكورةً بالكامل في هذا الملحق.

وفي حال وجود أيّ تعارضٍ بين بنود هذا الملحق ونشرة الطرح، إذن تسود بنود هذا الملحق.

2. ملخص بيانات مستند الطرح الخاص بالصّندوق الفرعي

تم تعريف بعض المصطلحات البارزة في ملخص بيانات مستند الطرح هذا في القسم 1 (*التعريفات والتفسير*) من نشرة الطرح.

يعد ملخص بيانات مستند الطرح هذا ملخصًا لنشرة الطرح وهذا الملحق. يعد ملخص بيانات مستند الطرح هذا جزءًا لا يتجزأ من هذا العرض ويجب قراءته جنبًا إلى جنب مع نشرة الطرح وهذا الملحق. ويخضع ملخص بيانات مستند الطرح هذا لقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار.

الغرض الرئيسي من ملخص بيانات مستند الطرح هذا هو تزويد المستثمرين المحتملين بمقدمة للمعلومات الأكثر تفصيلاً المدرجة في نشرة الطرح وهذا الملحق. لا ينبغي للمستثمرين المحتملين الاعتماد على المعلومات الواردة في ملخص بيانات مستند الطرح هذا. وقبل الاشتراك، يجب على كل مستثمر محتمل فحص ومراجعة جميع المعلومات الواردة في نشرة الطرح وهذا الملحق وغيرها من المعلومات والوثائق المتعلقة بهذا الصندوق الفرعي بعناية كما قد يوفرها مدير الصندوق أو القائم بإدارة الصندوق من وقت لآخر للمستثمرين المحتملين لكي يقرروا بأنفسهم مدى ملاءمة الاستثمار في الصندوق الفرعي.

اسم الصندوق الأساسي	صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة
اسم الصندوق الفرعي	الصّندوق الفرعي المتوازن العالمي
رخصة الصندوق الفرعي	الصندوق مرخص ومنظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب الرخصة رقم 62/2025.
هيكل الإدارة	مدير الصّندوق
المؤسس	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م
مدير الصّندوق	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م (وتحمل رخصة الهيئة رقم 301056)
الحافظ الأمين	بنك أبوظبي الأول ش م ع
الحافظ الأمين الفرعي	بنك نيويورك ميلون، فرع لندن
القائم بإدارة الصّندوق	شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م
التفويض من قبل مدير الصّندوق ومقدمي الخدمات	يجوز لمدير الصّندوق ومقدمي الخدمات تعيين مُفوضين من وقتٍ لآخر لأداء بعض مهامهم وفقاً للقوانين المعمول بها وبنود نشرة الطرح. ويخضع تفويض مدير الصّندوق لمهامه المنصوص عليها في القوانين المعمول بها للموافقة المسبقة من الهيئة. يرجى الرجوع إلى القسم 21 (الإدارة والتنظيم) من نشرة الطرح لمزيد من المعلومات.
مدقق الحسابات	ديلويت اند توش – (الشرق الاوسط) ال ال بي
المستشار القانوني	ألن أفري شيرمن ستيرلنغ شراكة ذات مسؤولية محدودة
الهدف الاستثماري	يسعى الصّندوق الفرعي إلى تزويد المستثمرين بنمو طويل الأجل لرأس المال من خلال الاستثمار في مزيجٍ من صناديق المؤشرات المتداولة التي توفر استثمارًا في الأسهم أو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
سياسة الاستثمار	سوف يستثمر الصّندوق الفرعي في صناديق المؤشرات المتداولة التي من المتوقع عمومًا أن تستخدم

	استراتيجيات المؤشرات التي توفر استثمارا في أسواق الأسهم أو الدخل الثابت ذات القاعدة العريضة. ستتم إدارة الصّندوق الفرعي وفقًا لتوزيع الأصول المستهدف بما لا يقل عن 40% للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ولا يزيد عن 60% للاستثمار في الأسهم. سوف يسعى الصّندوق الفرعي لتحقيق سياسته الاستثمارية بالاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر في صناديق أخرى و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو أي ترتيبات استثمارية أخرى. سوف يلتزم الصّندوق الفرعي بقيود الاستثمار المنصوص عليها في قوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في المرفق. قد تتضمن استثمارات الصّندوق الفرعي حصصًا أو وحدات في واحدٍ أو أكثر من صناديق المؤشرات المتداولة التي يديرها أو يشغلها أو ينصح بها مدير الصّندوق أو الشركات التابعة له، ولتجنب الشك، لن تكون هناك حاجة إلى موافقة المستثمر فيما يتعلق بقيام الصّندوق الفرعي بأي استثمار من هذا القبيل؛ شريطة الآتي: [(أ) لا يتم تحميل أيّ رسوم إدارية على الصّندوق الفرعي من قبل أيّ صناديق مؤشرات متداولة يديرها أو يشغلها أو ينصح بها مدير الصّندوق أو الشركات التابعة له فيما يتعلق بهذا الاستثمار و (ب)] يظل الصّندوق الفرعي ممتثلاً لقيود الاستثمار المنصوص عليها بموجب القوانين المعمول بها، كما هو موضح في المرفق.

	عندما لا يكون من الممكن للصندوق الفرعي الاستثمار في الاستثمارات المستهدفة الموضحة في هذا الملحق، بما في ذلك بسبب اضطراب السوق أو تعليق تداول بعض الأوراق المالية، يجوز للصندوق الفرعي الاحتفاظ بالنقد و/أو مكافئات النقد و/أو يجوز له استثمار أي مبلغ يعادل ما يصل إلى عشرين بالمائة (20%) من صافي قيمة أصوله في الاستثمارات المؤقتة. سوف يلتزم الصّندوق الفرعي في جميع الأوقات بسياسته الاستثمارية، بما في ذلك لتجنب الشك أي قيود استثمارية مطبقة منصوص عليها في نشرة الطرح وهذا الملحق؛ شريطة أنه إذا فشل الصّندوق الفرعي في الالتزام بسياسته الاستثمارية لأسباب خارجة عن سيطرة مدير الصّندوق أو نتيجة لممارسة حقوق الاكتتاب أو الاسترداد، فسيكون لدى مدير الصّندوق والصّندوق الفرعي فترة (30) ثلاثين يومًا لضمان الالتزام بسياسته الاستثمارية. يجوز لمدير الصّندوق حسب تقديره، ولكن في جميع الأوقات مع مراعاة أي موافقة تقتضيها الهيئة بموجب القوانين المعمول بها، تغيير الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصندوق الفرعي أو أي فئة منه؛ بشرط أن يتوافق الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصندوق الفرعي في جميع الأوقات مع متطلبات قوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الامارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار والقوانين المعمول بها الأخرى. وإذا قرر مدير الصّندوق تغيير الهدف الاستثماري أو السياسة

	الاستثمارية للصندوق الفرعي أو فئة منه، فسوف يقوم مدير الصّندوق بإخطار المستثمرين على الفور وسيقدم لهؤلاء المستثمرين الفرصة لتحويل استثماراتهم في الصّندوق الفرعي إلى صندوق فرعي آخر قبل تنفيذ التغيير، على أن يتم في جميع الأوقات مراعاة القيود المنصوص عليها في نشرة الطرح والقوانين المعمول بها.
عوامل مخاطر الاستثمار	عوامل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصّندوق الفرعي موضحة في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح والقسم 5 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من هذا الملحق.
تاريخ الإنشاء	21 يناير 2025
تاريخ الترخيص	21 يناير 2025
المدة	دائم.
السنة المالية	سيتم إعداد الحسابات السنوية في الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كلّ عام خلال مدة الصّندوق الفرعي، ما عدا السنة الأولى للصّندوق الفرعي، حيث سيتم تأريخ الحسابات السنوية بدءًا من تاريخ إنشاء الصّندوق الفرعي حتى 31 ديسمبر 2025.
الهيكل	مفتوح.
تكوين المحفظة	تتكون أصول الصندوق الفرعي من واحدٍ أو أكثر من صناديق المؤشرات المتداولة بما يتفق مع الهدف الاستثماري للصندوق الفرعي.
النطاق الجغرافي للاستثمارات	يكون النطاق الجغرافي للصّندوق الفرعي الإمارات العربية المتحدة، منطقة الشرق الأوسط أو العالم.
رأس المال	لا يوجد حدٌ أدنى للالتزامات ولا حدٌ أقصى للالتزامات.

السعر الاسمي لكل وحدة	1درهم إماراتي.
العملة	ستجري عمليات الاكتتاب والاسترداد المتعلقة بالصّندوق الفرعي بالدرهم الإماراتي. يجوز للصّندوق الفرعي الاستحواذ على الاستثمارات والتصرف فيها والدخول في معاملاتٍ أخرى مُقوّمةٍ بالدرهم الإماراتي أو أيّ عملة أخرى.
الفئة	الوحدات (تراكمية) والفئات الأخرى التي قد يصدرها الصّندوق الفرعي من وقت لآخر.
المستثمرون المؤهلون	أصحاب العمل فيما يتعلق بالاشتراكات الأساسية؛ الموظفون المؤهلون فيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية.
فترة الطرح	تبدأ هذه الفترة من تاريخ إنشاء الصّندوق الفرعي وتكون مدتها مدة الصّندوق الفرعي.
عملية الاكتتاب	سيتم ترتيب عمليات الاكتتاب من قبل أصحاب العمل فيما يتعلق بالاشتراكات الأساسية والموظفين المؤهلين فيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية من خلال مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق (أو أيّ مفوض عنه، حسب مقتضى الحال) وفقًا لبنود نشرة الطرح.
الحد الأدنى للاكتتاب في الوحدات	لا يوجد حدٌ أدنى للاكتتاب في الوحدات.
الحد الأقصى للاكتتاب في الوحدات	غ/م.
توزيعات الأرباح	سيتم تجميع أي أرباح أو توزيعات أرباح يتلقاها الصّندوق الفرعي فيما يتعلق بالاستثمارات وإعادة استثمارها وفقًا لسياسة الاستثمار الخاصة بالصّندوق

	الفرعي، ولتجنب الشك، لن يتم توزيعها على المستثمرين كدخل.
الاسترداد	سيتم ترتيب عمليات الاسترداد من خلال مدير الصّندوق أو القائم بإدارة الصّندوق (أو أيّ مفوض عنه، حسب مقتضى الحال)، وفقاً لبنود نشرة الطرح. وفيما يتعلق بالاشتراكات الطوعية، يجوز للموظفين المؤهلين استرداد بعض وحداتهم أو جميعها على أساس أسبوعي. ويجوز للموظفين المؤهلين الاحتفاظ ببعض وحداتهم أو كلها والاستمرار في الاستثمار في الصّندوق الفرعي، بما في ذلك بعد إنهاء خدماتهم لدى صاحب العمل، وفقًا لبنود نشرة الطرح وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة.
سعر الاسترداد	سعر الاسترداد الذي يحسبه القائم بإدارة الصّندوق على أساس صافي قيمة الأصول وفقًا لبنود نشرة الطرح.
سعر الوحدة والحساب	سيتم تحديد صافي قيمة أصول الوحدات من قبل القائم بإدارة الصّندوق. ويتم حساب صافي قيمة الأصول وفقًا لبنود نشرة الطرح. سيتم تقويم صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي والوحدات بعملة الصّندوق الفرعي وفي حال وجود أيّ عناصر مُقوّمة بعملات أخرى، فسيتم تحويلها إلى عملة الصّندوق الفرعي بناءً على أسعار الصرف السارية في وقت التقييم وحسب ما يحدده القائم بإدارة الصّندوق. سيتم إصدار كلّ وحدةٍ بسعرٍ أوليٍ للوحدة قدره 1 درهم إماراتي، وبعد ذلك سيتم حساب سعر الوحدة من قبل القائم بإدارة الصّندوق على أساسٍ يومي. ووفقًا لبنود نشرة الطرح، سيتم حساب صافي قيمة أصول الصّندوق

	الفرعي وسعر الوحدة وفقًا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي، بما في ذلك أيّ توزيعات أو دخل أو أرباح مستحقة على الاستثمارات ويتم حسابها خالصةً من أيّ نفقات و ضرائب و التزامات مطبقة على الصّندوق الفرعي، من جملة أمور أخرى على النحو المبين بشكل مستفيض في نشرة الطرح.
التقارير المتاحة للمستثمرين	تقرير سنوي خلال (3) ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية (على أن تنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر 2025) للصّندوق الفرعي يتضمن (1) الحسابات السنوية المدققة المتعلقة بالصّندوق،والتي يمكن تقديمها في تقرير سنوي واحد للصناديق الفرعية: و(2) تقرير عن أداء الصندوق الفرعي المعني، والذي سيتضمن التغييرات الجوهرية، وأي معاملات مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بوحدات الصندوق الفرعي المعني، وجميع انتهاكات قيود الاستثمار والإجراءات التصحيحية وتأثيراتها، ومستوى أداء مقدمي الخدمات للصندوق الفرعي المعني والمدار من قبلهم، بما في ذلك ملاحظاتهم وإجراءاتهم لتجنب أي خلل في جودة الخدمات المقدمة للصندوق الفرعي المعني وفقًا للنموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. بيان الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي يساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي، و(3) ستتضمن التقارير السنوية الإضافية: (1) بيانًا بالمساهمات الأساسية والمساهمات الطوعية التي قدمها المستثمر للصندوق الفرعي المعني؛ (2) ملخصًا للعوائد المحققة على الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي

	ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي خلال تلك السنة المالية و ؛ (4) المعلومات الأخرى التي قد تنص عليها قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار. التقارير نصف سنوية: تقرير نصف سنوي خلال (45) خمسة وأربعين يومًا على الأقل من كلّ فترة نصف سنوية للصّندوق الفرعي، على أن تنتهي الفترة نصف السنوية الأولى في 30 يونيو 2025، ويتضمن (1) الحسابات نصف السنوية المدققة المتعلقة بالصّندوق، والتي يمكن تقديمها في تقرير نصف سنوي واحد للصناديق الفرعية و(2) تقرير عن أداء الصندوق الفرعي المعني، والذي سيتضمن التغييرات الجوهرية في الصندوق الفرعي المعني، بما في ذلك التغيرات في قيمة أصول الصندوق الفرعي أو التغيرات التي طرأت على استراتيجية استثمار الصندوق الفرعي خلال فترة التقرير (إن وجدت)، وفقًا للنموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.) التقارير النصف سنوية الإضافية ستتضمن: (1) بيان الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي ذي الصلة، (2) ملخصا للعوائد الناتجة عن الاشتراكات الأساسية والاشتراكات الطوعية التي ساهم بها المستثمر في الصّندوق الفرعي ذي الصلة خلال تلك الفترة نصف السنوية و(3) أي معلومات أخرى قد تنص عليها قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن

	صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار تقارير أخرى : أي تقارير إضافية أخرى يحددها مدير الصّندوق من وقت لآخر.
حقوق المستثمرين	لن يتم منح الوحدات في الصّندوق الفرعي حقوق التصويت أو الحقوق الأخرى المتعلقة بالإجراءات أو أيّ حقٍ فرديٍ في الحصول على أرباح أو توزيعات أرباح للصّندوق الفرعي أو أيّ صندوق فرعي آخر للصّندوق أو أيّ صندوق آخر باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في نشرة الطرح.
الحوكمة	مدير الصّندوق هو المسؤول عن تشغيل وإدارة الصّندوق الفرعي. مدير الصّندوق هو المسؤول عن المعلومات المتاحة فيما يتعلق بالصّندوق الفرعي.
أيام العمل	ستتم عمليات الاكتتاب والاسترداد والتقييم فقط في أيام العمل.
العنوان والموقع الإلكتروني	صندوق لونيت الفرعي لمكافأة نهاية الخدمة **المتوازن العالمي** صندوق لونيت الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة عناية شركة لونيت كابيتال – ذ.م.م، الطابق الثاني، مبنى C12، شارع الخليج، المنتزه، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

	الموقع الالكتروني: https://www.lunate.com/
معلومات إضافية	تتوفر معلومات إضافية تتعلق بالصّندوق الفرعي في نشرة الطرح وهي متاحة عبر الإنترنت على https://www.lunate.com/.

النفقات والرسوم

رسوم الاكتتاب (إن وجدت)	لا يوجد.
رسوم الاسترداد	لا يوجد.
الرسوم الإدارية	رسوم إدارية سنوية بمبلغ 1.00% من صافي قيمة أصول الصّندوق الفرعي (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)، ويتم حسابها على النحو الموضح في القسم 17.1 (الرسوم الإدارية ورسوم القائم بإدارة الصندوق) من نشرة الطرح.
رسوم القائم بإدارة الصّندوق	رسوم سنوية للقائم بإدارة الصندوق بمبلغ (غير شامل لضريبة القيمة المضافة)، محسوب على النحو المبين في القسم 17.1 (الرسوم الإدارية ورسوم القائم بإدارة الصندوق) من نشرة الطرح.
رسوم الحافظ الأمين	ستُدفع رسوم الحافظ الأمين (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 21.2 (الحافظ الأمين)من نشرة الطرح.
رسوم مدقق الحسابات	ستُدفع رسوم مدقق الحسابات (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 21.6 (مدقق الحسابات)من نشرة الطرح.

الرســـوم المدفوعـــة إلـــى مقدمي الخدمات الآخرين	ستُدفع رسوم مقدمي الخدمات غير الموضحة في هذا الملحق (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من رسوم القائم بإدارة الصندوق التي يتحملها الصندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 17.5 (النفقات) من نشرة الطرح.
النفقات التشغيلية	ستُدفع النفقات التشغيلية (بما في ذلك أيّ ضريبة قيمة مضافة عليها) من قبل القائم بإدارة الصندوق وفقا للقسم 17.5(النفقات) من نشرة الطرح.
رسوم الانضمام	يجوز لمدير الصندوق فرض رسوم إدارة أو رسوم انضمام أو رسوم مماثلة لمرة واحدة بمقدار حتى خمسين الف درهم اماراتي (AED50,000) و يتم فرضها وفقًا لتقدير مدير الصّندوق، وهي مستحقة للصّندوق الفرعي من قبل كلّ صاحب عمل ومستحقة الدفع من قبل كلّ صاحب عمل محسوبة على النحو الموضح في القسم 17.3(رسوم صاحب العمل) من نشرة الطرح.
رسوم العضوية	رسوم سنوية قدرها عشرة (10.00) دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي) (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)، تطبق (1) على كل صاحب عمل عن كل موظف مؤهل يدفع صاحب العمل بخصوصه الاشتراكات الأساسية؛ و(2) على كل مستثمر لا يكون صاحب عمل طالما يظل ذلك الشخص مستثمرا في الصندوق.محسوبة كما هو موضح في القسم 17.4 (رسوم العضوية) من نشرة الطرح.
تكاليف المستثمر	التكاليف، بما في ذلك رسوم الإدارة ورسوم القائم بادارة الصندوق (لكن باستثناء رسوم العضوية ورسوم

	الانضمام)، والتي يتحملها في نهاية المطاف الجهة المستثمرة، و لن تتجاوز 2% من المبلغ الذي يستثمره المستثمر في أي صندوق فرعي كما هو موصوف في القسم 17.6 (تكاليف المستثمر) من النشرة. مساهمة تغطية تكلفة حماية رأس المال ، بالقدر المنطبق، تعتبر منفصلة ومميزة عن تكاليف المستثمر. كل صندوق فرعي من الصناديق، بما في ذلك الصندوق الفرعي، قد يخضع لتكاليف مستثمر مختلفة كما هو موصوف في القسم 17.6 (تكاليف المستثمر) من النشرة.

سيتم تحديث هذا المستند وتقديمه للمستثمرين من قبل مدير الصّندوق أو من خلال مفوضيه في شكلٍ إلكتروني أو مطبوع، على أساسٍ دوريٍ أو بناءً على طلب أيّ مستثمر ومجانًا، مع تحديثات منتظمة تتضمن الأداء التاريخي للصّندوق الفرعي.

3. الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي

3.1 الهدف الاستثماري

يسعى الصّندوق الفرعي إلى تزويد المستثمرين بنمو طويل الأجل لرأس المال عن طريق الاستثمار في واحدٍ أو أكثر من صناديق المؤشرات المتداولة التي توفر استثماراً في الأسهم أو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

3.2 السياسة الاستثمارية

(أ) من أجل تحقيق هدفه الاستثماري، سوف يستثمر الصّندوق الفرعي في مزيجٍ من صناديق المؤشرات المتداولة التي توفر استثماراً في الأسهم أو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

(ب) ستتم إدارة الصّندوق الفرعي وفقًا لتوزيع الأصول المستهدف بما لا يقل عن 40% للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ولا يزيد عن 60% للاستثمار في الأسهم.

(ج) ستتم مراقبة الصّندوق الفرعي وإعادة توازنه بشكل مستمر، حسب الحاجة، من أجل الحفاظ على الأوزان المستهدفة لفئة الأصول.

(د) سيقوم الصّندوق الفرعي في المقام الأول بالاستثمارات كما هو موضح في القسم 3.2 (أ). يجوز للصّندوق الفرعي الاستثمار في أصول أخرى مناسبة للصّندوق الفرعي غير المدرجة في القسم 3.2 (أ) حيث يقرر مدير الصّندوق وفقًا لتقديره أنه من المناسب القيام بذلك، بما في ذلك استجابةً لظروف السوق السائدة؛ بشرط أن يكون أي استثمار من هذا القبيل متوافقًا مع الهدف الاستثماري للصّندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 3.1، وفقًا لما يحدده مدير الصّندوق حسب تقديره.

(هـ) يجوز للصّندوق الفرعي القيام باستثمارات أخرى بخلاف صناديق المؤشرات المتداولة عندما يقرر مدير الصّندوق وفقًا لتقديره أنّه، ولأيّ سبب من الأسباب، فإن شراء وتملك حصص في أيّ صندوق مؤشرات متداولة غير ممكن أو يلحق الضرر بالصّندوق أو أيّ صندوق فرعي أو أيّ مستثمرين. في الحالات التي لا يكون فيها من الممكن أو المناسب الحصول على أو الاحتفاظ بأيّ استثمار مقترح أو متوقع، يجوز لمدير الصّندوق الاستثمار في أيّ استثمارات أخرى أو استثمارات مؤقتة أو يجوز له الاحتفاظ بالنقد أو ما يعادله؛ شريطة أن يكون أيّ استثمار من هذا القبيل متوافقًا مع الهدف الاستثماري للصّندوق الفرعي كما هو موضح في القسم 3.1، وفقًا لما يحدده مدير الصّندوق حسب تقديره.

(و) سوف يسعى الصّندوق الفرعي إلى تحقيق سياسته الاستثمارية عن طريق الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر في صناديق أخرى و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو أيّ ترتيبات استثمارية أخرى.

(ز) سوف يلتزم الصّندوق الفرعي بالقيود الاستثمارية المنصوص عليها في قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الملحق.

(ح) عندما لا يكون من الممكن للصّندوق الفرعي الاستثمار في الاستثمارات المستهدفة الموضحة في هذا الملحق، بما في ذلك بسبب اضطراب السوق أو تعليق تداول بعض الأوراق المالية، يجوز للصّندوق الفرعي الاحتفاظ بالنقد و/أو مكافئات النقد و/أو يجوز له استثمار مبلغ يعادل ما يصل إلى عشرين بالمائة (20%) من صافي قيمة أصوله في الاستثمارات المؤقتة.

(ط) سوف يلتزم الصّندوق الفرعي في جميع الأوقات بسياسته الاستثمارية، بما في ذلك لتجنب الشك بأيّ قيود استثمارية مطبقة منصوص عليها في نشرة الطرح وهذا الملحق؛ شريطة أنّه إذا فشل الصّندوق الفرعي في الالتزام بسياسته الاستثمارية لأسباب خارجة عن سيطرة مدير الصّندوق أو نتيجةً لممارسة حقوق الاكتتاب أو الاسترداد، فسيكون لدى مدير الصّندوق والصّندوق الفرعي فترة (30) ثلاثين يومًا لضمان الالتزام بسياسته الاستثمارية.

(ي) يجوز لمدير الصّندوق بناءً على تقديره، ولكن في جميع الأوقات مع مراعاة أيّ موافقةٍ تقتضيها الهيئة بموجب القوانين المعمول بها، تغيير الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي أو أيّ فئة منه؛ بشرط أن يتوافق الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي في جميع الأوقات مع متطلبات قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق مكافأة نهاية الخدمة وقوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن صناديق الاستثمار والقوانين المعمول بها الأخرى. وإذا قرّر مدير الصّندوق تغيير الهدف الاستثماري أو السياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي أو أيّ فئةٍ منه، فسوف يقوم مدير الصّندوق بإخطار المستثمرين على الفور بذلك وسيقدم لهؤلاء المستثمرين الفرصة

لتحويل استثماراتهم في الصّندوق الفرعي إلى صندوقٍ فرعيٍ آخر قبل تنفيذ التغيير، مع مراعاة القيود المنصوص عليها في نشرة الطرح والقوانين المعمول بها في جميع الأوقات.

(ك) لن يتم إدراج وحدات الصّندوق الفرعي أو تداولها في أيّ سوقٍ للأوراق المالية (البورصة).

(ل) ستكون العملة الأساسية للصّندوق الفرعي هي الدرهم الإماراتي لأغراض تنفيذ عمليات الاكتتاب والاسترداد. ويجوز للصّندوق الفرعي الاستحواذ على الاستثمارات والتصرف فيها والدخول في معاملات أخرى مقومة بعملاتٍ أخرى غير الدرهم الإماراتي.

(م) كجزء من سعيه لتحقيق هدفه الاستثماري، يعتزم مدير الصّندوق استثمار أصول الصّندوق الفرعي في الصناديق وأدوات الاستثمار المجمع الأخرى، والتي قد يكون بعضها مرخصًا لشركة لونيت من الهيئة أو منتجات معتمدة من الهيئة، مع مراعاة قيود الاستثمار الموضحة في هذا الملحق.

3.3 الاستثمارات

(أ) كما هو موضح في القسم 3.2، ستشمل استثمارات الصّندوق الفرعي صناديق المؤشرات المتداولة التي توفر أسهمًا أو دخلاً ثابتًا مع توزيع أصول مستهدف بما لا يقل عن 40% للاستثمار في أدوات الدخل الثابت ولا يزيد عن 60% للاستثمار في الأسهم.

(ب) تمثل حيازات الدخل الثابت غير المباشرة للصّندوق الفرعي مزيجًا متنوعًا من السندات الحكومية وسندات الشركات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، بالإضافة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات الدخل الثابت والدرجة الاستثمارية وذات الجودة الائتمانية العالية.

(ج) تمثل حيازات الأسهم غير المباشرة للصّندوق الفرعي مزيجًا متنوعًا من الأسهم ذات رأس المال الكبير والمتوسط والصغير على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

(د) يتكون الصّـندوق الفرعي من (1) فئة، تفاصـيلها موضـحة في القسـم 4 (*فئة الوحدات*) والجدول 1 (*الفئات*) من نشرة الطرح. يجوز للصّـندوق الفرعي إضـافة فئات إضـافية من وقت لآخر بناءً على تقدير مدير الصّـــندوق وفقًا لمتطلبات الهيئة. ولن يتم الاحتفاظ بمجموعة منفصلة من الأصول لكلّ فئة في الصّندوق الفرعي.

4. فئة الوحدات

الفئة التالية متاحةٌ للاكتتاب في الصّندوق الفرعي وتتمتع بالخصائص التالية:

الفئة	الفئة أ
تراكمي / الدخل	تراكمي
متوافقة مع الشريعة الإسلامية	لا
العملة:	الدرهم الإماراتي لتنفيذ عمليات الاكتتاب والاسترداد .
الحد الأدنى للحيازة	لا يوجد
الوحدات كسرية	نعم
سياسة توزيع الأرباح	تراكمية

سـيعتمد سـعر الطرح لكل وحدة على صـافي قيمة أصـولها، كما تم حسـابها من قبل القائم بإدارة الصّندوق وفقًا لبنود نشرة الطرح.

5. عوامل مخاطر الاستثمار

عند النظر في المشـاركة في الصّـندوق الفرعي، يتعين على كلّ مسـتثمرٍ محتمل أن يكون على دراية ببعض عوامل مخاطر الاسـتثمار المرتبطة بأيّ اسـتثمارٍ في الصّـندوق الفرعي على النحو المنصوص عليه في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح.

وترد معلومات إضافية فيما يتعلق بالأهداف الاستثمارية وسياسات الاستثمار وقيود الاستثمار للصّندوق الفرعي في القسم 10 (*أهداف الاستثمار وسياسات الاستثمار*) من نشرة الطرح والقسم 3 (*الهدف الاستثماري والسياسة الاستثمارية للصّندوق الفرعي*).

بالإضافة إلى عوامل مخاطر الاستثمار المذكورة في القسم 22 (*عوامل مخاطر الاستثمار*) من نشرة الطرح، يجدر على كل مستثمر محتمل العلم بالآتي:

المخاطر المرتبطة الاستثمار

يعد هذا الصّندوق الفرعي صندوقًا فرعيًا للصّندوق عالي المخاطر، ويوجد بالتالي درجة عالية من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا الصّندوق الفرعي. ومن الصعب التنبؤ بأداء استثمارات الصّندوق الفرعي وقد ينتج عن أي استثمار في الصّندوق الفرعي خسائر كبيرة، بما في ذلك خسارة المستثمر لكل استثماره في الصّندوق الفرعي.

وسوف يسعى الصّندوق الفرعي إلى تحقيق هدفه الاستثماري عن طريق الاستثمار في صناديق و/أو أدوات استثمار جماعي و/أو ترتيبات استثمارية أخرى وفقا لسياسته الاستثمارية. وهكذا، سوف يكون الصّندوق الفرعي عرضة لمخاطر استثمارية مرتبطة بهذه الصناديق و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو الترتيبات الاستثمارية الأخرى، إلى جانب تلك المرتبطة بالاستثمارات الأساسية لهذه الصناديق و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو الترتيبات الاستثمارية الأخرى. وقد يخضع الصّندوق الفرعي لزيادة في الرسوم والتكاليف والنفقات نتيجة لسياسته الاستثمارية.

المخاطر المرتبطة بالعملات

ستشمل استثمارات الصّندوق الفرعي بالأساس وحدات أو حصص في الصناديق و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو الترتيبات الاستثمارية الأخرى، والتي سيكون لديها استثمارات في مجموعة من الأصول والأوراق المالية الأساسية. ويجوز للصّندوق الفرعي القيام باستثمارات

مقوّمة بأيّ عملة أو القيام أو الاحتفاظ باســتثمارات أســاســية مقوّمة بأيّ عملة، أو يكون لديها تدفقات نقدية مقومة بأي عملة.

المخاطر المرتبطة بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية

لا ينطبق عامل الخطر هذا على هذا الصّـــندوق الفرعي حيث إنّ هذا الصّـــندوق الفرعي ليس صندوقاً فرعياً متوافقاً مع الشريعة.

المخاطر المرتبطة برسوم العضوية

سيُطلب من كل مستثمر دفع رسوم العضوية وفقًا لشروط نشرة الطرح. يجب على المستثمرين النظر في عامل المخاطرة في القسم 22.27 من نشرة الطرح فيما يتعلق برسوم العضوية.

المخاطر المرتبطة برسوم القائم بإدارة الصندوق

سيُطلب من كل مستثمر تحمل تكاليف المستثمر بما في ذالك رسوم الادارة و رسوم القائم بإدارة الصندوق وفقًا لشروط نشرة الطرح، قد تختلف رسوم رسوم القائم بإدارة الصندوق بين الصناديق الفرعية. ويجب على المستثمرين النظر في عامل المخاطرة في القسم 22.28 من نشرة الطرح فيما يتعلق برسوم القائم بإدارة الصندوق.

6. حالات تضارب المصالح المحتملة

يرجى الرجوع إلى القسم 23 (*حالات تضارب المصالح المحتملة*) من نشرة الطرح فيما يتعلق بحالات تضارب المصالح المحتملة المرتبطة بأيّ استثمارٍ في الصّندوق الفرعي.

المرفق

قيود الاستثمار في الصّندوق الفرعي

مباشرة بعد الفترة التي تنتهي بعد (6) ستة أشهر من تاريخ تسجيل الصّندوق الفرعي لدى الهيئة، سيخضع الصّندوق الفرعي للقيود التالية فيما يتعلق باستثماراته:

- لن يستثمر الصّندوق الفرعي في أي صندوق صناديق أو صندوقٍ مغذٍ أو صندوقٍ فرعيٍ لصندوقٍ أساسيٍ يهدف إلى الاستثمار في صندوقٍ استثماريٍ واحد؛
- لن يستثمر الصّندوق الفرعي في أيّ صندوقٍ استثماريٍ لديه سياسةٌ استثماريةٌ أو هدفٌ استثماريٌ (أ) يتعارض بشكلٍ جوهريٍ مع سياسته الاستثمارية أو هدفه الاستثماري، حسب الاقتضاء، أو (ب) لا يتوافق بشكلٍ كبيرٍ مع القيود والحدود المطبقة على الصّندوق الفرعي الموضحة في نشرة الطرح أو هذا الملحق؛
- لن يستثمر الصّندوق الفرعي أكثر من (10%) بالمائة من صافي قيمة أصوله في صناديق الاستثمار الخاصة غير المقبولة للتداول والمدرجة في سوقٍ منظمٍ أو التي لا يتم طرحها للجمهور، كما هو محدد في تاريخ استكمال هذا الاستثمار؛ و
- سيحتفظ الصّندوق الفرعي بما لا يقل عن خمسة عشر بالمائة (15%) من استثماراته في (3) ثلاثة صناديق استثمار وأدوات استثمار جماعي و/أو ترتيبات استثمارية أخرى، بما لا يقل عن خمسة بالمائة (5%) من استثماراته في كل من صناديق الاستثمار و/أو أدوات الاستثمار الجماعي و/أو ترتيبات الاستثمار الأخرى الثلاثة في جميع الأوقات؛ شريطة ألا يمنع هذا القيد الصّندوق الفرعي من الاحتفاظ بالاستثمارات (بما في ذلك مبلغ أقل من خمسة بالمائة (5%) من إجمالي استثماراته) في أيّ صندوق استثمار إضافي أو أداة استثمار جماعي أو أي ترتيب استثماري آخر.